

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---o0o---

HỒ THÚY NGỌC

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: **TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

---o0o---

HỒ THÚY NGỌC

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
MÃ SỐ: 9380107

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TP. HỒ CHÍ MINH, 2025

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Kết quả nghiên cứu nêu trong luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Tác giả luận án**HỒ THÚY NGỌC**

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	vi
DANH MỤC BẢNG.....	vii
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.....	9
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	9
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về đề tài ở nước ngoài và ở Việt Nam	9
<i>1.1.1.1. Nhóm công trình phân tích các đặc trưng kỹ thuật liên quan tới khả năng sáng tạo của trí tuệ nhân tạo</i>	<i>9</i>
<i>1.1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo khi tạo ra sản phẩm thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ.....</i>	<i>11</i>
<i>1.1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với các khía cạnh đạo đức.....</i>	<i>15</i>
<i>1.1.1.4. Nhóm công trình đánh giá quan điểm quốc gia và quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	<i>17</i>
<i>1.1.1.5. Nhóm công trình đánh giá hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và đề xuất sửa đổi.....</i>	<i>23</i>
1.1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu.....	26
<i>1.1.2.1. Những kết quả nghiên cứu đạt được</i>	<i>26</i>
<i>1.1.2.2. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp của Luận án.....</i>	<i>27</i>
1.2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu	28
1.2.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu	28
1.2.2. Dự kiến kết quả nghiên cứu	32
1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu	33
1.2.4. Phương pháp nghiên cứu.....	40
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.....	43

CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO.....	44
2.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	44
<i>2.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ</i>	<i>44</i>
<i>2.1.2. Cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.....</i>	<i>46</i>
<i>2.1.2.1. Cơ sở triết học</i>	<i>46</i>
<i>2.1.2.2. Cơ sở kinh tế học</i>	<i>48</i>
<i>2.1.2.3. Cơ sở pháp lý – xã hội.....</i>	<i>49</i>
2.2. Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo ra sản phẩm sáng tạo.....	51
<i>2.2.1. Trí tuệ nhân tạo với hoạt động sáng tạo.....</i>	<i>51</i>
<i>2.2.1.1. Khái niệm Trí tuệ nhân tạo.....</i>	<i>52</i>
<i>2.2.1.2. Hoạt động sáng tạo của Trí tuệ nhân tạo.....</i>	<i>58</i>
<i>2.2.2. Sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và vấn đề xác định chủ thể quyền SHTT</i>	<i>61</i>
<i>2.2.2.1. Khái niệm sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	<i>61</i>
<i>2.2.2.2. Phân loại sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và xác định chủ thể quyền SHTT.....</i>	<i>65</i>
<i>2.2.3. Khái niệm về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	<i>73</i>
<i>2.2.3.1. Cơ sở lý luận hình thành khái niệm bảo hộ mới</i>	<i>73</i>
<i>2.2.3.2. Đề xuất khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....</i>	<i>79</i>
<i>2.2.3.3. Nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	<i>80</i>
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2.....	88
CHƯƠNG 3 PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN TỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ	90

3.1. Nguồn pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	90
3.2. Thực trạng quy định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	92
3.2.1. Về xác lập quyền sở hữu trí tuệ	92
3.2.1.1. Xác định đối tượng được bảo hộ	93
3.2.1.2. Xác định chủ thể quyền	96
3.2.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.....	99
3.2.2.1. Quy định về nội dung quyền sở hữu trí tuệ	99
3.2.2.2. Quy định về cơ chế thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ..	102
3.3. Đánh giá chung về thực trạng quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	103
3.3.1. Về xác lập quyền	104
3.3.1.1. Xác lập đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.....	104
3.3.1.2. Về điều kiện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.....	106
3.3.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ.....	110
3.4. Kinh nghiệm quốc tế.....	113
3.4.1. Kinh nghiệm của Anh.....	114
3.4.2. Kinh nghiệm của Australia.....	118
3.4.3. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ	119
3.4.4. Kinh nghiệm của EU	121
3.4.5. Kinh nghiệm của WIPO	124
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3.....	128
CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NHẪM BẢO HỘ CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	130
4.1. Định hướng việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo	130
4.1.1. Nhóm định hướng xuất phát trong bối cảnh pháp lý quốc tế.....	130
4.1.2. Nhóm định hướng xuất phát từ thực tiễn phát triển công nghệ trong nước	132

4.1.3. Nhóm định hướng nhằm thực hiện chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia .	133
4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo	134
4.2.1. Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	134
4.2.2. Xác định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	137
4.2.3. Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản	138
4.2.4. Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	143
4.2.5. Xây dựng các quy định về điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo	143
4.2.6. Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	146
4.2.7. Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo	147
4.2.8. Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....	149
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4.....	151
KẾT LUẬN CHUNG	152
TÀI LIỆU THAM KHẢO	154
NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ.....	174

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AGI	Artificial General Intelligence	Trí tuệ nhân tạo tổng quát
ANI	Artificial Narrow Intelligence	Trí tuệ nhân tạo chuyên biệt
ASI	Artificial Superintelligent	Siêu Trí tuệ nhân tạo
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
CJEU	Court of Justice of EU	Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu
EC	European Committee	Ủy ban Châu Âu
EPO	European Patent Office	Văn phòng Sáng chế Châu Âu
EU	European Union	Liên minh Châu Âu
EVFTA	EU-Vietnam Free Trade Agreement	Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
FTA	Free Trade Agreement	Hiệp định Thương mại tự do
OECD	Organization for Economic and Development	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
SHTT		Sở hữu trí tuệ
TTNT		Trí tuệ nhân tạo
USPTO	US Patent and Trademark Office	Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ
WIPO	World Intellectual Property Organization	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
WTO	World Trade Organization	Tổ chức Thương mại Thế giới

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: So sánh quá trình sáng tạo của con người với quá trình sáng tạo của trí tuệ nhân tạo	59
Bảng 2: Sự khác nhau giữa đối tượng sở hữu trí tuệ với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo làm ra	75

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Hobbes (1588-1679)-người được coi là ông tổ của trí tuệ nhân tạo (TTNT) với ý tưởng symbolic reasoning (tạm dịch là suy luận logic dựa trên các quy tắc có cấu trúc) và sau này được các nhà nghiên cứu tiếp thu phát triển thành các mô hình máy móc có khả năng phân tích, với điểm nhấn là máy Turing¹. Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (TTNT) (tiếng Anh là Artificial Intelligence) xuất hiện lần đầu tiên trong Dự án nghiên cứu Dartmouth năm 1955 và sau đó chính thức phát triển thành ngành TTNT tại Hội nghị Dartmouth ở Hoa Kỳ năm 1956. TTNT thuộc lĩnh vực của khoa học và công nghệ nhằm làm cho máy có những khả năng của trí thông minh của con người, tiêu biểu như biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ và tiếng nói, biết học và tự thích nghi, biết hành động với các phẩm chất của trí thông minh như là biết nhận thức môi trường xung quanh và biết hướng các hành động tới việc đạt mục đích nhất định². Có thể thấy, TTNT là một sản phẩm của con người và có thể hoạt động độc lập với con người.

TTNT còn có thể làm tốt hơn nhiều việc mà con người đang làm, đặc biệt là trong lĩnh vực sáng tạo. Ví dụ: Bức tranh “Théâtre D’opéra Spatial” đạt giải nhất tại triển lãm nghệ thuật bang Colorado (Hoa Kỳ). Bức tranh thể hiện một vở opera với ánh sáng và bóng tối đan cài trên sân khấu theo lối Baroque cùng những vũ công trong trang phục cầu kỳ trên nền tảng kỹ thuật mỹ thuật được các chuyên gia đánh giá là điêu luyện. Bức tranh này do TTNT có tên là Midjourney tạo nên. TTNT này thuộc về một nhóm nghiên cứu do ông David Holz đứng đầu³. Hoặc như cuốn sách “The Day A Computer Writes A Novel” được đưa vào danh sách xét giải của Cuộc thi viết Giải thưởng văn chương Hoshi Shinichi ở Nhật Bản⁴, hoặc như bản nhạc “Beyond the

¹ Poole, David L., Alan K. Mackworth (2010), *Artificial Intelligence: Foundation of Computational Agents*, Cambridge University Press, Sách trực tuyến tại địa chỉ <https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.Ch1.S2.html> truy cập ngày 12/10/2023.

² Hồ Tú Bảo, “Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm”, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản tại địa chỉ [MicroWord - AI50years3.doc \(jaist.ac.jp\)](https://microword-ai50years3.doc(jaist.ac.jp)) truy cập ngày 2/1/2023, tr. 2.

³ Matthew Gault, “An AI-Generated Artwork”, Techbyvice, 2022 tại địa chỉ <https://www.vice.com/en/article/bvmvqm/an-ai-generated-artwork-won-first-place-at-a-state-fair-fine-arts-competition-and-artists-are-pissed> tham khảo ngày 19/9/2022 mô tả Tác phẩm được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo có tên là MidJourney.

⁴ Chloe Olewitz, “A Japanese AI Program Just Wrote a Short Novel, and It Almost Won a Literary Prize, Digital Trend”, tại địa chỉ <https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationnl-literary-prize/> truy cập ngày 19/9/2022.

Fence” được trình diễn tại The Arts Theatre (London)⁵. Sản phẩm được tạo ra bởi TTNT hàm chứa các sáng tạo tri thức với giá trị thương mại lớn như TTNT của Soundraw tạo ra đoạn nhạc tự động mang lại doanh thu lên tới hàng tỉ đô la Mỹ cho công ty này từ việc người sử dụng phải trả 30 -100 đô la Mỹ mỗi đoạn nhạc⁶. Do đặc tính kỹ thuật là dữ liệu điện tử nên việc sao chép, chỉnh sửa và sử dụng những sản phẩm do TTNT làm ra rất dễ dàng, nhanh chóng. Theo đó, xã hội có thể sử dụng miễn phí chúng do pháp luật của hầu hết các quốc gia hiện nay chưa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm này. Thực trạng này làm giảm động lực đầu tư nghiên cứu và phát triển TTNT của nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, để TTNT có thể tạo ra các sản phẩm nói trên, nhất thiết phải có dữ liệu đầu vào. Dữ liệu đầu vào có thể ở dạng bảng biểu, file hình ảnh, file âm thanh, bản ghi âm, ghi hình, v.v. trong đó có dữ liệu là đối tượng bảo hộ của quyền SHTT. Các dữ liệu này có thể thuộc mã nguồn mở, không nhất thiết phải được sử dụng toàn bộ và có thể được kết hợp lại với nhau để đưa vào phục vụ quá trình máy học của TTNT. Tuy nhiên, cách thức sử dụng dữ liệu như vậy đã xâm phạm tính toàn vẹn của dữ liệu, hay tính toàn vẹn của tác phẩm thuộc quyền nhân thân của quyền tác giả khi dữ liệu là đối tượng được bảo hộ. Đối với tác giả/chủ sở hữu tác phẩm, việc xác định xâm phạm này không dễ dàng. Đối với nhà nước, việc áp dụng triệt để các biện pháp bảo hộ tính toàn vẹn của dữ liệu nói trên có thể sẽ làm cản trở việc khai thác các bộ dữ liệu đầu vào, trực tiếp hạn chế sự phát triển của TTNT- tác nhân then chốt cho nền kinh tế số, vốn là sự lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Các vấn đề nói trên chỉ là một vài dẫn chứng điển hình cho những thách thức liên quan tới bảo hộ quyền SHTT mà các quốc gia phải đối mặt từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự xuất hiện của TTNT.

Hiện nay, ít nhất 164 quốc gia thành viên của WTO trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ban hành pháp luật SHTT. Tuy nhiên, các quy định pháp luật quốc gia và quốc tế về quyền SHTT đối với TTNT mới chỉ dừng ở một số

⁵ Stewart Pringle, “Beyond the Fence: How Computers Spawned a Musical”, *New Scientist* tại địa chỉ <https://www.newscientist.com/article/2079483-beyond-the-fence-how-computers-spawned-a-musical/> truy cập ngày 19/9/2022.

⁶ Thông tin từ hướng dẫn thu phí của Soundraw tại địa chỉ: <https://blog.soundraw.io/post/soundraws-ai-music-business-solutions-exploring-the-api-enterprise-and-academic-plans> truy cập ngày 3/3/2025.

quy định rời rạc, chưa đầy đủ, thiếu tính tổng thể⁷. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh này. Việt Nam đã xác định phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột chính của công cuộc chuyển đổi số toàn dân⁸. Một trong những công nghệ cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế số là TTNT⁹. Để sự phát triển này bền vững, cần một hệ thống quy định pháp luật, trong đó pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là một nội dung quan trọng, tạo động lực cho các nhà đầu tư lan tỏa sự phát triển của công nghệ. Việt Nam xác định “*Các vấn đề đặt ra hoàn toàn mới không chỉ đối với pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn với cả các nước. Đến nay, các nước đều chưa có quy định pháp luật xử lý vấn đề này. Do đó, trước mắt cần tiếp tục nghiên cứu mà chưa đặt vấn đề bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan*”¹⁰.

Các nghiên cứu về pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở nước ngoài được thực hiện đa dạng, dưới nhiều góc độ khác nhau: nghiên cứu tư cách pháp lý của TTNT, điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT làm ra; các khả năng xâm phạm quyền SHTT trong quá trình vận hành TTNT, v.v. Các kết quả nghiên cứu chia thành các luồng quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam tập trung nhiều vào kinh nghiệm quốc tế.

Do đó, cần phải nghiên cứu pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT một cách hệ thống, đảm bảo tính toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, bổ sung vào các nghiên cứu hiện có, giúp các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan lập pháp ở Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển pháp luật SHTT liên quan tới TTNT nói chung.

Từ những lý do trên, Nghiên cứu sinh lựa chọn “***Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo***” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học.

⁷ World Intellectual Property Organization (2022), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Frontier Technologies*, Six Session, Geneva, September 21-22, 2022, tr. 13-16.

⁸ Xem Mục tiêu cơ bản của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là “vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số”.

⁹ R. Hajishirzi & C.J.Cosat (2021), *Artificial Intelligence as The Core Technology for the Digital Transformation Process*, 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Chaves, Portugal, 2021, tr. 1-6.

¹⁰ Cục Sở hữu trí tuệ (2020), Công văn số 6514/SHTT-PCCS ngày 6/5/2020 gửi Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu là nhằm làm rõ, đánh giá và bổ sung những luận cứ khoa học về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT; đánh giá thực trạng pháp luật SHTT Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT, so sánh với pháp luật quốc tế, pháp luật khu vực và pháp luật của một số quốc gia, từ đó tìm ra những vướng mắc, bất cập và các nguyên nhân của sự bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề trên; đồng thời nghiên cứu góp phần tìm định hướng và giải pháp sửa đổi quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể liên quan trong bối cảnh phát triển TTNT.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, nhiệm vụ nghiên cứu của Luận án bao gồm:

Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận để làm rõ nguồn gốc, vai trò, bản chất, khía cạnh pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của các sản phẩm tạo ra từ TTNT và sự cần thiết của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Bên cạnh đó, tìm ra các cách tiếp cận phù hợp về mặt lý luận khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ hai, phân tích và đánh giá những nội dung cơ bản của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm chủ thể, đối tượng và nội dung và các giới hạn quyền.

Thứ ba, nghiên cứu so sánh thực trạng pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, rút ra những bài học kinh nghiệm có chọn lọc của một số nước trên thế giới để tiếp thu, vận dụng và sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam đáp ứng thực tiễn phát triển của TTNT, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thứ tư, đưa ra một số định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của TTNT một cách bền vững trên cơ sở cân bằng lợi ích của nhà đầu tư và xã hội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Sản phẩm tạo ra từ TTNT rất đa dạng và phong phú. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu các sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng xem xét bảo hộ quyền SHTT, trong bối cảnh hiện nay, chủ yếu ở dưới hình thức là tác phẩm và sáng chế. Luận án chủ yếu xem xét các khía cạnh pháp lý của các sản phẩm này. Các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật của các sản phẩm này chỉ nhằm làm sáng tỏ vấn đề mà Luận án đề cập đến, không phải là hướng nghiên cứu chính của Luận án.

Đối tượng nghiên cứu của Luận án chủ yếu gồm những nhóm sau đây: (i) Lý luận về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (ii) Pháp luật SHTT ở Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ TTNT; (iii) Quy định pháp luật có liên quan của một số quốc gia, khu vực và pháp luật quốc tế.

Để nghiên cứu các đối tượng nói trên, Nghiên cứu sinh nghiên cứu một số lý thuyết về quyền SHTT, lý thuyết kinh tế liên quan tới bảo hộ quyền SHTT, một số bản án của tòa án nước ngoài liên quan tới bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do đối tượng nghiên cứu của Luận án là các sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng xem xét bảo hộ quyền SHTT, chủ yếu dưới hình thức là tác phẩm và sáng chế nên phạm vi về nội dung của Luận án chỉ tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật SHTT đối với tác phẩm và sáng chế; việc xác định các chủ thể có liên quan bao gồm chủ thể phát triển TTNT, chủ sở hữu/tác giả sản phẩm tạo ra từ TTNT, chủ thể sử dụng TTNT, đối tượng được bảo hộ, nội dung quyền SHTT và các giới hạn quyền.

Về phạm vi lãnh thổ, Luận án nghiên cứu pháp luật bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam. Việc dẫn chiếu các quy định pháp luật quốc tế, pháp luật khu vực và của một số quốc gia khác với mục đích phân tích, nhận diện, chứng minh những nhận định và/hoặc quan điểm của Nghiên cứu sinh về một hoặc một số nội dung cụ thể liên quan đến đề tài của Luận án với mục đích tiếp thu nhằm vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Luận án lựa chọn pháp luật của Hoa Kỳ, Australia, Anh; pháp luật khu vực của Liên minh Châu Âu (EU); và pháp luật quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) để phân tích. Pháp luật Anh, Australia, Hoa Kỳ có cách tiếp cận khác nhau trong cách xử

lý các yêu cầu bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Cách tiếp cận của các nước này cũng tạo ra xu hướng cho một số quốc gia khác. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, Luận án cũng đối chiếu với một số quốc gia theo xu hướng của ba nước nói trên.

Luận án lựa chọn EU do EU là khu vực duy nhất trên thế giới có quy phạm pháp luật khu vực với hiệu lực bắt buộc đối với quốc gia thành viên. EU cũng là một trong những khu vực đặt việc điều chỉnh pháp luật SHTT phù hợp với sự phát triển của TTNT vào danh mục ưu tiên.

Do việc sửa đổi pháp luật quốc gia cần phải tương thích với những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên Luận án lựa chọn WIPO- cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc với chức năng cốt lõi là xây dựng và điều phối các điều ước quốc tế về SHTT- để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.

Về phạm vi thời gian, Luận án tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật SHTT của Việt Nam từ khi Luật SHTT đầu tiên được ban hành năm 2005, tập trung từ thời điểm TTNT bùng nổ ở Việt Nam năm 2018¹¹ trở lại đây.

4. Các điểm mới của Luận án

Qua quá trình nghiên cứu, các số điểm mới của Luận án đạt bao gồm:

(1) Về cơ sở lý luận:

Thứ nhất, bằng việc vận dụng các lý thuyết kinh tế, kỹ thuật và pháp lý, các khái niệm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT và bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT được xây dựng, theo đó (i) TTNT được hiểu là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn, mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động; (ii) Sản phẩm tạo ra từ TTNT là sản phẩm tạo ra từ kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế

¹¹ Năm 2018 là năm diễn ra Hội nghị đầu tiên và lần thứ nhất về TTNT AI4Liffe-2018 được tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) từ ngày 9 đến 11 tháng 5 năm 2018 với sự đồng bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ĐHQG Hà Nội, với sự phối hợp của các đối tác của Mỹ và Hội Tin học Việt Nam hướng tới việc tập hợp, kết nối, tụ hội, định hướng và chia sẻ nhằm thúc đẩy nghiên cứu, triển khai ứng dụng TTNT trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ <https://baochinhphu.vn/lan-dau-tien-to-chuc-hoi-ngghi-quoc-te-ve-tri-tue-nhan-cao-102238534.htm> truy cập ngày 1/5/2024.

trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông; (iii) Bảo hộ quyền SHTT đối với đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT xác lập, công nhận và bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

Thứ hai, Luận án đã phân tích bản chất pháp lý của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ ba, Luận án đề xuất cách tiếp cận mới về mặt lý luận để bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, đó là bảo hộ quyền SHTT từ góc độ bảo hộ đầu tư. Từ đó, có thể đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển TTNT bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trên thị trường toàn cầu.

Thứ tư, Luận án đã chỉ ra để bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới hình thái tác phẩm và sáng chế thì cần tiếp cận mới về điều kiện bảo hộ. Đối với tác phẩm, lý luận về tính nguyên gốc của tác phẩm phải dựa trên tác phẩm, không dựa trên cá nhân tác giả. Đối với sáng chế, xác định trình độ sáng tạo của sáng chế trên nguyên tắc sáng chế này không thể được tạo ra một cách dễ dàng bởi một TTNT khác.

(2) Về thực tiễn:

Luận án đã chỉ ra rằng sự cần thiết phải bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công nghệ và kinh tế số tại Việt Nam. Từ đó, Luận án đề xuất 03 nhóm định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam. Trên cơ sở định hướng này, kết hợp với hai kết quả thực trạng nói trên, kết quả số 4 về thực tiễn của Luận án là 08 giải pháp cụ thể nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.

5. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, nội dung chính của Luận án gồm:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Chương 3: Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm quốc tế

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về đề tài ở nước ngoài và ở Việt Nam

Từ sự kiện Hội nghị mùa hè năm 1956 tại Đại học Dartmouth (Hoa Kỳ), vốn được xem là mốc khởi đầu của ngành CNTT¹², các nghiên cứu trên thế giới về CNTT đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng, lan rộng trên nhiều lĩnh vực như tin học, luật, nghệ thuật, và đạo đức học. Trong bối cảnh đó, một trong những vấn đề nổi bật thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới học thuật quốc tế là tính chất pháp lý và quyền sở hữu đối với các sản phẩm do CNTT tạo ra.

Ở Việt Nam, làn sóng quan tâm đến CNTT bắt đầu gia tăng rõ nét kể từ sự kiện ra mắt người máy Trí Nhân vào ngày 22/11/2020 – một cột mốc biểu tượng cho bước phát triển ứng dụng CNTT trong nước. Song song với tiến trình công nghệ, các nghiên cứu học thuật tại Việt Nam cũng ngày càng chú trọng đến những vấn đề pháp lý, đạo đức và SHTT liên quan đến sản phẩm do CNTT tạo ra.

Liên quan tới chủ đề bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ CNTT, Nghiên cứu sinh tiến hành hệ thống hóa và phân loại các công trình nghiên cứu hiện có thành các nhóm chính dưới đây, nhằm làm cơ sở tham chiếu và đối chiếu trong quá trình triển khai luận án:

1.1.1.1. Nhóm công trình phân tích các đặc trưng kỹ thuật liên quan tới khả năng sáng tạo của trí tuệ nhân tạo

Nhiều công trình đã khẳng định về mặt công nghệ, CNTT có thể sao chép giống hệt bộ não con người. Bhushan Pandit trong “*Review of Artificial Intelligent (AI) Work as a Human Brain*”¹³ đã so sánh bộ não con người với những nơ-ron nhân tạo của máy tính và khẳng định rằng CNTT có thể xử lý các vấn đề phức tạp bằng tư duy thậm chí tốt hơn con người thông qua quá trình máy học và khả năng xử lý thông tin liên tục trong một thời gian dài- điều mà bộ não con người không thể làm được.

¹² Michael Haenlein, Andreas Kaplan (2019), “A brief History of Artificial Intelligence: On the past, Present, and Future of Artificial Intelligence”, *California Management Review* 61(4), July 2019, tr. 3.

¹³ Bhushan Pandit (2022), “Review of Artificial Intelligent (AI) Work as A Human Brain”, *International Journal of Novel Research and Development*, Vol. 7, Issue 12.

Ông cũng khẳng định rằng TTNT có thể thực hiện toàn bộ quá trình tư duy của con người bao gồm nhận biết, suy nghĩ, luận giải, đánh giá, tiếp thu và đặc biệt là sáng tạo. Tương lai về năng lực sáng tạo vô tận của TTNT được chỉ ra trong “*The Research of the Relationship between Artificial Intelligence and Human Brain*”¹⁴, “*Artificial Intelligence AI Protein Database*”¹⁵, “*The Intersection of Human and Artificial Creativity*”¹⁶ với những bước tiến dài trong kỷ nguyên 4.0.

Andreu Bordas Vives trong “*Artificial Intelligence and the Creative Industries*”¹⁷ đã chỉ ra TTNT được ứng dụng như thế nào trong các ngành công nghiệp sáng tạo. Ông khẳng định ba nhóm sản phẩm mà trước kia chỉ có thể do con người tạo ra thì nay TTNT đã, đang và sẽ làm thay thế con người hoàn toàn. Đó là (i) Sáng tạo nội dung (như viết ra tác phẩm âm nhạc, thiết kế nhãn hiệu...), (ii) Chỉnh sửa nội dung của những tác phẩm sẵn có như bài báo, kịch bản phim... và (iii) Tạo ra phương thức tương tác hiệu quả giữa khách hàng và sản phẩm (xây dựng nền tảng tương tác, miền giao tiếp...). Nhiều dự báo về kết quả sáng tạo của TTNT trong các lĩnh vực báo chí, truyền thông, thời trang, video trò chơi điện tử, nghệ thuật trình diễn, in ấn, kiến trúc đã được trình bày cụ thể bởi các nghiên cứu như “*AI in Media & Entertainment Market Size, Share & Trends Analysis Report by Solution, by Application and Segment Forecast*”¹⁸, “*Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity*”¹⁹, “*The Development and Design of Artificial Intelligence in Cultural and Creative Products*”²⁰.

Bên cạnh những đánh giá cho rằng TTNT sẽ thay thế con người trong các hoạt động sáng tạo như trên, có các nghiên cứu coi TTNT chỉ là công cụ có khả năng vô

¹⁴ Qiangwei (2023), “The Research of the Relationship between Artificial Intelligence and Human Brain”, Series: *Frontiers in Artificial Intelligence and Application, Advances in Artificial Intelligence, Big Data and Algorithms*, Vol. 373, IOS Press, 2023.

¹⁵ Megget Katrina (2021), “Artificial Intelligence AI Protein Database”, *Chemistry & Industry*, 85 (9).

¹⁶ Cropley, D.H., Madeiros, K. and Demadzic, A., “The Intersection of Human and Artificial Creativity”, D. Henriksen. P. Mishra (Eds), *Creative Provocations: Speculations on the Future of Creativity, Technology & Learning, Chapter 2* (tr 19-34). Cham, Switzerland: Springer, 2022.

¹⁷ Andreu Bordas Vives (2023), *Artificial Intelligence and the Creative Industries*, Luận án tiến sĩ 2023, Đại học Universitat Jaume, AE 1049.

¹⁸ Grand View Research, “AI In Media & Entertainment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Hardware/Equipment, Services), By Application (Gaming, Personalization), And Segment Forecasts, 2022 – 2030”, *Grand Review Search*. <https://www.grandviewresearch.com> truy cập ngày 11/11/2023.

¹⁹ Lee, H. K. (2022), “Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity”, *Media, Culture & Society*, Volume 44 Issue 3.

²⁰ Xue Li & Baifeng Lin (2021), “The Development and Design of Artificial Intelligence in Cultural and Creative Products”, *Mathematical Problems in Engineering*, 2021 (3).

hạn, hỗ trợ con người hoàn thiện sản phẩm cuối cùng bằng cách kết hợp hiệu quả bộ óc của nhiều người lại với nhau thông qua thuật toán. Benjamin Sobel trong “*Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis*”²¹, Ballardini và các tác giả trong “*AI-Generated Content: Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence*”²², Anantrasirichai & Bull với “*Artificial Intelligence in The Creative Industries: A review*”²³ kết luận rằng với trình độ phát triển kỹ thuật hiện tại, TTNT chỉ có thể thay thế một số khía cạnh sáng tạo của con người. TTNT không có cảm xúc, sắc thái và trực giác của con người trong khi đây là những yếu tố nền tảng của quá trình sáng tạo. Wang²⁴ còn bác bỏ tính nghệ thuật trong các sản phẩm sáng tạo của TTNT vì cho rằng tác phẩm không chỉ thuần túy là sự thể hiện ý tưởng dưới hình thái vật chất mà còn phải phản ánh tác động của môi trường sống, của lịch sử và động lực phát triển- điều mà máy móc hay TTNT không thể nào làm được.

Cả hai luồng quan điểm nói trên đều chia sẻ một số kết quả nghiên cứu liên quan tới những rủi ro pháp lý trong lĩnh vực bảo hộ quyền SHTT mà TTNT có thể gây ra. Benjamin khẳng định sự sáng tạo của TTNT xâm phạm tính toàn vẹn của tác phẩm thuộc bộ dữ liệu đầu vào của nó. Lagioia và các tác giả khác²⁵ chỉ ra đặc tính kỹ thuật của TTNT làm cho việc phát hiện xâm phạm quyền SHTT của TTNT trong quá trình vận hành là rất khó khăn và chưa có phương thức khả thi để bồi thường thiệt hại cho tác giả/chủ sở hữu tác phẩm. Các tác giả nêu bật nhu cầu cấp thiết của việc kiến tạo môi trường pháp lý điều chỉnh việc xây dựng, sử dụng, phát triển TTNT và kiểm soát các rủi ro pháp lý liên quan tới sự sáng tạo của TTNT.

1.1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo khi tạo ra sản phẩm thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ

²¹ Benjamin Sobel (2017), “Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis”, *The Columbia Journal of Law & The Arts*, 41 (1), tr.45-97.

²² Ballardini, Rosa Maria, Kan He, Teemu Roos (2019), “AI-Generated Content: Authorship and Inventorship in The Age of Artificial Intelligence”, *Online Distribution of Content in the EU*, Edward Elgar Publishing, 2019.

²³ Anantrasirichai, Bull (2022), “Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review”, *Artificial Intelligence Review*, Vol. 55, 2022, tr. 589-656.

²⁴ Wang Limin (2019), “The Subjective Value of Artistic Creation in the Age of Artificial Intelligence”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 341, *Proceedings of the 5th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2019)*, Atlantis Press, tr. 60-64.

²⁵ Lagioia et al (2019), “The Use of Copyrighted Works by AI Systems: Art Works in the Data Mill”, *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, Issue 1, March 2020, tr. 51-69.

Ballardini và các tác giả khác²⁶ chia các sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng SHTT thành hai nhóm, đó là tác phẩm và sáng chế. Căn cứ vào mức độ đóng góp trí tuệ để tạo ra thành phẩm, Wingstrom và các tác giả khác trong “*Redefining Creativity in the Era of AI?*”²⁷ đã chia các sản phẩm nói trên thành nhóm hoàn toàn do TTNT tạo ra và nhóm do con người kết hợp với TTNT tạo ra. Do TTNT không phải là cá nhân, nên không thể trở thành tác giả hay chủ sở hữu theo quy định của pháp luật SHTT hiện hành. Ballardini và các tác giả khác khẳng định không cần xác định tư cách pháp lý của TTNT do tư cách này (nếu có) không đưa lại cho TTNT động lực sáng tạo hay bảo đảm cho việc phổ biến tiến bộ khoa học công nghệ hay văn hóa nghệ thuật nhằm phát triển xã hội-vốn là mục tiêu mà pháp luật SHTT hướng tới. Một bài viết khác “*Will Robots Rule the Artistic World? A Proposed Model for The Legal Status of Creations by Artificial Intelligence System*”²⁸ cũng bác bỏ tư cách chủ thể của TTNT, phân tích các bất cập và sự không khả thi khi trao quyền SHTT cho các chủ thể có liên quan khác như người lập trình, chủ thể cung cấp dữ liệu đầu vào cho TTNT, chủ thể sở hữu TTNT và chủ thể vận hành TTNT. Từ đó, bài viết kết luận rằng các sản phẩm tạo ra từ TTNT cần thuộc về tài sản chung của toàn xã hội. Kết quả nghiên cứu tương tự có thể tìm thấy ở công trình “*Intellectual Property Protection for AI- Generated Creations: Europe, the United States, Australia and Japan*”²⁹, “*Human-and AI based Authorship: Principles and Ethics*”³⁰.

Bài viết “*Bảo hộ tác phẩm từ AI- Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số*”³¹ nghiên cứu Hoa Kỳ, EU, Ấn Độ, Hồng Kông, Anh, New Zealand, Saudi Arabia, Nhật Bản. Tác giả phân tích chi tiết hai trường phái tiếp cận về tư cách pháp lý của TTNT. Một là coi TTNT là một chủ thể của pháp luật với dẫn chứng hai quốc gia coi TTNT là chủ thể là Saudi Arabia với việc cấp quốc tịch cho Robot Sofia năm 2017

²⁶ Tlđd 22.

²⁷ Wingström, R. et al (2024), “Redefining Creativity in the Era of AI? Perspectives of Computer Scientists and New Media Artists”, *Creativity Research Journal*, Vol. 36, No 2, tr.177-193.

²⁸ Ramalho Ana (2017), “Will Robots Rule the Artistic World? A Proposed Model for The Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems”, *Journal of Internet Law* Vol. 21, tr. 1-22.

²⁹ Ramalho Ana (2022), *Intellectual Property Protection for AI-Generated Creations: European, the United States, Australia and Japan*, Routledge, 2022.

³⁰ Jaime A et el (2023), “Human-and AI-Based Authorship: Principles and Ethics”, *Learned Publishing*, Vol. 36 (3), Chichester, UK: John Wiley & Sons, Inc, tr. 453-562.

³¹ Nguyễn Thùy Dung (2021), “Bảo hộ tác phẩm từ AI- Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số”, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ [Document Viewer \(ueh.edu.vn\)](http://documentviewer.ueh.edu.vn) truy cập ngày 8/9/2023.

và Nhật Bản cấp căn cước công dân đặc biệt cho Chatbot Shibuya Mirai cũng vào năm 2017. Hai là coi TTNT là một đối tượng riêng biệt và được kiểm soát bởi những quy định đặc biệt với ví dụ là Hoa Kỳ- quốc gia phân chia những quy định đặc biệt theo ba cấp độ: (i) TTNT tự hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ mà không cần sự can thiệp của con người- hệ thống tự trị; (ii) TTNT có thể xử lý sự việc tương tự với bộ não con người và vượt qua được bài kiểm tra Turing; (iii) TTNT có khả năng hoạt động thông qua sự sắp xếp của người điều khiển.

Bên cạnh nhóm công trình chỉ ra các quan điểm khác nhau về tư cách pháp lý của TTNT, có các tác giả kêu gọi việc trao cho TTNT tư cách chủ thể pháp lý. Ví dụ, Russ Pearlman với bài viết “*Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors under U.S. Intellectual Property Law*”³² khẳng định việc không công nhận TTNT là tác giả có thể tước đoạt quyền lợi hợp pháp của các cá nhân hoặc tổ chức phát triển và sở hữu TTNT. Pearlman đề xuất rằng pháp luật SHTT nên được sửa đổi để cho phép TTNT được công nhận là tác giả, các quyền năng của tác giả sẽ chuyển giao cho cá nhân hoặc pháp nhân cụ thể theo một trong ba hình thức (Thỏa thuận chuyển quyền sử dụng, Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sở hữu và Thỏa thuận mặc định). Tương tự, Cole với bài viết “*A Compulsory Solution to the Machine Problem: Recognizing Artificial Intelligence as Inventors in Patent Law*”³³ cho rằng việc không thừa nhận tư cách pháp lý cho TTNT là một "lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng" vì hệ thống pháp luật không thể xử lý hiệu quả các sáng chế có nguồn gốc từ TTNT, làm suy giảm tính khuyến khích đổi mới. Tác giả cũng phân tích hậu quả của việc không công nhận TTNT là người sáng chế- đó là có thể làm tổn hại đến hệ sinh thái đổi mới. Từ đó, tác giả đề xuất cơ chế bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng để tối đa hóa lợi ích của việc công nhận này. Kateryna Nekit và các tác giả khác trong công trình “*Artificial Intelligence as A Potential Subject of Property and Intellectual Property Relations*”³⁴ chứng minh tính khả thi của việc trao tư cách chủ thể cho TTNT trong

³² Russ Pearlman (2018), “Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property”, *Richmond Journal of Law & Technology*, Vol. XXIV, Issue 2.

³³ Cole G. Merritt (2023), “A Compulsory Solution to the Machine Problem: Recognizing Artificial Intelligence as Inventors in Patent Law”, *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, Vol. 25, Issue 1, tr. 211-237.

³⁴ Kateryna Nekit et al (2020), “Artificial Intelligence as A Potential Subject of Property and Intellectual Property Relations”, *Revista de Derecho*, Vol. 9(I) (2020), tr. 231-250.

quan hệ SHTT, đề xuất việc hình thành một loại chủ thể mới trong quan hệ pháp luật dân sự- đó là TTNT. Thậm chí, cuốn sách “*Artificial Intelligence and Creativity-New Concepts in Intellectual Property*”³⁵ của Marcos và các tác giả khác đã nhận diện những rủi ro pháp lý và kinh tế khi không xác định được tư cách chủ thể của TTNT và coi các sản phẩm sáng tạo do TTNT làm ra thuộc về toàn xã hội, đó là rủi ro triệt tiêu động lực nghiên cứu và phát triển, rủi ro không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm khi các sản phẩm của TTNT gây thiệt hại trong quá trình vận hành.

Bài viết “*Tư cách tác giả sáng chế của TTNT tại các nước thông luật và một số gợi mở cho Việt Nam*”³⁶ của tác giả Ngô Kim Hoàng Nguyên và Đoàn Hồng Quân, bài viết “*AI là ai trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ?- Từ vụ việc đăng ký sáng chế của AI Dabus đến những thách thức pháp lý cho pháp luật Việt Nam*”³⁷ của Nguyễn Đức Việt nghiên cứu lý luận về chủ thể “con người” trong quan hệ pháp luật và thách thức từ TTNT, cách ứng xử của pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Anh, pháp luật Australia đối với đơn đăng ký quyền tác giả cho TTNT tên là DABUS để chỉ ra cách tiếp cận khác nhau ở mỗi quốc gia. Tác giả dẫn chứng cùng một sự việc nhưng Hoa Kỳ, Anh từ chối hoàn toàn và Australia đã có những ứng xử trái chiều. Hoa Kỳ từ chối công nhận DABUS là tác giả sáng chế căn cứ vào ý định của các nhà lập pháp khi soạn thảo Đạo luật Sáng chế và căn cứ vào án lệ khi giải thích cụm từ “cá nhân” là điều kiện trở thành tác giả. Cả luật thành văn và án lệ của Hoa Kỳ chỉ thừa nhận cá nhân là con người tự nhiên. Tương tự, Văn phòng Sở hữu trí tuệ Anh đã trả lời người nộp đơn là việc ghi tên một cỗ máy là nhà sáng chế không đáp ứng các yêu cầu của Đạo luật Sáng chế của Anh. Mặc dù vụ việc vẫn đang ở giai đoạn giải quyết tại Tòa án tối cao của Anh nhưng các tác giả dự đoán khả năng Tòa án tối cao sẽ giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Cũng thuộc hệ thống luật Anh- Mỹ nhưng

³⁵ Marcos, Lukas (2019), *Artificial Intelligence and Creativity: New Concepts in Intellectual Property*, Curitiba, Gedai.

³⁶ Ngô Kim Hoàng Nguyên và Đoàn Hồng Quân (2022), “Tư cách tác giả sáng chế của Trí tuệ nhân tạo tại các nước thông luật và một số gợi mở cho Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022, tr. 256- 273; Nguyễn Ngọc Hồng Dương (2022), “Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Công Thương* số 9, tháng 5/2022; Bùi Thị Hằng Nga và Nguyễn Thảo Linh (2021), “Xác lập tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* số 12 (436), tháng 6/2021.

³⁷ Nguyễn Đức Việt (2024), “AI là ai trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ?- Từ vụ việc đăng ký sáng chế của AI Dabus đến những thách thức cho pháp luật Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á”*, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024, tr.248-261.

Tòa án liên bang của Australia ở cấp sơ thẩm lại kết luận một nhà sáng chế được công nhận theo Đạo luật Sáng chế của Australia có thể là một hệ thống hoặc thiết bị trí tuệ nhân tạo. Các tác giả trình bày 05 lập luận đáng chú ý của Thẩm phán phụ trách vụ việc- Jonathan Barry Rashleigh Beach, đó là (i) Không có quy định nào trong Đạo luật Sáng chế đi ngược lại với quan điểm rằng TTNT có thể là nhà sáng chế; (ii) Không có quy định nào trong Đạo luật Sáng chế loại trừ nhà sáng chế là phi thể nhân; (iii) Thuật ngữ “sáng chế” có thể dùng để chỉ người hoặc chủ thể khác; (iv) Trong bối cảnh của pháp luật sáng chế, thuật ngữ “nhà sáng chế” nên được hiểu theo một cách linh hoạt và hiện đại hơn; (v) Các giải thích của Tòa án phù hợp với mục tiêu của Đạo luật Sáng chế, đó là thúc đẩy đổi mới công nghệ và phổ biến sáng tạo. Các quan điểm này của vị Thẩm phán đã bị Tòa phúc thẩm bác một phần và vụ việc đang được giải quyết tại Toà án liên bang tối cao. Từ các kết quả nói trên, nhóm tác giả ủng hộ việc công nhận tư cách tác giả của TTNT DABUS nhằm dỡ bỏ rào cản cho sự phát triển của TTNT.

1.1.1.3. Nhóm công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với các khía cạnh đạo đức

Song hành với những lợi ích vượt trội, TTNT đặt ra hàng loạt thách thức mới liên quan đến đạo đức, quyền riêng tư, trách nhiệm và tính minh bạch trong quá trình phát triển và ứng dụng. Chẳng hạn như Shoshana Zuboff trong tác phẩm “*The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*”³⁸ đã cảnh báo rằng TTNT và hệ sinh thái dữ liệu đang xâm phạm quyền riêng tư, phá vỡ tự do cá nhân và dân chủ, khi người dùng trở thành “nguồn tài nguyên dữ liệu” chứ không còn là khách hàng hay công dân. Tác giả cho rằng việc phát triển TTNT cần được đặt trong khung đạo đức và pháp lý chặt chẽ để bảo vệ phẩm giá con người trong kỷ nguyên số.

Mặc dù Luật bảo vệ dữ liệu của EU (GDPR, 2018) và các khung pháp lý ở Mỹ, Nhật Bản, Singapore đều nhấn mạnh nguyên tắc “minh bạch - đồng thuận - giới hạn mục đích” nhưng nhiều học giả cho rằng nếu chỉ dừng ở nguyên tắc là chưa đủ. Mittlestadt lập luận trong bài viết “*Principles Alone cannot guarantee ethical AI*”³⁹

³⁸ Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs, New York 2019.

³⁹ Mittelstadt, B. D. (2021). Principles alone cannot guarantee ethical AI. *Nature Machine Intelligence*, 3(10), 783–785.

rằng nguyên tắc đạo đức là cần thiết nhưng không đủ, vì chúng dễ bị diễn giải tùy tiện, và có thể bị lợi dụng như “lá chắn đạo đức” cho các hành vi thương mại hóa dữ liệu cá nhân. Liên quan tới TTNT thì đạo đức không chỉ là lý thuyết mà là nền tảng vận hành thực tiễn, bảo đảm quyền riêng tư, công bằng và nhân phẩm con người. Đồng tình với quan điểm này, Boddington trong cuốn sách “*Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence*”⁴⁰ đã phân tích sự thiếu hụt các chuẩn mực đạo đức thống nhất trong nghiên cứu và ứng dụng TTNT, đồng thời đề xuất khung đạo đức mang tính liên ngành và chia sẻ trách nhiệm. Khái niệm chia sẻ đạo đức được kế thừa trong các tài liệu của OECD (2019), EU High-Level Expert Group on AI (2019) và UNESCO (2021).

Một thách thức lớn khác là thiên vị trong dữ liệu huấn luyện, dẫn đến các quyết định sai lệch hoặc phân biệt đối xử. Barocas & Selbst trong bài viết “*Big Data’s Disparate Impact*”⁴¹ chỉ ra rằng các hệ thống TTNT và phân tích dữ liệu lớn có thể duy trì và củng cố những bất bình đẳng xã hội hiện có, cụ thể như (i) Dữ liệu huấn luyện phản ánh định kiến xã hội (về giới, chủng tộc, kinh tế, địa lý...) sẽ khiến mô hình TTNT học theo những định kiến đó; (ii) Các thuật toán phức tạp có thể vô tình tạo ra kết quả phân biệt đối xử mà không dễ nhận thấy hoặc không dễ chứng minh về mặt pháp lý; (iii) Việc sử dụng biến thay thế vẫn có thể tạo ra hệ quả bất công ngay cả khi không có chủ đích phân biệt.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu như Trần Việt Dũng, 2024; Trần Ngọc Mai, 2023 đã khẳng định các quy tắc đạo đức đóng vai trò quan trọng, tạo nền tảng cho một khung pháp luật linh hoạt và đáng tin cậy về TTNT, có thể điều chỉnh kịp thời theo sự phát triển của công nghệ. Tuy nhiên, các hướng dẫn cụ thể về quản trị, minh bạch dữ liệu, và giám sát đạo đức vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Chiến lược Quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 của Việt Nam nhấn mạnh TTNT phải được phát triển “vì con người và phục vụ con người”, đảm bảo an toàn, bảo mật, minh bạch và tuân thủ các giá trị đạo đức, pháp

⁴⁰ Boddington, P. (2017), *Towards a code of ethics for artificial intelligence*. Springer International Publishing.

⁴¹ Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016), Big data’s disparate impact. *California Law Review*, 104(3), 671–732.

luật Việt Nam. Tương tự, Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đề ra 07 nhóm vấn đề đạo đức chính khi phát triển hệ thống TTNT, đó là phát triển lấy con người làm trung tâm; công bằng, không phân biệt và bình đẳng; minh bạch và khả năng giải thích; trách nhiệm và quản trị; an toàn, bảo mật và rủi ro; phát triển bền vững và tính bao trùm; tôn trọng chủ quyền số và dữ liệu.

1.1.1.4. Nhóm công trình đánh giá quan điểm quốc gia và quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Có nhiều nghiên cứu đánh giá sự thay đổi của hệ thống pháp luật SHTT ở bình diện quốc gia và quốc tế trước tác động của TTNT để chỉ ra những vướng mắc pháp lý từ các quy phạm thực định và xu hướng sửa đổi.

Trên bình diện quốc tế, từ năm 2019 tới nay, Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) đã lần lượt chỉ ra các vấn đề liên quan tới TTNT đòi hỏi hệ thống pháp luật SHTT quốc gia và quốc tế phải xem xét theo tốc độ phát triển của TTNT. Năm 2019, báo cáo “*WIPO Technology Trends 2019-Artificial Intelligence*”⁴² chỉ ra 3 vấn đề (i) Xác định TTNT như thế nào thuộc đối tượng bảo hộ của sáng chế; (ii) Cách giải thích ba điều kiện để bảo hộ sáng chế theo quy định của pháp luật quốc gia và quốc tế trong trường hợp của TTNT như thế nào là phù hợp; (iii) Có cần thiết phải sửa đổi bổ sung pháp luật về sáng chế để bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của công nghệ TTNT hay không? Báo cáo “*WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)- 2020*”⁴³ cho thấy các vấn đề ở trên chưa được giải quyết và phát sinh thêm những nội dung về nghĩa vụ tiết lộ thông tin, các trường hợp ngoại lệ và xác định xâm phạm đối với sáng chế tạo ra bởi TTNT. Báo cáo cập nhật năm 2022⁴⁴ nhấn mạnh tính cấp thiết của việc sửa đổi các quy phạm pháp luật thực định nhằm giải quyết những vấn đề nói trên trong việc thúc đẩy vai trò của TTNT trong lĩnh vực sáng chế, thúc đẩy phát triển kinh tế trên bình diện quốc tế. WIPO khẳng định tác động của TTNT lên các quy phạm pháp luật về sáng chế là không thể tránh khỏi. Sự thay đổi quan điểm truyền thống về SHTT là yêu cầu của thực tiễn khách quan.

⁴² WIPO (2019), *WIPO Technology Trends 2019- Artificial Intelligence*, WIPO.

⁴³ WIPO (2020), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)-2020*, WIPO.

⁴⁴ WIPO (2022), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI)-2022*, WIPO.

Trên bình diện khu vực, đáng lưu ý là kết quả nghiên cứu của Drexl H. và các tác giả khác⁴⁵. Các tác giả đã chỉ ra bức tranh tổng thể các kết quả nghiên cứu pháp luật quốc gia trong khối EU cho tới năm 2021 với 09 nhóm vấn đề mà pháp luật EU chưa giải quyết được, cụ thể là (i) Các bộ dữ liệu phục vụ cho quá trình học máy của TTNT khi tạo ra sản phẩm không đáp ứng yêu cầu bảo hộ quyền tác giả đối với cơ sở dữ liệu; (ii) Có thể bảo hộ các bộ dữ liệu dùng cho quá trình máy học theo cơ chế “sui generis” (*tạm dịch là quyền đối với cơ sở dữ liệu*) nhưng điều kiện bảo hộ lại không rõ ràng; (iii) Hệ thống ngoại lệ/hạn chế của quyền tác giả như quy định của EU tại hai văn bản InfoSoc Directive⁴⁶ và Digital Single Market Directive⁴⁷ không đủ linh hoạt để cho phép sử dụng các dữ liệu được bảo hộ SHTT cho TTNT; (iv) Bí mật thương mại có thể cản trở việc thực hiện các ngoại lệ về khai phá dữ liệu và văn bản; (v) Việc gộp các bộ dữ liệu đầu vào của TTNT đòi hỏi chuyển giao quyền sử dụng dữ liệu được bảo hộ; (vi) Pháp luật hiện hành không giải quyết được thực trạng tiếp cận và sử dụng dữ liệu được bảo hộ cho TTNT nhằm phục vụ lợi ích công cộng; (vii) Dữ liệu khi phục vụ máy học ở giai đoạn hạ nguồn sáng tạo (downstream innovation) thì thuộc trường hợp ngoại lệ của quyền SHTT; (viii) Việc sử dụng các tác phẩm được bảo hộ làm dữ liệu đầu vào cho TTNT có thể xâm phạm tính toàn vẹn của tác phẩm; (ix) Sửa đổi pháp luật SHTT nhất thiết phải trong tương quan với pháp luật cạnh tranh và phải tạo điều kiện cho quyền tiếp cận dữ liệu.

Nghiên cứu pháp luật quốc gia, các kết quả cho thấy (i) Hầu hết các quốc gia không thừa nhận hoàn toàn vai trò chủ thể của TTNT hay bảo hộ sản phẩm do TTNT làm ra và (ii) Pháp luật quốc gia về TTNT không bất biến mà thay đổi dưới tác động của TTNT.

Bài viết “*Artificial Intelligence and Copyright*”⁴⁸ của Andres Guadamuz vào năm 2017 đã chỉ ra hai trường phái tiếp cận khác nhau của các nước về vấn đề này: (i) Các nước như Hoa Kỳ, EU bác bỏ quyền tác giả đối với các tác phẩm không do

⁴⁵ Drexl, Hilty et al. (2021), Artificial Intelligence and Intellectual Property Law Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021 on the Current Debate, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No.21-10.

⁴⁶ Chỉ thị số 2001/09 của EU về sự hài hòa các khía cạnh nhất định của quyền tác giả và quyền liên quan trong xã hội thông tin.

⁴⁷ Chỉ thị của EU về Bản quyền trong Thị trường Số Duy nhất.

⁴⁸ Andres Guadamuz (2017), “Artificial Intelligence and Copyright” đăng trên website của WIPO tại địa chỉ: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html. truy cập ngày 2/5/2024.

con người tạo ra; (ii) Anh, Newzealand, Hồng Kong, Ấn Độ thường trao quyền tác giả cho người viết chương trình. Bài viết cũng đề xuất cấp quyền tác giả cho người viết chương trình để thúc đẩy sự sáng tạo trong nền kinh tế số. Tami Koroye đánh giá ba hệ thống pháp luật SHTT của Anh, EU và Trung Quốc trong “*Intellectual Property and Artificial Intelligence: the Conflicting issues of Creative Ownership*”⁴⁹ nêu rõ nguyên nhân của sự không bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm tạo ra bởi TTNT bắt nguồn từ ảnh hưởng của các học thuyết chủ nghĩa vị lợi và luật tự nhiên. Anna Ubaydullayeva đã chỉ ra những thay đổi nhằm thích ứng với sự phát triển của TTNT trong pháp luật của Hoa Kỳ, EU tại bài viết “*Artificial Intelligence and Intellectual Property: Navigating the Complexities of Cyber Law*”⁵⁰. Tác giả phân tích các quy định trong the European Union’s General Data Protection Regulation- GDPR⁵¹ (tạm dịch là Quy định bảo hộ dữ liệu chung của Liên minh Châu Âu) và the United States’ Leahy- Smith American Invents Act- (tạm dịch là Đạo luật Sáng chế của Hoa Kỳ Leahy- Smith) năm 2011 cùng các sửa đổi⁵² để khẳng định rằng TTNT dần dần được thừa nhận trong pháp luật quốc gia và khu vực. Zhuk trong “*Navigating the Legal Landscape of AI Copyright: a Comparative Analysis of EU, US, and Chinese Approaches*”⁵³ bên cạnh việc trình bày những kết quả nghiên cứu tương tự, còn làm rõ ba cách tiếp cận khác nhau ở ba quốc gia và những điểm phát triển hơn trong các quy phạm pháp luật bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra ở EU và Hoa Kỳ so với Trung Quốc.

Cũng nghiên cứu án lệ tại Hoa Kỳ về việc đơn đăng ký quyền tác giả cho TTNT tên là DABUS nhưng bài viết “*Quyền Sở hữu trí tuệ của sáng chế liên quan*

⁴⁹ Tami Koroye, “Intellectual Property and Artificial Intelligence: The Conflicting Issues of Creative Ownership” tại địa chỉ https://www.academia.edu/44000898/INTELLECTUAL_PROPERTY_AND_ARTIFICIAL_INTELIGENCE_THE_CONFLICTING_ISSUES_OF_CREATIVE_OWNERSHIP, truy cập ngày 16/10/2023.

⁵⁰ Anna Ubaydullayeva (2023), “Artificial Intelligence and Intellectual Property: Navigating the Complexities of Cyber Law”, *International Journal of Law and Policy*, Vol. 1, Issue 4, 2023.

⁵¹ Quy định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2018 đối với tất cả các quốc gia thành viên của EU nhằm hài hòa hóa quy định về tính riêng tư của dữ liệu. Toàn văn quy định bằng tiếng Anh được đăng tải tại địa chỉ <https://gdpr-info.eu/>

⁵² Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu của Hoa Kỳ- USPTO đã ban hành The 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance- 2019 PEG (tạm dịch là Bản sửa đổi Bản Hướng dẫn về Khả năng đáp ứng điều kiện bảo hộ của đối tượng yêu cầu bảo hộ sáng chế 2019 theo đó xác định những sáng chế nào do TTNT làm ra được bảo hộ sáng chế.

⁵³ Zhuk (2023), “Navigating the Legal Landscape of AI Copyright: A Comparative Analysis of EU, US, and Chinese Approaches, *AI Ethics* (2023), Springer.

đến trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ”⁵⁴ lại tiếp cận từ một góc độ khác. Các tác giả phân tích phán quyết của Tòa án phúc thẩm liên bang để chỉ ra việc từ chối cấp quyền tác giả cho TTNT DABUS chỉ là án lệ cho việc giải thích thuật ngữ “individual” sử dụng trong pháp luật sáng chế của Hoa Kỳ. Các tác giả dẫn chứng xác nhận của Tòa án “*Hôm nay, chúng tôi không giải quyết câu hỏi liệu sáng chế do con người làm ra với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo có được bảo hộ sáng chế hay không*” và “*tới một lúc nào đó có thể trí tuệ nhân tạo đạt tới mức độ tinh hoa nhất định mà xã hội có thể chấp nhận dành cho nó quyền là nhà sáng chế*”. Các tác giả cho rằng các bình luận này của Tòa án liên bang đã đề mở khả năng thay đổi án lệ của các Tòa án xét xử vụ việc tương tự sau này cũng như khả năng Quốc hội Hoa Kỳ sửa đổi Bộ luật Hoa Kỳ hoặc là Quốc hội Hoa Kỳ phải mở rộng khái niệm “inventor” (“nhà sáng chế”) bao gồm cả TTNT hoặc ít nhất cũng cho phép chủ sở hữu TTNT được bảo hộ sáng chế với các sáng chế do TTNT tạo ra. Các tác giả cũng dẫn chứng những động thái của Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) như trưng cầu dân ý về chính sách và pháp luật SHTT cần thay đổi như thế nào để thúc đẩy TTNT phát triển để khẳng định rằng pháp luật Hoa Kỳ sẽ phải thay đổi nhằm tương thích với thực tiễn khách quan về sự phát triển của TTNT. Theo đó, các tác giả cho rằng quan điểm pháp luật của Hoa Kỳ cũng đang có sự thay đổi trong cách tiếp cận về “địa vị pháp lý” của TTNT. Sự đang dần thay đổi này một phần dưới sức ép của sự gia tăng nhu cầu thương mại hoá sản phẩm tạo ra từ TTNT, sự áp dụng sâu rộng TTNT vào các lĩnh vực thiết yếu của đời sống con người nhưng hơn tất cả có lẽ xuất phát từ chính sự phát triển của TTNT với hai đặc thù: tự chủ và tự học (không cần đến sự can thiệp của con người). Những thuộc tính đặc thù trong môi trường Internet bắt buộc pháp luật phải có dự liệu cho những trường hợp khi hậu quả không mong muốn (nếu có) xảy ra không hẳn hoàn toàn do lỗi của người điều khiển TTNT hay người vận hành nó. Bản chất của tính tự chủ của hệ thống TTNT chính là việc đưa vào một số dữ liệu và lập trình hệ thống theo một cách nhất định không nhất thiết phải dẫn đến một kết quả cụ thể trong hoàn cảnh cụ thể.

⁵⁴ Nguyễn Thị Bích Ngọc và Hồ Thúy Ngọc (2023), “Trách nhiệm pháp lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ thực tiễn bảo hộ sáng chế của trí tuệ nhân tạo theo pháp luật Hoa Kỳ”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam* số 08(168)/2023, tr 11-27.

P. Bernt Hugenholtz và João tại nghiên cứu “*Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output*”⁵⁵ sử dụng phương pháp kiểm tra 4 bước để phân tích pháp lý với các khái niệm “tác phẩm”, “tính nguyên gốc”, “tự do sáng tạo” và “quyền tác giả” cũng như nghiên cứu án lệ để đánh giá tác phẩm do TTNT tạo ra có đáp ứng các yêu cầu của tác phẩm nguyên gốc theo quy định của EU hay không. Các tác giả kết luận rằng các quy định của EU hiện nay có thể đủ linh hoạt và phù hợp để xử lý những thách thức mà sản phẩm do TTNT tạo ra nhưng cũng cảnh báo khả năng lỗi thời của các quy phạm này trong tương lai phát triển của TTNT. Cũng như EU, pháp luật Anh cũng có kịch bản tương tự qua nghiên cứu “*Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents- A Response by the CREATE Center to the UK Intellectual Property Office’s Open Consultation*”⁵⁶ của Đại học Glasgow. Các tác giả đã phân tích các kịch bản mà chính phủ Anh phải đối mặt trong tương lai nếu Quốc gia này không sửa đổi gì pháp luật hiện hành, khẳng định hệ lụy của việc không sửa đổi pháp luật hiện hành. Các tác giả khẳng định là quốc gia này sẽ rời khỏi nhóm các quốc gia siêu quyền lực về TTNT trên thế giới, làm chậm Chính sách TTNT quốc gia và Anh sẽ không đạt được mục tiêu là trung tâm sáng tạo toàn cầu vào năm 2035.

Một số nghiên cứu đưa ra nhiều giải pháp khác nhau nhằm giải quyết hai vướng mắc chính ngăn cản Nhà nước thực hiện việc bảo hộ các sản phẩm này, đó là vướng mắc về chủ thể không phải là con người và vướng mắc về cách xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của đối tượng bảo hộ. Joel Lehman và các tác giả khác trong “*The Surprising Creativity of Digital Evolution: A Collection of Anecdotes from the Evolutionary Computation and Artificial Life Research Communities*”⁵⁷, Robert Denicola trong “*Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works*”⁵⁸ sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống để lập luận rằng TTNT ngày

⁵⁵ Hugenholtz, P. B., & Quintais, J. P. (2021), “Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?” *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 52 (9) tr.1190-1216.

⁵⁶ Martin Kretschmer & Luis H Porangaba (2021), *Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents- A Response by the CREATE Center to the UK Intellectual Property Office’s Open Consultation*, CREATE, University of Glasgow, Ref: AH/S001298/1.

⁵⁷ Joel et al (2020), “The Surprising Creativity of Digital Evolution: A Collection of Anecdotes from the Evolutionary Computation and Artificial Life Research Communities”, *Artificial Life*, Vol. 26 (2), tr.274-306.

⁵⁸ Denicola, Robert C. (2016), “Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works”, *Rutgers University Law Review*, Vol. 69, tr. 251-287.

nay với năng lực máy học, phân tích, xử lý dữ liệu có thể cho ra kết quả ngoài tầm kiểm soát hay dự báo của con người, tức là, thỏa mãn điều kiện về trình độ sáng tạo trong bảo hộ quyền SHTT. Theo đó, các tác giả khẳng định cần coi sản phẩm tạo ra từ TTNT là đối tượng được bảo hộ của quyền SHTT. Bài viết “*Quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo*”⁵⁹ của Đặng Thái Bình và Nguyễn Trọng Luận cũng chỉ ra những thay đổi trong pháp luật của Anh trong bối cảnh TTNT phát triển, cụ thể: Tòa án của Australia đã tuyên bố rằng một tác phẩm được tạo ra bởi sự can thiệp của máy tính không thể được bảo hộ bởi quyền tác giả vì nó không được tạo ra bởi con người. Hồng Kông, Ấn Độ, Ireland, New Zealand và Anh trao quyền tác giả cho người lập trình. Từ đó, các tác giả ủng hộ quan điểm trao quyền tác giả cho người lập trình TTNT để tạo động lực cho họ gián tiếp giúp TTNT tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai và ràng buộc trách nhiệm của họ khi TTNT gây thiệt hại cho xã hội. Các tác giả phản đối việc trao quyền tác giả cho TTNT bởi TTNT không có tư cách pháp lý. Những đánh giá của các tác giả cũng tương đồng với một số kết quả nghiên cứu khác như “*Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của trí tuệ nhân tạo*”⁶⁰, “*Xác lập tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo*”⁶¹.

Rapkauskas và Mantvydas trong “*Whether Intellectual Property Created by Conscious Artificial Intelligence System Belongs to the Owner of that System?*”⁶² một mặt yêu cầu bảo hộ các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí theo luật định, một mặt đề xuất trao quyền sở hữu cho bất kỳ cá nhân nào tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm. Với những sản phẩm không có sự tham gia của con người, các tác giả cho rằng chúng cần trở thành tài sản chung cho toàn xã hội.

Đáng chú ý là Abulbaki trong “*Copyright Authorship in the Age of AI: Creativity Can Be Coded*”⁶³ đánh giá khái niệm sáng tạo của con người từ cách tiếp

⁵⁹ Đặng Thái Bình, Nguyễn Trọng Luận (2022), “Quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022, tr. 245- 251.

⁶⁰ Nguyễn Ngọc Hồng Dương (2022), “Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Công Thương* số 9, tháng 5/2022.

⁶¹ Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Thảo Linh (2021), “Xác lập tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* số 12 (436), tháng 6/2021.

⁶² Rapkauskas, Mantvydas (2017). *Whether Intellectual Property Created by Conscious Artificial Intelligence System Belongs to the Owner of that System?* Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Vytautas Magnaus, Lithuania.

⁶³ Abdalbaki Turkmenoglu (2023), “Copyright Authorship in the Age of AI: Creativity Can Be Coded”, *The Bolgazici Law Review*, Vol. 1(2), tr. 231-272.

cận của tâm lý học, của triết học và của khoa học thần kinh để đối sánh với quá trình sáng tạo của TTNT khi làm ra sản phẩm hoàn thiện. Từ đó, tác giả kết luận rằng các tiêu chí đánh giá tính sáng tạo của đối tượng cần sửa đổi, mở rộng nhằm tương thích với thực tiễn phát triển của kỷ nguyên số. Tác giả Nguyễn Thị Phương Châm với bài viết “*Suy nghĩ về việc bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm do AI tạo ra ở Việt Nam từ góc độ luật so sánh*”⁶⁴ dẫn chứng ví dụ Trung Quốc để cho thấy sự thay đổi trong pháp luật quốc gia nhằm thích ứng với TTNT, theo đó, Trung Quốc chỉ cần có sự tham gia của con người dù ở giai đoạn chuẩn bị tạo ra sản phẩm thì sẽ bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm đó. Như vậy, tiêu chí xác định tính sáng tạo của sản phẩm cũng được các thẩm phán của Trung Quốc giải thích linh hoạt nhằm mục đích bảo hộ.

1.1.1.5. Nhóm công trình đánh giá hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và đề xuất sửa đổi

Bài viết “*Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo*”⁶⁵ phân tích quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về quyền tác giả, tác phẩm, sáng chế, bí mật kinh doanh, để soi chiếu vào thực tế phát triển của TTNT và kết luận pháp luật Việt Nam không bảo hộ TTNT như một đối tượng độc lập. Tác giả phân tích Khoản 12 Điều 4 Luật SHTT, Khoản 1 Điều 3 Thông tư 18/2013/TT-BKHCN để thấy rằng hiện nay, đối với TTNT, việc bảo hộ có thể hiểu gần giống như bảo hộ một chương trình máy tính nâng cao. Ngoài ra, vì bản chất TTNT mặc dù thể hiện dưới dạng chương trình máy tính nhưng không loại trừ khả năng chuyển hoá thành dạng thông tin. Việc có sử dụng trong hoạt động kinh doanh thương mại hay không tùy thuộc vào mục tiêu sáng tạo của chủ sở hữu TTNT. Tuy nhiên, với sự phát triển khoa học – công nghệ tương lai thì việc nghiên cứu và sản xuất TTNT không nhằm mục đích nghiên cứu mà có thể mở rộng ra sản xuất hàng loạt với mục đích kinh doanh. Do vậy, tác giả cho rằng việc bảo hộ TTNT

⁶⁴ Nguyễn Thị Phương Châm (2024), “Suy nghĩ về việc bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm do AI tạo ra ở Việt Nam từ góc độ luật so sánh”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024, tr.53-68.

⁶⁵ Nguyễn Phương Thảo (2022), “Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, Kỷ yếu Hội thảo “*Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam*”, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022, tr. 229- 241.

dưới dạng bí mật kinh doanh là hoàn toàn có thể. Mặc dù tác giả quan điểm rằng TTNT là một dạng công cụ tạo nên tác phẩm nhưng tác giả đề xuất không nên giới hạn bảo hộ TTNT dưới dạng cụ thể nào mà cần cho phép chủ sở hữu TTNT được tự định đoạt từ những lựa chọn mà pháp luật đưa ra. Tác giả cho rằng việc ghi nhận bảo hộ SHTT cho TTNT sẽ thúc đẩy sự phát triển của TTNT, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Cũng vậy, bài viết của tác giả Bùi Thị Hằng Nga và Nguyễn Thảo Linh đã đề cập ở trên dành toàn bộ mục 3 để phân tích tư cách pháp lý cho TTNT tại Việt Nam và khẳng định khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề phát sinh liên quan đến TTNT ở Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và việc đầu tiên giải quyết các thách thức pháp lý mà TTNT mang lại là xác định tư cách pháp lý cho TTNT. Các tác giả coi TTNT là “cá nhân điện tử” và pháp luật Việt Nam đã ghi nhận khái niệm “cá nhân” và “điện tử” thì khái niệm “cá nhân điện tử” không quá khó khăn để quy định và giải thích. Tác giả không đồng tình với việc coi TTNT là công cụ vì cách hiểu này sẽ không phù hợp với trình độ phát triển trong tương lai của TTNT.

Có thể tìm thấy đánh giá tương tự tại bài viết “*Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý*”⁶⁶. Các tác giả Lưu Minh Sang và Trần Đức Thành khẳng định khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội nói chung và SHTT liên quan đến TTNT chưa được quan tâm đúng mức và sẽ tạo thách thức rất lớn cho hoạt động nghiên cứu và ứng dụng TTNT tại Việt Nam trong tương lai. Các tác giả đề xuất nghiên cứu nhằm xác định rõ tư cách pháp lý, bản chất pháp lý của TTNT trong quan hệ SHTT.

Tác giả Nguyễn Thùy Dung trong Bài viết “*Bảo hộ tác phẩm từ AI- Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số*” đề cập ở trên đã kết luận pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ bảo hộ các tác phẩm mang tính chất truyền thống. Tác giả chỉ ra hai nhóm TTNT cụ thể cần được luật hóa: (i) Công nghệ TTNT tồn tại ở dạng vô hình, là những hệ thống dữ liệu như chatbot và (ii) Thực thể mang TTNT thể hiện ở dạng hữu hình hay còn gọi là các tác tử thông minh như robot hay xe tự lái. Tác giả khẳng định sản phẩm được tạo ra từ TTNT hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện để được

⁶⁶ Lưu Minh Sang, Trần Đức Thành (2020), “Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số 8A (2020).

coi là một tác phẩm sáng tạo theo quy định của pháp luật SHTT Việt Nam. Do đó, cần có những ngoại lệ riêng nhằm bảo hộ các tác phẩm do TTNT tạo ra. Tác giả bài viết cũng cho rằng việc quy định TTNT ngang bằng với con người là điều không thể nên cần thiết lập bộ tiêu chuẩn đánh giá và phân loại TTNT để có các quy định cụ thể áp dụng cho từng nhóm TTNT. Nếu TTNT hoàn toàn độc lập tạo ra tác phẩm thì tác giả đề xuất có thể xem xét TTNT là tác giả của chính các tác phẩm do chúng tạo ra. Nếu TTNT vận hành dựa vào con người thì tác giả đề xuất trao quyền tác giả cho người vận hành/sáng tạo/sử dụng sản phẩm. Với sự phát triển hiện nay của TTNT thì tác giả đánh giá cần thừa nhận chủ đầu tư là chủ sở hữu của TTNT nhằm khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào công nghệ. Tác giả cũng chỉ ra nhu cầu cần thiết phải thiết lập các cơ chế để giải quyết những tranh chấp về quyền tác giả đối với tác phẩm do TTNT làm ra. Về vấn đề này, tác giả Phạm Duy Khương và Nguyễn Thị Thùy Chung⁶⁷ đã minh họa sự bất cập của các quy định SHTT hiện hành của Việt Nam khi giải quyết hệ lụy của các video giả do TTNT Deepfake làm ra. Các tác giả khẳng định tính tất yếu của việc sửa đổi quy định nhằm tạo ra môi trường phát triển TTNT an toàn. Cũng về vấn đề quyền tác giả đối với tác phẩm tạo ra từ TTNT, tác giả Vũ Thị Hải Yến tập trung phân tích khía cạnh cân bằng lợi ích như là xu hướng quốc tế hiện nay tại bài viết “*Trí tuệ nhân tạo và quyền tác giả, tiếp cận từ khía cạnh cân bằng lợi ích- xu hướng quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam*”⁶⁸ để chỉ ra cần có hướng dẫn riêng về đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm tạo ra từ TTNT và dành ngoại lệ SHTT liên quan đến sử dụng tác phẩm khi khai thác dữ liệu cho TTNT.

Tác giả Vương Thanh Thủy xem xét vấn đề dưới góc nhìn của đạo đức truyền thống Á Đông trong bài viết “*Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với AI- dưới góc nhìn của đạo đức truyền thống Á Đông*”⁶⁹ để khuyến cáo rủi ro phát sinh từ bảo hộ liên

⁶⁷ Phạm Duy Khương và Nguyễn Thị Thùy Chung (2024), Thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh AI và Deepfake tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024, tr.158-172.

⁶⁸ Vũ Thị Hải Yến (2024), “Trí tuệ nhân tạo và quyền tác giả, tiếp cận từ khía cạnh cân bằng lợi ích- xu hướng quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024, tr.87-107.

⁶⁹ Vương Thanh Thủy (2024), “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với AI- dưới góc nhìn của đạo đức truyền thống Á Đông”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024, tr.117-128.

quan tới sự triệt tiêu các giá trị xã hội, xa rời nền tảng đạo đức. Từ đó, tác giả đề xuất đặt ra những giới hạn nghiêm ngặt hơn so với các đối tượng SHTT khác trong bối cảnh bảo hộ quyền SHTT đối với TTNT.

Bài viết “*Quyền tác giả và trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Kinh nghiệm một số nước và bài học cho pháp luật Việt Nam*”⁷⁰ của tác giả Đào Thị Vui và Nguyễn Hương Ly tổng hợp kinh nghiệm thu được từ việc phân tích quy định của Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm kiến nghị pháp luật Việt Nam (i) Mở rộng phạm vi khái niệm “tác giả” bao hàm cả trí tuệ nhân tạo; (ii) Quy trách nhiệm cho người dùng cuối hoặc người lập trình TTNT đối với thiệt hại do TTNT gây ra trong quá trình sử dụng; (iii) Tham khảo Quy tắc dân sự đối với robot của Nghị viện Châu Âu để quy định mức độ chịu trách nhiệm và chế độ bảo đảm nghĩa vụ bồi thường; (iv) Quy định trường hợp miễn trách nhiệm bồi thường do TTNT gây ra.

1.1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.2.1. Những kết quả nghiên cứu đạt được

Các công trình nghiên cứu của học giả trong và ngoài nước đã tiếp cận chủ đề bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể thấy những nội dung chủ đạo như sau:

Thứ nhất, về kỹ thuật, TTNT từ chỗ chỉ là công cụ sáng tạo của con người thì với tốc độ phát triển như hiện nay, có nhiều sự sáng tạo của TTNT đã vượt qua sự kiểm soát, dự báo của con người. Nhiều sản phẩm sáng tạo của TTNT hiện nay và sau này là của siêu TTNT hoàn toàn độc lập với con người.

Thứ hai, pháp luật SHTT của các quốc gia hầu hết không bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, các nhà lập pháp quốc gia và quốc tế đều thừa nhận yêu cầu sửa đổi khung pháp luật quốc gia, khu vực và quốc tế về bảo hộ quyền SHTT liên quan tới TTNT nói chung và các sản phẩm tạo ra từ TTNT là thực tiễn khách quan.

Thứ ba, quan điểm của các nhà nghiên cứu và các nhà lập pháp chia thành bốn trường phái như sau: (1) Chỉ coi TTNT là công cụ sáng tạo của con người và không

⁷⁰ Đào Thị Vui và Nguyễn Hương Ly (2022), “Quyền tác giả và Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Kinh nghiệm một số nước và bài học cho pháp luật Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022, tr. 275- 284.

cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành để TTNT hoàn toàn tự do phát triển; (2) Không bảo hộ quyền SHTT đối với tác phẩm do TTNT làm ra nhưng cần bổ sung, sửa đổi pháp luật SHTT quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của TTNT; (3) Nếu TTNT đạt tới trình độ độc lập với con người thì trao quyền tác giả cho TTNT và việc thực hiện các quyền năng của tác giả sẽ chuyển giao cho cá nhân/pháp nhân theo các cơ chế khác nhau; (4) Trao quyền sở hữu sản phẩm do TTNT làm ra cho chủ sở hữu TTNT để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển TTNT.

Thứ tư, pháp luật SHTT của Việt Nam không bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra.

Thứ năm, các công trình nghiên cứu của Việt Nam kiến nghị pháp luật SHTT của Việt Nam phải nghiên cứu thêm và sửa đổi khung pháp lý hiện hành để thúc đẩy sự phát triển của TTNT cũng như giải quyết các rủi ro pháp lý nói chung và liên quan tới SHTT nói riêng.

Thứ sáu, pháp luật SHTT khu vực và quốc tế cần tương thích với nhau khi hoàn thiện khung pháp lý liên quan tới TTNT.

Luận án kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu nói trên trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.

1.1.2.2. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp của Luận án

Quá trình nghiên cứu đánh giá tổng quan cho thấy một số vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc chưa được nghiên cứu thấu đáo liên quan đến đề tài luận án là:

Thứ nhất, mặc dù có một số bài viết về các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT nhưng việc hệ thống và khái quát hóa, từ đó xây dựng cơ sở lý luận về các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT tại Việt Nam trên cơ sở phát triển, tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt trong xu hướng phát triển sâu, rộng và nhanh của TTNT và siêu TTNT trong tương lai thì việc làm rõ các vấn đề lý luận để định hướng sửa đổi pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam là một nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra với luận án.

Thứ hai, một số công trình có đề cập nhưng chưa đưa ra đánh giá đầy đủ về những nội dung cơ bản của quan hệ xã hội trong quá trình phát triển, sử dụng, định đoạt số phận pháp lý của các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm chủ thể, khách thể và nội dung. Vì vậy, việc phân tích rõ những vấn đề nói trên để đưa ra

các điều chỉnh pháp luật phù hợp SHTT của Việt Nam đáp ứng thực tiễn phát triển của TTNT.

Thứ ba, xác định tính phù hợp của các lý thuyết truyền thống về SHTT với sự phát triển của TTNT và xu hướng lý luận mới nào hiện nay phù hợp làm nền tảng lý luận cho việc sửa đổi pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ tư, xác định và đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình phát triển, thay đổi của pháp luật nói trên.

Thứ năm, đưa ra một số định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của TTNT một cách bền vững.

Luận án kế thừa các thành tựu nghiên cứu đã được công bố của các học giả trong và ngoài nước đồng thời nghiên cứu, phát triển nhằm sửa đổi pháp luật SHTT phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai phát triển của Việt Nam cũng như các nguyên tắc về phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu tổng quát: Pháp luật Việt Nam hiện hành về SHTT có cần được sửa đổi, bổ sung để bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT hay không, và nếu có, thì hướng sửa đổi nên được thực hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu tổng quát: Pháp luật Việt Nam hiện hành về sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều chỉnh thực tiễn mới do sự phát triển của TTNT, đặc biệt trong việc xác định chủ thể quyền, nội dung quyền được bảo hộ và đối tượng được bảo hộ đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Khi các sản phẩm này ngày càng phổ biến, khung pháp lý hiện tại - vốn được xây dựng dựa trên nguyên tắc “tác giả là con người” - bộc lộ các hạn chế nhất định, trong đó chủ yếu là việc bao quát được sự phát triển của khoa học công nghệ, trong đó có sự ra đời của TTNT.

Từ đó, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật SHTT của Việt Nam là cần thiết và tất yếu, nhằm thích ứng với những thay đổi trong công nghệ sáng tạo, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể, và phục vụ lợi ích chung của xã hội. Việc hoàn thiện pháp luật theo hướng này không chỉ giúp Việt Nam xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và bền vững.

Việc sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nên theo hướng xây dựng một cơ chế pháp lý linh hoạt, công nhận vai trò của tổ chức/cá nhân phát triển, đầu tư và sử dụng TTNT, đồng thời bổ sung quy định về tiêu chí bảo hộ khi đánh giá khả năng bảo hộ của các sản phẩm do TTNT tạo ra. Việc này sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống bảo hộ SHTT hiện đại, tương thích với tiến bộ khoa học - công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc về phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cụ thể:

Câu hỏi nghiên cứu số 01: Những vấn đề lý luận cơ bản nào cần được xem xét để xác định bản chất pháp lý của sản phẩm tạo ra từ TTNT trong mối quan hệ với khái niệm sáng tạo, chủ thể quyền và phạm vi bảo hộ trong hệ thống pháp SHTT?

Giả thuyết nghiên cứu: Sự xuất hiện của sản phẩm do TTNT tạo ra đang đặt ra những thách thức căn bản đối với hệ thống lý luận truyền thống của pháp luật SHTT, vốn được xây dựng trên giả định rằng chủ thể sáng tạo phải là con người có ý chí và năng lực nhận thức. Các lý thuyết về quyền SHTT làm nền tảng cho sự ra đời các quy định pháp luật SHTT cần phải được áp dụng linh hoạt và cần có cách tiếp cận hiện đại xác định liệu và ở mức độ nào sản phẩm do TTNT tạo ra có thể được xem là “kết quả sáng tạo” được pháp luật bảo hộ. Thực tiễn pháp lý quốc tế và tiến bộ công nghệ cho thấy nhu cầu cấp thiết và xu hướng chung là cải cách khung pháp luật để đảm bảo tính thích ứng, công bằng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đồng thời vẫn duy trì các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

Câu hỏi nghiên cứu số 02: Trong khuôn khổ pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành, mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT được thể hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành chưa có cơ chế bảo hộ đầy đủ và phù hợp đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, do hệ thống quy phạm hiện vẫn dựa trên nền tảng lý luận truyền thống vốn xem con người là chủ thể duy nhất của hoạt động sáng tạo và là trung tâm của quan hệ pháp luật SHTT. Theo đó, các quy định hiện hành mới chỉ điều chỉnh các sản phẩm được tạo ra bởi con người, thông qua hoạt động sáng tạo thể hiện ý chí và năng lực nhận thức cá nhân, mà chưa dự liệu được tình huống sản phẩm được hình thành tự động, độc lập hoặc bán tự động bởi TTNT. Giả thuyết cũng cho rằng, để đảm bảo tính thích ứng của pháp luật Việt Nam với sự phát triển của khoa học - công nghệ, cần thiết phải hoàn thiện cơ chế bảo hộ SHTT cho sản phẩm do TTNT tạo ra. Đây không chỉ là yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi tất yếu về lý luận để bảo đảm công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời duy trì và phát huy các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT Việt Nam trong mối tương quan với xu hướng điều chỉnh quốc tế hiện nay.

Câu hỏi nghiên cứu số 03: Các nội dung đặc trưng của pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là gì?

Giả thuyết nghiên cứu: Do sản phẩm tạo ra từ TTNT phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đầu vào và quá trình sáng tạo của TTNT. Nếu dữ liệu đầu vào và/hoặc quá trình sáng tạo của TTNT không hợp pháp thì sản phẩm tạo ra không hợp pháp và không thể được xem xét bảo hộ. Vì vậy, các nội dung đặc trưng của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm nhưng không giới hạn ở tính hợp pháp của sản phẩm sáng tạo ra bởi TTNT, chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ và nội dung bảo hộ. Về chủ thể, cần nghiên cứu chủ thể phát triển TTNT, chủ thể vận hành/sử dụng/khai thác lợi ích của TTNT, chủ sở hữu TTNT, tác giả/chủ sở hữu dữ liệu đầu vào của TTNT và xã hội trên cơ sở cân bằng lợi ích. Về đối tượng, dù sản phẩm do TTNT tạo ra, có hay không có sự can thiệp của con người, nếu thỏa mãn các yêu cầu xuất phát từ bản chất của đối tượng bảo hộ của pháp luật SHTT thì cần được bảo hộ trong một chừng mực nhất định nhằm ghi nhận, phản ánh những đặc trưng của chúng để đảm bảo sự phát triển bền vững của TTNT. Tuy nhiên, cách áp dụng các yêu cầu này trong thực tiễn phát triển của TTNT cần đủ phù hợp và linh hoạt nhằm phản ánh bản chất của TTNT.

Câu hỏi nghiên cứu số 04: Có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì từ pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong quá trình sửa đổi pháp luật Việt Nam?

Giả thuyết nghiên cứu: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, với thực tiễn phát triển nhanh và ảnh hưởng sâu rộng của TTNT tới mọi lĩnh vực của kinh tế-xã hội, việc sửa đổi các quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT là cần thiết và phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia. Các quốc gia khác vẫn đang tìm kiếm cách tiếp cận phù hợp khi sửa đổi pháp luật về vấn đề này hướng tới mục đích vừa tạo điều kiện cho TTNT phát triển vừa giải quyết được các rủi ro pháp lý xảy ra trong quá trình phát triển, vận hành các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Quá trình tìm kiếm này diễn ra nhanh chóng và đa dạng. Do đó, việc nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài giúp Luận án đưa ra những kiến nghị sửa đổi pháp luật Việt Nam trên cơ sở học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia bao gồm nhưng không giới hạn về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT, các giới hạn quyền SHTT tương ứng và các ngoại lệ trong quá trình tạo ra, sử dụng dữ liệu đầu vào cho TTNT hoạt động, xử lý dữ liệu để sáng tạo ra sản phẩm.

Câu hỏi nghiên cứu số 05: Những định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT là gì?

Giả thuyết nghiên cứu: Trong bối cảnh trí TTNT ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động sáng tạo, việc hoàn thiện pháp luật SHTT để điều chỉnh các sản phẩm do TTNT tạo ra trở thành một yêu cầu cấp thiết. Việc sửa đổi cần định hướng theo tiếp cận mở, xuất phát từ nguyên tắc cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo đảm lợi ích xã hội, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

1.2.2. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận nền tảng liên quan đến việc xác định bản chất pháp lý của sản phẩm do TTNT tạo ra trong hệ thống pháp luật SHTT, qua đó đóng góp vào việc phát triển khung lý thuyết mới về quyền SHTT trong bối cảnh công nghệ số (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03).

Kết quả nghiên cứu phân tích và làm rõ những đặc trưng kỹ thuật, kinh tế, pháp lý của TTNT và sản phẩm do TTNT tạo ra trên cơ sở so sánh với sản phẩm sáng tạo của con người.

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Xây dựng được một khuôn khổ lý luận thống nhất về các khái niệm cơ bản như TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, chủ sở hữu quyền,... khi áp dụng đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Từ đó, xác định rõ những tiêu chí lý luận cần thiết để đánh giá khả năng được bảo hộ quyền SHTT của sản phẩm do TTNT tạo ra, bao gồm: (i) tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; (ii) khả năng tái lập ý nghĩa xã hội và giá trị kinh tế của sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới góc độ pháp lý; (iii) mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm này trong tương quan với lợi ích của xã hội.

Thứ hai, thực trạng mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT được làm sáng tỏ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam hiện hành, qua đó xác định những khoảng trống, bất cập và giới hạn của hệ thống pháp luật hiện nay trong việc thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 02).

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và giúp Việt Nam định vị rõ ràng hơn vai trò của mình trong tiến trình hội nhập quốc tế về quản trị công nghệ và quyền SHTT. Từ đó, đóng góp vào lý luận khoa học pháp lý hiện đại về SHTT, mang giá trị ứng dụng cao trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật quốc gia, hướng tới một hệ thống SHTT thích ứng, công bằng và khuyến khích sáng tạo vì con người trong thời đại TTNT.

Thứ ba, một số vấn đề thực tiễn phát sinh trên thế giới được phân tích và dự báo trong tương lai gần có thể xảy ra ở Việt Nam đối với việc bảo hộ quyền SHTT các sản phẩm tạo ra từ TTNT, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình xác lập,

duy trì và chấm dứt quan hệ pháp luật SHTT khi bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 04).

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Là những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể có liên quan tới quá trình phát triển, sử dụng, vận hành, hưởng lợi từ TTNT, những dữ liệu thông tin pháp luật trong thực tiễn để cải thiện chất lượng hoạt động của mình liên quan tới TTNT.

Thứ tư, những giải pháp cụ thể nhằm nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 05).

Giá trị kết quả nghiên cứu: Là các đề xuất quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT nhằm thúc đẩy sự phát triển TTNT nhằm xây dựng các quy định riêng về chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ, nội dung bảo hộ và giới hạn quyền của pháp luật SHTT hướng tới bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Từ đó, thay đổi phương thức và nội dung điều tiết của nhà nước đối với các nội dung trong quan hệ pháp luật SHTT đối với các sản phẩm này.

Tóm lại, với những dự kiến kết quả nghiên cứu nêu trên, Luận án sẽ đạt được một số kết quả quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn trong việc phân tích, đánh giá và định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan đến sản phẩm tạo ra từ TTNT. Trước hết, về phương diện khoa học pháp lý, các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm cơ sở lý luận cho các công trình nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo, đặc biệt trong việc xác định bản chất pháp lý, tiêu chí sáng tạo và phạm vi bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Về phương diện thực tiễn, các kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng trong quá trình xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện pháp luật SHTT, đặc biệt trong việc xác định chủ thể quyền, đối tượng được bảo hộ, giới hạn quyền và cơ chế thực thi liên quan đến sản phẩm do TTNT tạo ra. Các kiến nghị và giải pháp mà Luận án đưa ra cũng là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu - đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ khi hoạch định chính sách, thiết kế mô hình quản trị, hay xử lý các tình huống pháp lý liên quan đến TTNT.

1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu

Lý thuyết về lao động (Theory of Labor)

Lý thuyết về lao động được sử dụng để góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, số 03 và số 04 thông qua việc phân tích và đề xuất tư cách pháp lý của các chủ thể được trao quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết về lao động được đề cập như một trong các quyền tự nhiên của con người trong tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền của John Locke. John Locke đã bắt đầu với một tiền đề mà không ai có thể tranh cãi được, đó là con người có quyền sở hữu đối với lao động của chính bản thân họ và không ai có bất kỳ quyền gì đối với sở hữu này ngoài chính anh ta: “*lao động của cơ thể anh ta, sản phẩm của đôi tay anh ta- hoàn toàn có thể nói- đích thị là của anh ta*”⁷¹. Con người có quyền sở hữu ngay từ khi con người được sinh ra. Không ai có bất kỳ quyền lực gì để chiếm giữ thành của riêng cho bản thân mình trừ khi con người sử dụng lao động của mình. Lao động làm nên quyền sở hữu cá nhân cho con người, tách nó ra khỏi quyền sở hữu chung.

Các nhà lý luận sau này đã vận dụng Lý thuyết lao động của Locke khi bàn về quyền SHTT từ các cách tiếp cận khác nhau, trong đó quan trọng nhất là con người có quyền sở hữu đối với kết quả lao động của mình. Tài sản trí tuệ là kết quả của lao động trí óc của con người thì con người có quyền sở hữu. Do đó, ý tưởng không thể hiện ở dạng vật chất thì không được bảo hộ quyền sở hữu. Chỉ khi con người chuyển hóa ý tưởng của mình thành dạng vật chất thông qua lao động (viết, chế tạo...) thì mới có quyền sở hữu đối với kết quả lao động đó⁷².

Do đó, sản phẩm không do con người mà do TTNT tạo ra thì không được Nhà nước bảo hộ. Ngoài ra, TTNT không phải là con người và việc trao tư cách chủ thể cho TTNT không thúc đẩy sự phát triển của chính nó. Tuy nhiên, chủ sở hữu TTNT, chủ thể phát triển TTNT, chủ thể sử dụng TTNT để tạo ra các sản phẩm thì xứng đáng nhận một số quyền lợi tài sản vì sức lao động và chi phí mà họ đã bỏ ra để mang lại giá trị cho các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết về quyền tự nhiên (Theory of Personality)

⁷¹ Nguyễn Thị Thanh Huyền, Quan niệm của J.Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn* 28 (2012) 166-172, tr. 167.

⁷² J. Hughes (1988), *The Philosophy of Intellectual Property*, 77 *The Georgetown Law Journal* 287, tr.298-300.

Lý thuyết về quyền tự nhiên được sử dụng làm căn cứ lý luận cho quan điểm không thừa nhận tư cách chủ thể của TTNT đối với các sản phẩm tạo ra bởi chúng và trao chủ thể quyền cho các cá nhân tổ chức phát triển, vận hành/sử dụng, định đoạt sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, số 03 và số 04.

Lý thuyết về quyền tự nhiên xuất hiện lần đầu tiên trong tác phẩm “Elements of the Philosophy of Right” của Hegel⁷³, đặt ý chí cá nhân là cốt lõi của sự tồn tại của cá nhân. Mỗi cá nhân đều có cả sự tồn tại bên trong và bên ngoài, theo đó sự tồn tại bên trong của con người là ý chí của người đó và sự tồn tại bên ngoài của con người là phạm vi tự do của họ. Nhiệm vụ của ý chí là đạt được sự tự do tuyệt đối theo nghĩa là sự tham gia của cá nhân vào quá trình lịch sử, quá trình hình thành nên nhận thức và hiện thức hóa tự do. Ý chí sẽ tìm cách áp đặt chính nó lên thế giới bên ngoài dưới một số hình thức cụ thể. Hình thức cụ thể nhất là thông qua việc chiếm đoạt vật, có quyền tuyệt đối với sự chiếm hữu vật, đó là quyền sở hữu của cá nhân. Thông qua việc thực hiện quyền sở hữu, con người thể hiện bản ngã tự do của mình. Quyền sở hữu không chỉ để thỏa mãn nhu cầu thông thường mà ẩn chứa bên trong là sự hiện thân đầu tiên của tự do ấy⁷⁴.

Lý thuyết về quyền tự nhiên được coi là nền tảng lý luận cho các quy định bảo hộ các quyền nhân thân nhằm khẳng định quyền tự nhiên của tác giả. Immanuel Kant còn nhấn mạnh rằng các tác giả quan tâm tới nhóm quyền tự nhiên này hơn tất cả các quyền còn lại⁷⁵. Chỉ khi tác giả là cá nhân mới thực hiện được quyền năng khiếu nại khi quyền nhân thân của mình bị xâm phạm.

Lý thuyết về đại diện (Theory of Agency)

Lý thuyết về đại diện là căn cứ lý luận cho đề xuất không trao tư cách chủ thể cho TTNT trong quan hệ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03 và 04.

Lý thuyết về đại diện tiếp cận từ góc độ pháp luật thường hay được mô tả trong

⁷³ Friedrike (2010), “The Concept of the Person in Hegel’s Philosophy of Right: Thinking About §§ 34-41 of His Elements of The Philosophy of Right”, “*Law Without Justice*” Hegel and the Foundations of the Constitutional State. Ed by Wischke, Mirko, Przylebski, Konigshausen & Neumann, 2010, tr. 65-81.

⁷⁴ Peter Drahos (1996), *A philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, tr.89-91.

⁷⁵ Yoo, C.S. (2019), “Rethinking Copyright and Personhood”, *University of Illinois Law Review*, Vol. 2019 No 3, tr. 1050.

mối quan hệ ủy thác (fiduciary relation)⁷⁶. Học thuyết về quan hệ ủy thác (doctrine of fiduciary relations) được xây dựng trên nền tảng về luật tín thác (law of trusts). Ở Anh, trong suốt thế kỷ thứ 18 và 19, Tòa Chancery⁷⁷ ở Anh và xứ Wales đã xét xử rất nhiều vụ tranh chấp theo đó bên được đại diện đặt niềm tin vào bên đại diện và bên đại diện đã lạm dụng sự tin tưởng này⁷⁸. Các phán quyết của Tòa Chancery đã hình thành nên một số nguyên tắc điều chỉnh quan hệ tín thác. Nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm của bên đại diện trong pháp luật ngày nay bắt đầu từ các nguyên tắc nói trên. Sau này, Lý thuyết về đại diện được phát triển thêm từ góc độ kinh tế và tổ chức một cách độc lập và cùng lúc bởi hai học giả Stephen Ross và Barry Mitnick vào những năm 1970⁷⁹.

Người ủy quyền giao phó công việc cho người đại diện thông qua quan hệ hợp đồng. Bên đại diện thực hiện nghĩa vụ đại diện của mình một cách cẩn trọng và vì lợi ích của bên được đại diện. Bên đại diện thay mặt bên được đại diện xác lập quan hệ pháp lý với bên thứ ba. Do đó, nếu bên đại diện gây thiệt hại cho bên thứ ba thì bên được đại diện phải chịu trách nhiệm bồi hoàn cho bên đại diện các trách nhiệm vật chất mà bên đại diện phải trả cho bên thứ ba do hành vi gây thiệt hại của mình với điều kiện thiệt hại là những tổn thất trực tiếp từ hành vi đại diện⁸⁰.

Trong lĩnh vực TTNT, khi TTNT đạt đến trình độ phát triển nhất định, chúng không còn là những thực thể vô tri vô giác, chúng có khả năng nhận thức, học hỏi, tự đưa ra quyết định, có khả năng độc lập sáng tạo. Nghiên cứu hiện nay đã chỉ ra trong tương lai, việc TTNT tham gia vào các quan hệ xã hội cùng với các chủ thể khác là hoàn toàn có thể, điều này sẽ làm phát sinh các quan hệ pháp luật mới cần

⁷⁶ Dowrick F.E. (1954), “The Relationship of Principal and Agent”, *The Modern Law Review*, Vol. 17(1), tr.28.

⁷⁷ Là Tòa án ở Anh và xứ Wales giải quyết tranh chấp trên cơ sở các quy tắc của lương tâm/sự công bằng để tránh việc áp dụng cứng nhắc của án lệ. Tòa án Chancery có thẩm quyền xét xử trong mọi lĩnh vực liên quan tới luật công bằng (equity law).

⁷⁸ Các vụ án lệ điển hình được nhiều công trình nghiên cứu nhắc tới bao gồm *Burdett v., Willett* (1708) 2 Vern. 628; *White v. Lincoln* (1803) 8 Ves. 363; *Pearse v. Green* (1819) 1 Jac. & W. 135; *Lupton v. White* (1808) 15 Ves. 432; *Massey v. Banner* (1820) 1 Jac. & W. 241; *Lees v. Nuttall* (1829) 1 RUSS. & M. 53; (1834) 2 Myl. & X. 819; *Rothschild v. Brookman* (1831) 2 Dow. & Cl. 188; *Austin v. Chambers* (1837-8) 6 Cl. & F. 1; *Clarke v. Tipping* (1846) 9 Beav. 284; *Bentley v. Craven* (1853) 18 Beav. 75; *Gray v. Haig* (1854-5) 20 Beav. 219; *Turnbull v. Garden* (1869) 9 Bar Rep. 219; *Burdiak v. Garrick* (1870) L.R. 5 Ch. 233; *Parker v. McKenna* (1874) L.R. 10 Ch. 96.

⁷⁹ Barry M.Mitnick, “Origin of the Theory of Agency: An Account by One of the Theory’s Originators (May 30, 2019)”, tr.5-7 tại địa chỉ <https://ssrn.com/abstract=1020378> hoặc <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1020378> ngày 10/2/2024.

⁸⁰ Wesley Newcomb Hohfeld (1913), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, *The Yale Law Journal*, Vol. 23, No 1 (Nov. 1913), tr. 46-50.

điều chỉnh⁸¹. Điều gì sẽ xảy ra khi sản phẩm do TTNT tạo ra thực hiện các hành vi gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì chế tài đối với thực thể này như thế nào? TTNT không có năng lực chịu trách nhiệm, do đó, Lý thuyết về đại diện áp dụng để trao năng lực chủ thể chịu trách nhiệm cho chủ thể khác như chủ thể phát triển, chủ thể sử dụng sản phẩm.

Lý thuyết chi phí giao dịch (Theory of transaction cost theory)

Lý thuyết chi phí giao dịch được sử dụng để góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, 04 và 05 thông qua việc làm rõ về nhu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT và đề xuất các trường hợp ngoại lệ.

Khái niệm về chi phí giao dịch được Ronald Coase đưa ra lần đầu tiên trong Bài báo “Nature of Firms” vào năm 1937 và được phát triển thành Lý thuyết chi phí giao dịch bởi Douglas North và Oliver Williamson⁸². Chi phí giao dịch bao gồm (i) Chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin; (ii) Chi phí thương thảo và ra quyết định; (iii) Chi phí theo dõi, kiểm tra và chi phí khắc phục hậu quả thời gian, chi phí đàm phán, soạn thảo và thực thi giao dịch⁸³. Các sản phẩm tạo ra từ TTNT ngày càng đa dạng và phong phú nhưng nhận được rất ít sự điều chỉnh về pháp lý, dẫn tới việc xã hội thu lợi cá nhân từ chi phí của nhà đầu tư, chủ sở hữu TTNT. Như vậy, sự thiếu điều chỉnh rõ ràng về pháp lý làm tăng chi phí giao dịch của các chủ thể này.

Nhà nước cần bảo hộ quyền sở hữu đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT nhưng không để tình trạng độc quyền của chủ sở hữu làm tăng chi phí giao dịch cho chủ thể muốn sử dụng các sản phẩm đó trong bối cảnh chủ sở hữu lợi dụng vị thế độc quyền để đẩy giá bán sản phẩm chứa đựng tài sản trí tuệ lên cao. Để hạn chế sự lạm dụng độc quyền, làm tăng chi phí giao dịch do độc quyền lên tới quá mức cần thiết, khi thể chế hóa quyền SHTT, các nhà nước đồng thời cần đưa ra các trường hợp ngoại lệ, các trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền SHTT cũng như các quy định về cạnh tranh- chống độc quyền để hạn chế tác dụng ngược của quyền SHTT trong việc làm gia tăng chi phí giao dịch cho người sử dụng/ người tiêu dùng sản phẩm tạo ra từ

⁸¹ Nguyễn Thùy Dung (2021), “Bảo hộ tác phẩm từ AI- Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số”, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ [Document Viewer \(ueh.edu.vn\)](http://documentviewer.ueh.edu.vn) truy cập ngày 8/9/2023.

⁸² Cuypers, Hennart, Silverman, Ertug (2021), “Transaction Cost Theory: Past progress, Current Challenges, and Suggestions for the Future”, *Academy of Management Annals*, Vol. 15, No.1, tr.112.

⁸³ Lê Thị Minh (2022), “Khả năng kiểm soát tài sản ảo dưới góc độ quyền sở hữu và quyền tự do hợp đồng”, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 19 (467), tháng 10/2022.

TTNT. Lý thuyết này được sử dụng để đề xuất vận dụng xác định nguyên tắc xác định giới hạn quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết vị lợi (Theory of utility)

Lý thuyết vị lợi được sử dụng như một trong các căn cứ trả lời cho câu hỏi nghiên cứu số 02, 04 và 05 thông qua việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các chủ thể có liên quan tới quá trình phát triển, vận hành/sử dụng và định đoạt sản phẩm tạo ra từ TTNT để chỉ ra các yếu tố chi phối quá trình sửa đổi cũng như kiến nghị sửa đổi cụ thể pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Jeremy Bentham là người đặt nền móng cho Lý thuyết vị lợi trong tác phẩm “An introduction to the Principles of Morals and Legislation”, theo đó, ông cho rằng chức năng của pháp luật là tối đa hóa hạnh phúc của tối đa chủ thể trong xã hội⁸⁴. Bảo hộ quyền SHTT góp phần làm tăng cường phúc lợi xã hội tổng thể thông qua việc tối đa hóa lợi ích kinh tế bằng cách cung cấp cho các tác giả, những người sáng tạo độc quyền trong một thời gian hợp lý⁸⁵. Có quan điểm cho rằng việc không bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ giúp toàn xã hội được tiếp cận miễn phí các sản phẩm này, làm gia tăng hạnh phúc của số đông, tức là của nhóm chủ thể không mất chi phí để tạo ra sản phẩm cũng như sử dụng sản phẩm⁸⁶. Tuy nhiên, một khi các sản phẩm tạo ra từ TTNT được bảo hộ quyền SHTT thì sẽ thúc đẩy đầu tư vào phát triển của TTNT và khuyến khích tạo ra các sản phẩm mới. Từ lợi ích của sự phát triển này mà số đông hạnh phúc đề cập ở trên sẽ bao gồm nhóm chủ sở hữu TTNT, chủ thể sử dụng, chủ thể phát triển TTNT và thêm các chủ thể khác trong xã hội. Lợi ích xã hội về tổng thể sẽ gia tăng. Do đó, cần có một chế độ pháp lý phù hợp để bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết về thể chế (Institutional Theory)

Lý thuyết về thể chế được sử dụng để luận giải việc thay đổi quan điểm truyền thống về chủ thể, đối tượng của bảo hộ quyền SHTT, về nội dung bảo hộ quyền SHTT

⁸⁴ Aditya Negi (2023), “Theory of Bentham”, *International Journal of Novel Research and Development*, Vol. 8, Issue 5.

⁸⁵ Nguyễn Thị Tuyết Nga (2023), “Một số học thuyết cổ điển biện minh cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn* số 54/2023, tr. 99-100.

⁸⁶ Melina Pullin, AI Authorship and Copyright Protection tại địa chỉ <https://digi-con.org/ai-authorship-and-copyright-protection/> truy cập ngày 20/5/2024.

trong pháp luật quốc gia và quốc tế là phù hợp với quy luật phát triển. Lý thuyết này góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, 04 và 05.

Doughlas North được xem là người tiên phong trong việc đưa ra khái niệm về thể chế rõ ràng và cụ thể, làm căn cứ phát triển Lý thuyết về thể chế, theo đó thể chế là luật lệ của trò chơi trong xã hội, là những ràng buộc do con người tạo ra để định hình những mối quan hệ giữa con người với nhau⁸⁷. Thể chế ở những nơi khác nhau là khác nhau, vào các thời điểm khác nhau sẽ không giống nhau. Khi tổ chức kinh tế và chính trị thấy rằng việc thay đổi thể chế là cần thiết cho việc thực hiện hiệu quả mục đích kinh tế và chính trị của mình thì họ sẽ thay đổi thể chế hiện tại. Hai nhà kinh tế học Daron Acemoglu và James A. Robinson đã chia ra thể chế kinh tế chiếm đoạt (Extractive Economic Institutions) và thể chế kinh tế dung hòa (Inclusive Economic Institutions)⁸⁸. Thể chế kinh tế chiếm đoạt tập trung quyền lực vào tay một nhóm nhỏ người và ép buộc, cưỡng chế, chiếm đoạt từ phần còn lại của xã hội; các quy luật thị trường không được tôn trọng và bị bóp méo, không có sự tự do sáng tạo, tự do kinh doanh, và thiếu động lực cho phát triển kinh tế. Bắc Triều Tiên, Barbados hay Mexico vào cuối thế kỷ 19 là những ví dụ điển hình của thể chế chiếm đoạt. Thể chế kinh tế dung hợp phân bổ nguồn lực rộng rãi trong xã hội một cách bình đẳng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy sáng tạo vì một xã hội thịnh vượng hơn. Một thể chế kinh tế dung hợp sẽ phải xây dựng những quy tắc ứng xử chính thức, có tính cưỡng chế để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển TTNT và tạo động lực cho nhà đầu tư huy động được các nguồn lực cần thiết cho mục tiêu nói trên. Do đặc tính phi biên giới của TTNT và các sản phẩm tạo ra từ TTNT, do phạm vi ảnh hưởng mang tính toàn cầu nên các quy phạm thực định về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT không chỉ ở luật quốc gia mà còn có sự thống nhất phù hợp trên bình diện quốc tế.

Lý thuyết về công bằng (Theory of equality)

Lý thuyết về công bằng được sử dụng trong quá trình luận giải căn cứ để đề xuất các giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT theo

⁸⁷ Trần Phạm Khánh Toàn, Trương Trung Trực (2021), “Thể chế và Phát triển Kinh tế: Minh chứng ở Việt Nam”, *Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh*, 17(1), tr.31.

⁸⁸ Daron Acemoglu & James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail- The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown Publishers, New York, tr. 93-98.

hướng hài hòa quyền và lợi ích của các chủ thể ở những vị thế khác nhau trong mối quan hệ với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Lý thuyết góp phần giải quyết câu hỏi nghiên cứu 01 và 04.

Lý thuyết về công bằng được Arthur Kaufmann phát triển từ khái niệm pháp quyền của Radbruch và kế thừa tư tưởng của Aristotle, theo đó hạt nhân của công bằng là sự kết hợp của bình đẳng về cơ hội, công bằng trong việc phân chia phúc lợi xã hội cũng như cùng nhau chia sẻ gánh nặng, đảm bảo quyền tự do cơ bản của con người. Để đảm bảo công bằng xã hội thì pháp luật phải có tính phổ biến, tính xác định chặt chẽ, rõ ràng, tiện dụng và tính ổn định⁸⁹.

Lý thuyết này nhằm nhận diện và phân tích các nội dung pháp lý của bảo hộ quyền SHTT nói chung và đề xuất nội dung của quyền này đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Các quy định không chỉ được xây dựng dựa trên yêu cầu thúc đẩy sự phát triển của TTNT mà đồng thời phải đảm bảo quyền tiếp cận các sản phẩm này ở chi phí hợp lý cho xã hội cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của những chủ thể liên quan tới quá trình phát triển, vận hành/sử dụng và định đoạt các sản phẩm này.

1.2.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích:

Phương pháp phân tích được sử dụng để chia nhỏ một vấn đề, đối tượng, hoặc hiện tượng phức tạp thành các yếu tố, thành phần nhỏ hơn để hiểu rõ hơn về cấu trúc, mối quan hệ, và bản chất của chúng. Do đó, phương pháp này được sử dụng ở tất cả các chương của Luận án để đánh giá, bình luận về các công trình nghiên cứu hiện có về vấn đề của Luận án, các khái niệm, lý thuyết, các điều kiện bảo hộ quyền SHTT, quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT, ý kiến và quan điểm của các chuyên gia.

Tại Chương 2 và Chương 3, các án lệ của một số nước được phân tích theo ba nội dung: tình tiết, vấn đề pháp lý, các lập luận pháp lý. Phương pháp này được khai thác ở hai khía cạnh: (i) nhận diện các câu hỏi pháp lý mà pháp luật Việt Nam đang vướng mắc; (ii) tìm ra hướng đề xuất sửa đổi quy định pháp luật Việt Nam từ phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp.

⁸⁹ Ngô Thị Mỹ Dung (2022), “Tư tưởng triết học pháp quyền Tây Âu và Ý nghĩa của nó đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam”, *Tạp chí Khoa học Xã hội* số 6(286) 2022, tr.8.

Dựa trên những kết quả này, Nghiên cứu sinh đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan đối với việc áp dụng án lệ trong thực tiễn ở Việt Nam, qua đó phát hiện và làm rõ những bất cập của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như những vấn đề khoa học còn bỏ ngỏ.

Phương pháp so sánh luật học:

Đây là một phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong lĩnh vực pháp lý nhằm so sánh các hệ thống pháp luật, quy định, hoặc nguyên tắc pháp lý của các quốc gia, vùng lãnh thổ, hoặc tổ chức quốc tế khác nhau. Mục tiêu của phương pháp này là tìm ra điểm tương đồng, khác biệt và từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm hoặc đề xuất giải pháp pháp lý phù hợp. Vì vậy, phương pháp này được dùng ở tất cả các chương để nghiên cứu, giải thích sự phát triển, thay đổi trong quan điểm của các học giả, của các quy phạm pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở một số quốc gia và điều ước quốc tế, từ đó có thể so sánh, phát hiện điểm giống, khác, thậm chí là xung đột giữa các các quan điểm, các quy phạm pháp luật cùng với sự giải thích nguyên nhân của những hiện tượng này. Phương pháp so sánh luật học giúp Luận án đánh giá tính hiệu quả của pháp luật Việt Nam, đồng thời đưa ra kết luận ban đầu về việc tiếp nhận và cách tiếp nhận như thế nào các quy định của pháp luật nước ngoài để phù hợp với các đặc trưng kinh tế, xã hội và văn hóa pháp luật của Việt Nam.

Phương pháp tổng hợp:

Phương pháp tổng hợp trong nghiên cứu luật học là cách thức kết nối, khái quát và hệ thống hóa các kết quả nghiên cứu riêng lẻ để hình thành nhận định toàn diện về một vấn đề pháp lý. Phương pháp này thường được sử dụng sau khi đã áp dụng phương pháp phân tích, để liên kết các phần đã phân tích thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Nhờ đó, các kết luận khoa học trở nên chặt chẽ, logic và có giá trị thực tiễn cao. Vì vậy, phương pháp này được sử dụng ở tất cả các chương để có cái nhìn khái quát và tổng luận các vấn đề, cụ thể: (i) Tổng hợp kết quả phân tích tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và ở Việt Nam để đánh giá các thành tựu và những khoảng trống cần nghiên cứu tiếp; (ii) Tổng hợp các khái niệm, lý thuyết, các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT; (iii) Tổng hợp kết quả phân tích, so sánh pháp luật ở một số nước, khu vực, quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, từ đó rút ra những đánh giá,

nhận xét chung; (iv) Tổng hợp kết quả ý kiến, quan điểm của các chuyên gia, bản án để rút ra định hướng sửa đổi pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Phương pháp tiếp cận hệ thống liên ngành và đa ngành

Đây là cách tiếp cận nghiên cứu và giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng kiến thức, công cụ, và phương pháp từ nhiều ngành khoa học khác nhau, kết hợp chúng thành một hệ thống thống nhất. Mục tiêu chính là hiểu và giải quyết các vấn đề phức tạp mà một ngành khoa học đơn lẻ khó có thể xử lý toàn diện.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT và bảo hộ quyền SHTT là những vấn đề thuộc về ngành kỹ thuật, kinh tế và luật. Do đó, phương pháp tiếp cận hệ thống liên ngành và đa ngành như kinh tế, luật và kỹ thuật để phân tích rõ bản chất của TTNT và các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Phương pháp này được sử dụng trong việc tiếp cận, phân tích các lý thuyết kinh tế, pháp lý về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đồng thời, phương pháp này cũng được sử dụng trong phần nghiên cứu các đặc trưng kỹ thuật của TTNT và sản phẩm tạo ra từ TTNT, từ đó nhận diện và đánh giá mức độ phù hợp và tính khả thi của các quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu sửa đổi chúng nhằm phù hợp với các đặc trưng nói trên của sản phẩm tạo ra từ TTNT.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

1. Mục đích nghiên cứu đề tài của Luận án là đề xuất sửa đổi quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, theo hướng tạo nền tảng cho một hệ thống bảo hộ SHTT hiện đại, tương thích với tiến bộ khoa học - công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc về phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu, việc tiếp thu có chọn lọc các kinh nghiệm của nước ngoài phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa pháp luật của Việt Nam là một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh phát triển nhanh, ảnh hưởng sâu của TTNT và các sản phẩm tạo ra từ TTNT trên mọi mặt đời sống của xã hội.

2. Mặc dù các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã giải quyết ở những mức độ nhất định về vấn đề của Luận án, nhưng vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ và toàn diện các đặc trưng của TTNT và các sản phẩm tạo ra từ TTNT trong bối cảnh ở Việt Nam để đề xuất sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Vì vậy, nghiên cứu đề tài có ý nghĩa nhất định, với mục đích góp phần hoàn thiện pháp luật SHTT ở Việt Nam.

3. Từ việc làm rõ tính cấp thiết của đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu, những dự kiến kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án được đặt ra. Chương này đã xác định được tổng quan tình hình nghiên cứu về đề tài của Luận án, làm rõ kết quả đạt được về mặt lý luận và thực tiễn, chỉ ra những vấn đề còn chưa được nghiên cứu chuyên sâu và những điểm cần được tiếp thu, kế thừa. Từ đó, xác định phạm vi nghiên cứu, bước đầu xây dựng lý thuyết làm nền tảng với những phương pháp nghiên cứu phù hợp bao gồm phương pháp phân tích, phương pháp phân tích tình huống pháp lý, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh luật học và phương pháp tiếp cận hệ thống liên ngành và đa ngành như kinh tế, luật và kỹ thuật.

4. Để đạt được mục đích nghiên cứu của Luận án, Nghiên cứu sinh đã dựa trên các lý thuyết nghiên cứu với nền tảng là Lý thuyết về lao động, Lý thuyết về quyền tự nhiên, Lý thuyết về đại diện, Lý thuyết chi phí giao dịch, Lý thuyết vị lợi, Lý thuyết thể chế và Lý thuyết về công bằng.

5. 05 giả thuyết nghiên cứu được đặt ra là cơ sở định hướng nghiên cứu, phân tích và trả lời 05 câu hỏi nghiên cứu của Luận án.

CHƯƠNG 2

LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là một chế định pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo và khai thác các sản phẩm của trí tuệ con người. Tùy theo phạm vi tiếp cận, quyền SHTT có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp, phản ánh hai cấp độ khác nhau trong việc nhận thức và bảo hộ các giá trị sáng tạo tinh thần.

Nghĩa rộng của quyền SHTT được xác lập dựa trên định nghĩa của WIPO và Hiệp định TRIPS, được củng cố trong nghiên cứu của các học giả Việt Nam. Quyền sở hữu trí tuệ bao gồm các quyền đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học; các quyền liên quan đến hoạt động của các nghệ sỹ biểu diễn, sản xuất bản ghi âm, chương trình phát thanh, truyền hình; quyền đối với sáng chế ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người; khám phá khoa học; kiểu dáng công nghiệp; nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ; chỉ dẫn thiết kế và tên thương mại; các quyền liên quan đến hoạt động chống cạnh tranh không lành mạnh, cũng như những quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học và nghệ thuật⁹⁰. Danh mục các quyền sở hữu trí tuệ được liệt kê đầy đủ hơn trong Phần II của Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ - TRIPS, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 1995, bao gồm: quyền tác giả và quyền liên quan, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và thông tin bí mật⁹¹.

Cách hiểu nói trên coi quyền SHTT là một hệ thống các quyền pháp lý liên quan đến việc sử dụng và định đoạt các tài sản trí tuệ, bao trùm nhiều lĩnh vực như

⁹⁰ Điều 2, Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới – WIPO 1967.

⁹¹ Trần Lê Hồng (2010), “Khái quát về sở hữu trí tuệ”, “Khái quát về sở hữu trí tuệ”, “Khái quát về sở hữu trí tuệ”, *Chuyên khảo về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học kinh tế (Tập 1)*, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tr.13.

quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý...) và quyền đối với giống cây trồng. Ở góc độ này, quyền SHTT không chỉ là sự bảo vệ lợi ích của người sáng tạo mà còn là công cụ quản lý, phân phối và lưu thông tri thức trong xã hội, nhằm khuyến khích sáng tạo, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Theo nghĩa hẹp, quyền SHTT được hiểu là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm trí tuệ cụ thể mà họ trực tiếp sáng tạo ra hoặc sở hữu hợp pháp, bao gồm quyền sử dụng và định đoạt đối với sản phẩm trí tuệ đó trong phạm vi được pháp luật bảo hộ⁹². Cách hiểu này tập trung vào nội dung cốt lõi của quyền SHTT – tức là quyền độc quyền của chủ thể sáng tạo. Nó đề cập đến việc người sáng tạo có quyền ngăn cấm người khác sử dụng, sao chép, khai thác sản phẩm trí tuệ của mình khi chưa được phép. Quyền này thường mang tính tạm thời, độc quyền và có giới hạn lãnh thổ, thể hiện bản chất của tài sản vô hình nhưng có giá trị kinh tế. Nghĩa hẹp của quyền SHTT nhấn mạnh đến quyền pháp lý cụ thể của chủ thể - người sáng tạo hoặc chủ sở hữu - đối với từng loại sản phẩm trí tuệ, chứ không mở rộng sang khía cạnh quản lý hay chính sách xã hội.

Có thể thấy, nghĩa hẹp tập trung vào quyền pháp lý cá nhân, còn nghĩa rộng thể hiện tổng thể hệ thống pháp luật và chính sách SHTT trong xã hội. Hai cách hiểu này bổ sung cho nhau, giúp tạo nên cái nhìn toàn diện và linh hoạt về bản chất, vai trò và ý nghĩa của quyền SHTT trong thế giới hiện đại.

Quyền SHTT còn mang những đặc tính pháp lý đặc thù: (i) Tính phi vật chất, không thể nắm bắt bằng cảm quan vật lý; (ii) Tính độc quyền có thời hạn, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian do pháp luật quy định và sau khi hết thời hạn bảo hộ, sản phẩm trí tuệ trở thành tài sản chung của nhân loại, nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng; (iii) Tính xã hội theo đó mỗi sáng tạo không tồn tại biệt lập mà dựa trên tri thức chung của xã hội và đóng góp trở lại cho sự phát triển của cộng đồng. Vì vậy, quyền SHTT mang tính xã hội hóa cao - vừa bảo vệ quyền cá

⁹² Barrett, B., & Crawford, D. (2002) “Integrating the intellectual property value chain”, *Nature Biotechnology*, 20(Suppl. 6), BE43–BE46.

nhân, vừa phục vụ mục tiêu phát triển chung⁹³.

2.1.2. Cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ được hiểu là “che chở, không để bị tổn thất”⁹⁴. Như vậy, bảo hộ quyền SHTT sẽ là những hành động bảo đảm cho chủ thể quyền SHTT không xảy ra tổn thất về cả tinh thần và vật chất. Các hành động này có thể được thực hiện bởi nhà nước hoặc các cá nhân, tổ chức, trong đó phần lớn và quan trọng là hành động từ phía nhà nước. Do đó, tồn tại một cách hiểu phổ biến về bảo hộ quyền SHTT là “việc nhà nước - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền của các chủ thể đối với đối tượng SHTT tương ứng và bảo vệ quyền đó, chống lại bất kỳ sự vi phạm nào của bên thứ ba”⁹⁵. Hiểu theo nghĩa rộng nhất thì bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là hoạt động của nhà nước, của chính chủ sở hữu và của toàn thể xã hội hướng tới việc bảo đảm quyền sở hữu hợp pháp của chủ sở hữu đối với tài sản trí tuệ của mình⁹⁶.

Khoản 1 Điều 8 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam (“Luật SHTT”) khẳng định chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ là công nhận và bảo hộ quyền SHTT của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền SHTT với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng SHTT trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh. ***Trong phạm vi của Luật án, NCS lựa chọn xem xét bảo hộ quyền SHTT từ góc độ là hoạt động của Nhà nước ban hành các quy định pháp luật nhằm xác lập quyền SHTT của tác giả, chủ sở hữu đối tượng SHTT và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT thông qua các chế tài dân sự, hình sự và hành chính.***

2.1.2.1. Cơ sở triết học

Lịch sử phát triển của hoạt động bảo hộ quyền SHTT gắn liền với lịch sử phát triển khoa học và công nghệ trung, cận và hiện đại. Ngay từ thế kỷ 14, các đế chế châu Âu đã ban những đặc quyền đặc biệt cho những người đầu tiên chế tạo ra

⁹³ Các đặc thù này được thừa nhận trong nhiều nguồn học thuật và pháp lý kinh điển như WIPO (2024), *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2nd ed., Geneva, 2004; Cornish, W. R., & Llewelyn, D. (2019). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell; MacQueen, H., Waelde, C., & Laurie, G. (2011). *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford University Press.

⁹⁴ Trung tâm từ điển học, *Từ điển tiếng Việt 2008*, Nhà xuất bản Đà Nẵng năm 2008, tr.49.

⁹⁵ Lê Xuân Thảo, *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ*, Nhà xuất bản tư pháp năm 2005, tr. 20.

⁹⁶ Nguyễn Bá Bình, *Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam: Pháp luật và thực tiễn*, Nhà xuất bản tư pháp năm 2005, tr. 62.

các sản phẩm mới bất kể việc chế tạo này dựa trên các sáng chế của riêng mình hay chiếm đoạt được từ bên ngoài biên giới quốc gia. Việc ban phát các đặc quyền một cách tùy ý như vậy dần dần được luật pháp điều chỉnh. Các đạo luật ban đầu quan trọng nhất trong lĩnh vực này có thể kể đến Luật Venice 1474 và Luật Độc quyền của Anh 1628⁹⁷.

Các lý thuyết nền tảng cho các quy phạm bảo hộ quyền SHTT hiện nay bao gồm: Lý thuyết về lao động của Locke và Lý thuyết về quyền tự nhiên của Hegel xoay quanh trung tâm là con người. Mặc dù Locke và Hegel chưa bao giờ đề cập trực tiếp tới SHTT nhưng các nhà lý luận sau này đã vận dụng các học thuyết này khi bàn về quyền SHTT từ các cách tiếp cận khác nhau, trong đó quan trọng nhất là con người có quyền sở hữu đối với kết quả lao động của mình⁹⁸. Lao động trí tuệ là một loại hình lao động và cần được bù đắp (“reward”) bằng quyền sở hữu đối với sản phẩm chứa kết tinh của lao động này. Do đó, ý tưởng không thể hiện ở dạng vật chất thì không được bảo hộ quyền sở hữu. Chỉ khi con người chuyển hóa ý tưởng của mình thành dạng vật chất thông qua lao động (viết, tạo ra...) thì mới có quyền sở hữu đối với kết quả lao động đó. Lý thuyết về quyền tự nhiên của Hegel được coi là nền tảng cho nội dung quyền nhân thân của tác giả quyền SHTT.

Vụ việc *a NARUTO v. Slater*, 888 F.3d 418 (9th Cir. 2018)⁹⁹- nơi tòa án bác bỏ quyền tác giả của một con khỉ đối với bức ảnh “tự chụp” – đã minh họa rõ ràng rằng chỉ con người mới có thể là chủ thể của quyền SHTT, qua đó khẳng định bản chất của cơ chế bảo hộ hiện tại là xoay quanh “con người tự nhiên”. Nhiếp ảnh gia người Anh David Slater đặt máy ảnh của mình trên giá ba chân và để máy tại công viên quốc gia ở North Sulawesi, Indonesia để chụp ảnh một đàn khỉ. Một con khỉ đã tự nhấn nút và chụp một vài bức ảnh với chiếc máy của Slater. Slater cho rằng mình là tác giả của những tấm ảnh này và đã cấp quyền sử dụng những hình ảnh này cho hãng Caters News Agency. Bức ảnh trở nên nổi tiếng và có giá trị. Năm 2014, Wikipedia đã đăng tải những bức ảnh này lên và Slater đã yêu cầu gỡ bỏ bức ảnh

⁹⁷ Tlđđ số 162, tr.32.

⁹⁸ Xem J. Hughes (1988), “The Philosophy of Intellectual Property”, 77 *The Georgetown Law Journal* 287, tr.296-414; E.E. Hettinger (1989), “Justifying Intellectual Property”, *Philosophy and Public Affairs*, Vol. 18, No 1, tr. 36.

⁹⁹ Xem toàn văn vụ việc trên trang web của Tòa phúc thẩm U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit tại địa chỉ <https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2018/04/23/16-15469.pdf> truy cập ngày 5/1/2024.

nhưng Wikipedia từ chối vì cho rằng Slater không phải là tác giả. Tháng 9/2015, Hiệp hội bảo vệ động vật (PETA) và TS Antje Engelhardt đã nhân danh chú khỉ¹⁰⁰ kiện Slater ra Tòa án Hoa Kỳ¹⁰¹ vì đã xuất bản cuốn sách trong đó có tấm ảnh của một con khỉ (tấm ảnh được đặt tên là Naruto) với khiếu nại là Slater đã vi phạm quyền tác giả của chú khỉ. Tòa án đã (i) bác bỏ tư cách đại diện cho chú khỉ của PETA¹⁰² vì tư cách đại diện chỉ có thể được xác lập khi đương sự không đủ sức khỏe về tinh thần hay thể chất để thực hiện quyền khởi kiện và phải tồn tại mối quan hệ giữa đương sự và bên đại diện trên căn cứ đem lại lợi ích tốt nhất cho đương sự và động vật thì không thể có đại diện; (ii) bác bỏ quyền tác giả của chú khỉ vì Tòa án giải thích Đạo luật Quyền tác giả chỉ trao quyền tác giả cho con người tự nhiên.

Như vậy, trong hệ thống pháp luật SHTT truyền thống, con người luôn được xác định là chủ thể trung tâm của hành vi sáng tạo, và các lý thuyết nền tảng nói trên đều xây dựng trên tiền đề này. Con người hiện nay vẫn tiếp tục thực hiện các hoạt động sáng tạo nên các lý thuyết này vẫn tiếp tục giữ được giá trị cốt lõi khi con người đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động sáng tạo.

2.1.2.2. Cơ sở kinh tế học

Từ góc độ kinh tế học, quyền SHTT được xem là một cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo thông qua việc tạo động lực vật chất và tinh thần cho các chủ thể sáng tạo. Nordhaus là người đầu tiên mô hình hóa mối quan hệ giữa độc quyền tạm thời (quyền SHTT) và khuyến khích đổi mới¹⁰³, theo đó, bảo hộ quyền SHTT là công cụ kinh tế tạo động lực cho đổi mới thông qua việc cho phép người sáng tạo thu lợi từ hoạt động sáng tạo của mình. Arrow lập luận rằng, trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo, động lực đổi mới sẽ bị suy giảm nếu không có cơ chế bảo hộ quyền SHTT, do tri thức có thể bị sao chép dễ dàng¹⁰⁴. Lý thuyết vị lợi như đã đề cập ở mục 1.2.3 đã khẳng định bảo hộ quyền SHTT góp phần làm tăng cường phúc lợi xã hội tổng thể

¹⁰⁰ Các Nguyên đơn đưa ra hai lập luận bảo vệ tư cách của mình là PETA là hiệp hội bảo vệ quyền của động vật lớn nhất thế giới và TS Antje Engelhardt là người đã nghiên cứu, theo dõi chú khỉ từ khi chú được sinh ra.

¹⁰¹ Tòa án Quận Northern District of California xử sơ thẩm, sau đó PETA kháng án lên tòa phúc thẩm Court of appeals for the ninth circuit.

¹⁰² Thuật ngữ nguyên gốc trong tiếng Anh là “Next friend”.

¹⁰³ Nordhaus, W. D. (1969). *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*. Cambridge, MA: MIT Press, tr 75-78.

¹⁰⁴ Arrow, K. J. (1962). *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*. In *The Rate and Direction of Inventive Activity* (pp. 609–626). Princeton University Press, tr 609-626.

thông qua việc tối đa hóa lợi ích kinh tế bằng cách cung cấp cho các tác giả, những người sáng tạo độc quyền trong một thời gian hợp lý. Có thể thấy bảo hộ quyền SHTT là hàng rào pháp lý bảo vệ người tiên phong, giúp họ thu hồi lợi nhuận và đầu tư trở lại cho quá trình nghiên cứu, trước khi sản phẩm trí tuệ trở thành tri thức chung của xã hội. Bảo hộ quyền SHTT không chỉ bảo vệ lợi ích cá nhân mà còn tạo vòng xoay tích cực giữa sáng tạo - đầu tư - phát triển.

Từ góc độ kinh tế tri thức (knowledge economy), tri thức được xem là tài sản chiến lược, có thể nhân rộng mà không bị hao mòn. Việc xác lập và bảo hộ quyền SHTT giúp biến tri thức thành hàng hóa, có thể giao dịch, chuyển giao và thương mại hóa, qua đó thúc đẩy hình thành các thị trường công nghệ và sáng tạo¹⁰⁵.

Tuy nhiên, quyền SHTT cũng cần được thiết kế hài hòa giữa khuyến khích và cạnh tranh. Nếu bảo hộ quá chặt, nó có thể tạo ra độc quyền kéo dài và kìm hãm sự lan tỏa tri thức; nếu quá lỏng, nó lại làm suy giảm động lực sáng tạo. Vì vậy, Lý thuyết chi phí giao dịch như đã đề cập ở mục 1.2.3 khẳng định bảo hộ quyền SHTT là nhằm điều tiết - không phải mục tiêu tự thân, mà là phương tiện để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực cho đổi mới và phát triển xã hội. Nhờ có bảo hộ SHTT, doanh nghiệp và nhà đầu tư yên tâm rót vốn vào các lĩnh vực có rủi ro cao như nghiên cứu khoa học, công nghệ mới, hoặc sáng tạo nội dung - vì họ được bảo đảm quyền khai thác độc quyền trong giới hạn pháp luật.

Tóm lại, cơ sở kinh tế học của quyền SHTT thể hiện ở chỗ nó là thiết chế cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng, giữa độc quyền tạm thời và lan tỏa tri thức lâu dài. Thông qua đó, quyền SHTT trở thành nền tảng của nền kinh tế tri thức, góp phần hình thành môi trường khuyến khích sáng tạo, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

2.1.2.3. Cơ sở pháp lý - xã hội

Bảo hộ quyền SHTT không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là một thiết chế pháp lý - xã hội quan trọng nhằm duy trì công bằng, bảo đảm trật tự xã hội và cân bằng hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng. Cơ sở này bắt nguồn từ những giá trị căn bản của pháp quyền, coi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là thành

¹⁰⁵ Kay Withers (2006). *Intellectual Property and the Knowledge Economy*, Institute for Public Policy Research, tr. 6.

viên của cộng đồng xã hội, nơi mà quyền tự do sáng tạo phải được thừa nhận nhưng đồng thời phải được điều chỉnh phù hợp với lợi ích chung¹⁰⁶.

Bảo hộ quyền SHTT như công cụ bảo đảm công bằng xã hội. Công bằng là nguyên tắc nền tảng trong mọi hệ thống pháp luật, và trong lĩnh vực SHTT, công bằng được thể hiện qua việc ghi nhận, tôn trọng và bảo vệ thành quả lao động trí tuệ của con người. Vì thế, đây sự mở rộng của quyền sở hữu cá nhân sang lĩnh vực tinh thần, đảm bảo rằng mỗi cá nhân đều được hưởng thụ xứng đáng với công sức, thời gian và trí tuệ mà họ bỏ ra trong quá trình sáng tạo. Từ góc độ xã hội, việc bảo hộ quyền SHTT còn mang ý nghĩa ngăn ngừa sự chiếm đoạt bất công trong xã hội tri thức. Nếu không có cơ chế pháp lý rõ ràng, người sáng tạo dễ bị xâm phạm, sao chép hoặc khai thác trái phép tác phẩm của mình mà không được đền bù. Khi đó, nguyên tắc công bằng bị phá vỡ, động lực sáng tạo bị triệt tiêu. Bên cạnh đó, cơ chế bảo hộ quyền SHTT cũng góp phần xây dựng ý thức tôn trọng thành quả lao động của người khác, thúc đẩy văn hóa pháp quyền trong xã hội. Mỗi hành vi sử dụng hợp pháp sản phẩm trí tuệ – như xin phép, trả thù lao, hoặc ghi nhận quyền tác giả – đều thể hiện sự thượng tôn pháp luật và công bằng trong tương tác xã hội.

Bảo hộ quyền SHTT duy trì trật tự trong nền kinh tế tri thức. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, tri thức và sáng tạo trở thành hàng hóa đặc biệt, dễ bị sao chép và phát tán. Việc xác lập quyền SHTT tạo ra một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, giúp phân định ranh giới giữa quyền sở hữu hợp pháp và hành vi xâm phạm, từ đó đảm bảo trật tự và minh bạch trong các quan hệ dân sự, thương mại và công nghiệp. Trên bình diện quốc gia, bảo hộ SHTT hoạt động như một cấu phần của trật tự pháp lý, giúp Nhà nước quản lý tốt hơn các quan hệ liên quan đến sáng tạo, đổi mới và thương mại. Việc xử lý vi phạm quyền SHTT thông qua cơ chế hành chính, dân sự hoặc hình sự không chỉ bảo vệ chủ thể quyền, mà còn khẳng định quyền lực pháp lý của Nhà nước trong việc điều chỉnh hành vi xã hội, duy trì niềm tin vào pháp luật và sự công bằng trong đời sống xã hội.

¹⁰⁶ Laurence R. Helfer (2007), “Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property”, *Duke Law School Faculty Scholarship Respository* Vol 40:971, tr. 1014-1018.

Một trong những đặc điểm cốt lõi của cơ sở pháp lý - xã hội của bảo hộ quyền SHTT là nguyên tắc cân bằng lợi ích¹⁰⁷. Cơ chế pháp luật về SHTT được thiết kế để đạt được điểm cân bằng này: khi thời hạn bảo hộ kết thúc, sản phẩm trí tuệ trở thành tài sản công cộng, giúp lan tỏa tri thức và tạo điều kiện cho các thế hệ sau kế thừa, cải tiến và sáng tạo tiếp.

Tóm lại, bảo hộ quyền SHTT không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn là biểu hiện của công lý, trật tự và đạo lý xã hội - khẳng định rằng trong một xã hội văn minh, mọi thành quả trí tuệ đều đáng được tôn trọng, nhưng phải được sử dụng vì lợi ích chung của cộng đồng nhân loại.

Cơ sở pháp lý - xã hội của quyền SHTT là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống bảo hộ trí tuệ hiện đại. Bằng cách bảo đảm công bằng, duy trì trật tự và hướng tới lợi ích cộng đồng, quyền SHTT trở thành cầu nối giữa pháp luật, sáng tạo và tiến bộ xã hội, góp phần kiến tạo một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên tri thức.

Kết luận mục 2.1

Quyền SHTT và cơ sở lý luận của bảo hộ quyền SHTT đã được khái quát trên cơ sở triết học, cơ sở kinh tế học và cơ sở pháp lý - xã hội. Lý thuyết về lao động của Locke và Lý thuyết về quyền tự nhiên của Hegel xoay quanh trung tâm là con người tạo nền tảng triết học cho các quy phạm bảo hộ quyền SHTT hiện nay. Bên cạnh đó, Luận án khẳng định bảo hộ quyền SHTT vừa mang bản chất kinh tế, vừa mang ý nghĩa xã hội - pháp lý sâu sắc.

2.2. Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo ra sản phẩm sáng tạo

Trong bối cảnh cách mạng công nghệ số bùng nổ, TTNT đang trở thành một yếu tố then chốt làm thay đổi căn bản cách thức con người sáng tạo, sản xuất và chia sẻ tri thức. Sự tham gia ngày càng sâu của TTNT vào quá trình sáng tạo khiến các ranh giới truyền thống giữa con người và công cụ sáng tạo trở nên mờ nhạt, đặt ra hàng loạt câu hỏi mới cho lý luận bảo hộ quyền SHTT.

2.2.1. Trí tuệ nhân tạo với hoạt động sáng tạo

¹⁰⁷ WIPO (2004). *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*. Geneva: WIPO, tr. 14-19.

2.2.1.1. Khái niệm Trí tuệ nhân tạo

Con người được coi là loài thông minh nhất trên trái đất với bộ não và vỏ não có kích thước lớn. Mật độ tế bào thần kinh trên vỏ não nhiều hơn bất cứ loài động vật có vú nào khác có cùng kích thước não. Khả năng xử lý thông tin nhanh hơn do khoảng cách giữa các tế bào thần kinh ngắn và tốc độ dẫn truyền cao¹⁰⁸. Con người có khả năng suy nghĩ, lập luận, tự mình lập kế hoạch và tự đưa ra quyết định và sáng chế ra nhiều thứ vì lợi ích của con người¹⁰⁹. Một trong các sáng tạo đáng chú ý của con người là tạo ra TTNT. Moumita và Thirugnanam gọi TTNT là “man-made homosapien” (*tạm dịch là chủng người hiện đại do con người tạo ra*)¹¹⁰. Thuật ngữ TTNT được dịch từ tiếng Anh là Artificial Intelligence- hay còn được viết tắt là AI, là sự kết hợp giữa hai từ Artificial nghĩa là nhân tạo và Intelligence nghĩa là năng lực tư duy¹¹¹.

John McCarthy, người đặt nền móng cho lĩnh vực TTNT, đã mô tả TTNT như khoa học và kỹ thuật tạo ra các máy móc thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính có thể thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí tuệ của con người¹¹². Trải qua hơn 50 năm phát triển, các công trình nghiên cứu, các tổ chức quốc tế đã xây dựng nhiều định nghĩa về TTNT. Kaplan và Haenlein đã thống kê lại một số khái niệm về TTNT đáng chú ý trong nghiên cứu của mình, cụ thể là năm 1955, dự án nghiên cứu Dartmouth sử dụng thuật TTNT lần đầu tiên và định nghĩa đó là máy móc hành xử thông minh như con người; sau này, Marvin Minsky- nhà khoa học về nhận thức- coi TTNT là khoa học làm cho máy móc thực hiện được những thứ đòi hỏi trí tuệ của con người. Từ đó, các tác giả xây dựng khái niệm “*TTNT là khả năng của một hệ*

¹⁰⁸ Gerhard Roth, Ursula Dicke (2012), “Evolution of the Brain and Intelligence in Primates”, *Progress in Brain Research*, Vol.195, Elsevier Science & Technology, tr. 413

¹⁰⁹ Alexander P.B., Jason S.T., Christopher D., Randall W.E. (2020), “Differential and Experimental Approaches to Studying Intelligence in Humans and Non-Human Animals”, *Learning and Motivation*, Vol. 72 (2020), Elsevier Inc.

¹¹⁰ Homosapien là chủng người hiện đại, và là loài duy nhất thuộc chi Homo còn tồn tại đến ngày nay. Đây là chủng người có đặc điểm tiến hóa vượt trội về mặt trí tuệ, khả năng tư duy, và kỹ năng giao tiếp, so với các chủng người khác từng tồn tại trong lịch sử. Trong bối cảnh tiến hóa, Homo sapiens không chỉ là kết quả của hàng triệu năm phát triển mà còn là nhân tố thay đổi mạnh mẽ Trái Đất qua các nền văn minh và công nghệ. (xem Yuval Noah Harari (2014), *Sapiens- A Brief History of Humankind*, McClelland & Stewart, a Division of Random House of Canada Limited, a Penguin Random House Company, tr. 439-480.)

¹¹¹ Moumita G., Thirugnanam A (2023)Qiangw, “Introduction to Artificial Intelligence”, *Artificial Intelligence for Information Management: A Healthcare Perspective, Book Series: Studies in Big Data*, Vol. 88, Springer Publisher 2023, tr. 23.

¹¹² John MacCarthy & Patrick J. Hayes (1969), *Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence*, Stanford University Project, tr. 2-6.

thống trong việc diễn giải chính xác các yếu tố bên ngoài, học từ dữ liệu đó và sử dụng những kiến thức học được để đạt được các mục đích và nhiệm vụ cụ thể thông qua khả năng thích ứng linh hoạt”¹¹³.

Sau này, các học giả như Poole và Mackworth¹¹⁴, Moumita G. và A. Thirugnanam¹¹⁵ tiếp cận TTNT là lĩnh vực nghiên cứu tổng hợp và phân tích các thực thể mang tính chất tính toán có hành động thông minh. Thực thể hàm ý là bất cứ cái gì có phản ứng lại với môi trường, như động vật, con người hay robot. Thực thể hành động thông minh, còn gọi là tác tử thông minh khi (i) Hành động của nó phù hợp với hoàn cảnh và mục tiêu; (ii) Nó linh hoạt với môi trường thay đổi và mục tiêu thay đổi; (iii) Học hỏi từ kinh nghiệm; (iv) Nó đưa ra những lựa chọn phù hợp dựa trên những hạn chế về nhận thức và tính toán.

Ủy ban Châu Âu (EC) xác định *“TTNT là hệ thống thể hiện hành vi thông minh bằng cách phân tích môi trường quanh chúng, thực hiện các hành động với một mức độ tự chủ nhất định để đạt được các mục tiêu cụ thể. Các hệ thống dựa trên TTNT có thể hoàn toàn dựa trên phần mềm, hoạt động trong thế giới ảo (ví dụ trợ lý giọng nói, phần mềm phân tích hình ảnh, công cụ tìm kiếm, hệ thống nhận dạng giọng nói và khuôn mặt) hoặc TTNT có thể được nhúng vào các thiết bị phần cứng (ví dụ như robot tiên tiến, ô tô tự hành, máy bay không người lái hoặc Internet của Ứng dụng vạn vật)”¹¹⁶. Khái niệm trí tuệ được hiểu theo nhiều cách khác nhau bao gồm khả năng tư duy logic, trừu tượng, hiểu biết, tự nhận thức, học tập, có trí tuệ xúc cảm, trí nhớ, kế hoạch và tự giải quyết vấn đề¹¹⁷. Khi đặt khái niệm trí tuệ trong lĩnh vực TTNT, EC coi đó là khả năng lựa chọn hành động tốt nhất để thực hiện nhằm đạt được một mục tiêu nhất định nhằm tối ưu hóa các tiêu chí nhất định và các nguồn lực sẵn có.*

WIPO quan điểm TTNT là một môn khoa học máy tính nhằm mục đích phát

¹¹³ Kaplan Andreas, Haenlein Michael (2019), “Siri, Siri, in My Hand: Who’s the Fairest in The Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence”, *Business Horizon*, Vol. 62 (2019), tr.17.

¹¹⁴ Tlđđ số 1.

¹¹⁵ Tlđđ số 84, tr. 24.

¹¹⁶ The European Commission’s High- Level Expert Group on Artificial Intelligence (2018), *A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines*, European Commission, tr. 1.

¹¹⁷ Thomas J.Bouchard Jr et al (1996), “Intelligence: Knowns and Unknowns”, *American Psychologist*, Vol. 51, No.2, tr. 95-96.

triển máy móc và hệ thống có thể thực hiện những nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người với sự tham gia rất hữu hạn hoặc không có sự tham gia của con người¹¹⁸.

Hiện nay không có định nghĩa thống nhất và duy nhất trên toàn cầu về TTNT. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khái niệm TTNT không ổn định và thay đổi theo thời gian¹¹⁹. Mặc dù có nhiều khái niệm đa dạng nhưng có thể chia thành 02 nhóm khái niệm, đó là nhóm coi TTNT là một hệ thống/thực thể thông minh và nhóm coi TTNT là một ngành khoa học.

Khái niệm TTNT được xây dựng từ việc mở rộng các định nghĩa của OECD (2019)¹²⁰ và UNESCO (2021)¹²¹, theo đó TTNT không chỉ là một hệ thống dựa trên thuật toán và dữ liệu, mà còn bao gồm phần cứng bảo đảm cho hoạt động học tập và xử lý thông tin. Từ đó, ***TTNT được hiểu là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn (big data), mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động.*** Phần dưới đây phân tích chi tiết các yếu tố này:

- *Dữ liệu lớn (Big Data):*

TTNT cần dữ liệu và đó là lượng dữ liệu khổng lồ và phức tạp. Ví dụ ChatGPT đã sử dụng 570 gigabyte văn bản, tương đương với khoảng 300 tỉ từ¹²² (tức là khoảng 1 tỉ trang văn bản A4 cỡ chữ 12, gấp 10 lần số trang văn bản trong dữ liệu số của Thư viện Quốc gia Việt Nam¹²³). Dữ liệu đầu vào cho TTNT có thể chia thành hai nhóm là dữ liệu nhanh và dữ liệu lớn. Dữ liệu nhanh (fast data) là những dữ liệu chuyển động, truyền trực tiếp vào các ứng dụng và máy tính từ hàng trăm triệu thiết bị di động

¹¹⁸ WIPO (2020), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI), Second Session*, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1/REV, tr.4.

¹¹⁹ Bartneck et al. (2021), *An Introduction to Ethics in Robotics and AI, Book Series: Springer Brief In Ethics*, Springer Nature Switzerland AG, tr. 8

¹²⁰ OECD (2019), *Artificial Intelligence in Society*, OECD Publishing, tr 8-9.

¹²¹ UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*, Paris: UNESCO, tr. 2-3.

¹²² Alex Hughes (2023), “ChatGPT: Everything You Need to Know About OpenAI’s GPT-4 Tool” tại địa chỉ <https://www.sciencefocus.com/future-technology/gpt-3> truy cập ngày 18/6/2024.

¹²³ Nguồn lực thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam cập nhật tới 2022 cho thấy hiện có 10 triệu trang văn bản. Thông tin tại địa chỉ <https://nlv.gov.vn/gioi-thieu-chung/nguon-luc-thong-tin.html> truy cập ngày 10/6/2024.

cuối như điện thoại di động, cảm biến, giao dịch tài chính, nhật ký chuyển động¹²⁴.... Chúng được thu thập và xử lý theo thời gian thực, dung lượng thấp nhưng cần xử lý số lượng lớn, nhanh và liên tục. Dữ liệu nhanh hiện đang được ứng dụng trong hai lĩnh vực TTNT là xe tự lái và thiết bị giám sát an ninh. Dữ liệu lớn là tập dữ liệu phức tạp tới mức không thể xử lý được bởi các công cụ truyền thống với ba thuộc tính cơ bản là dung lượng lớn, tốc độ xử lý tới mức mili giây và đa dạng linh hoạt về cấu trúc.

- *Mô hình TTNT (AI Model):*

Mô hình TTNT là một hệ thống thuật toán được huấn luyện để thực hiện các tác vụ trí tuệ nhân tạo, như nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, dự đoán xu hướng, hoặc tự động hóa các quy trình. Mô hình TTNT hoạt động bằng cách học từ dữ liệu, tìm ra mẫu (patterns), và sử dụng những kiến thức đó để đưa ra dự đoán hoặc quyết định. Ở giai đoạn đầu của quá trình phát triển, TTNT sử dụng công nghệ máy học để thực hiện chức năng của mình. Máy học sử dụng dữ liệu, thuật toán đầu vào để tự xử lý các vấn đề và liên tục tối ưu để tạo ra những phương án xử lý mới, hiệu quả hơn, giống như cách thức tự học của não người. Đây là một quá trình khép kín, vận hành và chuyển hóa liên tục, bao gồm (i) Xử lý dữ liệu thô, loại bỏ phần thừa, sắp xếp theo nhóm có cấu trúc nhất định; (ii) Sử dụng thuật toán để đưa ra các phương án, kiểm nghiệm các phương án này trong môi trường giả định, lọc ra phương án tối ưu; (iii) Triển khai phương án tốt nhất trong thực tế và ghi nhận kết quả triển khai bao gồm cả ưu điểm và nhược điểm; (iv) Cập nhật các kết quả này cho bộ dữ liệu ban đầu để cải thiện cho kết quả trong tương lai¹²⁵.

Nhờ có sự ra đời của dữ liệu lớn mà một nhánh mới của công nghệ máy học là học sâu (“deep learning”) đã phát triển, tập trung vào việc xây dựng và huấn luyện các mạng nơ-ron có cấu trúc sâu để TTNT có thể tự động học và hiểu dữ liệu. Công nghệ này thực sự bùng nổ từ năm 2016¹²⁶. Học sâu là công nghệ bao gồm nhiều tầng lớp đơn vị tính toán được gọi là nơ-ron kết nối với nhau và truyền dữ liệu từ tầng này

¹²⁴ Ryan Betts, John Hugg (2015), *Fast Data: Smart and at Scale- Design Patterns and Recipes*, O'Reilly Media Inc, tr.1.

¹²⁵ Saikat Dutt et al. (2019), *Machine Learning*, Pearson, tr.42-51.

¹²⁶ Chiranjib C. et al. (2024), “From Machine learning to deep learning: Advances of the recent data-driven paradigm shift in medicine and healthcare”, *Current Research in Biotechnology* 7(2024), Elsevier Publishing Company, tr. 165.

sang tầng khác, qua đó hình thành một mạng nơ-ron có khả năng học tập phức tạp. Sử dụng học sâu, TTNT có thể tự học từ dữ liệu thô mà không cần có sự can thiệp của con người để lọc dữ liệu hay xây dựng mô hình học máy. Sử dụng lượng lớn dữ liệu và tài nguyên tính toán với thời gian huấn luyện dài là hai đặc thù của công nghệ này. Quá trình tự học của Học sâu như sau: (i) Thu thập dữ liệu và gán nhãn, chia thành các tập huấn luyện, tập kiểm tra và tập xác thực; (ii) Xây dựng mạng nơ-ron; (iii) Huấn luyện mạng nơ-ron; (iv) Điều chỉnh tham số để tối ưu hóa hiệu suất của mô hình; (v) Đánh giá và sử dụng mô hình¹²⁷. Có thể thấy các thuật toán của Học sâu mô phỏng cấu trúc và chức năng của não người thông qua cái gọi là mạng thần kinh nhân tạo. Bước tiến lớn nhất của Học sâu so với Máy học là dữ liệu ở Máy học cần phải dán nhãn để TTNT biết đó là dữ liệu gì nhưng với Học sâu thì TTNT tự xác định được dữ liệu hay nói cách khác là tự dán nhãn dữ liệu/ tự đào tạo chính mình. Ví dụ hay được nhắc đến trong Học sâu là AlphaGo (phiên bản AlphaZero). TTNT của Google là TTNT chơi cờ vây trên bàn cờ chiến lược của Trung Quốc. TTNT này chơi cờ vây với chính bản thân nó cho tới khi nó có thể dự đoán những nước cờ chính xác nhất, đủ để đánh bại nhiều nhà vô địch trên thế giới như Fan Hui- nhà vô địch Châu Âu năm 2015, Ke Jie- nhà vô địch thế giới năm 2017¹²⁸. AlphaGo liên tục tự học từ dữ liệu các trận đấu cờ vây trên khắp thế giới để phân tích và rút ra bài học từ những sai lầm, từ đó đưa ra phương án tốt hơn cho mỗi lần chơi sau.

- *Thuật toán (Algorithm):*

Thuật toán là tập hợp quy tắc và công thức toán học giúp xử lý dữ liệu, là công cụ xây dựng mô hình TTNT bằng cách tìm ra mẫu trong dữ liệu. Thuật toán kết hợp với dữ liệu huấn luyện thì tạo ra mô hình TTNT¹²⁹. Thuật toán là nền tảng giúp TTNT có thể học từ dữ liệu và ra quyết định thông minh. Mỗi bước trong thuật toán phải rõ ràng, cụ thể, không gây nhầm lẫn. Thuật toán phải kết thúc sau một số bước hữu hạn, không chạy mãi mãi. Nếu thuật toán không có điểm dừng, nó có thể trở thành vòng lặp vô tận. Thuật toán phải có khả năng ứng dụng cho nhiều bài toán khác nhau, không

¹²⁷ Janiesch C. et al. (2021), “Machine Learning and Deep Learning”, *Electronic Markets*, Springer Publishing Company, tr. 4-7.

¹²⁸ Paolo Bory (2019), “Deep new: The Shifting Narratives of Artificial Intelligence from Deep Blue to AlphaGo”, *Journal of Research into New Media Technologies* Vol. 25(4), tr. 635-637.

¹²⁹ Noson Yanofsky (2006), “Towards a Definition of an Algorithm”, *Journal of Logic and Computation* Feb 2006, tr.22.

chỉ giới hạn ở một trường hợp cụ thể.

- *Hệ thống xử lý và triển khai (Processing & Deployment Systems):*

Hệ thống xử lý và triển khai của TTNT trên nền tảng điện toán đám mây hoặc máy chủ cục bộ để đưa mô hình TTNT từ môi trường nghiên cứu sang môi trường thực tế để hoạt động ổn định và hiệu quả¹³⁰. Google Cloud AI, AWS AI, Microsoft Azure AI là những hệ thống phổ biến hiện nay. Các giai đoạn trong hệ thống xử lý và triển khai của TTNT bao gồm huấn luyện mô hình, kiểm tra và đánh giá mô hình, triển khai mô hình, giám sát và tối ưu hóa.

- *Giao diện tương tác với người sử dụng (AI Interaction Interface):*

Giao diện tương tác của TTNT là cầu nối giữa con người và TTNT, cho phép người dùng giao tiếp, nhập dữ liệu và nhận phản hồi từ TTNT¹³¹. Giao diện này giúp TTNT trở nên dễ sử dụng hơn, tạo trải nghiệm trực quan cho người dùng. Có nhiều loại giao diện tương tác tùy theo cách người sử dụng giao tiếp với hệ thống, bao gồm: giao diện hội thoại qua ngôn ngữ tự nhiên¹³², giao diện hình ảnh và thị giác¹³³, giao diện điều khiển bằng cử chỉ¹³⁴, giao diện thực tế ảo và tăng cường¹³⁵, giao diện dựa trên cảm biến sinh học¹³⁶. Giao diện tương tác của TTNT có thể tùy chỉnh theo từng người dùng dựa trên lịch sử tương tác và sở thích. Giao diện có tính tương tác theo thời gian thực, tức là gần như ngay lập tức nên tạo cảm giác tự nhiên khi giao tiếp. Bên cạnh đặc điểm trực quan, dễ sử dụng thì giao diện thông thường sẽ có tính bảo mật và đảm bảo quyền riêng tư cho người sử dụng. Ví dụ như Face ID của Iphone chỉ lưu dữ liệu nhận diện khuôn mặt trên thiết bị chứ không gửi lên máy chủ. Giao diện tương tác có thể tích hợp vào nhiều nền tảng khác nhau.

- *Phần cứng (Hardware):*

Phần cứng của TTNT là các thiết bị vật lý và linh kiện điện tử được thiết kế

¹³⁰ Virendra Kumar Tiwari et al (2024), “Automating AI: Streamlining the Development and Deployment Process”, *Journal of Information and Computational Science* Vol 14 Issue 03-2024, tr. 45.

¹³¹ Maher Bashir Abolkasim, Chandra Reka Ramachandran (2021), “Human-Computer Interaction and Its Relation to Artificial Intelligence”, *Journal of Applied Technology and Innovation* Vol.5, No. 4 (2021), tr. 30.

¹³² Ví dụ như Siri trong Apple, Google Assistant của Google.

¹³³ Ví dụ như Face ID trên Iphone, Google Lens.

¹³⁴ Ví dụ như Microsoft Kinect trong trò chơi Xbox.

¹³⁵ Ví dụ như Meta hỗ trợ trong không gian ảo 3D.

¹³⁶ Ví dụ như Neuralink cấy chip vào não giúp người khuyết tật điều khiển máy tính bằng suy nghĩ.

để hỗ trợ và tối ưu hóa quá trình huấn luyện mô hình, suy luận và triển khai TTNT¹³⁷. Phần này thường gồm bộ xử lý trung tâm CPU, bộ xử lý đồ họa GPU, bộ xử lý thần kinh NPU, bộ xử lý Tensor chuyên biệt, bộ tăng tốc TTNT nhúng, mạng và hệ thống kết nối.

Phần cứng là một yếu tố cấu thành cần thiết của TTNT, đặc biệt khi xét đến khía cạnh “thực hiện hoạt động sáng tạo”. Phần cứng tạo điều kiện hiện thực hóa khả năng sáng tạo của TTNT. TTNT chỉ có thể biểu hiện chức năng học hỏi, phân tích và sáng tạo thông qua các quá trình xử lý dữ liệu quy mô lớn - điều chỉ khả thi nhờ các hệ thống phần cứng có năng lực tính toán cao (CPU, GPU, bộ nhớ, cảm biến, robot vật lý...). Do đó, nếu chỉ xét phần mềm hay thuật toán ở dạng tiềm năng mà không có cấu phần vật chất để thực thi, thì TTNT chưa thể trở thành “tác nhân sáng tạo” theo đúng nghĩa pháp lý. Trong khía cạnh này, phần cứng chính là điều kiện vật chất tất yếu để biến năng lực sáng tạo tiềm ẩn thành kết quả sáng tạo thực tế, tương tự như công cụ của con người trong hoạt động sáng tạo. Dưới góc độ xác định chủ thể và đối tượng của quyền SHTT, phần cứng giúp định danh và giới hạn phạm vi sáng tạo của TTNT. Ví dụ, trong TTNT tích hợp như robot, xe tự hành, hay máy in 3D tự thiết kế sản phẩm, phần cứng và phần mềm kết hợp tạo nên một thực thể thống nhất có khả năng sinh ra sản phẩm trí tuệ mới. Việc tách rời phần cứng khỏi cấu trúc TTNT trong trường hợp này sẽ khiến khó xác định phần nào tạo ra sản phẩm được bảo hộ. Bởi vậy, công nhận vai trò cấu thành của phần cứng giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý để xác định trách nhiệm và quyền sở hữu đối với kết quả sáng tạo của TTNT.

2.2.1.2. Hoạt động sáng tạo của Trí tuệ nhân tạo

Sáng tạo vốn được coi là một hoạt động đặc thù của con người được hình thành cùng với sự xuất hiện của loài người¹³⁸. Sáng tạo là quá trình hoạt động của con người tạo ra những giá trị vật chất, tinh thần, mới về chất. Các loại hình sáng tạo được xác định bởi đặc trưng nghề nghiệp như khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, tổ chức, quân sự,... Có thể nói sáng tạo có mặt trong mọi lĩnh vực của thế giới vật chất

¹³⁷ Ahsan, S M Mojahidul & Dhungel, Anurag & Chowdhury, Mrittika & Hasan, Md Sakib & Hoque, Tamzidul. (2024), Hardware Accelerators for Artificial Intelligence tại địa chỉ 10.48550/arXiv.2411.13717 tr. 10-11, truy cập ngày 1/3/2025.

¹³⁸ Lê Nam Hải (2011), “Nghiên cứu sáng tạo dưới quan điểm về nhân cách”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, số 68, tr. 47.

và tinh thần¹³⁹. Đó là quá trình đòi hỏi sự kết hợp phức tạp giữa tư duy trừu tượng, trí tưởng tượng, cảm xúc và ý thức – những yếu tố độc đáo riêng có của con người. Quá trình sáng tạo của con người là một chuỗi các giai đoạn liên kết chặt chẽ, kết hợp cả tư duy ý thức, vô thức và các yếu tố cảm xúc.

Với sự phát triển nhanh chóng như hiện nay, TTNT ngày càng đem lại kết quả vượt ra ngoài dự đoán của chủ thể xây dựng TTNT, tạo ra những giá trị vật chất, tạo ra cái mới đôi khi mang tính đột phá. Xét từ có độ kỹ thuật thì TTNT có sáng tạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo của TTNT khác biệt so với con người vì TTNT không có cảm xúc, không có ý thức hoặc trực giác. TTNT thực hiện các tác vụ sáng tạo thông qua thuật toán và dữ liệu đã được lập trình và học hỏi trước đó. Dưới đây là bảng so sánh hai quá trình sáng tạo này.

Bảng 1: So sánh quá trình sáng tạo của con người với quá trình sáng tạo của trí tuệ nhân tạo

	Quá trình sáng tạo	
	Của con người¹⁴⁰	Của TTNT¹⁴¹
Bước 1	Chuẩn bị (Preparation) là quá trình con người thu thập thông tin bằng năm giác quan của mình, từ các nguồn kiến thức khác nhau như tài liệu, chuyên gia, hội thảo hội nghị, từ kinh nghiệm cá nhân dưới tác động của môi trường làm việc và học tập, ảnh hưởng của văn hóa và xã hội	Tiếp nhận dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Dữ liệu được làm sạch và chuẩn hóa để nhằm phù hợp với mục đích đặt ra cho TTNT.
Bước 2	Ủ thông tin (Incubation) là giai đoạn "nghỉ ngơi sáng tạo" trong quá trình sáng tạo, nơi trí não vô thức xử lý thông tin và tạo ra các mối liên hệ mới, một bước quan trọng giúp con	Học cách tạo ra kết quả mong muốn dựa trên dữ liệu đầu vào và đầu ra đã được gắn nhãn theo đó TTNT tự tìm ra mẫu hoặc mối quan hệ trong dữ liệu mà không

¹³⁹ Nguyễn Đức Uy (1999), *Tâm lý học sáng tạo*, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr- 27-28.

¹⁴⁰ Graham Wallas (1926), *The Art of Thought*, Jonathan Cape- Thirty Bedford Square London, tr.76-104.

¹⁴¹ Luận án rút ra từ phần trình bày về đặc trưng về công nghệ và quy trình tạo ra sản phẩm.

	người vượt qua các trở ngại trong tư duy và khám phá những ý tưởng đột phá mà tư duy logic không thể đạt được	có đầu ra cụ thể. Các mạng nơ-ron nhân tạo được tối ưu hóa để nhận diện, phân loại và tạo ra dữ liệu mới dựa trên thông tin đã học.
Bước 3	Tỏa sáng (Illumination) giai đoạn mà ý tưởng hoặc giải pháp sáng tạo bất ngờ xuất hiện, thường sau một thời gian xử lý thông tin trong giai đoạn ủ thông tin trước đó	Tạo ra nội dung bằng cách dự đoán kết quả có khả năng cao nhất dựa trên dữ liệu huấn luyện hoặc tái kết hợp hoặc biến đổi dữ liệu đã học theo các cách mới hoặc sử dụng các thuật toán để tối ưu hóa quá trình tạo nội dung
Bước 4	Kiểm chứng (Verification) là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sáng tạo, theo đó ý tưởng hoặc giải pháp đã xuất hiện trong giai đoạn trước được kiểm tra, đánh giá, và hoàn thiện với mục tiêu đảm bảo rằng ý tưởng khả thi, hiệu quả, và phù hợp với yêu cầu thực tế	Đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua các tiêu chí đã lập trình hoặc dựa trên phản hồi từ người dùng.
Thứ tự các bước	Không nhất thiết phải diễn ra theo đúng các thứ tự trên.	Quy trình diễn ra theo đúng trình tự như trên

(Nguồn: NCS tự lập bảng từ các nguồn tài liệu tham khảo)

Từ bảng trên có thể thấy rút ra những điểm khác biệt trong sáng tạo của TTNT so với con người. Đó là: (i) Con người sáng tạo dựa trên cảm xúc, trực giác và kinh nghiệm cá nhân trong khi TTNT hoàn toàn dựa trên dữ liệu; (ii) quá trình sáng tạo của con người là sự kết hợp phức tạp giữa tư duy ý thức, vô thức, và các yếu tố cảm xúc còn TTNT phân tích, tái kết hợp dữ liệu, và dự đoán; (iii) Con người sáng tạo là để đáp ứng nhu cầu vật chất, tinh thần, hoặc giá trị nhân văn trong khi TTNT tối ưu hóa theo thuật toán hoặc yêu cầu được lập trình; (iv) Sự sáng tạo của con người là không giới hạn vì con người có khả năng tưởng tượng và sáng tạo điều chưa từng tồn

tại trước đó còn khả năng sáng tạo của TTNT bị giới hạn bởi chất lượng và quy mô của dữ liệu đầu vào và khả năng xử lý của thuật toán; (v) Con người có nhận thức và kiến thức nên sẽ kiểm soát được tính hợp pháp, sự phù hợp với các chuẩn mực đạo đức của kết quả sáng tạo của mình- điều mà TTNT không thể tự làm được.

2.2.2. Sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và vấn đề xác định chủ thể quyền SHTT

2.2.2.1. Khái niệm sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Từ góc độ kinh tế học, sản phẩm là đầu ra có giá trị sử dụng trong xã hội, là kết quả từ quá trình tổ chức, sắp xếp, các khâu kết hợp các yếu tố đầu vào như tư liệu sản xuất, sức lao động¹⁴². Adam Smith làm rõ sản phẩm là hàng hóa hoặc dịch vụ được tạo ra từ quá trình lao động và sản xuất¹⁴³. Từ góc độ quản trị kinh doanh và marketing, sản phẩm là bất kỳ thứ gì có thể được đưa ra trên thị trường để thỏa mãn nhu cầu hoặc mong muốn của khách hàng¹⁴⁴. Như vậy, có thể thấy sản phẩm là kết quả đầu ra của quá trình kết hợp các yếu tố đầu vào như tài nguyên thiên nhiên, lao động, vốn và công nghệ, có giá trị sử dụng trong xã hội và nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện nay, TTNT đã trở thành một lực lượng cách mạng hóa nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau thông qua sản phẩm mà chúng tạo ra. TTNT thúc đẩy kinh tế phát triển, góp phần đáng kể vào đổi mới sáng tạo của mỗi quốc gia. Những sản phẩm mà trước kia chỉ có thể dùng sức lao động của con người để tạo ra thì nay đã là kết quả hoạt động của TTNT. Dự đoán tới năm 2033, 47% tổng số việc làm ở Mỹ, 59% việc làm ở Đức, 60% ở Châu Âu sẽ do TTNT thực hiện¹⁴⁵. Như vậy, có thể thấy TTNT đang ngày càng trở thành một chủ thể công nghệ trung tâm trong quá trình hình thành các sản phẩm sáng tạo, từ văn học, nghệ thuật, âm nhạc đến thiết kế công nghiệp và sáng chế kỹ thuật. TTNT không còn dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần, mà đang tiến tới mức độ tham gia trực tiếp hoặc thậm chí thay thế con người trong một số khâu của quá trình sáng tạo. Tùy theo mức độ can thiệp và tự chủ, có thể nhận diện ba cấp độ cơ bản trong quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT, đó là

¹⁴² Ngô Tuấn Nghĩa (2019), *Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lê Nin*, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tr.96.

¹⁴³ Adam Smith (2005), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, An Electronic Classics Series Publication, tr. 45-46.

¹⁴⁴ Đinh Tiến Minh (2012), *Giáo trình Marketing căn bản*, Nhà xuất bản Lao động, tr.30.

¹⁴⁵ Didem O., Anke H. (2021), *Artificial Intelligence at Work: an Overview of the Literature*, Governing Work in the Digital Age Project Working Paper Series 2021-01, tr.18.

TTNT như công cụ sáng tạo; TTNT cùng với con người sáng tạo ra sản phẩm và TTNT là tác nhân sáng tạo độc lập.

Ở cấp độ đầu tiên, TTNT đóng vai trò là công cụ hỗ trợ con người tạo ra sản phẩm. Trong trường hợp này, sản phẩm vẫn do con người chủ động kiểm soát, và quyền SHTT được xác lập theo mô hình truyền thống. Ở cấp độ thứ hai, TTNT tham gia quá trình sáng tạo một cách tích cực hơn, cùng con người tạo nên đầu ra có giá trị sáng tạo. Đây cũng là chủ đề tranh luận của các học giả về việc xác định chủ thể quyền và mức độ đóng góp của TTNT đối với sản phẩm. Cấp độ cuối cùng – mang tính giả định tương lai – là khi TTNT hoàn toàn tự động tạo ra sản phẩm mà không cần sự can thiệp sáng tạo từ con người. Từ đó, phát sinh những câu hỏi về tác giả/chủ sở hữu sản phẩm tạo ra trong hệ thống pháp luật SHTT hiện hành.

Theo nghĩa rộng, có thể hiểu sản phẩm tạo ra từ TTNT là mọi kết quả được hình thành từ hoạt động của TTNT. Đó là kết quả của việc xử lý dữ liệu đầu vào, từ giao diện tương tác với người sử dụng, thông qua các thuật toán, học từ mô hình trong hệ thống xử lý và triển khai được cài đặt trên phần cứng. Các kết quả này được tạo ra có thể có sự can thiệp trực tiếp của con người.

Tuy nhiên, không phải mọi kết quả của quá trình xử lý này đều có thể được coi là “sản phẩm” từ góc độ kinh tế học. Chỉ những kết quả có giá trị sử dụng trong xã hội và nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường thì mới là sản phẩm. Như vậy, sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng nghiên cứu của Luận án *là sản phẩm tạo ra từ kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông*. Cách tiếp cận này nhằm phân biệt giữa kết quả kỹ thuật đơn thuần (ví dụ: đoạn mã thử nghiệm, hình ảnh ngẫu nhiên không mục đích) với sản phẩm có giá trị kinh tế – xã hội, là đối tượng có thể được bảo hộ quyền SHTT. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với quan điểm của WIPO: WIPO đã nhấn mạnh rằng chỉ đặt ra vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT tạo ra khi các sản phẩm đó “discernible creative or functional value”, tức giá trị sáng tạo có thể nhận biết hoặc giá trị chức năng cụ thể trong đời sống xã hội và thương mại¹⁴⁶. Đây cũng là

¹⁴⁶ WIPO (2019), *WIPO Technology Trends 2019- Artificial Intelligence*, WIPO, tr. 139.

tiền đề đề xuất hướng sửa đổi pháp luật SHTT cho phù hợp với thực tiễn phát triển công nghệ sáng tạo với cốt lõi là TTNT.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT rất đa dạng và thuộc nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, giao thông, công nghệ và khoa học,...¹⁴⁷. Với sự phát triển không ngừng, TTNT sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm mới và đột phá trong tương lai, thậm chí vượt xa khả năng hiện tại của con người, không chỉ cải thiện cuộc sống mà còn mở ra những hướng phát triển mới trong khoa học, công nghệ và xã hội. Những sản phẩm này không chỉ mang tính đột phá mà còn góp phần thay đổi toàn diện cách con người tương tác với thế giới trong tương lai.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể dưới dạng sản phẩm hữu hình như bức tranh do TTNT tên là DeepDream của Google vẽ và in ra trên chất liệu canvas. Chúng cũng có thể dưới dạng dữ liệu điện tử như file âm thanh do TTNT tên là AIVA tạo ra và lưu trữ dưới dạng mp3, WAV, MIDI, FLAC và có thể gửi qua email hay lưu trên cloud hoặc phát trực tuyến. Chúng cũng có thể là dịch vụ khi cung cấp lợi ích hoặc tiện ích cho người sử dụng và không tạo ra sản phẩm hữu hình như dịch vụ trả lời câu hỏi bằng giọng nói của ChatGPT, dịch vụ đọc báo chữ qua giọng nói của Text-to-Speech.

TTNT có thể tạo ra các kết quả nằm trong dự đoán của chủ thể phát triển ra nó. Đó là các sản phẩm được lập trình trước và có thể kiểm soát. Lúc này, mô hình hoạt động của TTNT chỉ trong giới hạn đã lập trình. Kết quả phù hợp với mục tiêu ban đầu. Ví dụ, Nanox.AI đã phát triển ra TTNT với công nghệ tên là HealthCCSng dự đoán bệnh dựa trên phân tích hình ảnh y khoa¹⁴⁸.

Bên cạnh đó, TTNT cũng tạo ra kết quả không lường trước qua quá trình tự học với những sáng tạo ngẫu nhiên. Ví dụ như TTNT tên là AlphaFold của Google DeepMind vốn được phát triển để dự đoán cấu trúc protein chỉ từ trình tự axit amin. Năm 2024, AlphaFold đã giải mã thành công cấu trúc của hàng triệu protein, bao gồm những protein mới mà con người chưa từng nghiên cứu trước đây¹⁴⁹. Trong trường

¹⁴⁷ Tomasz Slapczynski (2022), “Artificial Intelligence in Science and Everyday Life, Its Application and Development Prospects”, *Scientific Journal of Bielsko- Biala School of Finance and Law*, Vol. 25, No 4, tr. 81-82.

¹⁴⁸ Thông tin đăng tại địa chỉ <https://www.nanox.vision/ai-cardiac-solution/> truy cập ngày 2/3/2025.

¹⁴⁹ Josh Abramson et al. (2024), “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3”, *Nature* Vol. 630, tr.497.

hợp này, TTNT không chỉ sao chép dữ liệu hay tuân theo quy tắc lập trình định sẵn mà có thể tự kết hợp dữ liệu theo cách riêng, tự học từ phản hồi của người sử dụng, từ công nghệ học sâu hoặc từ chính lỗi của bộ dữ liệu đầu vào và cho ra kết quả ngoài dự đoán ban đầu¹⁵⁰. Kết quả tạo ra có thể hữu ích cho xã hội như trường hợp của AlphaFold nói trên nhưng cũng có thể gây rủi ro nghiêm trọng. Ví dụ như năm 2018, Uber AI cài đặt trên ô tô Volvo XC90 gây tai nạn chết người đầu tiên khi xe tự lái không phát hiện người qua đường ở khu vực không có vạch qua đường dành cho người đi bộ và trong điều kiện ánh sáng yếu¹⁵¹.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT trong các lĩnh vực sáng tạo có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với các lĩnh vực khác¹⁵². Dữ liệu huấn luyện trong các ngành công nghiệp sáng tạo dồi dào, mô hình và thuật toán không đòi hỏi tính chính xác như trong y tế hay kỹ thuật nên TTNT có thể học nhanh và linh hoạt. Về mặt kỹ thuật, nghệ thuật, âm nhạc hay văn học thường không có đáp án tuyệt đối hay đáp án đúng nên sự sáng tạo TTNT không bị giới hạn. Đặc biệt, phần cứng cho TTNT trong các lĩnh vực nói trên không phức tạp và không đòi hỏi đầu tư lớn như trong các ngành nghề khác. Vì thế, sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới dạng đối tượng SHTT khá phổ biến. Ví dụ như các sản phẩm sáng tạo về nội dung như tác phẩm hội họa¹⁵³, âm nhạc¹⁵⁴, tác phẩm nhiếp ảnh, bản ghi hình¹⁵⁵; mã nguồn (code) của chương trình máy tính¹⁵⁶; hoặc các đối tượng sở hữu công nghiệp như nhãn hiệu¹⁵⁷, kiểu dáng công nghiệp và

¹⁵⁰ Bill Hibbard (2012), “Avoiding Unintended AI Behaviors” in *Proceeding of Artificial General Intelligence: 5th International Conference, AGI 2012*, Oxford, UK, 8-11/12/2012, tr. 107-116.

¹⁵¹ Puneet Kohli, Anjali Chadha (2019), “Enabling Pedestrian Safety using Computer Vision Techniques: A Case Study of the 2018 Uber Inc. Self Driving Car Crash”, Arai K., Bhatia R. (eds) *Advances in Information and Communication. FICC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 69, Springer, Cham, tr 2-10.

¹⁵² Adithiyaa D & C.Alamelu (2024), “A Review on Applications and Uses of Artificial Intelligence”, *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 12(1), tr. 477-487.

¹⁵³ Bức tranh có tên là “Portrait of Edmond de Belamy” do TTNT tên là OBVIOUS vẽ đã được bán với giá \$432,500 tại nhà đấu giá Christies ở Newyork vào tháng 10 năm 2018 theo CBS News, “This AI-Generated Portrait Just Sold for A Stunning \$432,500”, tại địa chỉ <https://www.cbsnews.com/news/ai-generated-portrait-sells-for-stunning-432500-portrait-of-edmond-de-belamy/> truy cập ngày 7/6/2024.

¹⁵⁴ Bản nhạc như “Beyond the Fence” được trình diễn tại Nhà hát nghệ thuật của London theo Stewart Pringle, “Beyond the Fence: How Computers Spawned a Musical”, New Scientist tại địa chỉ <https://www.newscientist.com/article/2079483-beyond-the-fence-how-computers-spawned-a-musical/> truy cập ngày 19/9/2022.

¹⁵⁵ TTNT GAN hay GANCUBE do Gan- Yuan Jiang làm ra năm 2014, đã tạo ra một thư viện ảnh với hơn một triệu bức ảnh tại trang Generated.photos theo Ari (2021), “Who is GAN? History of GAN Speed Cube Manufacturer”, tại địa chỉ https://speedcubeshop.com/a/blog/who-is-gan-gan-manufacturer#mcetoc_1fkdrba070 truy cập ngày 6/7/2024.

¹⁵⁶ Như Bayou, DeepCode, Clever-commit.

¹⁵⁷ TTNT như Logo generator hay Wix Logo Generator có thể thiết kế nhãn hiệu độc đáo và chuyên nghiệp.

thiết kế bố trí mạch tích hợp¹⁵⁸, sáng chế.

Mặc dù TTNT đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong quá trình tạo ra nhiều loại kết quả sáng tạo, không phải mọi sản phẩm do TTNT tạo ra đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật SHTT. Pháp luật SHTT, cả ở Việt Nam và trong các hệ thống pháp luật quốc tế, chỉ xem xét bảo hộ đối với những kết quả đáp ứng được các tiêu chí cụ thể như tính nguyên bản, tính sáng tạo, khả năng áp dụng thực tiễn và xác định được chủ thể quyền. Các đầu ra mang tính tự động, ngẫu nhiên, hoặc không có giá trị sử dụng rõ ràng thường không đáp ứng các yêu cầu này và vì vậy không được pháp luật xem xét.

Trong số các sản phẩm do TTNT tạo ra, hai hình thái được nghiên cứu và thảo luận nhiều nhất trong khuôn khổ pháp luật SHTT là “tác phẩm” (dưới góc độ quyền tác giả) và “sáng chế” (dưới góc độ quyền sở hữu công nghiệp). Đây là hai lĩnh vực mà TTNT đã chứng minh khả năng tạo ra kết quả mang tính sáng tạo hoặc giải pháp kỹ thuật có thể ứng dụng trong thực tiễn¹⁵⁹. Đây cũng là lý do phạm vi nghiên cứu của Luận án giới hạn ở tác phẩm và sáng chế.

2.2.2.2. Phân loại sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và xác định chủ thể quyền SHTT

Để TTNT có thể tạo ra sản phẩm, con người xây dựng tổ hợp các thuật toán để đạt được sản phẩm như mong muốn. Sau đó, con người sẽ nạp dữ liệu cho TTNT sau khi lọc và/hoặc ghép dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. TTNT xử lý dữ liệu, tiếp nhận các kỹ năng mới nhờ quá trình học lặp đi lặp lại từ các thông tin từ dữ liệu đầu vào, mô hình hóa các mối quan hệ cho dữ liệu, tự động kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động, từ đó mở rộng kiến thức chuyên sâu của mình. Ngắn gọn là TTNT tổng hợp thông tin từ dữ liệu đầu vào, phát triển các thuật toán ban đầu, lựa chọn thuật toán phù hợp để đạt kết quả như mong muốn, tự cập nhật, tự sửa lỗi¹⁶⁰. Ví dụ như công cụ tìm kiếm của Google ngày càng cho ra kết quả chính xác theo thời gian dựa trên tương tác, phản hồi và dữ liệu đầu vào nhiều lên theo thời gian của Google.

¹⁵⁸ Shlomit Yanisky-Ravid, Xiaoquiong Liu (2018), “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and An Alternative Model for Patent Law”, 39 *Cardozo Law Review*, tr. 2215-2263.

¹⁵⁹ Congressional Research Service (2023), *Artificial Intelligence: Overview, Recent Advances, and Considerations for the 118th Congress*, tr.4-7

¹⁶⁰ Philip Boucher (2020), *Artificial Intelligence: How Does It Work, Why Does It Matter, and What Can We Do About It?*, European Parliamentary Research Service, tr.2-13.

Hoặc như dự án Next Rembrandt theo đó một nhóm các nhà khoa học đã xây dựng một hệ thống thuật toán phân tích 350 tác phẩm của Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, một danh họa Hà Lan (1606-1669), để có thể tạo ra những tác phẩm mới trên chất liệu, kiểu dáng mang màu sắc cá nhân của chính ông¹⁶¹. Từ thực tiễn kỹ thuật nói trên, có thể phân loại sản phẩm tạo ra từ TTNT xét từ tiêu chí sự tham gia của con người như sau:

- *Phân loại sản phẩm tạo ra từ TTNT và vai trò của con người*

Hiện nay, công nghệ máy học vẫn cần có sự tham gia của con người trong quá trình vận hành theo một trong ba hình thức: (i) Máy học dưới sự giám sát của con người; (ii) Máy học không có sự giám sát của con người và (iii) Máy học được giám sát bán phần. Khi con người giám sát là con người lập trình dữ liệu đầu vào, dán nhãn dữ liệu, phương án và đáp án, máy học chỉ cần rà soát và trả kết quả như đáp án mong muốn¹⁶². Hòm mail tự lọc email rác để loại ra khỏi folder inbox của email là ví dụ cho hình thức này.

Khi con người không giám sát là con người chỉ cung cấp thuật toán mà không biết trước kết quả. Ví dụ cho hình thức này là TTNT cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, tức là TTNT đề xuất sản phẩm cho từng khách hàng cụ thể căn cứ vào dữ liệu ban đầu như hành vi, lịch sử mua sắm.

Khi con người giám sát bán phần tức là con người cung cấp một bộ dữ liệu gồm tổ hợp phương án và đáp án, máy học phải tự gán nhãn dữ liệu, lấp đáp án vào phương án phù hợp. Ví dụ như khi doanh nghiệp khảo sát thị trường trước khi ra mắt sản phẩm mới thì dữ liệu cung cấp là tổ hợp đáp án giả định và phương án sản phẩm để máy học tự lọc, tự đề xuất điều chỉnh sản phẩm mới phù hợp thực sự với thị trường.

Nhiều nghiên cứu hiện nay chia các sản phẩm tạo ra từ TTNT thành hai nhóm: (i) Nhóm sản phẩm được tạo ra bởi con người với sự hỗ trợ của TTNT (tiếng Anh là AI-assisted works) và (ii) Nhóm sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bởi TTNT (tiếng Anh là AI-generated work/AI-autonomously generated work)¹⁶³.

¹⁶¹ “Who Holds the Copyright in AI Created Art” tại địa chỉ <https://artpreneur.com/journal/the-next-rembrandt-who-holds-the-copyright-in-computer-generated-art/> truy cập ngày 12/6/2024.

¹⁶² Tlđđ số 117, tr.52-67.

¹⁶³ Tlđđ số 22, tr. 117.

Chủ thể liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT bao gồm chủ thể phát triển TTNT, chủ sở hữu TTNT và chủ thể sử dụng TTNT.

Chủ thể phát triển TTNT (Artificial Intelligence developer hay AI developer) là cá nhân hoặc nhóm người chuyên gia phần mềm chịu trách nhiệm xây dựng và tích hợp TTNT vào trong các ứng dụng thực tiễn nhằm hỗ trợ tự động hóa, ra quyết định dựa trên dữ liệu và nâng cao trải nghiệm người dùng¹⁶⁴. Chủ thể này đóng vai trò thiết lập chức năng TTNT vào phần mềm, đảm bảo tính tương tác và phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Đây chính là cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm về việc xây dựng, huấn luyện và triển khai TTNT bao gồm nhưng không giới hạn ở các thao tác như thiết kế và viết mã phần mềm; cung cấp dữ liệu; huấn luyện và kiểm tra TTNT.

Chủ sở hữu TTNT, theo nguyên tắc chung của pháp luật dân sự, là chủ thể có quyền hợp pháp trong việc sử dụng và định đoạt TTNT. Đó có thể là (i) cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp tạo ra hệ thống TTNT bằng các nguồn lực của mình; (ii) bên đầu tư, đặt hàng hoặc tài trợ phát triển hệ thống theo hợp đồng; hoặc (iii) bên nhận chuyển nhượng hợp pháp quyền sở hữu từ chủ thể ban đầu. Như vậy, chủ sở hữu có thể đồng thời là chủ thể phát triển TTNT trong trường hợp đầu tiên. Chủ sở hữu có thể là chủ thể tài trợ hoặc thuê đội ngũ phát triển TTNT và chủ thể phát triển chỉ giữ vai trò kỹ thuật mà không có quyền định đoạt kết quả ứng dụng. Trong doanh nghiệp, người phát triển TTNT thường chỉ là bên thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ, và quyền sở hữu sẽ thuộc về pháp nhân sử dụng lao động hoặc bên đặt hàng. Câu hỏi pháp lý tiếp theo là khi TTNT có khả năng tự học và tạo ra các kết quả sáng tạo độc lập thì quyền sở hữu đối với các kết quả đó có mặc nhiên thuộc về chủ sở hữu TTNT hay không. Cho đến nay, chưa có hệ thống pháp luật quốc gia nào khẳng định trực tiếp việc TTNT là chủ thể pháp lý có quyền sở hữu, nên quyền đối với kết quả đầu ra phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên có liên quan, quy định pháp luật quốc gia hay quy chế nội bộ của tổ chức kiểm soát TTNT đó.

Chủ thể sử dụng TTNT được hiểu là cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có quyền khai thác, điều khiển, ra lệnh hoặc tương tác với TTNT nhằm phục vụ mục đích nhất

¹⁶⁴ Tim Mucci, What is an AI developer, IBM Think tại địa chỉ https://www.ibm.com/think/topics/ai-developer?utm_source=chatgpt.com, truy cập ngày 15/7/2025.

định – có thể là sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu hoặc cung cấp dịch vụ. Đây chính là tác nhân tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình vận hành, huấn luyện, tùy chỉnh hoặc triển khai TTNT để phục vụ một mục tiêu cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xây dựng các câu lệnh (prompt), chỉ thị logic, luồng xử lý, hoặc cài đặt các tham số đầu vào nhằm định hướng hành vi của TTNT. Điều này đặc biệt quan trọng trong các mô hình TTNT nơi đầu ra phụ thuộc đáng kể vào chất lượng và mục đích của đầu vào¹⁶⁵. Tùy vào mức độ am hiểu kỹ thuật, chủ thể sử dụng có thể tham gia vào các tầng khác nhau trong kiến trúc TTNT - từ giao diện ứng dụng (application layer) đến tầng mô hình (model layer) và tầng hạ tầng (infrastructure). Dữ liệu từ chủ thể sử dụng còn cải thiện mô hình học máy, từ đó, thông qua hành vi truy cập, lựa chọn và phản hồi, có thể góp phần làm thay đổi trọng số trong mô hình hoặc cung cấp dữ liệu huấn luyện mới. Một số chủ thể sử dụng TTNT là các tổ chức trong lĩnh vực y tế, tài chính, luật, hoặc giáo dục. Họ thường tích hợp TTNT với hệ thống chuyên ngành (domain-specific integration), đồng thời thiết lập các chuẩn kỹ thuật để đảm bảo an toàn, đạo đức và tuân thủ pháp luật. Việc này đòi hỏi năng lực kỹ thuật cao và gắn liền với trách nhiệm pháp lý sâu rộng hơn¹⁶⁶. Đối với một số TTNT trong các quy trình tự động hóa, TTNT chỉ là một mắt xích trong chuỗi quyết định và chủ thể sử dụng sẽ chịu trách nhiệm tổng thể về toàn bộ hệ thống, kể cả khi một phần đầu ra đến từ TTNT.

Việc sử dụng TTNT có thể phát sinh từ quyền sở hữu, quyền sử dụng theo hợp đồng, hoặc đơn thuần là quyền truy cập được cấp phép theo điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp nền tảng TTNT. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng TTNT được xác định theo thỏa thuận pháp lý với bên cấp quyền sử dụng.

- *Xác định chủ thể quyền SHTT khi xem xét sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Hai nhóm chủ thể cơ bản của quyền SHTT là tác giả và chủ sở hữu. Liệu chủ thể liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm từ TTNT có thể thuộc hai nhóm này không?

Với những sản phẩm mà TTNT chỉ là công cụ hỗ trợ thì vấn đề về tác giả và quyền tác giả thường không đặt ra. Ví dụ như một người viết một cuốn truyện và sử dụng TTNT để kiểm tra chính tả, sửa lỗi ngữ pháp và chế bản thì rõ ràng con người

¹⁶⁵ OECD (2019), *Artificial Intelligence in Society*, OECD Publishing, Paris, tr. 22-26.

¹⁶⁶ Luciano Floridi et al (2018), “AI4People- An Ethical Framework for a Good AI Society Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations”, *Minds and Machines* Volume 28, tr. 691.

mới là chủ thể trực tiếp làm ra tác phẩm và TTNT là công cụ trợ giúp quá trình làm ra tác phẩm này. Tuy nhiên, với tác phẩm do TTNT làm ra một cách độc lập, không cần sự can thiệp trực tiếp của con người tại thời điểm sáng tạo thì đã đặt ra câu hỏi ai là tác giả. Ví dụ như TTNT tên là AARON do Harold Cohen- một giáo sư nghệ thuật và họa sĩ người Anh làm ra- đã tự vẽ ra những bức tranh mà sau đó được triển lãm ở rất nhiều bảo tàng và phòng tranh trên thế giới. Thậm chí, để sở hữu những bức tranh này, các nhà sưu tầm tranh đã phải trả mức giá không kém mức giá của các tác phẩm nổi tiếng do họa sĩ vẽ¹⁶⁷.

Về mặt lý luận và trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, “tác giả” là cá nhân con người đã trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Việc xác lập quyền tác giả gắn liền với yếu tố con người và đòi hỏi yếu tố sáng tạo mang tính cá nhân. Do đó, theo cách tiếp cận này, sản phẩm do TTNT tạo ra sẽ không có tác giả.

Nếu xem xét từ góc độ chủ thể có vai trò quyết định trong việc định hướng, điều khiển hoặc kiểm soát quá trình sáng tạo của TTNT thì có thể coi chủ thể này là tác giả được không?

Liệu có thể coi người phát triển TTNT là tác giả được không? Người này không trực tiếp tham gia vào việc tạo ra tác phẩm và tác phẩm cũng không phản ánh bản ngã cá nhân của họ. Người này chỉ trực tiếp tạo ra TTNT và thể hiện “cá nhân” của mình ở TTNT mà thôi. Có thể nói người phát triển TTNT tạo ra khả năng làm ra tác phẩm nhưng không trực tiếp hiện thực hóa tác phẩm. Do đó, người phát triển TTNT chỉ có thể là tác giả của TTNT chứ không thể là tác giả của sản phẩm tạo ra bởi TTNT.

Liệu có thể coi người sử dụng TTNT là tác giả? Nếu hành vi sử dụng TTNT chỉ mang tính kỹ thuật, chẳng hạn như nhập một chuỗi lệnh đơn giản hoặc để TTNT hoạt động hoàn toàn tự động mà không có định hướng sáng tạo cụ thể, thì vai trò của người sử dụng không thể là tác giả sáng tạo. Ngược lại, nếu người sử dụng chủ động thiết kế cấu trúc đầu vào, điều chỉnh tham số, hoặc lựa chọn từ nhiều đầu ra để xây dựng một nội dung có giá trị sáng tạo, thì họ có thể được xem là đã thực hiện hành vi sáng tạo gián tiếp thông qua công cụ kỹ thuật. Một số học giả đã đề cập tới “sáng tạo

¹⁶⁷ Tlđđ số 28, tr. 2.

gián tiếp” như trên khi bàn về bảo hộ quyền SHTT cho các tác phẩm có sự can thiệp đáng kể của con người¹⁶⁸. Tuy nhiên, pháp luật quốc gia và quốc tế chưa quy định vấn đề này. Người sử dụng TTNT chỉ nêu yêu cầu, mong muốn của mình đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT nhưng không dự đoán trước được kết quả cuối cùng dù cho có “sáng tạo gián tiếp” và người này, do đó, không thể trở thành tác giả.

Liệu có thể coi TTNT là tác giả không? Việc thừa nhận TTNT là tác giả đi ngược với các lý thuyết nền tảng của bảo hộ quyền SHTT như Lý thuyết về lao động, Lý thuyết về quyền tự nhiên vì TTNT không phải là người, không lao động và cũng không có cảm xúc hay bản ngã. Đồng thời, việc coi TTNT là tác giả sẽ mâu thuẫn với hệ thống pháp luật thực định khi mà chủ thể của pháp luật chỉ là cá nhân và tổ chức.

Đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, việc xác định tác giả tuy có ý nghĩa lý thuyết, nhưng không mang tính quyết định về mặt thực tiễn pháp lý bằng việc xác định chủ sở hữu của quyền SHTT (nếu có) đối với sản phẩm. Việc xác định “tác giả” trong bối cảnh này, theo nghĩa truyền thống – một cá nhân có đóng góp sáng tạo mang tính cá nhân – ngày càng trở nên mơ hồ và không còn là yếu tố then chốt để xác lập quyền SHTT. Trong khi đó, vấn đề pháp lý trọng tâm lại chính là xác định ai là “chủ sở hữu quyền SHTT”, tức chủ thể có quyền định đoạt và khai thác quyền SHTT đối với sản phẩm đầu ra do TTNT tạo ra. Điều này cho thấy yếu tố then chốt trong cơ chế khai thác thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế không phải là danh tính tác giả, mà là chủ sở hữu quyền. Đối với các tác phẩm được tạo ra bởi TTNT, trong khi việc xác định một “tác giả” là con người có thể vấp phải trở ngại về lý luận - do thiếu yếu tố sáng tạo cá nhân - thì việc xác lập chủ sở hữu lại có thể được thực hiện dựa trên các yếu tố khách quan và thực tiễn như: ai cung cấp dữ liệu đào tạo, ai vận hành hệ thống, ai kiểm soát quy trình tạo đầu ra, hoặc ai chịu chi phí đầu tư. Việc tập trung vào xác định chủ sở hữu tạo điều kiện cho pháp luật thiết kế cơ chế phân phối lợi ích hợp lý, đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch và giải quyết tranh chấp. Việc không xác lập được yếu tố “sáng tạo của con người” – vốn là điều kiện tiên quyết để có tác giả – không nên là rào cản để ngăn cản sự bảo hộ quyền sở hữu.

¹⁶⁸ Hugenholtz, P.B., & Quintais, J.P. (2021), “Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI- Assisted Output?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law* Volume 52 (9), tr. 1190-1216.

Chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản đối với đối tượng SHTT. Chủ sở hữu có thể là chính tác giả khi tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật của mình để sáng tạo ra các đối tượng nói trên. Chủ sở hữu là tổ chức hay cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả. Chủ sở hữu còn là người thừa kế quyền tác giả. Chủ sở hữu là chủ thể được chuyển giao quyền sở hữu theo hợp đồng.

Việc phân biệt giữa tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có ý nghĩa về mặt kinh tế vì chỉ có chủ sở hữu mới có quyền sử dụng và định đoạt. Một số nghiên cứu chỉ ra pháp luật quốc tế bảo hộ quyền tác giả là nhằm mục đích bảo hộ giá trị thương mại, chứ không tập trung vào ghi nhận thành quả lao động của con người tự nhiên¹⁶⁹. Trong bối cảnh tác phẩm do TTNT làm ra một cách độc lập, việc khẳng định việc làm ra các sản phẩm này hoàn toàn không có sự tham gia của con người là cực đoan. Trong mọi tình huống, luôn có sự tham gia gián tiếp của con người như nhập bộ dữ liệu, xây dựng thuật toán,... Vấn đề là không thể xác định được mức độ đóng góp sáng tạo của con người tự nhiên vào quá trình làm ra sản phẩm mà thôi. Các quốc gia trong quá trình nghiên cứu vấn đề này đã chia thành hai luồng quan điểm: (i) Không bảo hộ quyền sở hữu các tác phẩm này; (ii) Bảo hộ quyền sở hữu và đang tìm kiếm chủ thể hợp lý trở thành chủ sở hữu.

Với quan điểm không bảo hộ quyền tác giả cho các sản phẩm tạo ra từ TTNT, các học giả cho rằng hệ thống bảo hộ quyền SHTT đã không xác định được tác giả tức là không ai cần phải nhận những bù đắp về vật chất thông qua hệ thống này. Theo đó, các sản phẩm này cần thuộc về xã hội¹⁷⁰. Đây là cách tiếp cận của nhiều nước, khu vực trên thế giới với cách tiếp cận là sản phẩm do TTNT làm ra không thuộc về chủ sở hữu nào nên không làm triệt tiêu động lực sáng tạo của xã hội và giúp cả xã hội hưởng lợi. Với người phát triển TTNT, người này đã thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hoặc chuyển quyền sử dụng TTNT; đặc biệt là khi sáng tạo ra TTNT, người này không dự đoán hay chờ đợi khoản lợi ích thu được từ sản phẩm do TTNT của mình làm ra. Với người sở hữu TTNT, khi sử dụng TTNT, bên cạnh những kết quả

¹⁶⁹ Jane C. Ginburg (2018), "People not Machines: Authorship and What It Means in the Bern Convention", *International Revision of Intellectual Property & Competition Law*, Vol. 49, tr. 134.

¹⁷⁰ Pamela Samuelson (1986), "Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works", *University of Pittsburgh Law Review*, Vol. 47, tr.1224.

ứng dụng như mô tả thì có thể sẽ có những tác phẩm được TTNT tạo ra ngoài ý muốn. Người này có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức mà tài sản là TTNT mang lại. Khi người sử dụng TTNT khác với chủ sở hữu TTNT, người sử dụng thực hiện các thao tác theo hướng dẫn sử dụng, nhập các mong muốn nhu cầu của mình để TTNT làm ra sản phẩm. Ví dụ như TTNT Dall-E như đề cập tới ở trên có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật có chất lượng cao từ hàng triệu hình ảnh trên internet từ chỉ dẫn của con người¹⁷¹. Người sử dụng chỉ nhập mong muốn của mình về hình ảnh còn chính Dall-E tự lựa chọn màu sắc, hình ảnh, bố cục. Do đó, sản phẩm tạo ra không phải là tác phẩm của người sử dụng. Người này có thể sử dụng tác phẩm nghệ thuật đó nhưng không sở hữu tác phẩm. Cũng có quan điểm cho rằng người sử dụng TTNT không thuần túy thực hiện các thao tác theo hướng dẫn sử dụng¹⁷². Vì TTNT là các ứng dụng thông minh nên cần có tương tác với người sử dụng. Người sử dụng tham gia tích cực vào quá trình sáng tạo của TTNT dù chỉ là câu lệnh cho TTNT hoặc tinh chỉnh thêm sau đó cho sản phẩm. Vì vậy, có thể nói người sử dụng có sáng tạo cá nhân trong quá trình vận hành TTNT, theo đó, việc trao quyền sở hữu cho người sử dụng sẽ có tác dụng khuyến khích tính sáng tạo như tôn chỉ của hệ thống bảo hộ quyền tác giả.

Với quan điểm bảo hộ quyền tác giả cho sản phẩm tạo ra bởi TTNT, các học giả có các tranh luận khác nhau về chủ thể có thể trở thành chủ sở hữu. Do bản chất làm ra sản phẩm của TTNT là trải qua nhiều giai đoạn với nhiều tầng thuật toán khác nhau trong quá trình học máy (như phân tích ở mục 2.2.1.), có thể có sự can thiệp hoặc đóng góp của các chủ thể khác nhau ở mức độ khác nhau nhằm sản xuất ra tác phẩm cuối cùng, ví dụ như người lập trình xây dựng các thuật toán ban đầu, người sử dụng khi được tùy chọn dữ liệu đầu vào, người lựa chọn dữ liệu ban đầu, người thực hiện các thao tác huấn luyện máy,...Chính tính phức tạp này là thách thức của việc tìm ra chủ thể phù hợp hưởng quyền sở hữu.

Cũng có quan điểm coi những gì mà TTNT làm ra là tác phẩm phái sinh. Tác

¹⁷¹ Dall-E lấy tên từ họa sĩ Salvador Dali và một robot tên là Wall-E trong một bộ phim hoạt hình của Pixar, thông tin lấy từ địa chỉ <https://funix.edu.vn/chia-se-kien-thuc/dall-e-la-gi/#:~:text=DALL%2DE%20%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B4%20h%C3%ACnh%20AI%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n.%C4%91%C3%B3%20ch%E1%BB%89%20trong%20v%C3%A0i%20gi%C3%A2y>. truy cập ngày 2/9/2024.

¹⁷² Gabriela Rabago (2024), “Can AI Have A Signature? Legal Ownership and Authorship of Creative Materials Involving Artificial Intelligence”, *Undergraduate Research Journal, University of California*, Issue 16, Vol 2. tr. 15.

phẩm phái sinh được sáng tạo trên cơ sở một hoặc nhiều tác phẩm đã có thông qua việc dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, phóng tác, biên soạn, chú giải, tuyển chọn, cải biên, chuyển thể nhạc và các chuyển thể khác¹⁷³. Do đó, quyền sở hữu các tác phẩm phái sinh này phải thuộc về người phát triển TTNT hoặc chủ sở hữu bộ dữ liệu đầu vào của TTNT hoặc chủ sở hữu TTNT nếu TTNT cũng là đối tượng được bảo hộ¹⁷⁴. Nếu trao quyền sở hữu cho người phát triển TTNT, việc thực hiện quyền này khó được hiện thực hóa vì thời điểm TTNT làm ra tác phẩm là khi TTNT và tác phẩm thuộc quyền kiểm soát của người sử dụng hoặc chủ sở hữu TTNT, những chủ thể sẽ không có bất kỳ động lực gì trong việc thông báo sự tồn tại của các tác phẩm này cho người lập trình.

Ai là chủ sở hữu của các sản phẩm này phụ thuộc vào việc ai đầu tư nhiều nhất cho sự ra đời các sản phẩm này. Người phát triển TTNT hoặc chủ sở hữu TTNT cần được thừa nhận là chủ sở hữu cho các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đây là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, duy trì, và ứng dụng TTNT.

2.2.3. Khái niệm về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

2.2.3.1. Cơ sở lý luận hình thành khái niệm bảo hộ mới

Tại sao khi TTNT làm ra sản phẩm thì vấn đề xem xét các sản phẩm này có thuộc đối tượng bảo hộ của pháp luật SHTT lại được đặt ra? Trong bối cảnh phát triển của TTNT về cả chất và lượng, các sản phẩm tạo ra bởi TTNT ngày càng nhiều và giá trị cũng tăng theo với những sản phẩm được bán với giá trị hàng trăm ngàn đô la Mỹ như bức tranh có tên là “Portrait of Edmond de Belamy”. Ứng dụng của các sản phẩm này đa dạng trong nhiều ngành công nghiệp và lĩnh vực, giúp rút ngắn thời gian, giảm chi phí và mở ra các cơ hội kinh doanh mới. Ví dụ, sản phẩm thuốc DSP-1181 điều trị các rối loạn ám ảnh cưỡng chế do TTNT của Công ty Exscientia tạo ra chỉ trong 12 tháng, thay vì nhiều năm như phương pháp truyền thống¹⁷⁵. Hoặc như công ty Insilico Medicine sử dụng TTNT tạo sinh thiết kế một loại phân tử mới trong

¹⁷³ Đây là khái niệm được quy định tại pháp luật quốc gia và quốc tế như Mục 201 (b) của Quyền 17 về Quyền tác giả trong Bộ luật Hoa Kỳ, Khoản 4 Điều 4 Luật SHTT Việt Nam, Điều L113-2 Bộ luật SHTT của Pháp, Mục 101 Đạo luật Quyền tác giả của Anh Điều 2 (3) Công ước Bern.

¹⁷⁴ Tlđđ số 202, tr. 1209.

¹⁷⁵ Talha Burki (2020), “A New Paradigm for Drug Development”, *The Lancet Digital Healthy* Vol. 2, No.5, Elsevier Ltd, tr. 226.

46 ngày, có khả năng điều trị bệnh xơ phổi (IPF), rút ngắn thời gian phát triển thuốc truyền thống thường có thể kéo dài hơn một thập kỷ¹⁷⁶.

Chủ thể xây dựng TTNT đầu tư các nguồn lực vào phát triển TTNT chứ không chỉ đơn giản là cái máy ảnh như trong vụ việc Naruto đề cập ở trên. Nhu cầu tất yếu của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT không còn giới hạn ở sản phẩm cụ thể được tạo ra mà là quyền định đoạt với những giá trị mới sinh ra từ sản phẩm này, cụ thể là các giá trị của quyền SHTT. Nếu nhu cầu nói trên không được thỏa mãn, các chủ thể có thể phong tỏa việc sử dụng TTNT, cố gắng dành quyền này cho bản thân hoặc không bộc lộ chúng, đặc biệt là khi các giá trị mới sinh ra đáng kể.

Bảng dưới đây chỉ ra sự khác nhau giữa đối tượng SHTT với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

¹⁷⁶ Charlotte Jee (2019), “An AI System Identified A Potential New Drug In Just 46 Days”, *MIT Technology Review* tại địa chỉ <https://www.technologyreview.com/2019/09/03/133175/an-ai-system-identified-a-potential-new-drug-in-just-46-days/>

**Bảng 2: Sự khác nhau giữa đối tượng sở hữu trí tuệ
với sản phẩm do trí tuệ nhân tạo làm ra**

Tiêu chí	Đối tượng SHTT	Sản phẩm do TTNT làm ra
Chủ thể tạo ra	Cá nhân	TTNT
Chất liệu sáng tạo	Thực tiễn khách quan, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cá nhân chủ yếu trong một hoặc một số lĩnh vực	Dữ liệu lớn trong tất cả các lĩnh vực
Quá trình tạo ra kết quả sáng tạo	Tư duy tưởng tượng và sáng tạo trí tuệ của cá nhân để giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và nghệ thuật ¹⁷⁷ .	Quá trình máy học mô phỏng cấu trúc và chức năng của não người: xử lý dữ liệu, phát triển các thuật toán ban đầu, lựa chọn thuật toán phù hợp để đạt kết quả như mong muốn, tự cập nhật, tự sửa lỗi ¹⁷⁸ .
Tính nhân thân	Gắn với con người sáng tạo	Không có yếu tố nhân thân

(Nguồn: NCS tự tổng hợp từ tài liệu trích dẫn và phân tích ở các mục trước đó)

Từ bảng trên có thể thấy khác biệt lớn nhất của các sản phẩm này so với đối tượng của quyền SHTT là quá trình sáng tạo ra chúng phụ thuộc hoàn toàn vào thuật toán, quá trình máy học, dữ liệu đầu vào. Do chủ thể tạo ra chúng là TTNT, không phải là con người nên mặc dù về mặt kỹ thuật, chúng có trạng thái của đối tượng SHTT nhưng chúng không được bảo hộ quyền SHTT theo quy định pháp luật của phần lớn các quốc gia, khu vực và quốc tế, hay nói cách khác, không ai có quyền tài sản đối với chúng.

Dù chưa thể xác lập quyền SHTT một cách đầy đủ trong nhiều trường hợp do thiếu vắng yếu tố con người trong quá trình sáng tạo, song trên thực tế, các sản phẩm do TTNT tạo ra vẫn có giá trị sử dụng, có thể mang lại lợi ích kinh tế, thậm chí trở thành nguồn lực đầu vào cho hoạt động sản xuất - kinh doanh. Điều này cho thấy, dù chưa có cơ chế pháp lý toàn diện để bảo hộ, thì về mặt thực tiễn, sản phẩm do TTNT tạo ra đang dần mang đặc điểm của “tài sản” theo nghĩa kinh tế¹⁷⁹.

Trong khoa học pháp lý, không có khái niệm thống nhất về tài sản, cũng không

¹⁷⁷ Tlđd số 162, tr.25.

¹⁷⁸ Janiesch C. et al. (2021), “Machine Learning and Deep Learning”, Electronic Markets, Springer Publishing Company, tr. 4-7.

¹⁷⁹ IFRS (2018), Conceptual Framework for Financial Reporting, mục 4.3.

có tiêu chí chung để dựa vào đó, xác định một đối tượng có phải là tài sản hay không. Những loại tài sản được thừa nhận rộng rãi trong pháp luật dân sự của các nước bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Đó là kết quả của quá trình phát triển lưu thông dân sự, được thừa nhận và thể hiện trong các quy định của pháp luật¹⁸⁰. Trong quá trình phát triển này, có những loại tài sản mới xuất hiện. Việc thừa nhận hay loại bỏ một đối tượng nào đó khỏi phạm trù tài sản không thuần túy là ý chí chủ quan của nhà làm luật mà trước tiên phải dựa vào ý nghĩa kinh tế của nó.

Ý nghĩa kinh tế của quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT không còn là vấn đề gây tranh cãi nữa. Điều đó có nghĩa là sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể trở thành đối tượng SHTT trong lưu thông dân sự. Kết luận nêu trên chỉ mang tính sơ bộ. Cần phải xác định rõ các khía cạnh pháp lý về SHTT của các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đây là cơ sở cho việc phân tích, đánh giá và kết luận các yếu tố khẳng định có hay không quyền SHTT đối với các sản phẩm này.

Về mặt nguyên tắc, để khẳng định đối tượng nào đó là tài sản, thông thường cần chỉ ra rằng (i) Đối tượng đó có bản chất là các lợi ích vật chất; (ii) Đối tượng đó có khả năng bảo hộ được; (iii) Đối tượng đó có ý nghĩa đối với xã hội và nhà nước đánh giá ý nghĩa này để quyết định bảo hộ¹⁸¹.

Hiện nay, đã tương đối thống nhất trong học thuật và thực tiễn về bản chất lợi ích vật chất từ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Vấn đề cốt lõi trong việc quyết định bảo hộ của Nhà nước là việc đánh giá ý nghĩa của việc bảo hộ SHTT đối với các sản phẩm này có ý nghĩa đối với xã hội, nhất là những hậu quả tiêu cực đối với xã hội. Nhiệm vụ của mỗi nước là tạo ra sự bảo hộ đúng mực với quyền SHTT của các sản phẩm này để thúc đẩy TTNT phát triển, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ việc phân phối các giá trị của nhóm quyền tài sản này và hạn chế sự lạm dụng, hậu quả tiêu cực cho xã hội.

Quyền SHTT truyền thống không bảo hộ các khoản đầu tư một cách trực tiếp; chúng chỉ được bảo vệ một cách gián tiếp thông qua khả năng khai thác và thương mại hóa các quyền được cấp cho người sáng tạo như một sự đối ứng với lợi ích tập

¹⁸⁰ Trần Lê Hồng (2007), “Tài sản ảo- Thừa nhận thức đến bảo hộ”, *Tạp chí Luật học* số 07/2007, tr. 30.

¹⁸¹ Tlđd số 172, tr. 36.

thể mà xã hội thu được từ việc tiếp cận tác phẩm mới. Nếu khoản đầu tư – dù lớn đến đâu – không dẫn đến một kết quả sáng tạo, thì cũng sẽ không được hưởng sự bảo hộ nào. Cũng theo cách tiếp cận truyền thống, quyền SHTT xoay quanh con người – chỉ con người mới có thể là tác giả. Tuy nhiên, nếu ta nhìn nhận SHTT như một cơ chế bảo vệ đầu tư, thì việc cho rằng nhà đầu tư vào hệ thống TTNT có thể là người duy nhất được hưởng quyền SHTT, ngay cả khi không có sự can thiệp sáng tạo của con người, không phải là điều phi lý¹⁸².

Lý thuyết vị lợi của Jeremy Bentham đã chỉ ra rằng quyền sở hữu chỉ nên tồn tại nếu nó mang lại lợi ích chung cho xã hội. Jeremy Bentham mô tả lợi ích như tất cả những gì làm hài lòng chúng ta xuất phát từ hành động, không gây ra đau đớn cho bất kỳ ai liên quan. Nếu một hành động làm cho một người hạnh phúc, đó là đạo đức. Tuy nhiên, nếu một hành động khác sẽ làm cho nhiều người hạnh phúc thì hành động đó sẽ được xem là có đạo đức hơn¹⁸³. Ông không coi quyền sở hữu là quyền tự nhiên mà là công cụ để khuyến khích sản xuất và phân phối tài sản công bằng hơn nhằm đạt mục đích sau cùng - đó là phúc lợi xã hội¹⁸⁴.

Do đó, vấn đề cốt lõi trong quyết định bảo hộ của Nhà nước là việc đánh giá ý nghĩa của các sản phẩm tạo ra từ TTNT đối với xã hội. Nếu không bảo hộ chúng thì việc đầu tư và phát triển TTNT sẽ bị cản trở, làm mất động lực kinh tế cho các cá nhân, tổ chức đầu tư vào phát triển TTNT. Lý thuyết về thể chế đã chỉ rõ thể chế ở những nơi khác nhau là khác nhau, vào các thời điểm khác nhau sẽ không giống nhau. Khi tổ chức kinh tế và chính trị thấy rằng việc thay đổi thể chế là cần thiết cho việc thực hiện hiệu quả mục đích kinh tế và chính trị của mình thì họ sẽ thay đổi thể chế hiện tại¹⁸⁵.

Do đó, không nên tiếp cận bảo hộ quyền SHTT khi xem xét trường hợp sản phẩm tạo ra bởi TTNT một cách cứng nhắc theo cách truyền thống trên nền lý thuyết

¹⁸² Christophe Geiger (2021), "Intellectual Property and Investment Protection: A Misleading Equation", trong cuốn sách V. Fischer, G. Nolte, M. Senftleben & L. Specht-Riemenschneider (eds), "*Gestaltung der Informationsrechtsordnung - Festschrift für Thomas Dreier zum 65. Geburtstag*", Munich, Beck, 2022, tr. 7-19.

¹⁸³ Võ Trung Hậu, Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet, Luận án tiến sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2020, tr. 24.

¹⁸⁴ Schofield, P.S. and Harris, J. (1998), *The Collected Works of Jeremy Bentham- Legislator of the World: Writing on Codification, Law and Education*, Clarendon, Oxford.

¹⁸⁵ Daron Acemoglu & James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail- The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown Publishers, New York, tr. 93-98.

về lao động hay lý thuyết về quyền tự nhiên. Việc xuất hiện của TTNT không hoàn toàn bác bỏ nền tảng lý luận hiện hành của pháp luật SHTT, mà đúng hơn là đòi hỏi một cách tiếp cận động và thích ứng hơn, trong đó các lý thuyết hiện tại được duy trì với phạm vi điều chỉnh linh hoạt, nhằm vừa bảo vệ vai trò trung tâm của con người, vừa tiếp cận hiệu quả các hình thức sáng tạo mới. Việc giữ gìn giá trị nền tảng của hệ thống SHTT, trong khi mở rộng hợp lý để thích ứng với thực tiễn công nghệ, là con đường dung hòa giữa hiện tại và đổi mới.

Bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT nên xuất phát từ góc độ bảo hộ đầu tư. Bảo hộ đầu tư là các biện pháp pháp lý, chính sách và cơ chế được áp dụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư (cá nhân hoặc tổ chức) khi họ thực hiện hoạt động đầu tư vào một quốc gia, thị trường hoặc dự án cụ thể¹⁸⁶. Thay vì xem xét yếu tố “sáng tạo” theo nghĩa truyền thống, bảo hộ đầu tư hướng sự quan tâm đến công sức, chi phí, kỹ thuật và rủi ro mà cá nhân hoặc tổ chức đã bỏ ra để phát triển, huấn luyện và vận hành TTNT. Trong trường hợp này, sản phẩm do TTNT tạo ra được coi là kết quả đầu tư đáng được bảo vệ. Cách tiếp cận này không mâu thuẫn với nguyên tắc nền tảng của SHTT, mà ngược lại, có thể được coi là phần mở rộng hợp lý của lý thuyết lao động trong môi trường công nghệ số, nơi việc đầu tư vào hệ thống thông minh là yếu tố quyết định chất lượng và giá trị của sản phẩm đầu ra. Việc kết hợp linh hoạt giữa lý thuyết hiện tại và bảo hộ đầu tư là bước chuyển cần thiết để đảm bảo hệ thống SHTT không bị tụt hậu trước làn sóng sáng tạo do TTNT dẫn dắt.

Việc chuyển mô hình SHTT từ bảo hộ sáng tạo của con người sang cơ chế bảo hộ đầu tư thực chất không phải là hiện tượng mới và đã được đề cập trong giới học thuật từ những năm 1980 với điển hình là các lập luận của Adolf Dietz khi EU ban hành dự thảo của Chỉ thị về Quyền tác giả¹⁸⁷. Adolf cho rằng EU đang chuyển chuyển trọng tâm từ khuyến khích sáng tạo sang bảo vệ lợi ích tài chính cho nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn, là dấu hiệu rõ rệt cho xu hướng biến SHTT thành công

¹⁸⁶ Tietje Christian (2008), “The Relevance of International Investment Protection and its Dispute Resolution Laws”, *International Investment, Protection and Arbitration: Theoretical and Practical Perspectives*, Berlin BWV Verlag. Tr. 19-20.

¹⁸⁷ Dietz, Adolf (1999), The Protection of Intellectual Property in the Information Age: the Draft EU Copyright Directive of November 1997, *Intellectual Property Quarterly Issue* 4 (1998), tr. 336.

cụ bảo hộ đầu tư hơn là bảo vệ sáng tạo. Quan điểm của ông cho thấy sự thận trọng đối với việc mở rộng quyền SHTT một cách tuyệt đối cho các sản phẩm không có đóng góp sáng tạo của con người, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của TTNT. Adolf không ủng hộ việc bảo hộ tuyệt đối cho mọi sản phẩm do TTNT tạo ra chỉ vì lý do đầu tư tài chính. Adolf không phủ nhận vai trò của đầu tư trong việc thúc đẩy sáng tạo và phát triển công nghệ. Đối với những sản phẩm do TTNT tạo ra nhưng có yếu tố sáng tạo thực sự, hoặc là kết quả của quá trình đầu tư nghiêm túc vào dữ liệu, thuật toán và đào tạo mô hình, thì việc bảo hộ dưới góc độ đầu tư là hợp lý và có thể đóng vai trò khuyến khích đổi mới. Trong trường hợp này, quyền SHTT có thể hoạt động như một động lực để tăng cường phát triển TTNT, miễn là hệ thống bảo hộ được thiết kế phù hợp với lợi ích công cộng và không làm lu mờ nguyên lý cơ bản cho sáng tạo đích thực. Đây chính là sự cân bằng giữa một hệ thống pháp luật không tuyệt đối hóa quyền lợi đầu tư, nhưng vẫn đủ linh hoạt để khuyến khích sáng tạo có trách nhiệm trong thời đại TTNT.

2.2.3.2. Đề xuất khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Xuất phát từ những phân tích ở trên, có thể thấy rằng lý luận hiện đại cần phải tìm kiếm một nền tảng mới có khả năng dung hòa giữa yếu tố công nghệ và giá trị pháp lý - xã hội của sáng tạo. Từ nền tảng đó, việc đề xuất một khái niệm học thuật về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT trở thành bước tất yếu, nhằm định hình khuôn khổ lý luận trong thời đại TTNT.

L luận án đề xuất khái niệm *bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT nhằm xác lập quyền và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.*

Khái niệm trên nhấn mạnh hai cấp độ trong pháp luật SHTT, đó là (i) Xác lập quyền (qua đăng ký hoặc tự động theo luật định); (ii) Thực thi quyền (cơ chế

bảo vệ, xử lý vi phạm). Đây là sự mở rộng phạm vi áp dụng của pháp luật SHTT hiện hành để bao quát các kết quả sáng tạo mà chủ thể sáng tạo không hoàn toàn là con người, mà có thể là TTNT. Khái niệm này hướng đến việc xác định và bảo đảm quyền lợi của các chủ thể liên quan (như chủ thể phát triển, sở hữu và sử dụng TTNT) đối với kết quả sáng tạo mà TTNT tạo ra, đồng thời đặt ra giới hạn pháp lý nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và cân bằng lợi ích xã hội. Khác với bảo hộ quyền SHTT thông thường, vốn được thiết kế dựa trên nguyên tắc chủ thể sáng tạo là con người, khái niệm mới này mở rộng đối tượng bảo hộ sang các sản phẩm có yếu tố sáng tạo không do con người nhưng vẫn giữ nguyên giá trị cốt lõi của SHTT.

Một số học giả còn chỉ ra rằng quy định chủ thể của pháp luật hiện chỉ bó hẹp ở cá nhân và tổ chức đã lỗi thời trong bối cảnh phát triển của TTNT¹⁸⁸. Họ kêu gọi xu hướng mở rộng phạm vi chủ thể của quan hệ pháp luật và công nhận TTNT là chủ thể đặc biệt. Tuy nhiên, hiện nay, chỉ có hai nước chính thức thừa nhận TTNT là “công dân” bao gồm Saudi Arabia và Nhật Bản, cụ thể: (i) Năm 2017, Saudi Arabia đã cấp quyền công dân như con người cho robot tên là Sophia do công ty Hanson Robotics chế tạo vào năm 2017; (ii) Cũng năm này, Nhật Bản cấp thẻ cư trú cho TTNT tên là Shibuya Mirai có hình hài của một bé trai 7 tuổi, không có cơ thể vật lý và giao tiếp với con người qua ứng dụng tin nhắn LINE¹⁸⁹. Khi đã là công dân, tức là TTNT có thể trở thành tác giả tại hai quốc gia này. Tuy nhiên, chưa có văn bản cụ thể hướng dẫn ở những nước này về việc làm thế nào các tác giả là TTNT thực hiện quyền của mình.

Việc mở rộng khái niệm bảo hộ quyền SHTT không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc thừa nhận TTNT là chủ thể quyền, mà nhằm thiết lập các cơ chế pháp lý linh hoạt, cho phép thừa nhận giá trị kinh tế và sáng tạo của sản phẩm do TTNT tạo ra thông qua việc công nhận quyền lợi hợp pháp của chủ thể con người có liên quan.

2.2.3.3. Nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

¹⁸⁸ Xem Pearlman R. (2018), “Recognizing Artificial Intelligence (AI) as authors and inventors under US Intellectual Property Law”, *Richmond Journal of Law & Technology*, 24(2), i-38; Tami Koroye (2020), *Intellectual Property and Artificial Intelligence: The Conflicting issues of Creative Ownership*.

¹⁸⁹ Atabekov A., Yastrebov O. (2018), “Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries: Legislation on the Move”, *European Research Studies Journal*, Vol. XXI, Issue 4, tr. 776.

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT chỉ có ý nghĩa khi sản phẩm đó được hình thành một cách hợp pháp, không vi phạm pháp luật hay xâm phạm quyền của bên thứ ba. Do đó, nội dung bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ trên nền tảng bảo hộ quyền SHTT hiện tại và cần được mở rộng nhằm kế thừa các nguyên tắc cơ bản của pháp luật SHTT, vừa thích ứng với đặc trưng công nghệ của thời đại TTNT. Các nội dung này cần bao gồm:

(i) *Xác định sản phẩm do TTNT sáng tạo ra phải hợp pháp*

Trước khi xem xét việc xác lập hay bảo hộ quyền SHTT, cần khẳng định rằng tính hợp pháp của sản phẩm do TTNT tạo ra là điều kiện tiên quyết. Chỉ khi sản phẩm được hình thành từ quy trình sử dụng sáng tạo hợp pháp, minh bạch và không vi phạm quyền, dữ liệu hay chuẩn mực đạo đức, thì mới có thể được xem xét trong khuôn khổ bảo hộ quyền SHTT.

Sản phẩm do TTNT sáng tạo ra có hợp pháp hay không phụ thuộc vào (1) Tính hợp pháp của dữ liệu; (2) Tính hợp pháp của quá trình sáng tạo; (3) Tính hợp pháp của mục tiêu đặt ra cho TTNT.

- *Tính hợp pháp của dữ liệu*

TTNT sử dụng dữ liệu đầu vào nhưng hoàn toàn không biết được dữ liệu này có hợp pháp hay không. Trong khi đó, con người khi sử dụng các nguồn thông tin để sáng tạo đã có nghĩa vụ biết và phải biết tính hợp pháp của những chất liệu dùng cho quá trình này của mình. Khi dữ liệu đầu vào được nhập cho TTNT, dữ liệu chỉ được dán nhãn kỹ thuật mà không dán nhãn pháp lý. Tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc dữ liệu, quyền SHTT, và quy định pháp luật tại mỗi quốc gia. Các trường hợp liệt kê dưới đây là những rủi ro về nguồn dữ liệu không hợp pháp của TTNT có thể xảy ra: Dữ liệu được thu thập mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu, đặc biệt nếu dữ liệu đó được bảo vệ bởi quyền SHTT; Dữ liệu chứa thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng từ chủ thể dữ liệu thì có thể vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung- GDPR của Liên minh Châu Âu hoặc Đạo luật Quyền Riêng tư của Người tiêu dùng ở California (Hoa Kỳ); Dữ liệu được thu thập qua các phương pháp không minh bạch hoặc trái phép; Dữ liệu thu thập từ các nguồn bị hạn chế truy cập; Dữ liệu bị đánh cắp hoặc thu thập từ các vụ vi phạm bảo mật.

Vụ việc Sarah Andersen, et al. v. Stability AI Ltd., et al. United States District Court, N.D. California¹⁹⁰ là một ví dụ minh họa. Tháng 1 năm 2023, ba nghệ sĩ—Sarah Andersen, Kelly McKernan và Karla Ortiz—đã đệ đơn kiện tập thể chống lại Stability AI, cùng với Midjourney và DeviantArt, tại Tòa án Quận phía Bắc California. Các nghệ sĩ cho rằng các công ty này đã vi phạm quyền tác giả khi sử dụng tác phẩm của họ trong các tập dữ liệu huấn luyện cho các nền tảng tạo hình ảnh TTNT như Stable Diffusion, Midjourney và DreamUp mà không có sự đồng ý của tác giả/chủ sở hữu. Tháng 7 năm 2023, Thẩm phán William H. Orrick đã bác bỏ phần lớn các khiếu nại trong vụ kiện và cho phép nguyên đơn sửa và nộp lại đơn kiện. Tháng 8 năm 2024, Thẩm phán Orrick chấp nhận xem xét nội dung kiện việc Bị đơn sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm của Nguyên đơn và bác bỏ những nội dung liên quan tới xâm phạm pháp luật về nhãn hiệu, vi phạm hợp đồng hay việc làm giàu bất chính của Bị đơn.

Hoặc như vụ việc Getty Images Inc. v. Stability AI Inc [2023] EWHC 3090 (Ch) theo đó công ty Getty Images đã khởi kiện Stability AI tại Tòa án cấp cao tại Anh vào ngày 12 tháng 5 năm 2023 vì xâm phạm quyền tác giả và nhãn hiệu khi sử dụng trái phép hàng triệu hình ảnh đã đăng ký dưới hình thức tác phẩm nhiếp ảnh hoặc hình ảnh trong nhãn hiệu số của Getty Images để huấn luyện TTNT tên là Stable Diffusion. Đồng thời, công ty này cũng đã khởi kiện Stability AI tại Tòa án quận Delaware (Hoa Kỳ)¹⁹¹ với nội dung tương tự vào ngày 3 tháng 2 năm 2023. Tòa án cấp cao của Anh và Tòa án quận Delaware (Hoa Kỳ) đều bác bỏ các yêu cầu liên quan tới xâm phạm nhãn hiệu, chấp nhận xem xét các yêu cầu liên quan tới xâm phạm quyền tác giả và cho phép Nguyên đơn sửa và nộp lại đơn kiện.

Hiện nay, các vụ việc đều đang trong quá trình xét xử và các bị đơn đều viện dẫn tới trường hợp ngoại lệ trong quyền SHTT tại Anh và Hoa Kỳ, đó là “fair use/fair dealings” (tạm dịch là sử dụng hợp lý). Đây là những vụ kiện đầu tiên liên quan tới tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào cho TTNT. Nếu các tòa án xác định các bị đơn

¹⁹⁰ Nội dung vụ việc có thể xem tại đường link https://scholar.google.com.vn/scholar_case?case=949143789158872549&hl=en&as_sdt=6&as_vis=1&oi=scholar truy cập ngày 2/10/2024.

¹⁹¹ Nội dung vụ việc có thể xem tại đường link <https://copyrightalliance.org/wp-content/uploads/2023/02/Getty-Images-v.-Stability-AI-Complaint.pdf> truy cập ngày 2/10/2024.

xâm phạm quyền SHTT thì các sản phẩm tạo ra bởi TTNT Stable Diffusion là bất hợp pháp.

- *Tính hợp pháp của quá trình sáng tạo*

Quá trình sáng tạo của TTNT, như chỉ ra ở trên, là thực hiện các thuật toán, phân tích, tái kết hợp dữ liệu, và dự đoán. Nếu TTNT chỉ học cách mô phỏng phong cách hoặc trích xuất thông tin để huấn luyện mô hình mà không sửa đổi hoặc công khai tác phẩm thì thường không phát sinh các vấn đề pháp lý. Nếu TTNT sử dụng một phần tác phẩm, sửa đổi tác phẩm thì TTNT xâm phạm quyền nhân thân của tác giả- đó là bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm. Ví dụ, TTNT tên là DALL-E được phát triển bởi OpenAI có thể tạo ra hình ảnh từ mô tả bằng văn bản (text-to-image generation)¹⁹². Khi người sử dụng DALL-E nhập câu lệnh là “*an impressionist oil painting of sunflower in a purple vase with nuances of Picasso’s style*” (tức là vẽ bức tranh sơn dầu hoa hướng dương trong một cái bình màu tím với phong cách của Picasso) thì việc lựa chọn, cắt, sắp xếp từ dữ liệu tranh của Picasso sẽ dễ bị khiếu nại là xâm phạm quyền tác giả của Picasso, cụ thể là quyền nhân thân về tính toàn vẹn của tác phẩm.

Nếu TTNT sử dụng tác phẩm để tạo ra nội dung mới, tức là TTNT làm ra tác phẩm phái sinh thì quá trình sáng tạo này đã xâm phạm quyền tài sản của chủ sở hữu tác phẩm. Khi đó, sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ đối mặt với rủi ro về tính hợp pháp. Ví dụ TTNT DeepL Translator dịch sang tiếng Anh các tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha đạt giải văn học hàng đầu trên thế giới. Các bản dịch này là tác phẩm phái sinh của các tác phẩm nhưng không được sự đồng ý của chủ sở hữu, theo đó việc dịch các tác phẩm này đã xâm phạm quyền tài sản của chủ sở hữu.

Ngoài ra, quá trình sáng tạo của TTNT hoàn toàn theo logic của thuật toán và không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo đức, quy phạm pháp luật như con người nên quá trình này có thể dẫn tới các sản phẩm có nội dung phân biệt đối xử liên quan

¹⁹² TTNT DALL-E tại địa chỉ https://openart.ai/home?utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=Performance_Max_Sci_Fi_Fantasy_TV_Fans&utm_source=google&utm_medium=pmax&utm_campaign=21329235028&utm_term=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAgoq7BhBxEiWAVcW0LLwER9tR6MNFo80Vs-L5tt9mxVVxIz47SHhPNWOH7gkJd2lRZ3vqdxoCp4AQAvD_BwE truy cập ngày 2/10/2024.

đến giới tính, chủng tộc, tôn giáo, hoặc những nội dung xúc phạm, khiêu dâm nhằm bôi nhọ cá nhân. Ví dụ tổ chức báo chí điều tra ProPublica đã chỉ trích TTNT tên là COMPAS- TTNT chuyên dùng để đánh giá khả năng tái phạm của tội phạm tại Hoa Kỳ đã đưa ra nội dung kỳ thị nghiêm trọng đối với người Mỹ gốc Phi¹⁹³. Sở dĩ có hiện tượng này là vì cái gọi là black box của TTNT (tạm dịch là hộp đen)- là thuật ngữ dùng để chỉ quá trình ra quyết định của TTNT- vốn thường có hàng triệu hoặc hàng tỷ tham số- quá phức tạp và không minh bạch đối với con người mặc dù đầu vào và đầu ra rất rõ ràng¹⁹⁴.

- *Tính hợp pháp của mục tiêu đặt ra cho TTNT*

Con người sử dụng TTNT để thực hiện mục tiêu vi phạm pháp luật hoặc các quy phạm đạo đức, xã hội của mình. Khi đó, sản phẩm tạo ra bởi TTNT là bất hợp pháp. Deepfake là một trong các trường hợp như vậy. Deepfake là công nghệ tạo ra video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo rất chân thực bằng cách sử dụng TTNT và kỹ thuật học sâu. Deepfake không hoàn toàn do TTNT tự tạo ra mà là kết quả định hướng, huấn luyện và điều chỉnh của con người. Con người lường trước được quá trình tạo Deepfake, nhưng chính TTNT đã làm cho việc này trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn bao giờ hết. Với mục tiêu vi phạm pháp luật như tạo ra các video với nội dung khiêu dâm và sử dụng hình ảnh của ca sĩ nổi tiếng Scarlett Johansson và Taylor Swift¹⁹⁵ thì rõ ràng chính các video này là bất hợp pháp.

Kể cả khi mục tiêu đặt ra cho TTNT là hợp pháp nhưng sản phẩm vẫn có thể bất hợp pháp. Video Deepfake của Barack Obama được tạo ra bởi TTNT tên là BuzzFeed và nhà làm phim Jordan Peele vào năm 2018 là một ví dụ. Trong video, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói những điều ông chưa bao giờ phát ngôn. Mặc dù video này được thực hiện với mục tiêu là cảnh báo về tác động tiêu cực của thông tin sai lệch và TTNT nhưng lại vi phạm quyền nhân thân đối với hình ảnh của cá nhân¹⁹⁶. Hoặc như năm 2020, cầu thủ bóng đá nổi tiếng David Beckham xuất

¹⁹³ European Parliament (2020), *The Ethics of Artificial Intelligence: Issues and Initiatives*, EPRS, tr. 15.

¹⁹⁴ Tlđđ số 156, tr.16.

¹⁹⁵ Thông tin đăng tải ở địa chỉ <https://www.catholicworldreport.com/2019/01/05/scarlett-johansson-deepfake-pornographers-prey-on-the-vulnerable/> truy cập ngày 3/9/2024.

¹⁹⁶ Guarnera, Luca & Giudice, Oliver & Nastasi, Cristina & Battiato, Sebastiano (2020), "Preliminary Forensics Analysis of Deepfake Images", *2020 AEIT International Annual Conference (AEIT)*, Catania, Italy, 2020, tr. 1-6.

hiện trong một quảng cáo nâng cao nhận thức về bệnh sốt rét. Công nghệ Deepfake đã được sử dụng để khiến anh nói 9 ngôn ngữ khác nhau trong video, giúp video tiếp cận khán giả toàn cầu¹⁹⁷. Mặc dù video nhằm phục vụ mục đích xã hội nhưng phương thức thể hiện là giả mạo và lừa người xem.

(ii) *Xác lập quyền*

Trong bối cảnh TTNT tạo ra sản phẩm có thể thuộc đối tượng SHTT, những nội dung cần được mở rộng khi xác lập quyền bao gồm: (i) Xác định chủ thể hưởng quyền; (ii) Nguyên tắc xác lập quyền; (iii) Điều kiện bảo hộ; (iv) Thời điểm xác lập quyền và cơ chế đăng ký; (v) Xác định giới hạn quyền.

Sản phẩm do TTNT tạo ra không có “tác giả” theo nghĩa tác giả phải là con người. Vì vậy, cần làm rõ chủ thể nào có thể được công nhận là người có quyền: chủ thể phát triển TTNT, chủ sở hữu TTNT hay chủ thể sử dụng TTNT. Mỗi lựa chọn đều hàm chứa các hệ quả pháp lý và chính sách khác nhau.

Việc xác lập quyền có thể dựa trên nguyên tắc công nhận công sức sáng tạo (mặc dù không phải là của con người), hoặc dựa trên đóng góp tài chính, tổ chức, kiểm soát đầu ra của TTNT. Câu hỏi đặt ra là liệu có nên áp dụng cơ chế tương tự như đối với quyền liên quan hay phải xây dựng một cơ chế riêng biệt cho sản phẩm do TTNT tạo ra?

Bên cạnh đó cần bàn đến việc liệu các tiêu chí hiện tại như “tính nguyên gốc”, “có tính sáng tạo” có còn phù hợp không. Sản phẩm do TTNT tạo ra không thể hiện “ý chí” hay “sáng tạo cá nhân” của con người - vốn là yếu tố cốt lõi của bảo hộ quyền SHTT. Do đó, việc thiết lập tiêu chí mới phù hợp với bản chất của TTNT là điều cần thiết.

Hiện nay, các chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo các sản phẩm này dựa vào nội dung của quyền tài sản để đánh giá, xác định và đấu tranh nhằm được công nhận quyền sở hữu hợp pháp. Quyền tài sản đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể bị chủ thể sở hữu TTNT hoặc chủ thể được giao quyền vận hành TTNT chiếm đoạt thông qua hợp đồng dành cho người sử dụng đầu cuối (End User Licence Agreement). Những người đăng ký sử dụng TTNT (subscriber) để truy cập vào TTNT có thể bị

¹⁹⁷ Thông tin đăng tải ở địa chỉ <https://www.campaignlive.co.uk/article/deepfake-voice-tech-used-good-david-beckham-malaria-campaign/1581378> truy cập ngày 3/9/2024.

yêu cầu ký hợp đồng này và hợp đồng này quy định việc từ bỏ các lợi ích vật chất đối với bất kể cái gì mà người sử dụng đầu cuối xây dựng hoặc tạo ra. Đồng thời, chủ sở hữu TTNT hoặc chủ thể nắm quyền vận hành TTNT còn tự tuyên bố quyền sở hữu của mình (dù quyền đó không tồn tại theo pháp luật thực định) đối với tất cả những kết quả sáng tạo có giá trị được tạo ra bởi người đăng ký/ người sử dụng đầu cuối. Vì vậy, nhất thiết phải có các quy định pháp lý bảo vệ quyền sở hữu, kể cả việc chống lại những hạn chế bất hợp lý quyền sở hữu bằng hợp đồng đối với việc sử dụng tài sản, từ đó đảm bảo sự hợp lý và cung cấp cơ chế để chống lại việc khai thác không cân xứng với tài sản do sự hạn chế bởi hợp đồng.

(iii) Bảo đảm quyền

Cơ chế bảo vệ và xử lý vi phạm quyền SHTT cũng có những thay đổi căn bản. Trong môi trường số, hành vi xâm phạm quyền SHTT liên quan đến TTNT diễn ra nhanh chóng, khó truy vết và mang tính xuyên biên giới. Do đó, cơ chế bảo đảm quyền không thể chỉ dựa vào biện pháp hành chính, dân sự hay hình sự như hiện tại, mà cần kết hợp với công nghệ hỗ trợ thực thi, như blockchain để xác minh nguồn gốc sản phẩm để phát hiện hành vi sao chép tự động, hay hợp tác quốc tế trong kiểm soát vi phạm trực tuyến. Bên cạnh đó, cơ chế bảo đảm quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT phải hướng tới sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ lợi ích công cộng. Nếu cơ chế bảo hộ truyền thống nhấn mạnh đến việc bảo vệ người sáng tạo, thì cơ chế mới cần linh hoạt hơn, bảo đảm không làm cản trở quá trình tiếp cận tri thức và phát triển công nghệ của xã hội.

Kết luận mục 2.2

Nhu cầu tất yếu của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT không còn giới hạn ở sản phẩm cụ thể được tạo ra mà là quyền định đoạt với những giá trị mới sinh ra từ sản phẩm này, cụ thể là các giá trị của quyền SHTT. TTNT sáng tạo ra sản phẩm nhưng TTNT không lao động, do đó, tiếp cận bảo hộ quyền SHTT theo các lý thuyết truyền thống làm nền tảng cho pháp luật bảo hộ quyền SHTT như Lý thuyết về lao động của Locke, Lý thuyết về quyền tự nhiên của Hegel là không phù hợp. Vấn đề cốt lõi trong quyết định bảo hộ của Nhà nước là việc đánh giá ý nghĩa của các sản phẩm tạo ra từ TTNT đối với xã hội. Sau khi làm rõ sự cần thiết phải bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, việc xem xét bảo hộ

quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT nên xuất phát từ góc độ bảo hộ đầu tư. Việc mở rộng nội dung bảo hộ quyền SHTT không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc thừa nhận TTNT là chủ thể quyền, mà nhằm thiết lập các cơ chế pháp lý linh hoạt, cho phép thừa nhận giá trị kinh tế và sáng tạo của sản phẩm do TTNT tạo ra thông qua việc công nhận quyền lợi hợp pháp của chủ thể con người có liên quan. Việc xác định sản phẩm tạo ra từ TTNT hợp pháp là điều kiện tiên quyết để có thể xác lập quyền SHTT đối với các sản phẩm này.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Từ việc nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, chương này đã đạt được các kết quả nghiên cứu như sau:

1. TTNT là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn (big data), mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động.
2. Sản phẩm tạo ra từ TTNT là sản phẩm tạo ra từ kết quả của việc xử lý dữ liệu đầu vào, từ giao diện tương tác với người sử dụng, thông qua các thuật toán, học từ mô hình trong hệ thống xử lý và triển khai được cài đặt trên phần cứng. Các kết quả này được tạo ra có thể có hoặc không có sự can thiệp trực tiếp của con người. Không phải mọi kết quả hoạt động của TTNT đều được coi là sản phẩm. Chỉ những kết quả có giá trị sử dụng trong xã hội hoặc đáp ứng nhu cầu thị trường thì mới được coi là sản phẩm.
3. Sản phẩm tạo ra từ TTNT trong các lĩnh vực sáng tạo có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với các lĩnh vực khác, do đó, trong phạm vi xem xét của pháp luật SHTT, tác phẩm và sáng chế là hai nhóm sản phẩm phổ biến nhất cho tới nay.
4. Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT xác lập, công nhận và bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.
5. Nhu cầu tất yếu của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT không còn giới hạn ở sản phẩm cụ thể được tạo ra mà là quyền định đoạt với những giá trị mới sinh ra từ sản phẩm này, cụ thể là các giá trị của quyền SHTT. Việc xuất hiện của TTNT không hoàn toàn bác bỏ nền

tăng lý luận hiện hành của pháp luật SHTT, mà đúng hơn là đòi hỏi một cách tiếp cận động và thích ứng hơn, trong đó các lý thuyết hiện tại được duy trì với phạm vi điều chỉnh linh hoạt, nhằm vừa bảo vệ vai trò trung tâm của con người, vừa tiếp cận hiệu quả các hình thức sáng tạo mới. Việc giữ gìn giá trị nền tảng của hệ thống SHTT, trong khi mở rộng hợp lý để thích ứng với thực tiễn công nghệ, là con đường dung hòa giữa hiện tại và đổi mới.

6. Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT cần nội dung tiên quyết là xác định sản phẩm đó phải hợp pháp rồi mới có thể xác lập quyền và thực hiện các cơ chế bảo đảm các quyền này.
7. Ba yếu tố quyết định tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đó là (i) tính hợp pháp của dữ liệu; (ii) tính hợp pháp của quá trình sáng tạo; (iii) tính hợp pháp của mục tiêu đặt ra cho TTNT. Khi dữ liệu đầu vào được nhập cho TTNT, dữ liệu chỉ được dán nhãn kỹ thuật mà không dán nhãn pháp lý. TTNT sử dụng dữ liệu đầu vào nhưng hoàn toàn không biết được dữ liệu này có hợp pháp hay không. Tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn gốc dữ liệu, quyền SHTT, và quy định pháp luật tại mỗi quốc gia. Quá trình sáng tạo của TTNT hoàn toàn theo logic của thuật toán và không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo đức, quy phạm pháp luật như con người nên quá trình này có thể dẫn tới các sản phẩm có nội dung phân biệt đối xử liên quan đến giới tính, chủng tộc, tôn giáo, hoặc những nội dung xúc phạm, khiêu dâm nhằm bôi nhọ cá nhân. Các sản phẩm, khi đó, là bất hợp pháp và không thể được pháp luật bảo hộ.
8. Nếu xét từ Lý thuyết vị lợi, Lý thuyết về công bằng thì việc xác định tác giả cho tác phẩm tạo ra từ TTNT không cần thiết bằng việc xác định chủ sở hữu cho các sản phẩm này. Người phát triển TTNT hoặc chủ sở hữu TTNT cần được thừa nhận là chủ sở hữu cho các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đây là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, duy trì, và ứng dụng TTNT.

CHƯƠNG 3

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN TỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

3.1. Nguồn pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Sự ra đời của pháp luật về bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam diễn ra muộn hơn hàng trăm năm so với các nước đã có lịch sử bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ lâu đời như châu Âu và Hoa Kỳ¹⁹⁸. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã tiếp thu được các giá trị của nhiều quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam về quyền sở hữu trí tuệ, đã được thẩm định trong thực tiễn. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi bổ sung lần thứ nhất vào năm 2009, sửa đổi bổ sung lần thứ hai năm 2019 (Luật số 42/2019/QH14). Gần đây nhất là Luật số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 nhằm thích ứng với sự phát triển của tài sản trí tuệ trên môi trường Internet.

Như đã chỉ ra ở Chương 1, Việt Nam xác định phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột chính của công cuộc Chuyển đổi số toàn dân¹⁹⁹ với TTNT là một trong những công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, quy định hiện hành dường như chưa phản ánh tốc độ phát triển của công nghệ cũng như sự ảnh hưởng của TTNT lên mọi mặt của cuộc sống. Việt Nam đã xác định “*Các vấn đề đặt ra hoàn toàn mới không chỉ đối với pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn với cả các nước. Đến nay, các nước đều chưa có quy định pháp luật xử lý vấn đề này. Do đó, trước mắt cần tiếp tục nghiên cứu mà chưa đặt vấn đề bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan*”²⁰⁰. Như vậy, chủ trương của Việt Nam vẫn là tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh nghiệm các nước trong lĩnh vực này.

Do đó, nguồn cơ bản của pháp luật SHTT Việt Nam đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, theo trình tự hiệu lực và trình tự áp dụng sẽ bao gồm: Hiến pháp 2023,

¹⁹⁸ Tlđd số 162, tr.37.

¹⁹⁹ Xem Mục tiêu cơ bản của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là “*vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số*”.

²⁰⁰ Cục Sở hữu trí tuệ, Công văn số 6514/SHTT-PCCS ngày 6/5/2020 gửi Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ luật Dân sự 2015, Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2022 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, cụ thể:

- Hiến pháp 2013 của Việt Nam không có quy định trực tiếp về TTNT nhưng đưa ra những quy định hiến định về quyền SHTT như Điều 40- Phát triển khoa học và công nghệ, Điều 41- Quyền nghiên cứu và phát triển, Điều 44- Bảo vệ quyền SHTT, Điều 62- Chính sách phát triển công nghệ, công nghệ cao. Các quy định này là cơ sở pháp lý cao nhất, định hướng cho việc phát triển và quản lý các lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

- Bộ luật Dân sự 2015 đề cập tới các quy định về SHTT tại Chương XIII (từ Điều 736 đến Điều 749) ở mức độ nền tảng, khái quát chứ cũng không đề cập trực tiếp tới TTNT.

- Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2022 với những quy định chung và các quy định riêng chuyên ngành thống nhất, toàn diện và đồng bộ, làm nguồn cơ bản điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong văn bản luật này không có quy định điều chỉnh trực tiếp các sản phẩm do TTNT làm ra.

Ngoài ra, còn có những văn bản ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của TTNT, làm cơ sở xây dựng các quy định bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm do TTNT, cụ thể:

- Định hướng phát triển TTNT tại Việt Nam và xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến TTNT gồm Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành "Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030".
- Xác định TTNT là một trong những công nghệ chủ chốt cần tập trung phát triển trong Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030".
- Tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây tại Công điện số 83/CĐ-TTg ngày 30/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 tại Công văn số 1681/VPCP-KGVX ngày 15/3/2024 của Văn phòng Chính phủ.
- Hướng dẫn mang tính khuyến nghị một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tại Quyết định số 1290/QĐ-BKHHCN ngày 11/6/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hướng dẫn thể hiện rõ quan điểm cơ bản của cơ quan quản lý Nhà nước về việc nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT ở Việt Nam.
- Quyết định số 6193/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021 của Cục SHTT ban hành Phụ lục I bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế được ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục SHTT, được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 5196/QĐ-SHTT ngày 31/12/2020 là quy định trực tiếp việc đánh giá một đối tượng yêu cầu bảo hộ trong đơn đăng ký sáng chế liên quan đến chương trình máy tính có khả năng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế hay không.

Kết luận mục 3.1

Hiện nay chưa có pháp luật SHTT điều chỉnh trực tiếp sản phẩm tạo ra từ TTNT. Quy định hiện hành chưa tương ứng với tốc độ phát triển của công nghệ cũng như sự ảnh hưởng của TTNT lên mọi mặt của cuộc sống. Việt Nam chủ trương tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh nghiệm các nước trong các lĩnh vực này.

3.2. Thực trạng quy định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

3.2.1. Về xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Điều 6 Luật SHTT hiện hành quy định căn cứ phát sinh, xác lập quyền SHTT như sau:

“1. Quyền sở hữu trí tuệ được xác lập trên cơ sở:

a) Tự động phát sinh đối với quyền tác giả, quyền liên quan kể từ khi tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định;

b) Được cấp văn bằng bảo hộ đối với quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục quy định tại Luật này;

c) Thừa kế, chuyển giao, kế thừa quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

2. Quyền sở hữu trí tuệ chỉ được bảo hộ trong trường hợp đối tượng của quyền đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo hộ được quy định trong Luật này.”

Từ quy định này có thể thấy, việc xác lập quyền luôn gắn liền với hai yếu tố cốt lõi: xác định đối tượng được bảo hộ và chủ thể quyền.

3.2.1.1. Xác định đối tượng được bảo hộ

Như đã trình bày ở mục 2.2.2, sản phẩm tạo ra từ TTNT hiện nay chủ yếu có hình thức như tác phẩm và sáng chế. Do đó, phần dưới đây sẽ trình bày các quy định hiện hành của Việt Nam về hai đối tượng này.

- Quy định về tác phẩm và tính nguyên gốc của tác phẩm

Khoản 1 Điều 14 Luật SHTT liệt kê các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ, cụ thể:

“a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.”

Nếu tác phẩm được tạo ra nằm ngoài Khoản 1 Điều 14 này sẽ không được bảo hộ. Các sản phẩm sáng tạo về nội dung của TTNT như đã chỉ ra ở mục 2.1.2 cho thấy

chúng có hình thái vật chất thuộc danh mục liệt kê của Khoản 1 Điều 14 nói trên.

Để thỏa mãn điều kiện được bảo hộ, một tác phẩm thông thường phải “nguyên gốc”. Đây là nguyên tắc nền tảng của quyền tác giả. Về “tính nguyên gốc”, không có quy định riêng, trực tiếp và cụ thể trong pháp luật Việt Nam để giải thích thuật ngữ này. Khái niệm này được hiểu gián tiếp qua một số điều luật cụ thể như:

- Khoản 3 Điều 14 Luật SHTT hiện hành làm rõ *“Tác phẩm được bảo hộ...phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác”*
- Khoản 7 Điều 4 Luật SHTT hiện hành ghi nhận *“Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào”*.
- Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT hiện hành quy định *“Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ...”*

Từ đó, có thể hiểu pháp luật Việt Nam xác định tính nguyên gốc thể hiện ở chỗ tác phẩm phải do chính tác giả tạo ra. Tính nguyên gốc chỉ mất đi khi có sự sao chép của tác giả khác. Pháp luật Việt Nam không đòi hỏi các ý tưởng trong tác phẩm phải mới nhưng hình thức thể hiện ý tưởng phải sáng tạo.

TTNT tạo ra tác phẩm và TTNT không phải là cá nhân nên tác phẩm tạo ra từ TTNT không thỏa mãn yêu cầu “nguyên gốc” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong danh mục liệt kê của Khoản 1 Điều 14 nói trên, tác phẩm có thể là sưu tập dữ liệu. Khoản 2 Điều 22 Luật SHTT hiện hành quy định *“Sưu tập dữ liệu là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác.”* Quy định này đề cao vào việc tuyển chọn, sắp xếp nội dung của dữ liệu và coi đây là thành quả của hoạt động trí tuệ. Quy định này phù hợp với cam kết của Việt Nam trong WTO, cụ thể là Hiệp định TRIPS. Khi TTNT sắp xếp dữ liệu theo thuật toán qua quá trình máy học để tạo ra sản phẩm thì sản phẩm là sưu tập dữ liệu. Tuy nhiên, sưu tập dữ liệu này vẫn không được bảo hộ do không được trực tiếp sáng tạo ra bởi cá nhân.

- Quy định về sáng chế và trình độ sáng tạo của sáng chế

Khoản 2 Điều 4 Luật SHTT định nghĩa sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Khoản 1 Điều 58 Luật SHTT quy định sáng chế được bảo hộ khi đáp ứng ba điều kiện về tính mới, trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

Điều 61 Luật SHTT làm rõ *“Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.”*

Khoản 2 Điều 58 Luật SHTT ghi nhận:

“Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

- a) Có tính mới;*
- b) Có khả năng áp dụng công nghiệp.”*

Từ đó có thể thấy ở Việt Nam, sáng chế được bảo hộ hoặc dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Do giải pháp hữu ích là sáng chế nhỏ nên những đòi hỏi cần đáp ứng cho việc đăng ký giải pháp hữu ích thường ít chặt chẽ hơn so với sáng chế. Trong khi tính mới luôn là yếu tố bắt buộc thì tính sáng tạo hay tính không hiển nhiên không nhất thiết phải được đáp ứng đối với giải pháp hữu ích. Thực tế việc bảo hộ giải pháp hữu ích thường được tiến hành với những sáng kiến cải tiến có khả năng thương mại nhưng không thể bảo hộ như là một sáng chế²⁰¹.

Trong bối cảnh phát triển của TTNT, từ thực tiễn thẩm định, có các tình huống trong đó đối tượng liên quan đến chương trình máy tính bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật (ví dụ liên quan tới phần cứng) và các dấu hiệu phi kỹ thuật (được thực hiện bởi phần

²⁰¹ Tlđd số 162, tr.117.

mềm) có xu hướng ngày càng tăng. Hướng dẫn xác định đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế liên quan đến chương trình máy tính cũng có thể áp dụng cho sản phẩm tạo ra từ TTNT. Tuy nhiên, cũng tương tự như quyền tác giả, do sáng chế tạo ra từ TTNT không phải là cá nhân nên việc đăng ký bảo hộ không thực hiện được.

Pháp luật SHTT Việt Nam không coi sản phẩm tạo ra từ TTNT là đối tượng SHTT và do đó không bảo hộ các sản phẩm này.

3.2.1.2. Xác định chủ thể quyền

- **Chủ thể phát triển TTNT**

Hiện nay, không có khái niệm chính thức trong các quy định pháp luật về chủ thể phát triển TTNT mà chỉ có cách hiểu mang tính hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục 5.8 Hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển hệ thống TTNT có trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ định nghĩa “*Nhà phát triển/Đơn vị/Tổ chức phát triển (Developer) là những người thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp các hệ thống TTNT*”. Cách hiểu này bao gồm cả cá nhân, tổ chức. Do đó, hoạt động “nghiên cứu, phát triển, cung cấp” cũng cần hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm hoạt động trực tiếp phát triển TTNT và hoạt động đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất để phát triển TTNT.

Hoạt động trực tiếp phát triển TTNT được thực hiện bởi cá nhân như các nhà khoa học, lập trình viên, nhà nghiên cứu TTNT.

Khoản 1 Điều 12a Luật SHTT làm rõ “*Tác giả là người trực tiếp sáng tạo tác phẩm. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trực tiếp sáng tạo tác phẩm với chủ ý là sự đóng góp của họ được kết hợp thành một tổng thể hoàn chỉnh thì những người đó là các đồng tác giả*”.

Khoản 1 Điều 122 Luật SHTT quy định “*Tác giả sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là người trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp, trong trường hợp có hai người trở lên cùng nhau trực tiếp sáng tạo ra đối tượng sở hữu công nghiệp thì họ là đồng tác giả*”.

Có thể thấy, tác giả của tác phẩm hay đối tượng sở hữu công nghiệp thì đều phải là người trực tiếp sáng tạo. Điều kiện để chủ thể trở thành tác giả bao gồm: (i)

Chủ thể đó phải là người; (ii) Chủ thể đó phải trực tiếp sáng tạo. Pháp luật Việt Nam không đưa ra khái niệm về “người”. Điều 1 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 quy định phạm vi điều chỉnh địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử cho hai loại chủ thể pháp lý: cá nhân và pháp nhân. Khoản 1 Điều 74 Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015 chỉ rõ pháp nhân là tổ chức. Bên cạnh đó, từ “người” chỉ xuất hiện trong nội hàm các quy định của pháp luật dân sự khi điều chỉnh cá nhân và được dùng thay thế cho thuật ngữ “cá nhân”. Từ đó, khẳng định pháp luật Việt Nam xác định “người” là cá nhân và pháp luật Việt Nam chỉ thừa nhận tác giả là cá nhân mà thôi.

Như vậy, cá nhân trực tiếp phát triển TTNT là tác giả của TTNT. Tác giả TTNT được bảo hộ dưới hình thức tác phẩm có các quyền nhân thân được quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản được quy định tại Điều 20 Luật SHTT hiện hành. Tác giả TTNT được bảo hộ dưới hình thức sáng chế có các quyền nhân thân theo khoản 2 Điều 122 Luật SHTT. Ngoài ra, TTNT không phải là cá nhân nên sản phẩm tạo ra từ TTNT không có tác giả.

Hoạt động đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất để phát triển TTNT có thể được thực hiện bởi cá nhân và/hoặc tổ chức. Đó có thể là chính tác giả, các doanh nghiệp; các tổ chức nghiên cứu TTNT và Nhà nước.

- *Chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Điều 37 Luật SHTT quy định chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả khi “*Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất - kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm*”. Bên cạnh đó, chủ sở hữu quyền tác giả còn có thể là đồng tác giả, là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả²⁰², là tổ chức, cá nhân được thừa kế²⁰³, là tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền²⁰⁴.

Điểm a, b Khoản 1 Điều 86 Luật SHTT xác định “*tác giả tạo ra sáng chế; tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc*” có quyền đăng ký là chủ sở hữu đối với sáng chế.

²⁰² Điều 39 Luật SHTT hiện hành.

²⁰³ Điều 40 Luật SHTT hiện hành.

²⁰⁴ Điều 41 Luật SHTT hiện hành.

Từ đó có thể thấy cá nhân, tổ chức đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả tạo ra TTNT, hoặc giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả, hoặc là người được thừa kế, hoặc là chủ thể được chuyển giao quyền là chủ sở hữu TTNT. Như vậy, do sản phẩm tạo ra từ TTNT không có tác giả nên cá nhân, tổ chức đầu tư nói trên không thể là chủ sở hữu của các sản phẩm này.

Từ các phân tích trên, có thể kết luận rằng chủ thể phát triển, đầu tư TTNT là chủ sở hữu TTNT và có các quyền tài sản đối với TTNT, bao gồm độc quyền sử dụng, khai thác thương mại và bảo vệ TTNT theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ quyền gì đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Do đó, sản phẩm tạo ra từ TTNT hiện nay, nhìn chung không xác định được chủ sở hữu.

- Chủ thể sử dụng TTNT:

Tương tự khái niệm chủ thể phát triển TTNT, không có khái niệm chính thức trong các quy định pháp luật về chủ thể sử dụng TTNT mà chỉ có cách hiểu mang tính hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Mục 5.9 Hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển hệ thống TTNT có trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ định nghĩa “*Người dùng/Cá nhân sử dụng (User) là những người sử dụng hệ thống TTNT, bao gồm người dùng cuối hoặc nhà cung cấp thuộc bên thứ ba thực hiện cung cấp các dịch vụ/hệ thống TTNT*”. Đây là nhóm chủ thể đa dạng, phong phú bao gồm cá nhân, tổ chức và Nhà nước. Mục đích sử dụng có thể là phục vụ nhu cầu sử dụng cá nhân, nghiên cứu hoặc thương mại.

Chủ thể sử dụng TTNT có quyền thực hiện một hoặc một số quyền theo luật định. Quá trình sử dụng TTNT khác với quá trình sử dụng đối tượng SHTT thông thường. TTNT có khả năng tự học, tự ra quyết định nên việc sử dụng có thể tạo ra những kết quả ngoài dự đoán, hoặc tạo ra những giá trị mới trong khi kết quả sử dụng đối tượng SHTT thông thường được xác định rõ ràng và không có tình huống bất ngờ. Chủ thể sử dụng đối tượng SHTT nói chung có thể kiểm soát chặt chẽ quá trình khai thác các đối tượng này nhưng người sử dụng TTNT không luôn luôn kiểm soát được hoàn toàn sản phẩm tạo ra. Trong bối cảnh chưa có quy định pháp luật rõ ràng về vấn đề này thì việc sử dụng TTNT tiềm ẩn nhiều tranh chấp hơn so với đối tượng SHTT thông thường.

Khi TTNT tạo ra sản phẩm thì chủ thể nào sở hữu các sản phẩm này? Pháp luật SHTT của Việt Nam không có quy định cụ thể điều chỉnh trực tiếp vấn đề này. Khoản 3 Điều 4 Bộ luật Dân sự 2015 xác định *“Trường hợp luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng.”* Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hoa lợi, lợi tức như sau:

“1. Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại.

2. Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản.”

Sản phẩm tạo ra từ TTNT chính là hoa lợi, lợi tức mà TTNT mang lại qua quá trình khai thác.

Điều 257 Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận quyền hưởng dụng theo đó *“Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định.”*. Như vậy, người sử dụng TTNT chính là người hưởng dụng những hoa lợi, lợi tức đối với TTNT trong thời gian được giao quyền sử dụng TTNT.

Điều 264 Bộ luật Dân sự 2015 ghi nhận *“Người hưởng dụng có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản là đối tượng của quyền hưởng dụng trong thời gian quyền này có hiệu lực.”*. Do đó, người sử dụng TTNT sẽ có quyền sở hữu với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Tuy nhiên, họ chỉ sở hữu sản phẩm này theo nghĩa là vật cụ thể nếu sản phẩm có hình thái vật chất. Các giá trị kinh tế và tinh thần từ quyền SHTT của sản phẩm tạo ra từ TTNT nếu được Nhà nước thừa nhận sẽ không thuộc về người sử dụng TTNT.

3.2.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ

Sau khi quyền SHTT được xác lập, Nhà nước cần bảo đảm việc thực hiện quyền trên thực tế thông qua quy định về nội dung quyền, cơ chế thực thi và bảo vệ quyền SHTT

3.2.2.1. Quy định về nội dung quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung bảo hộ quyền SHTT được quy định chi tiết tại Luật SHTT và các văn bản dưới luật bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đối với bí mật kinh doanh, bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi loại quyền có phạm vi bảo hộ, điều kiện và thời hạn riêng, đảm bảo sự phát triển

sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- ***Quy định về quyền tài sản và quyền nhân thân***

Quyền SHTT gồm quyền tài sản và quyền nhân thân, nhưng không phải mọi loại quyền SHTT đều bao gồm cả hai loại quyền này. Tùy vào đối tượng cụ thể (tác phẩm văn học, sáng chế, nhãn hiệu, v.v.) nội dung quyền được bảo hộ có thể gồm quyền tài sản và/hoặc quyền nhân thân.

Quyền nhân thân và quyền tài sản là tập hợp các quyền năng (khả năng pháp lý) của tác giả/chủ sở hữu đối với đối tượng SHTT. Các quyền nhân thân của tác giả là những quyền gắn liền, không thể tách rời với tác giả và được bảo hộ không thời hạn. Do gắn liền với tác giả, các quyền này về nguyên tắc không thể chuyển giao²⁰⁵. Điều 19, Điều 122 Luật SHTT liệt kê nội dung của quyền nhân thân của tác giả tác phẩm và đối tượng SHCN. Khoản 3 Điều 19 Luật SHTT quy định “công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm” là một quyền nhân thân của tác giả. Quyền này phản ánh mối liên hệ cá nhân, ý chí sáng tạo, và danh dự của tác giả đối với tác phẩm mà họ sáng tạo ra; phản ánh sự tự do tư tưởng và quyền kiểm soát của tác giả đối với kết quả sáng tạo của mình, đảm bảo tác phẩm được sử dụng và công bố đúng với ý định ban đầu của tác giả. Tuy nhiên, quyền này không gắn bó hoàn toàn với bản chất cá nhân của tác giả, mà còn liên quan đến việc sử dụng và khai thác giá trị của tác phẩm nên tác giả có thể chuyển giao quyền này cho cá nhân hoặc tổ chức khác để thực hiện việc công bố hoặc khai thác tác phẩm một cách hiệu quả hơn (vì lý do tài chính, chuyên môn hoặc các lý do khác).

Các quyền tài sản thuộc về chủ sở hữu mang tính độc quyền, cho phép chủ sở hữu khai thác lợi ích kinh tế từ đối tượng SHTT. Danh mục nội dung quyền tài sản được cụ thể hóa tại Điều 20, 123, 124 Luật SHTT. Khác với quyền nhân thân, quyền tài sản độc lập với nhân thân của tác giả có thể được chuyển giao hợp pháp một phần hoặc toàn bộ cho cá nhân hoặc tổ chức khác trên cơ sở có hoặc không có bồi hoàn. Vì vậy, số lượng quyền tài sản của chủ sở hữu phụ thuộc vào từng trường hợp, và phụ thuộc vào việc những quyền nào đã được chuyển giao.

- ***Quy định về giới hạn quyền***

²⁰⁵ Tlđđ số 162, tr. 86.

Mặc dù quyền SHTT mang tính chất độc quyền nhưng để tạo sự cân bằng lợi ích giữa tác giả/chủ sở hữu và cộng đồng, đảm bảo rằng những quyền này không bị lạm dụng hoặc gây cản trở cho lợi ích chung của xã hội, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, Luật SHTT quy định một số giới hạn đối với những độc quyền này, cụ thể:

(i) Sử dụng hợp lý tác phẩm

Luật cho phép người khác sử dụng một phần tác phẩm mà không cần sự cho phép của chủ sở hữu, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao khi thuộc những trường hợp được liệt kê tại Điều 25. Các trường hợp này chỉ được áp dụng trên cơ sở đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

(ii) Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Nhà nước yêu cầu chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho tổ chức hoặc cá nhân khác mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu trong các trường hợp được liệt kê tại Điều 145 Luật SHTT. Ví dụ như vì mục đích quốc phòng, an ninh hay chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế.

(iii) Giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của chủ thể khác như quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế.

(iv) Giới hạn về thời hạn được bảo hộ

Quyền tài sản chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó toàn xã hội có thể tiếp cận, khai thác, sử dụng, ứng dụng các đối tượng SHTT, từ đó, thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu sáng tạo. Ví dụ thời hạn bảo hộ quyền đối với sáng chế được quy định tại Điều 93 Luật SHTT, theo đó thời hạn bảo hộ là 20 năm tính từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Việc hạn chế thời gian bảo hộ giúp thúc đẩy các nhà sáng tạo liên tục đổi mới, thay vì chỉ dựa vào quyền độc quyền quá lâu; tăng khả năng tiếp cận sản phẩm.

(v) Giới hạn qua nghĩa vụ mà chủ sở hữu phải thực hiện như nộp lệ phí duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT chưa được pháp luật Việt Nam bảo hộ quyền SHTT nên chủ sở hữu sản phẩm này ở dạng vật chất không có các quyền tài sản nói trên. Thực tiễn đã chứng minh các quyền tài sản này đem lại giá trị kinh tế lớn nên các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT đều hướng tới việc có được chúng. Bên cạnh đó, quá trình tạo ra sản phẩm cũng có thể mang lại nhiều rủi ro pháp lý (như đã phân tích ở mục 2.2.3.3). Do vậy, pháp luật Việt Nam vẫn đang tìm kiếm hướng điều chỉnh pháp luật SHTT phù hợp với bối cảnh của mình cũng như sự phát triển của TTNT.

3.2.2.2. *Quy định về cơ chế thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ*

Thực thi và bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam là giai đoạn trọng tâm trong việc bảo đảm quyền của chủ thể sau khi quyền đã được xác lập hợp pháp. thông qua bốn nhóm biện pháp chính: biện pháp dân sự, hành chính, hình sự và biện pháp kiểm soát tại biên giới. Biện pháp dân sự là phương thức phổ biến và quan trọng nhất trong thực thi quyền SHTT tại Việt Nam. Theo Điều 202 Luật SHTT, chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu hủy hoặc loại bỏ yếu tố vi phạm. Biện pháp hành chính được áp dụng phổ biến trong thực tế Việt Nam do tính nhanh gọn và chi phí thấp. Theo Điều 211 Luật SHTT, người có hành vi xâm phạm quyền SHTT có thể bị phạt tiền, tịch thu hàng hóa, đình chỉ hoạt động kinh doanh, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm, v.v. Việt Nam cho phép áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới theo quy định tại Điều 216 Luật SHTT, nhằm ngăn chặn hàng hóa xâm phạm quyền SHTT khi xuất nhập khẩu. Trong trường hợp hành vi vi phạm có yếu tố cấu thành tội phạm, Điều 225 và 226 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) cho phép truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cá nhân, pháp nhân thương mại.

Hệ thống pháp luật hiện hành chưa có quy định riêng biệt cho sản phẩm tạo ra từ TTNT. Các cơ chế thực thi hiện nay vẫn dựa trên mô hình bảo vệ quyền của chủ thể là con người hoặc pháp nhân. Điều này dẫn đến một loạt vấn đề trong việc áp dụng pháp luật khi tranh chấp xảy ra. Ví dụ như việc khởi kiện dân sự sẽ gặp khó khăn trong xác định chủ thể quyền. Nếu sản phẩm được sáng tạo hoàn toàn bởi TTNT, thì theo quy định hiện hành, không có cá nhân nào đủ tư cách “tác giả” hay “chủ sở hữu ban đầu”, khiến yêu cầu bảo vệ quyền gần như không thể thực hiện. Hoặc như,

khi áp dụng biện pháp hình sự thì khó khăn lớn là truy nguyên hành vi và ý chí vi phạm, bởi TTNT hoạt động tự động, không có “ý định” theo nghĩa pháp lý.

Có thể thấy cơ chế thực thi và bảo vệ quyền SHTT trong pháp luật Việt Nam hiện nay chưa đủ để điều chỉnh hiệu quả đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Việc thiếu quy định rõ ràng về chủ thể, đối tượng và cơ chế trách nhiệm làm suy giảm hiệu quả bảo hộ và có thể cản trở đổi mới sáng tạo.

Kết luận mục 3.2

Pháp luật Việt Nam hiện nay chỉ thừa nhận và bảo hộ cho các sáng tạo của cá nhân. TTNT có thể được bảo hộ như quyền tác giả hoặc sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện luật định nhưng sản phẩm tạo ra từ TTNT không phải là đối tượng SHTT và do đó không được bảo hộ. Cá nhân trực tiếp phát triển TTNT là tác giả của TTNT. Cá nhân, tổ chức đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả tạo ra TTNT, hoặc giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả, hoặc là người được thừa kế, hoặc là chủ thể được chuyển giao quyền là chủ sở hữu TTNT. Như vậy, do sản phẩm tạo ra từ TTNT không có tác giả nên cá nhân, tổ chức đầu tư nói trên không thể là chủ sở hữu của các sản phẩm này. Chủ thể sử dụng TTNT sẽ có quyền sở hữu với các sản phẩm tạo ra từ TTNT theo nghĩa là vật cụ thể nếu sản phẩm có hình thái vật chất. Các giá trị kinh tế và tinh thần từ quyền SHTT của sản phẩm tạo ra từ TTNT nếu được thừa nhận sẽ không thuộc về chủ thể sử dụng TTNT.

3.3. Đánh giá chung về thực trạng quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Bên cạnh các đối tượng SHTT hiện tại, thực tế xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới hình thái của các đối tượng này. Từ phân tích ở mục 3.2, có thể thấy pháp luật SHTT Việt Nam hiện nay chưa bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Mặc dù vậy, Nhà nước đánh giá TTNT góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững²⁰⁶. Từ đó, Nhà nước cho rằng cần thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng các hệ thống/ứng dụng TTNT một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực cho con

²⁰⁶ TTg (2021), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 ngày 26/01/2021.

người và cộng đồng dựa trên các khuyến nghị quốc tế²⁰⁷. Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Phần này tập trung đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật SHTT hiện hành trong bối cảnh xem xét bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

3.3.1. Về xác lập quyền

3.3.1.1. Xác lập đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Để bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, điều kiện cần là các sản phẩm này phải hợp pháp. Mục 2.2.3.3 làm rõ ba yếu tố ảnh hưởng tới tính hợp pháp của các sản phẩm gồm dữ liệu đầu vào phải hợp pháp, quá trình sáng tạo của TTNT phải hợp pháp và mục tiêu đặt ra cho TTNT phải hợp pháp. Phần dưới đây sẽ đánh giá các quy định hiện hành về các nội dung trên.

- Chưa có các quy định về khái niệm

Hiện nay, trong các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam, chưa có khái niệm chính thức về TTNT và sản phẩm tạo ra từ TTNT. Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra cách hiểu về TTNT và hệ thống TTNT trong Hướng dẫn mang tính khuyến nghị, theo đó TTNT là công nghệ hướng đến việc mô phỏng trí thông minh của con người bằng cách sử dụng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Luận án cho rằng khái niệm này còn chung chung và chưa thể hiện hết các đặc trưng của TTNT như phân tích ở Chương 2. Việc không có khái niệm rõ ràng khiến việc xác định phạm vi áp dụng pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT khó khăn.

- Chưa có các quy định xác định tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào cho TTNT

Dữ liệu đầu vào của TTNT được dán nhãn theo cách phụ thuộc vào loại nhiệm vụ mà TTNT cần thực hiện. Như phân tích ở mục 2.2.3.3, quá trình dán nhãn dữ liệu là việc gắn các thông tin hoặc nhãn mô tả cho dữ liệu thô để làm cho nó có thể sử dụng được trong quá trình huấn luyện mô hình học máy. Các dạng nhãn phổ biến bao gồm: dán nhãn theo nhiệm vụ và dán nhãn theo định dạng dữ liệu nhằm mục đích duy trì tính nhất quán và chất lượng cao để có hiệu suất tối ưu của TTNT.

²⁰⁷ Tlđd số 219, tr.1.

Việc xác định dữ liệu có hợp pháp hay không đòi hỏi TTNT phải có kiến thức pháp lý, khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và truy cập vào các cơ sở dữ liệu pháp luật. Hiện nay, dữ liệu chưa được dán nhãn để giúp TTNT xác định được dữ liệu nào được bảo hộ quyền SHTT, dữ liệu nào được phép sử dụng và sử dụng dữ liệu như thế nào để không vi phạm pháp luật, hoặc các tiêu chuẩn đạo đức hay thiên vị dữ liệu. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định ràng buộc nghĩa vụ của nhà phát triển TTNT đối với việc bảo đảm tính hợp pháp của dữ liệu và/hoặc TTNT phải xác định được tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào khi sử dụng. Hiện nay, mới chỉ có các hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm mang tính khuyến nghị tự nguyện tham khảo cho các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động nghiên cứu, thiết kế, phát triển, cung cấp các hệ thống TTNT²⁰⁸. Các hướng dẫn này lưu ý nhà phát triển TTNT chú ý đến việc kiểm soát đầu vào của hệ thống TTNT đảm bảo không vi phạm quyền riêng tư của người dùng hoặc bên thứ ba. Những vấn đề liên quan tới tính bảo mật hay sự toàn vẹn của dữ liệu mới chỉ được đề cập ở mức độ cần chú ý. Các trường hợp khác của xâm phạm quyền SHTT hay quy phạm đạo đức, xã hội chưa được nhắc tới²⁰⁹.

- *Chưa có các quy định xác định tính hợp pháp của quá trình sáng tạo của TTNT và mục tiêu đặt ra cho TTNT*

Chưa có quy định pháp luật nhằm kiểm soát quá trình sáng tạo của TTNT ở Việt Nam. Tương tự như trên, mới chỉ có hướng dẫn mang tính tham khảo, yêu cầu nhà phát triển TTNT phải có khả năng giải thích các phân tích có liên quan để đảm bảo có sự tin tưởng của xã hội, bao gồm cả người dùng nhằm tôn trọng quyền và phẩm giá con người của các cá nhân liên quan. Các nhà phát triển được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng hệ thống TTNT không vi phạm các giá trị của con người, đạo đức xã hội theo các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam (ví dụ, các giá trị bao gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...) ²¹⁰. Như vậy, hoàn toàn chưa có quy định về nghĩa vụ

²⁰⁸ Tlđđ số 219, tr.2.

²⁰⁹ Tlđđ số 219, tr.5.

²¹⁰ Tlđđ số 219, tr.6.

và trách nhiệm của các bên có liên quan nhằm đảm bảo quá trình sáng tạo của TTNT được diễn ra hợp pháp.

3.3.1.2. Về điều kiện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

- Điều kiện bảo hộ của tác phẩm chỉ tập trung vào tác giả

Các tác phẩm do TTNT tạo ra từ quá trình máy học trên nền tảng dữ liệu lớn có sẵn. Các tác phẩm này thỏa mãn Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT về hình thái vật chất, thỏa mãn Khoản 7 Điều 4 về nội dung của tác phẩm nhưng không thỏa mãn Khoản 3 Điều 4 về chủ thể là cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Các tác phẩm này vì không có sự tham gia trực tiếp của con người tức là tác giả nên không thỏa mãn yêu cầu về tính nguyên gốc và không được bảo hộ. Như vậy, tác phẩm do TTNT làm ra không thỏa mãn điều kiện bảo hộ là do vấn đề về chủ thể chứ không bắt nguồn từ hình thức thể hiện ý tưởng của tác phẩm. Hệ lụy là hạn chế khả năng khai thác giá trị kinh tế từ các tác phẩm này. Đây là điểm bất cập cơ bản của các quy phạm pháp luật hiện hành.

Tính nguyên gốc bắt nguồn từ tiếng Latin “origo”, có nghĩa là “hình thành”. Các định nghĩa về tính nguyên gốc đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sáng tạo và mới trong việc tạo ra tác phẩm. Chính sự đổi mới làm cho tác phẩm có thể thành thứ duy nhất, riêng có và thể hiện tài năng cũng như sáng tạo mang tính cá nhân. Các nghiên cứu đã chỉ ra một tác phẩm không được coi là nguyên gốc nếu nó sao chép tác phẩm có sẵn hoặc việc tạo ra tác phẩm tuân thủ theo quy tắc/quy định nào đó. Do đó, khi đánh giá tính nguyên gốc của tác phẩm thì quá trình tạo ra tác phẩm đóng vai trò quan trọng chứ không chỉ là bản thân nội dung tác phẩm²¹¹.

Quá trình sáng tạo thường bị ảnh hưởng bởi những gì có trước, do đó, cần thiết phải tách bạch tính mới với sự ảnh hưởng của bối cảnh và những gì có sẵn²¹². Việc sao chép trên cơ sở tiếp thu cái có sẵn là một bước cần thiết trong quá trình sáng tạo. Tính nguyên gốc không nhất thiết là một sự cải tiến mà có thể chỉ là một góc nhìn mới về các ý tưởng cũ, từ đó thay đổi cách nhìn nhận hay đánh giá của người khác về

²¹¹ Winston & Baker (1985), “Behavior Analytic Studies of Creativity: A Critical Review”, *The Behavior Analyst* Vol 8 No.2 (Fall), tr. 200-202.

²¹² Madelene Sta. Maria et al. (2022), “The Concept of Originality and Creativity in the Humanities, the Social Sciences and the Natural Sciences”, *Asia Pacific Journal of IP Management and Innovation* 1(1), tr. 38-39.

vấn đề đó²¹³. Do đó, tác phẩm nguyên gốc sử dụng ảnh hưởng của cái có sẵn như đòn bẩy để đạt được yếu tố sáng tạo.

Tác phẩm đạt được tính nguyên gốc khi biểu đạt vấn đề mới hoặc vấn đề có sẵn theo một cách mới mẻ qua từ ngữ, hình ảnh, âm thanh...

Các tác phẩm do TTNT tạo ra từ quá trình máy học trên nền tảng dữ liệu lớn có sẵn. Vậy, các tác phẩm này có nguyên gốc không hay chỉ là sự kết hợp lại các tác phẩm có sẵn? Việc sắp xếp dữ liệu chỉ là bước cơ bản trong giai đoạn xử lý dữ liệu của TTNT. TTNT học hỏi, suy luận và sáng tạo vượt ra khỏi việc sắp xếp lại dữ liệu. TTNT học từ các mẫu trong dữ liệu để tìm ra quy luật hoặc mối quan hệ mà con người có thể chưa nhận ra. Từ đó, TTNT đưa ra dự đoán hoặc suy luận và sáng tạo nội dung mới. Như vậy, sản phẩm do TTNT tạo ra không phải là "sắp xếp lại" mà là mô phỏng và sáng tạo. Ví dụ như OpenAI tạo ra hình ảnh mới dựa trên mô tả văn bản²¹⁴. Nếu dữ liệu đầu vào và quá trình sáng tạo của TTNT là hợp pháp thì tác phẩm tạo ra bởi TTNT thỏa mãn tính nguyên gốc.

Một số nghiên cứu cho rằng quan điểm truyền thống về tính nguyên gốc xuất phát từ sự sáng tạo độc lập của cá nhân và mang dấu ấn cá nhân không phù hợp trong bối cảnh TTNT tạo ra sản phẩm²¹⁵. Nội dung sáng tạo bởi TTNT được thực hiện hoàn toàn độc lập, không sao chép tác phẩm đã có thì phải được coi là nguyên gốc. Việc dịch chuyển từ lý luận chủ nghĩa tác giả (author-centric approach) trong quyền tác giả sang chủ nghĩa tác phẩm (work-centric approach) nhằm gỡ bỏ rào cản lý luận hiện tại xoay quanh cá nhân là cần thiết. Nếu chủ nghĩa tác giả tập trung vào vai trò của tác giả là chủ thể sáng tạo, bảo vệ công sức, trí tuệ và nhân cách của người sáng tạo ra tác phẩm thì chủ nghĩa tác phẩm tập trung vào bản thân tác phẩm thay vì nguồn gốc sáng tạo của nó. Giá trị, nội dung, và đóng góp của tác phẩm cho xã hội được coi là trọng tâm hơn là danh tính của người tạo ra nó. Sự dịch chuyển này là tất yếu bởi lẽ khi xã hội phát triển tới một mức độ nhất định, tất yếu sẽ tác động tới các khái niệm, quan điểm truyền thống và hệ thống lý luận hiện tại.

²¹³ Stigler (1955), "The Nature and Role of Originality in Scientific Progress", *Economica*, New Series, Vol 22, No. 88, Wiley Publishing House, tr. 299- 300.

²¹⁴ Xem thông tin chi tiết tại địa chỉ <https://www.vietnamworks.com/hrinsider/tao-hinh-anh-bang-ai.html> truy cập ngày 7/3/2024.

²¹⁵ Jiangfeng Hao (2024), "Thinking about the Originality of Artificial Intelligence Works in the Perspective of Legal Philosophy", *Philosophy International Journal*, Vol 5 Issue 2, Medwin Publishers, tr. 2.

Ngoài ra, hình thái tác phẩm do TTNT làm ra còn có thể là tập dữ liệu điện tử. Như đã chỉ ra ở mục 3.2, Khoản 2 Điều 22 Luật SHTT quy định về sưu tập dữ liệu điện tử chưa bao hàm những sưu tập dữ liệu không dựa trên sự sáng tạo trí tuệ mà chủ yếu dựa trên sự đầu tư, tức là loại sưu tập hình thành thông qua sự đầu tư tài chính, kỹ thuật để thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ khối lượng lớn dữ liệu. Cơ sở dữ liệu về khách hàng, thông tin thị trường, dữ liệu khoa học, y tế, v.v. là những ví dụ điển hình về sưu tập này. Loại sưu tập dữ liệu này không có tính sáng tạo và không thuộc liệt kê đóng tại Khoản 1 Điều 14 Luật SHTT nên không được coi là tác phẩm và không được bảo hộ quyền tác giả.

Như đã chỉ ra ở Chương 2, TTNT và sưu tập dữ liệu gắn bó chặt chẽ với nhau. Kết quả sáng tạo của TTNT phụ thuộc chủ yếu vào các sưu tập dữ liệu lớn bao gồm sưu tập dữ liệu từ đầu tư. Theo đó, khi sản phẩm do TTNT làm ra dựa trên sưu tập dữ liệu từ đầu tư, đem lại nguồn lợi tài chính rất lớn chỉ cho chủ thể quản lý các sản phẩm này và không tính tới quyền lợi của chủ sở hữu sưu tập dữ liệu từ đầu tư là không công bằng. Ví dụ, OpenAI là chủ sở hữu của TTNT ChatGPT; đầu đã thu phí sử dụng ChatGPT là 20 USD/tháng/tài khoản²¹⁶ và doanh thu 2024 ước tính là 3,7 tỉ USD²¹⁷. Lượng sưu tập dữ liệu mà ChatGPT sử dụng để sản xuất ra sản phẩm là khoảng 570 GB²¹⁸ bao gồm cả dữ liệu tiếng Việt trong khi sưu tập dữ liệu mà phần mềm Wikipedia sử dụng chỉ là 20GB, xấp xỉ 3,5% sưu tập dữ liệu của ChatGPT.

- Điều kiện bảo hộ của sáng chế về trình độ sáng tạo chỉ đối chiếu trên sự hiểu biết trung bình của người trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

Điều 61 Luật SHTT xác định trình độ sáng tạo theo phương pháp so sánh với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng để làm rõ có hay không “trình độ sáng tạo” của sáng chế. Tiêu chí này cũng sẽ được áp dụng khi đánh giá sáng chế do TTNT làm ra. Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng là chủ thể giả định trong bối cảnh TTNT chưa phản ánh đúng bản chất kỹ thuật

²¹⁶ Thông tin đăng tải trên website <https://readwrite.com/chatgpt-openai-pricing-explainer-everything-to-know/#:~:text=ChatGPT%2C%20launched%20in%20Nov%202022,is%20%2460%2Fuser%2Fmonth>. Truy cập ngày 11/11/2024.

²¹⁷ Thông tin đăng tải trên website <https://fortune.com/2024/09/28/openai-5-billion-loss-2024-revenue-forecasts-fundraising-chatgpt-fee-hikes/> truy cập ngày 11/11/2024.

²¹⁸ Thông tin đăng tải trên website <https://blog.invgate.com/chatgpt-statistics#:~:text=ChatGPT%20receives%20more%20than%2010.%2C%20books%2C%20and%20other%20sources>. Truy cập ngày 11/11/2024.

cũng như mục đích của pháp luật bảo hộ sáng chế, cụ thể:

- Sử dụng tiêu chí người có hiểu biết trung bình không tương xứng khi so sánh khả năng của TTNT. TTNT có khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, phân tích thông tin phức tạp và đề xuất giải pháp kỹ thuật mà "người có hiểu biết trung bình" không thể đạt được trong thời gian ngắn. Sẽ không công bằng khi so sánh giữa trí lực của con người với hữu hạn thông tin đầu vào, sức khỏe và trải nghiệm với dữ liệu lớn là thông tin đầu vào cho TTNT và khả năng hoạt động trí tuệ liên tục gần như không dừng của TTNT.
- Khi TTNT tạo ra sáng chế thì chủ thể giả định phải là một hệ thống TTNT có kỹ năng bình thường khác. Xảy ra tình huống là một hệ thống TTNT có kỹ năng bình thường khác có thể tạo ra sáng chế tương tự nhưng người phát triển/người vận hành, sử dụng TTNT có kỹ năng trung bình khác sẽ không thể tự mình làm được như vậy. Việc sử dụng TTNT để làm ra sáng chế không phải là một yêu cầu khai báo bắt buộc khi đăng ký bảo hộ sáng chế, khi đó, chủ thể giả định sẽ vẫn là chuyên gia trong cùng lĩnh vực. Kết quả là sáng chế sẽ được coi là có trình độ sáng tạo. Rõ ràng, trong bối cảnh TTNT trở nên phổ biến trong các lĩnh vực thì tình huống như trên cũng trở nên phổ biến. Như vậy, cách thức xác định “trình độ sáng tạo” hiện nay đã không phản ánh chính xác ý định của các nhà làm luật đối với điều kiện này nữa.
- Bên cạnh đó, việc kiểm tra sáng chế với tình trạng kỹ thuật trước đó thường chỉ giới hạn trong cùng một lĩnh vực mà thôi. Với bản chất của TTNT là sử dụng dữ liệu lớn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nên việc giới hạn tình trạng kỹ thuật trước đó trong cùng một lĩnh vực sẽ không phản ánh đúng trình độ bình thường của TTNT được sử dụng để làm hệ quy chiếu.

Như vậy, yêu cầu đối với “trình độ sáng tạo” của sáng chế do TTNT làm ra sẽ phải cao hơn so với sáng chế của con người. Ví dụ TTNT Philyra do IBM phát triển có thể tạo ra mùi nước hoa mới dành cho những phân khúc thị trường cụ thể căn cứ vào các công thức nước hoa hiện tại và so sánh với các dữ liệu khác có liên quan như

độ tuổi khách hàng, vị trí địa lý...²¹⁹. Công thức tạo ra mùi nước hoa mới này, nếu được đăng ký bảo hộ sáng chế thì không thể đối chiếu với kiến thức của chuyên gia trong lĩnh vực nước hoa để xác định trình độ sáng tạo mà phải là TTNT tương tự với cơ sở dữ liệu trong mọi lĩnh vực.

Quyết định số 6193/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021 của Cục SHTT đã mang thêm một sự lựa chọn về bảo hộ cho các đối tượng liên quan tới chương trình máy tính bao gồm các sản phẩm do TTNT làm ra, đó là độc quyền sáng chế. Quyết định này đã bước đầu thể hiện những thay đổi của pháp luật thực định trước bối cảnh mới- bối cảnh được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống nhằm phục vụ những nhu cầu và mục đích khác nhau bao gồm cả những mục đích không mang tính kỹ thuật. Tuy nhiên, Quyết định này chưa bao quát các tình huống có thể xảy ra:

- Quyết định mới tập trung vào các tiêu chí kỹ thuật cơ bản nhưng chưa bao quát đầy đủ các tình huống phức tạp hoặc đặc thù trong thực tế, đặc biệt đối với sản phẩm do TTNT làm ra.
- Một số khái niệm trong Phụ lục I như “hiệu quả kỹ thuật” hoặc “đặc điểm kỹ thuật” “hiệu quả kỹ thuật khác” đối với sáng chế liên quan đến phần mềm vẫn còn trừu tượng, gây khó khăn trong việc hiểu và áp dụng đối với cả thẩm định viên và người nộp đơn.
- Quyết định chưa đề cập rõ ràng về cách bảo hộ sáng chế đối với các sáng chế do TTNT hỗ trợ hoặc tạo ra.
- Việc diễn giải các thuật ngữ này có thể không đồng nhất giữa các thẩm định viên, dẫn đến sự thiếu nhất quán trong đánh giá.

3.3.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ

- Quyền nhân thân không phù hợp khi xem xét nội dung bảo hộ đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT

Trong nội dung được bảo hộ cho tác giả của quyền SHTT, quyền nhân thân là quyền năng không thể tách rời. Quyền nhân thân gắn liền với danh dự, uy tín và mỗi

²¹⁹ Chavie Lieber (2018), “Is AI The Future of Perfume? IBM is Betting On It”, tại địa chỉ <https://www.vox.com/the-goods/2018/10/24/18019918/ibm-artificial-intelligence-perfume-symrise-philrya> truy cập ngày 11/2/2024.

liên hệ tinh thần giữa cá nhân và đối tượng được bảo hộ. TTNT không phải là cá nhân nên không có danh dự, uy tín hoặc mối liên hệ tinh thần với sản phẩm mà nó tạo ra. Vì vậy, quyền nhân thân chỉ có thể dành cho cá nhân trực tiếp đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm. Nếu sản phẩm hoàn toàn do TTNT tạo ra mà không có sự can thiệp sáng tạo của con người, thì việc áp dụng quyền nhân thân là không thực hiện được.

Trong nội dung quyền nhân thân của tác giả có quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm. Đối với tác phẩm do TTNT tạo ra, TTNT không phải là tác giả nên quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm không thuộc về ai và tác phẩm không thể được công bố hoặc có thể được công bố mà không gặp phải tranh chấp pháp lý gì. Cả hai trường hợp đều không công bằng với chủ thể đã đầu tư tài chính, công sức cho TTNT và quá trình tạo ra tác phẩm của TTNT.

- Giới hạn quyền được bảo hộ

Trong năm giới hạn quyền SHTT ở Việt Nam mà Luận án đã phân tích ở mục 3.2, giới hạn về thời hạn và giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của chủ thể khác chưa phù hợp với bối cảnh xem xét bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Đối với giới hạn về thời hạn bảo hộ, Điều 27 Luật SHTT quy định thời hạn bảo hộ tác phẩm và Điều 93 Luật SHTT quy định thời hạn bảo hộ sáng chế, theo đó tác phẩm được bảo hộ 50 năm hoặc 75 năm tùy vào trường hợp cụ thể với mốc thời gian “từ khi tác giả chết” và sáng chế được bảo hộ 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Khi áp dụng quy định trên để xem xét bảo hộ tác phẩm tạo ra từ TTNT, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều bất cập. TTNT không phải là tác giả nên nếu tác phẩm tạo ra từ TTNT được bảo hộ thì không thể xác định được mốc thời gian bắt đầu bảo hộ.

Khoảng thời gian bảo hộ hiện nay cũng không phù hợp với đặc thù của tác phẩm hay sáng chế do TTNT tạo ra, từ đó gây ra nhiều vướng mắc trong việc bảo vệ quyền lợi và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực TTNT, sự thay đổi và phát triển diễn ra rất nhanh chóng. Vòng đời của phần mềm hay các chương trình máy tính trung bình chỉ từ ba đến năm năm và có thể kéo dài đến mười năm trước khi cần được nâng cấp hoặc thay thế.²²⁰ Đây là khoảng thời gian trung bình trước khi phần mềm cần được nâng cấp hoặc thay thế. Với TTNT, vòng đời còn ngắn hơn. Ví dụ các hệ

²²⁰ ISO/IEC 12207 về tiêu chuẩn quốc tế về vòng đời phần mềm tại địa chỉ <https://www.iso.org/standard/63712.html#lifecycle> truy cập ngày 3/5/2023.

thống TTNT như chatbot, hệ thống dự đoán của Google thường được cải tiến hoặc thay thế sau 1-3 năm do yêu cầu về hiệu suất và dữ liệu mới²²¹.

Đối với sưu tập dữ liệu thỏa mãn yêu cầu tại Khoản 2 Điều 22 Luật SHTT và được bảo hộ quyền tác giả, thời hạn bảo hộ như hiện nay được xem là quá dài trong bối cảnh sưu tập dữ liệu thường chỉ có giá trị kinh tế và giá trị ứng dụng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau thời gian đó, sưu tập dữ liệu nhanh chóng mất đi giá trị do sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu hoặc sự xuất hiện của các dữ liệu mới.

Bên cạnh đó, thời hạn bảo hộ hai mươi năm đối với sáng chế cũng được xem là quá dài, làm hạn chế quyền tiếp cận và sử dụng dữ liệu của các cá nhân và tổ chức khác, từ đó làm chậm tiến trình nghiên cứu, sáng tạo và phát triển công nghệ. Việc bảo hộ dài hạn còn có nguy cơ dẫn đến tình trạng độc quyền dữ liệu, nhất là khi dữ liệu là yếu tố đầu vào quan trọng trong hoạt động của TTNT.

Đối với giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của chủ thể khác, Luật SHTT liệt kê các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao tại Điều 25 và quy định các trường hợp giới hạn quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN tại Khoản 2 Điều 125 và Điều 145 Luật SHTT. Đây là những giới hạn quyền nhằm cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu quyền và lợi ích của xã hội. Việc áp dụng các giới hạn quyền có thể được vận dụng đối với sản phẩm do TTNT tạo ra trong những trường hợp cụ thể, chẳng hạn như phục vụ nghiên cứu hoặc giáo dục phi thương mại, và phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện do pháp luật quy định. Tuy nhiên, do đặc thù của việc TTNT sử dụng dữ liệu lớn để sáng tạo, những giới hạn quyền này bộc lộ nhiều bất cập.

Dữ liệu sử dụng cho TTNT là dữ liệu lớn, có thể vượt quá phạm vi được coi là "hợp lý" và xâm phạm quyền khai thác bình thường của chủ sở hữu. Trong trường hợp dữ liệu được TTNT sử dụng để tạo ra sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với tác phẩm gốc và làm giảm giá trị thương mại của tác phẩm đó, mục tiêu của pháp luật khi thiết lập các giới hạn quyền sẽ không đạt được.

²²¹ Gillian Cameron et al (2018), *Back to the Future: Lessons from Knowledge Engineering Methodologies for Chatbot Design and Development*, Proceedings of British HCI 2018, BCS Learning and Development Ltd, tr. 3.

Ngoài ra, việc áp dụng các giới hạn quyền này còn có khả năng làm giảm mức độ tiếp cận dữ liệu do các chủ thể lo ngại hành vi khai thác dữ liệu có thể bị xem là xâm phạm quyền. Hệ quả là quá trình đổi mới bị chậm lại, vì pháp luật chưa đạt được sự cân bằng hợp lý giữa việc khuyến khích phát triển TTNT và việc bảo vệ quyền SHTT.

Kết luận mục 3.3

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là cần thiết. Điều kiện cần để bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT là phải có các quy định xác định các sản phẩm này hợp pháp. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định ràng buộc nghĩa vụ của nhà phát triển TTNT đối với việc bảo đảm tính hợp pháp của dữ liệu và/hoặc TTNT phải xác định được tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào khi sử dụng. Cũng chưa có quy định pháp luật nhằm kiểm soát quá trình sáng tạo của TTNT ở Việt Nam. Một số quy định hiện hành chỉ phù hợp với đối tượng SHTT truyền thống và không phù hợp khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

3.4. Kinh nghiệm quốc tế

Pháp luật của Anh, Australia, Hoa Kỳ; pháp luật khu vực của Liên minh Châu Âu (EU); và pháp luật quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được ưa chọn để phân tích. Pháp luật Anh, Australia, Hoa Kỳ có cách tiếp cận khác nhau trong cách xử lý các yêu cầu bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Cách tiếp cận của các nước này cũng tạo ra xu hướng cho một số quốc gia khác. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, Luận án cũng đối chiếu với một số quốc gia theo xu hướng của ba nước nói trên.

EU là khu vực duy nhất trên thế giới có quy phạm pháp luật khu vực với hiệu lực bắt buộc đối với quốc gia thành viên. EU cũng là một trong những khu vực đặt việc điều chỉnh pháp luật SHTT phù hợp với sự phát triển của TTNT vào danh mục ưu tiên. Do đó, việc lựa chọn pháp luật của EU để nghiên cứu kinh nghiệm khu vực trong lĩnh vực này là sự lựa chọn hợp lý.

WIPO có vai trò trung tâm và ảnh hưởng toàn cầu trong việc định hình khung pháp lý và chính sách SHTT. WIPO là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc với chức năng cốt lõi là xây dựng và điều phối các điều ước quốc tế về SHTT, WIPO là diễn đàn xây dựng các nguyên tắc pháp lý, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy hợp tác

giữa các quốc gia thành viên. Nghiên cứu kinh nghiệm của WIPO sẽ cung cấp góc nhìn tổng quát về kinh nghiệm toàn cầu.

Mỗi quốc gia, khu vực hay bình diện quốc tế tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Vì vậy, phân tích những kinh nghiệm sẽ rút ra được các bài học có thể sử dụng cho Việt Nam.

3.4.1. Kinh nghiệm của Anh

Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới có quy định đặc thù về quyền tác giả đối với tác phẩm do máy tính làm ra. Chính sách của Anh thể hiện sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới công nghệ và bảo vệ cấu trúc pháp luật hiện hành²²². Vì thế, phần dưới đây sẽ phân tích kinh nghiệm của Anh trong vấn đề này

- Bảo hộ tác phẩm do máy tính làm ra

Các quy định bảo hộ tác phẩm do máy tính làm ra được bổ sung vào Đạo luật Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp và Quyền tác giả 1988 (“CDPA”) nhằm mục đích thúc đẩy đầu tư vào TTNT²²³. Mục 9 (3) CDPA ghi nhận trong trường hợp tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, văn học do máy tính tạo ra thì tác giả sẽ là cá nhân thực hiện các thu xếp cần thiết cho TTNT tạo ra tác phẩm²²⁴ với điều kiện tác phẩm này hoàn toàn không được sáng tạo bởi con người²²⁵. Thường thì cá nhân này có thể là người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT, tùy thuộc vào việc thực hiện các thu xếp của cá nhân nào là cần thiết cho quá trình tạo ra tác phẩm. Xét vụ việc điển hình *Nova Productions v Mazooma Games* [2007] EWCA Civ 219, công ty Nova sản xuất ra trò chơi điện tử tên là “Pocket Money” rất thành công trên thị trường. Công ty Nova kiện công ty Mazooma Games xâm phạm quyền tác giả thông qua việc sản xuất ra một trò chơi điện tử tương tự trên cơ sở sao chép trò chơi này của họ. Các chứng cứ về nội dung bị sao chép bao gồm những hình ảnh, đoạn văn do chính trò chơi điện tử tạo ra

²²² Sarah Hopton, John Enser, Ben Hitchens (2025), Copyright and AI: How is the UK Government proposing to strike a balance between the creative industries and AI sector?, CMS Law-Non, 14/01/2025, tại địa chỉ <https://cms-lawnow.com/en/calerts/2025/01/copyright-and-ai-how-is-the-uk-government-proposing-to-strike-a-balance-between-the-creative-industries-and-ai-sector?format=pdf&v=15> truy cập ngày 10/3/2025.

²²³ Tlđđ số 45.

²²⁴ Mục 9 (3) Đạo luật Quyền tác giả, Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế năm 1988 sửa đổi bổ sung 2003 của Anh quy định “*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*”.

²²⁵ Mục 178 Đạo luật Quyền tác giả, Kiểu dáng công nghiệp và Sáng chế năm 1988 sửa đổi bổ sung 2003 của Anh quy định “*computer-generated, in relation to a work, means that the work is generated by computer in circumstances such that there is no human author of the work*”.

từ cơ sở dữ liệu nạp vào ban đầu trên cơ sở tương tác của người chơi. Thẩm phán Kitchen tại Tòa Phúc thẩm đã tuyên bố người chơi trong quá trình tương tác với trò chơi tạo ra những hình ảnh, đoạn văn này nhưng người chơi không thể là tác giả do người này không sáng tạo gì mà chỉ thuần túy thực hiện các thao tác chơi trò chơi theo hướng dẫn. Thẩm phán xác định tác giả của những tác phẩm mà trò chơi tạo ra là ông Jones, người làm cho công ty Nova do ông là người đã lập trình trò chơi, đưa dữ liệu đầu vào bộ nhớ, v.v.²²⁶. Cách tiếp cận này của pháp luật Anh sẽ càng ngày càng bộc lộ nhược điểm cùng với sự phát triển của CNTT khi kết quả sản phẩm mà CNTT làm ra không phải lúc nào cũng nằm trong ý định/kế hoạch/dự tính của người tạo ra CNTT. Trường hợp của Facebook là một ví dụ điển hình. Năm 2017, Facebook đã phải đánh sập hệ thống CNTT (AI Research Lab- FAIR) của mình khi phát hiện ra các chatbots bắt đầu tự tạo ra ngôn ngữ để giao tiếp với nhau và con người không thể hiểu ngôn ngữ này²²⁷.

- *Xác định tính nguyên gốc theo học thuyết “Sweat of the brow”*

“Tính nguyên gốc” ở Anh được xác định bởi mức độ đóng góp kỹ năng, nỗ lực và thời gian để tạo ra tác phẩm. Tác phẩm không nhất thiết phải có tính mới, tính sáng tạo. Nguyên tắc này được rút ra từ án lệ điển hình là *University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd* (1916)²²⁸. Nhà xuất bản University Tutorial thỏa thuận với Giáo sư Lodge và Ông Jackson về việc biên soạn bộ đề thi để sử dụng cho các kỳ thi trong University of London, theo đó Nhà xuất bản University Tutorial Press là chủ sở hữu quyền tác giả với bộ đề thi. Sau đó, University Tutorial Press đã chuyển quyền sở hữu quyền tác giả cho Nhà xuất bản University of London Press. University Tutorial Press tiếp tục xuất bản ấn phẩm về các bộ đề thi trong đó có các đề thi nói trên kèm lời giải và các bình luận đánh giá cách thức đặt câu hỏi thi trong các bộ đề. University of London Press kiện University Tutorial Press Court of Chancery

²²⁶ Harrington, Justin (2007), “The Games People Play: Nove Productions v Mazooma [2007] EWCA Civ 219 in the Court of the Appeal”, *The Computer law and security Report*, 2007, Vol. 23 (5), Elsevier Ltd, tr. 474.

²²⁷ Smruti Sundar (2020), “Analysis of AI- Generated Art Under Copyright”, *International Journal of Legal Science and Innovation*, Vol. 2, Issue 3, tr. 79.

²²⁸ Andreas Rahmatian (2024), “European Originality in Copyright Law in the English Case of THJ System Ltd. V. Sheridan”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 55, Springer, tr.1166.

Division vì xâm phạm quyền tác giả²²⁹. Một trong các vấn đề mấu chốt cần Tòa án giải quyết là việc biên soạn các đề thi có thỏa mãn yêu cầu về tính nguyên gốc hay không? Tòa án đã bám vào học thuyết “sweat of the brow”²³⁰ (tạm dịch là “lao động đổ mồ hôi”) để chỉ ra rằng Giáo sư Lodge và ông Jackson đã sử dụng kinh nghiệm, sức lao động của mình để chọn lọc, đánh giá và chọn câu hỏi thi đưa vào bộ đề. Mặc dù các câu hỏi thi dựa trên những hiểu biết đã có từ trước nhưng chưa từng có tuyển tập bộ đề như thế này nên bộ đề thỏa mãn tính nguyên gốc. Thẩm phán Peterson đã bình luận “What is worth copying, is worth protecting” (tạm dịch là “cái gì đáng được sao chép thì cũng đáng được bảo hộ”). Học thuyết “sweat of the brow” được tổng kết từ án lệ *Walter v. Lane* [1900] A.C. 539 nhưng án lệ *University of London Press Ltd v University Tutorial Press Ltd* (1916), được dẫn chiếu nhiều nhất trong các phán quyết của những vụ việc tương tự sau này khi giải thích tính nguyên gốc²³¹.

Quy định ở mục 9 (3) CDPA nói trên tương thích với cách tiếp cận về tính nguyên gốc của thực tiễn xét xử của Tòa án Anh. New Zealand²³², Hong Kong²³³ và Ireland²³⁴ cũng có cách tiếp cận tương tự như Anh. WIPO đã từng đề xuất trao quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thực hiện những thao tác cần thiết để TTNT làm ra sản phẩm²³⁵ nhằm khuyến khích sự sáng tạo của các chủ thể này. Ở Ấn Độ, việc thi hành luật SHTT được thực hiện linh hoạt theo tinh thần như ở Anh. Đó là, tác phẩm do TTNT làm ra sẽ được bảo hộ nếu có thể gắn được với một cá nhân cụ thể. Năm 2020, Ankit Sahni, một luật sư về SHTT sở hữu TTNT vẽ tranh có tên là RAGHAV. Ankit Sahni nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho hai bức tranh do

²²⁹ Chi tiết vụ việc được đăng tại địa chỉ <https://www.theipmatters.com/post/university-of-london-press-v-university-tutorial-press> truy cập ngày 15/9/2024.

²³⁰ Đây là ngôn ngữ trong tiếng Anh nói về việc nỗ lực lao động sẽ đem lại thành quả (the effort expended in labour, and the value created thereby).

²³¹ Andreas Rahmatian (2013), “Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 44, Springer, tr.12.

²³² Mục 5 Đạo luật Quyền tác giả của Newzealand 1994 quy định “*Meaning of of author: (1) For the purposes of this Act, the author of a work is the person who creates it. (2) For the purposes of sub-section (1), the person who creates a work shall be taken to be: (a) in the case of a literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*”

²³³ Mục 11 (3) Pháp lệnh Quyền tác giả (Cap.528) quy định “*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author is taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken*”.

²³⁴ Mục 21 (f) Đạo luật Quyền tác giả và Quyền liên quan 2000 quy định “*In this Act, ‘author’ means the person who creates a work and includes: in the case of a work which is computer-generated, the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*”.

²³⁵ Tlđd số 201, tr. 132.

TTNT RAGHAV vẽ, theo đó một bức chỉ đăng ký tác giả là TTNT RAGHAV và một bức đăng ký hai tác giả là Ankit Sahni và TTNT RAGHAV. Cơ quan quyền tác giả của Ấn Độ đã từ chối cấp quyền tác giả cho bức tranh chỉ có TTNT RAGHAV là tác giả duy nhất và đồng ý cấp quyền tác giả cho bức tranh còn lại theo đó Ankit Sahni và TTNT RAGHAV là đồng tác giả²³⁶. Tức là, khi TTNT được thừa nhận là tác giả khi có cá nhân là đồng tác giả và thực hiện các quyền tác giả thay cho mình.

- Xác định trình độ sáng tạo của sáng chế liên quan tới TTNT thông qua kết quả nằm ngoài dự tính của chủ thể phát triển TTNT

Chủ thể phát triển TTNT nhằm hướng tới một kết quả cụ thể. Con người có thể không đạt được kết quả này như TTNT nhưng không có nghĩa là kết quả đó đạt trình độ sáng tạo để được bảo hộ như một sáng chế. Vụ việc Trợ lý phòng thí nghiệm ở Đại học Liverpool của Anh năm 2020 thể hiện rất rõ quan điểm của tòa án Anh về vấn đề này. Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Liverpool của Anh tuyên bố đã tạo ra một robot thông minh giúp các nhà khoa học thực hiện các thí nghiệm hóa học. Robot này có thể làm việc trong phòng thí nghiệm như con người, liên tục 21,6h mỗi ngày (chỉ dừng làm việc để sạc pin) và thực hiện 688 thí nghiệm trong 8 ngày và tìm ra các hỗn hợp xúc tác quang học. Đây là khối lượng công việc mà một người phải thực hiện trong vài tháng²³⁷. Nhóm nghiên cứu này đã đăng ký bảo hộ robot này dưới hình thức sáng chế. Do đây là TTNT do con người tạo ra nên chủ thể giả định được sử dụng là nhà khoa học trong lĩnh vực này. Robot được lập trình để xác định các hỗn hợp xúc tác quang học với dữ liệu cho trước. Robot không tạo ra kết quả gì ngoài dự đoán của con người và nó cũng không tự động thực hiện các thí nghiệm khác với câu lệnh được lập sẵn cho nó trừ phi các nhà khoa học thay đổi câu lệnh nói trên. Robot chỉ giúp làm ngắn lại thời gian cần thiết để thực hiện các công việc này bởi con người. Điều đó có nghĩa là nhà khoa học trong lĩnh vực này hoàn toàn có thể biết được kết quả/tính năng của robot, tức là robot không có trình độ sáng tạo, do đó, robot bị từ chối bảo hộ.

Từ đó có thể thấy sáng chế tạo ra từ TTNT, nếu thuộc vào kết quả định trước

²³⁶ Suknya Sarkar (2021), “Exclusive: India Recognises AI as Co-Author of Copyrighted Artwork”, Managing IP tại địa chỉ <https://www.managingip.com/article/2a5czmpwixyj23wyqctlc/exclusive-india-recognises-ai-as-co-author-of-copyrighted-artwork> truy cập ngày 11/12/2023.

²³⁷ Burger, B., et al. (2020), “A Mobile Robotic Chemist”, *Nature (London)*, 2020-07, Vol. 583(7815), tr. 237-241.

của chủ thể phát triển hay sử dụng TTNT thì không thỏa mãn điều kiện “trình độ sáng tạo” để được bảo hộ ở Anh.

3.4.2. Kinh nghiệm của Australia

Australia là quốc gia đầu tiên có hiện tượng tòa án liên bang ban đầu chấp thuận việc công nhận TTNT là tác giả và sau đó phán quyết này đã bị tòa án tối cao bác bỏ. Nghiên cứu kinh nghiệm của Australia cho thấy sự chuyển biến từ thử nghiệm tiến bộ đến việc giữ vững nguyên tắc pháp lý hiện tại khi xem xét vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Phần dưới đây sẽ phân tích các kinh nghiệm này.

- Không bảo hộ tác phẩm tạo ra từ TTNT

Mặc dù chịu ảnh hưởng của Học thuyết “Sweat of the brow” của Anh khi xác định một tác phẩm có tính nguyên gốc hay không nhưng cách giải thích của Tòa án Australia không giống cách tiếp cận của Anh. Vụ việc Robinson v. Sands & McDougall (1917) ở Australia được coi là án lệ điển hình. Herbert Edward Cooper Robinson thành lập công ty hợp danh vẽ bản đồ gồm Robinson và Higinbotham nhưng sau đó Công ty này tuyên bố phá sản vào tháng 4/1888. Năm 1895, Robinson thành lập công ty riêng trong cùng lĩnh vực ở Sydney, cùng thời điểm với Chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra. Robinson xuất bản bản đồ chiến tranh đầu tiên, sử dụng bản đồ mà người này đã làm thời còn đi học năm 1913. Sands & McDougall là công ty trong lĩnh vực ấn bản phẩm cũng phát hành bản đồ của mình ba ngày trước ngày tám bản đồ chiến tranh đầu tiên của Robinson ra mắt. Sands & McDougall sử dụng bản đồ thời đi học của Robinson, chỉnh sửa một số chi tiết cho khớp với khổ giấy nhỏ hơn. Robinson đã khởi kiện Sands & McDougall xâm phạm quyền tác giả. Tòa sơ thẩm đã phán quyết Sands & McDougall xâm phạm quyền tác giả của Robinson. Tòa phúc thẩm High Court giữ nguyên bản án với bình luận “tác giả” và “trực tiếp sáng tạo” là hai khái niệm không thể tách rời. Tác phẩm có thể được bảo hộ nếu nó là kết quả của nỗ lực, kỹ năng và phán đoán của con người, chứ không chỉ là sản phẩm cơ học. Để được bảo hộ, tác phẩm không đòi hỏi mức độ sáng tạo cao, nhưng phải có yếu tố con người. Những sửa đổi nhỏ của Sands & McDougall không đủ để xác định

tính nguyên gốc, hay sự sáng tạo của họ²³⁸. Ấn lệ này thường được trích dẫn trong các tranh luận về quyền tác giả đối với tác phẩm do TTNT tạo ra, bởi nó nhấn mạnh rằng: Tác giả phải là con người tự nhiên, không thể là máy móc hoặc hệ thống tự động.

- *Quan điểm của cơ quan tư pháp không thống nhất về bảo hộ sáng chế tạo ra từ TTNT*

Ở Australia, cũng vẫn là Thatler - người sáng tạo ra DABUS đã tiếp tục nộp đơn xin bảo hộ độc quyền sáng chế mà DABUS tạo ra ở Australia. Đạo luật Sáng chế của Australia không định nghĩa thế nào là “inventor” và chỉ quy định tác giả là công dân. Khi phải giải quyết vấn đề TTNT có thể là tác giả được hay không, cách áp dụng luật và giải thích pháp luật thực định của các cơ quan tư pháp tại quốc gia này không thống nhất với nhau. Ban đầu, Văn phòng Sáng chế của Australia đã từ chối bảo hộ sáng chế này với lý do tương tự của Hoa Kỳ - TTNT DABUS không phải là tự nhiên nhân. Ngày 30/7/2021, Tòa án liên bang của Australia (Federal Court) đã bác bỏ quyết định trên của Văn phòng Sáng chế và khẳng định không có quy định pháp luật nào của Australia ngăn cấm nhà sáng chế không phải là con người tự nhiên²³⁹. Văn phòng Sáng chế của Australia đã kháng án và ngày 13/4/2022, Tòa án liên bang cấp cao hơn của Australia (Full Court of the Federal Court) đã tuyên bố giữ nguyên quyết định của Văn phòng Sáng chế của Australia²⁴⁰.

3.4.3. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ

Hoa Kỳ là quốc gia kiên định với quan điểm không bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Việc nghiên cứu Hoa Kỳ, quốc gia có sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ nhưng lại bảo thủ nhất trong các vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với kết quả của khoa học công nghệ liên quan tới TTNT sẽ đem lại sự đánh giá đầy đủ khi xem xét kinh nghiệm quốc tế.

- *Không bảo hộ tác phẩm tạo ra từ TTNT*

²³⁸ Xem chi tiết vụ việc tại đường link <https://www.copyrightcartography.org/cases/robinson-v-sands-and-mcdougall/> truy cập ngày 1/9/2024.

²³⁹ Xem toàn văn phán quyết tại trang web của Văn phòng Sáng chế của Úc tại địa chỉ <https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/APO/2021/5.html> truy cập ngày 21/12/2023.

²⁴⁰ Xem toàn bộ phán quyết tại trang web của Tòa án liên bang của Úc tại địa chỉ <https://www.judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0062> truy cập ngày 21/12/2023.

Đối mặt với số đơn xin cấp quyền tác giả cho TTNT ngày càng gia tăng, tháng 6 năm 2023, Văn phòng Bản quyền của Hoa Kỳ đã ra Hướng dẫn đăng ký bảo hộ các tác phẩm do TTNT tạo ra, theo đó khẳng định thuật ngữ “tác giả” trong Hiến pháp và Đạo luật Quyền tác giả không bao gồm chủ thể không phải là tự nhiên nhân²⁴¹.

- *Xác định tác giả cho tác phẩm tạo ra từ TTNT thông qua “works made for hire”*

Hoa Kỳ coi tác giả là chủ thể sử dụng lao động theo quy định tại Quyền 17, mục 201 của Đạo luật Quyền tác giả là “works made for hire”²⁴². Bản chất của quy định này là gán nhãn “tác giả” cho chủ thể được đại diện bởi chủ thể sáng tạo ra tác phẩm nhằm mục đích kiểm soát quá trình khai thác và sử dụng tác phẩm. Quy định này phù hợp với lý thuyết về đại diện như đã đề cập ở Chương 1. Trong trường hợp TTNT tạo ra tác phẩm theo hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người sử dụng TTNT thì tác giả sẽ là người sử dụng lao động. Tuy nhiên, cách giải quyết này gặp nhược điểm là không thể áp dụng cho tình huống TTNT tạo ra sản phẩm không trong phạm vi không gian, thời gian và công việc của hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, cũng có học giả cho rằng quan hệ giữa bên sử dụng lao động và người lao động làm ra TTNT là quan hệ đại diện thông qua giao dịch/hợp đồng nhưng quan hệ giữa người sáng tạo ra TTNT và TTNT khó có thể thuộc phạm vi quan hệ đại diện do không tồn tại giao dịch hay hợp đồng giữa hai bên²⁴³.

- *Vấn đề chủ thể được xem xét trước trình độ sáng tạo của sáng chế*

Tòa án Hoa Kỳ sẽ cân nhắc sáu yếu tố để xác định trình độ sáng tạo của sáng chế bao gồm (1) vấn đề mà sáng chế giải quyết, (2) tình trạng kỹ thuật vào thời điểm đó, (3) tốc độ đổi mới của tình trạng kỹ thuật này, (4) mức độ phức tạp của kỹ thuật, (5) trình độ học vấn của tác giả sáng chế và (6) trình độ học vấn của những chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng²⁴⁴.

²⁴¹ US Copyright Office, “Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence”, *Federal Registration*, Vol. 88, No 51, 16/3/2023, tr. 16191.

²⁴² Mục 201 (b) của Quyền 17 về Quyền tác giả trong Bộ luật Hoa Kỳ tại địa chỉ <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title17-section201&num=0&edition=prelim> truy cập ngày 4/8/2024 quy định “Works made for hire. – In case of a work made for hire, the employer or other person for whom the work was prepared is considered the author for purpose of this title...”

²⁴³ Tlđđ số 29, tr. 12.

²⁴⁴ Mario Franzosi (2003), “Non-Obviousness”, *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 6(2), Oxford, UK : Backwell Publishing Ltd., tr.241.

Tuy nhiên, khi đối mặt với đơn xin bảo hộ độc quyền sáng chế do TTNT tạo ra, Hoa Kỳ đã không xem xét như trên. Năm 2020, lần đầu tiên, USPTO nhận được đơn xin bảo hộ độc quyền sáng chế cho sáng chế có tên là “Devices and Methods for Attracting Enhanced Attention - DABUS” (tạm dịch là “Thiết bị và Phương pháp lôi cuốn sự chú ý” với tác giả là TTNT tên là DABUS. USPTO từ chối với lý do là DABUS không phải con người tự nhiên. USPTO đã giải thích thuật ngữ “Inventor” chỉ bao gồm “Tự nhiên nhân”. USPTO viện dẫn tới các từ ngữ “whoever” (“bất kỳ ai”) trong Điều 101, “himself” (“chính anh ta”), “herself” (“chính cô ta”) được sử dụng tại các điều trong Mục 35 để lý giải cho mục đích của các nhà làm luật là giới hạn việc cấp quyền tác giả cho nhà sáng chế là tự nhiên nhân²⁴⁵. Tòa phúc thẩm Liên bang cho rằng Bộ luật Hoa Kỳ không nêu định nghĩa “individual” và cần phải hiểu từ này theo nghĩa thông thường. Tòa phúc thẩm đã dẫn chiếu tới định nghĩa “individual” trong Từ điển tiếng Anh Oxford. Từ điển này định nghĩa “individual” là “a single human being” (“một con người tự nhiên”). Ngoài ra, Tòa phúc thẩm Liên bang cũng dẫn chiếu tới Đạo luật Từ điển²⁴⁶ theo đó thuật ngữ “individual” là con người tự nhiên²⁴⁷.

Có thể thấy, Hoa Kỳ kiên định với quan điểm không thừa nhận quyền tác giả cho TTNT trong mọi trường hợp.

3.4.4. Kinh nghiệm của EU

EU là khu vực đầu tiên trên thế giới ban hành Đạo luật SHTT (AI Act 2024) điều chỉnh toàn diện TTNT²⁴⁸. Mặc dù không trực tiếp đề cập tới SHTT nhưng Đạo luật này đặt nền móng pháp lý cho việc kiểm soát TTNT. Chiến lược SHTT của EU 2024²⁴⁹ nhấn mạnh nhu cầu đánh giá khả năng điều chỉnh khung pháp lý SHTT để

²⁴⁵ USPTO (2019), 2109 Inventorship tại địa chỉ <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html> truy cập ngày 10/10/2023.

²⁴⁶ Xem mục 1 Bộ luật Hoa Kỳ U.S. Code § 1 (Dictionary Act) trên trang web của Chính phủ Hoa Kỳ <https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title1/pdf/USCODE-2011-title1.pdf> truy cập ngày 10/10/2023.

²⁴⁷ Giải thích của Tòa án trong vụ việc Thaler v. Vidal trích dẫn từ bài viết Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc (2022), Quyền sở hữu trí tuệ của Sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ, Kỳ yếu Hội thảo Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh ngày 12/11/2022, tr. 106.

²⁴⁸ Toàn văn đạo luật này tại địa chỉ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf truy cập ngày 13/3/2025.

²⁴⁹ Toàn văn chiến lược tại địa chỉ https://commission.europa.eu/system/files/2020-02/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf truy cập ngày 13/3/2025.

thích nghi với sự phát triển của TTNT. EU đã tổ chức nhiều cuộc tham vấn công khai về SHTT và TTNT với các nhà khoa học, luật gia và doanh nghiệp nhằm thu thập ý kiến về việc sửa đổi pháp luật.

- *Không bảo hộ tác phẩm và sáng chế không do con người tạo ra*

EU thể hiện quan điểm này rất rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật. Điều 2(1) Chỉ thị số 2009/24/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về bảo hộ chương trình máy tính²⁵⁰ làm rõ “*The author of a computer program shall be the natural person or group of natural persons who has created the program ...*” (tạm dịch là “tác giả của chương trình máy tính là hoặc các tự nhiên nhân sáng tạo ra chương trình...”); Điều 4 (1) Chỉ thị số 96/9/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về bảo hộ dữ liệu²⁵¹ quy định tương tự “*the author of a database shall be the natural person or group of natural person who created the base...*” (tạm dịch là “tác giả của cơ sở dữ liệu là tự nhiên nhân hoặc các tự nhiên nhân sáng tạo ra cơ sở dữ liệu”). Lịch sử lập pháp ở Châu Âu cho thấy các quy định nói trên phản ánh quan điểm thống trị ở Cộng đồng Châu Âu, theo đó chỉ có tự nhiên nhân mới tạo ra được tài sản trí tuệ và trở thành tác giả²⁵². Hoặc như Công ước Châu Âu về sáng chế (European Patent Convention - EPC) không định nghĩa cụ thể tác giả của sáng chế nhưng trong các tuyên bố của mình đã nêu rõ tác giả sáng chế phải là cá nhân để có thể thực hiện được các quyền và nghĩa vụ của mình²⁵³.

Thực tiễn xét xử tại EU phản ánh rõ tính nhất quán với các quy phạm pháp luật nói trên. Tòa án công lý của Liên minh Châu Âu (Court of Justice of the European Union - CJEU) đã đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích và áp dụng khái niệm “tính nguyên gốc” đề cao vai trò của cá nhân khi xem xét bảo hộ tác phẩm thông qua án lệ Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening (2009)²⁵⁴. Infopaq

²⁵⁰ Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on The Legal Protection Of Computer Programs.

²⁵¹ Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on The Legal Protection Of Data Base, sửa đổi 2019.

²⁵² Tlđđ số 22, tr. 120.

²⁵³ EPO (2020), EPO Publishes Grounds for Its Decision to Refuse Two Patent Applications Naming a Machine as Inventor”, Press Release, January 28, 2020 tại địa chỉ <https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-publishes-grounds-its-decision-refuse-two-patent-applications-naming-machine> truy cập ngày 6/9/2024.

²⁵⁴ Francesca Mazzi (2024), “Authorship in Artificial Intelligence-Generated Works: Exploring Originality in Text Prompts and Artificial Intelligence Outputs Through Philosophical Foundations of Copyright and Collage Protection”, *The Journal of World Intellectual Property*.10.1111/jwip.12310, John Wiley & Sons Ltd, tr.8.

International là một công ty cung cấp dịch vụ phân tích kinh doanh từ việc lựa chọn và tóm tắt những bài viết đăng trên báo và tạp chí của Đan Mạch. Infopaq International sử dụng một quy trình tự động để quét, số hóa, và tóm tắt nội dung rồi gửi cho khách hàng. Danske Dagblades Forening (DDF) là một hiệp hội đại diện cho các nhà xuất bản báo chí Đan Mạch. Năm 2005, DDF khởi kiện Infopaq International vì cho rằng quá trình quét và số hóa nói trên gồm 5 bước và dẫn tới 4 hành vi sao chép các bài báo của mình trong đó có việc trích xuất ngắn (11 từ) trong một bài. CJEU khẳng định một đoạn văn ngắn 11 từ cũng có thể được bảo hộ quyền tác giả nếu đoạn văn đó phản ánh sự lựa chọn và sáng tạo cá nhân của tác giả, tức là thể hiện được tính nguyên gốc. Vì vậy, tác phẩm do TTNT làm ra không thể hiện dấu ấn cá nhân nên không được bảo hộ quyền tác giả.

- *Bảo hộ sáng chế tạo ra từ TTNT với chủ sở hữu là cá nhân hoặc tổ chức và áp dụng các điều kiện bảo hộ như với sáng chế thông thường*

EU cho rằng trong một số ngành công nghiệp, việc TTNT sáng tạo là việc phổ biến. Khi đó, TTNT được coi là phương tiện và chủ sở hữu sẽ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các chủ thể có liên quan hoặc theo quy định của pháp luật quốc gia²⁵⁵. EU cho rằng sáng chế được tạo ra bởi TTNT không làm thay đổi cách đánh giá truyền thống về các điều kiện bảo hộ.

Vụ việc sau đây là một ví dụ²⁵⁶. IKTOS là một công ty nhỏ của Pháp, hợp tác với các công ty dược phẩm quốc tế lớn và một trung tâm nghiên cứu tại Hoa Kỳ. Công ty này đã phát triển công nghệ thiết kế thuốc mới dựa trên TTNT có tên là Ligand nhằm tăng tốc phát hiện và phát triển các liệu pháp kháng virus mới, bao gồm các phân tử mới để chống lại COVID-19. Công nghệ này sử dụng TTNT là tổ hợp các mô hình deep generative models (tạm dịch là mô hình sinh tổng hợp sâu), vốn được sử dụng trong các lĩnh vực như xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên. IKTOS cũng đang sử dụng chính công nghệ này để phát triển các giải pháp mới nhằm tạo ra các hợp chất cụ thể và cung cấp ứng dụng này miễn phí cho các kỹ sư hóa học, giúp họ thực hiện phân tích tổng hợp ngược (retrosynthetic analysis) chỉ trong vài phút

²⁵⁵ European Commission (2020), *Trends and Developments in Artificial Intelligence - Challenges to the Intellectual Property Rights Framework*, Final Report, tr.114-115.

²⁵⁶ Tlđd số 258, tr. 114.

nhờ sự hỗ trợ của máy. IKTOS nộp đơn xin bảo hộ độc quyền sáng chế đối với các hợp chất mới này. Vấn đề cần xác định là các hợp chất này có thỏa mãn yêu cầu về trình độ sáng tạo hay không? Khi xét trên phạm vi toàn cầu thì đây là các hợp chất mới và giải quyết vấn đề kỹ thuật cụ thể - đó là thay thế các thử nghiệm *in vitro* (tạm dịch là thử nghiệm trong ống nghiệm) đắt đỏ bằng các dự đoán *in silico* (tạm dịch là dựa trên máy tính) về hiệu quả điều trị. Quá trình sáng tạo của TTNT có sự tham gia của các lập trình viên, kỹ sư hóa học và nhiều chuyên gia khác trong nhiều giai đoạn khác nhau. EU cho rằng việc xác định ai là tác giả hay chủ sở hữu sẽ hoàn toàn do pháp luật quốc gia quyết định. Ví dụ, Đức sẽ trao quyền sở hữu sáng chế nói trên cho người lao động cuối cùng tham gia vào quá trình tạo ra sáng chế của TTNT. Vấn đề về tác giả hay chủ sở hữu không làm thay đổi thực tế là sáng chế này có trình độ sáng tạo trên phạm vi toàn cầu.

Tương tự, BenevolentAI là một công ty công nghệ sinh học có trụ sở đầu tiên ở London (Anh) và nhiều chi nhánh tại các nước trong EU. Công ty sử dụng dữ liệu y sinh học và học máy để cải thiện quy trình phát triển thuốc ở nhiều giai đoạn nghiên cứu khác nhau, bao gồm: khoa học cơ bản, xác định mục tiêu điều trị, thiết kế phân tử và kết quả lâm sàng. Nền tảng phát hiện thuốc của công ty sử dụng TTNT để phân tích thông tin y sinh, từ đó đưa ra giả thuyết và xác minh các cách điều trị bệnh mới, đồng thời cá nhân hóa thuốc cho từng bệnh nhân xơ cứng teo cơ một bên, Parkinson, viêm loét đại tràng và chứng suy giảm cơ. TTNT của BenevolentAI xử lý khối lượng dữ liệu vượt quá khả năng của con người, và giúp các nhà nghiên cứu tập trung hơn bằng cách xác định và xếp hạng các phân tử tiềm năng để thử nghiệm²⁵⁷. Con người tham gia vào các giai đoạn khác nhau của quá trình TTNT cho ra kết quả cuối cùng. Khi BenevolentAI nộp đơn xin bảo hộ sáng chế tại các quốc gia trong EU, các quốc gia này đã xét các điều kiện bảo hộ cho sáng chế tạo ra bởi TTNT của BenevolentAI như đối với các sáng chế thông thường, ghi nhận tác giả là tất cả các cá nhân tham gia vào quá trình phát triển, sử dụng TTNT và chủ sở hữu là BenevolentAI²⁵⁸.

3.4.5. Kinh nghiệm của WIPO

²⁵⁷ Tlđđ số 258, tr.115.

²⁵⁸ Xem thông tin các sáng chế của BenevolentAI tại địa chỉ <https://patents.justia.com/assignee/benevolentai-cambridge-limited> truy cập ngày 12/3/2025.

Trước thực tế TTNT ngày càng đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động sáng tạo và đổi mới, thái độ của WIPO về việc bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm do TTNT tạo ra có thể được đánh giá là thận trọng, cởi mở và định hướng xây dựng, thể hiện qua ba chiều cạnh: nhận diện vấn đề, trung lập chính sách và định hình đối thoại pháp lý²⁵⁹.

WIPO chủ động nhận diện sớm thách thức pháp lý do TTNT đặt ra đối với hệ thống SHTT. Ngay từ năm 2019, trong báo cáo “WIPO Technology Trends – Artificial Intelligence”²⁶⁰, WIPO đã dự báo rằng TTNT sẽ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là chủ thể tham gia vào quá trình sáng tạo, từ đó làm phát sinh các câu hỏi pháp lý cốt lõi về tư cách tác giả, điều kiện bảo hộ, phạm vi quyền và cơ chế phân phối lợi ích đối với sản phẩm trí tuệ được tạo ra bởi hoặc với sự hỗ trợ của TTNT. Tài liệu này đóng vai trò cảnh báo sớm đối với cộng đồng pháp lý quốc tế, đồng thời xác lập tính cấp thiết phải điều chỉnh khung pháp lý SHTT hiện tại.

WIPO duy trì lập trường trung lập về chính sách nhưng tạo không gian cho thảo luận pháp lý chuyên sâu. WIPO không áp đặt quan điểm cứng nhắc hoặc thúc đẩy một hướng tiếp cận đơn nhất trong vấn đề xác định khả năng bảo hộ SHTT cho sản phẩm do AI tạo ra. Thay vào đó, tổ chức này thể hiện thái độ trung lập về chính sách, cho phép các quốc gia thành viên tự do thảo luận và lựa chọn mô hình phù hợp với pháp luật quốc gia. Trong các phiên tham vấn công khai được tổ chức từ năm 2020 đến nay, WIPO đã mời gọi sự tham gia của các chuyên gia, chính phủ, doanh nghiệp, học giả và xã hội dân sự để đưa ra ý kiến về những chủ đề then chốt như: TTNT có thể được công nhận là tác giả hoặc nhà sáng chế không?; Ai là chủ sở hữu quyền đối với tác phẩm hoặc sáng chế do TTNT tạo ra?; Có cần thiết phải sửa đổi luật hiện hành để bảo hộ “tác phẩm không có tác giả con người” không?

WIPO công khai hướng dẫn kỹ thuật và pháp lý nhưng chưa ban hành quy phạm có hiệu lực ràng buộc. Tính đến thời điểm hiện tại, WIPO chưa ban hành điều ước quốc tế hoặc văn kiện có hiệu lực ràng buộc nào về bảo hộ SHTT cho sản phẩm do TTNT tạo ra. Tuy nhiên, tổ chức này đã xuất bản một loạt các văn kiện mang tính

²⁵⁹ WIPO (2020), Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO Secretariat.

²⁶⁰ WIPO (2019), *WIPO Technology Trends 2019- Artificial Intelligence*, WIPO.

khuyến nghị như danh mục gồm 16 vấn đề pháp lý, từ khả năng có thể được bảo hộ đến thực thi quyền và mô hình cấp phép²⁶¹; cập nhật dữ liệu pháp lý, chính sách của các quốc gia thành viên nhằm phục vụ việc xây dựng chính sách có chứng cứ²⁶²; xây dựng diễn đàn đối thoại về TTNT và SHTT thường niên nơi các quốc gia có thể chia sẻ thực tiễn lập pháp, xét xử và các mô hình điều chỉnh khác biệt.

WIPO gợi ý hướng tiếp cận cân bằng giữa bảo hộ và tiếp cận tri thức. Dù không bày tỏ quan điểm trực tiếp về việc có nên bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra hay không, WIPO vẫn nhất quán trong lập trường rằng việc bảo hộ SHTT phải cân bằng giữa quyền lợi của người sáng tạo, chủ thể đầu tư và lợi ích xã hội, đồng thời bảo đảm nguyên tắc khuyến khích đổi mới sáng tạo mà không gây cản trở tiếp cận công nghệ và tri thức. Do đó, WIPO thúc đẩy các quốc gia thảo luận không chỉ về việc “có bảo hộ hay không”, mà về cách thiết kế cơ chế bảo hộ bảo đảm hài hòa lợi ích – đặc biệt là trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, và dữ liệu công cộng.

Kết luận mục 3.4

Pháp luật của Anh, Australia, Hoa Kỳ; pháp luật khu vực của Liên minh Châu Âu (EU), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được lựa chọn để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế. Các quốc gia, khu vực, quốc tế có cách tiếp cận rất khác nhau về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Có nhiều điểm phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Thứ nhất, phần lớn các hệ thống pháp luật không coi TTNT là tác giả dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống pháp lý hiện hành, như kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ và EU. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia lựa chọn. Tính đến nay, Nam Phi là quốc gia duy nhất trao quyền tác giả cho TTNT. Trong vụ việc DABUS, Văn phòng Sáng chế Nam Phi đã cấp bằng độc quyền sáng chế với tác giả là TTNT mang tên DABUS²⁶³, mặc dù các diễn biến sau đó và các lý giải pháp lý liên quan hiện vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh Nam Phi, thì mới chỉ có robot Sophia của Hanson Robotics được trao quyền công dân tại Saudi Arabia và robot Mirai mang hình hài một bé

²⁶¹ WIPO (2020), Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO Secretariat.

²⁶² Xem tại địa chỉ <https://www.wipo.int/en/web/world-ip-report> truy cập ngày 10/7/2025.

²⁶³ Xem Thông báo cấp bảo hộ độc quyền sáng chế cho DABUS của Nam Phi tại địa chỉ <https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2021/07/AP7471ZA00-Notice-of-Acceptance-1.pdf> truy cập ngày 21/12/2023.

trai bảy tuổi được cấp thẻ cư trú tại Nhật Bản vào năm 2017. Điều này về lý thuyết có thể dẫn đến khả năng hai TTNT này trở thành tác giả tại hai quốc gia nói trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có sự kiện cụ thể nào liên quan đến vấn đề này, cũng như chưa có hướng dẫn chính thức về cách thức để các TTNT này thực hiện quyền của mình²⁶⁴. Điều này có nghĩa là hai TTNT này có thể trở thành tác giả tại hai quốc gia nói trên. Tuy nhiên, chưa có sự kiện cụ thể nào về vấn đề này cũng như chưa có hướng dẫn của hai nhà nước về việc làm thế nào hai TTNT này có thể thực hiện quyền của mình.

Thứ hai, nhiều quốc gia xác định tác giả của sản phẩm tạo ra từ TTNT là cá nhân hoặc các cá nhân tham gia vào quá trình tạo ra TTNT tùy theo thỏa thuận giữa các bên, điển hình như Anh và EU.

Thứ ba, cần xác định rõ chủ sở hữu đối với sản phẩm do TTNT tạo ra theo kinh nghiệm của Anh và EU, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý nếu sản phẩm do TTNT gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Thứ tư, nhiều quốc gia, đặc biệt trong EU, áp dụng các quy định pháp luật hiện hành để đánh giá xem sáng chế tạo ra từ TTNT có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không.

Thứ năm, các quy định hiện hành về quyền tài sản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục đóng vai trò là động lực mạnh mẽ khuyến khích các nhà đầu tư đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm tạo ra từ TTNT, như kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, EU và WIPO cho thấy.

Cuối cùng, trong khi các quốc gia vẫn còn phân hóa về cách tiếp cận, xu hướng quốc tế lại hướng tới việc xây dựng một khung pháp lý đa chiều, thích ứng với tiến bộ công nghệ, và tiến dần đến một điều ước quốc tế mới hoặc một hệ thống nguyên tắc mềm mang giá trị toàn cầu, phản ánh tinh thần phát triển bền vững của sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên TTNT theo định hướng của WIPO.

²⁶⁴ Tlđđ số 211, tr. 776.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ việc nghiên cứu thực trạng pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ TTNT và kinh nghiệm quốc tế, chương này đã đạt được các kết quả nghiên cứu như sau:

1. Sự ra đời của pháp luật SHTT của Việt Nam do sự đòi hỏi tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình phát triển của pháp luật SHTT thể hiện sự tác động trực tiếp của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng của Việt Nam. Hiện nay chưa có quy phạm pháp luật SHTT riêng biệt điều chỉnh trực tiếp sản phẩm tạo ra từ TTNT. Quy định hiện hành chưa tương ứng với tốc độ phát triển của công nghệ cũng như sự ảnh hưởng của TTNT lên mọi mặt của cuộc sống. Việt Nam vẫn nên tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh nghiệm các nước trong lĩnh vực này.
2. Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT. TTNT có thể được bảo hộ như quyền tác giả hoặc sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện luật định nhưng sản phẩm tạo ra từ TTNT không phải là đối tượng SHTT và do đó không được bảo hộ. Hệ quả của các quy định hiện hành là người sử dụng TTNT sẽ có quyền sở hữu với các sản phẩm tạo ra từ TTNT theo nghĩa là vật cụ thể nếu sản phẩm có hình thái vật chất; Các giá trị kinh tế và tinh thần từ quyền SHTT của sản phẩm tạo ra từ TTNT nếu được thừa nhận sẽ không thuộc về người sử dụng TTNT. Thực trạng này sẽ cản trở sự phát triển của TTNT do không có cơ chế bảo hộ các nhà đầu tư.
3. Khi đánh giá sự phù hợp của các quy định pháp luật khi xem xét bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, điều kiện cần để bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT là phải có các quy định xác định các sản phẩm này hợp pháp.
4. Pháp luật Việt Nam chưa có quy định ràng buộc nghĩa vụ của nhà phát triển TTNT đối với việc bảo đảm tính hợp pháp của dữ liệu và/hoặc TTNT phải xác định được tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào khi sử dụng. Cũng chưa có quy định pháp luật nhằm kiểm soát quá trình sáng tạo của TTNT ở Việt Nam. Hiện nay, mới chỉ có các hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm mang tính khuyến nghị tự nguyện

tham khảo cho các cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động nghiên cứu, thiết kế, phát triển, cung cấp các hệ thống TTNT.

5. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy mỗi quốc gia, khu vực có những điểm phù hợp để trở thành bài học cho Việt Nam. Đó là những bài học về quan điểm tiếp cận khi bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; việc xác định tác giả, chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT; những điều chỉnh pháp luật cần thiết khi xem xét bảo hộ các sản phẩm này như đối tượng bảo hộ, điều kiện bảo hộ, nội dung quyền được bảo hộ.

CHƯƠNG 4

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NHẪM BẢO HỘ CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

4.1. Định hướng việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Luận án cho rằng việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là cần thiết. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT cần xuất phát từ những định hướng nhất định. Cơ sở xây dựng định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT xuất phát từ kết quả nghiên cứu về lý luận ở Chương 2 và thực trạng pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế ở Chương 3.

4.1.1. Nhóm định hướng xuất phát trong bối cảnh pháp lý quốc tế

Định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT nhằm bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra cần được đặt trên nền tảng pháp lý quốc tế để đảm bảo tính đồng bộ, khả năng hội nhập và tránh xung đột pháp luật trong thương mại xuyên biên giới. Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế như Công ước Berne, Hiệp định TRIPS và đang tích cực tham gia thảo luận trong khuôn khổ WIPO về quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Những cam kết này tạo nền tảng pháp lý quốc tế cần được nội luật hóa phù hợp. Do đó, các định hướng cần bao gồm:

- *Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT trên cơ sở tham khảo và hài hòa hóa với quy định quốc tế về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Sự ra đời và quá trình phát triển của pháp luật SHTT ở Việt Nam cho thấy hội nhập quốc tế là yếu tố chi phối căn bản. TTNT không bị giới hạn bởi biên giới quốc gia. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến TTNT thường được phát triển, phân phối và sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau. Trong quá trình này, TTNT đặt ra những thách thức pháp lý mới trong đó có liên quan đến bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT cho các quốc gia bao gồm Việt Nam. Do đó, việc tham khảo pháp luật nước ngoài và quốc tế thường là cơ sở tham chiếu để giải quyết các vấn đề

mới nói trên. Từ đó, quá trình hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể tránh những bất cập hoặc lỗ hổng pháp lý mà các nước khác đã trải qua. Hơn nữa, các cuộc tham vấn đa phương do Tổ chức SHTT Thế giới (WIPO) chủ trì đang định hình những khuyến nghị và chuẩn mực mềm (soft law), từ đó tạo hành lang pháp lý quốc tế định hướng cho các quốc gia thành viên. Như vậy, tham khảo và áp dụng các thực tiễn tốt từ các quốc gia tiên tiến, tiếp thu và nội luật hóa phù hợp các chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm hiệu lực thực thi, khả năng bảo hộ xuyên biên giới và thúc đẩy thương mại hóa sáng tạo trong kỷ nguyên công nghệ số đồng thời giúp đảm bảo rằng các sửa đổi bổ sung không mâu thuẫn với các chuẩn mực quốc tế, tạo thuận lợi cho giao lưu kinh tế và hợp tác quốc tế.

- *Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT đảm bảo tính thống nhất và tránh xung đột pháp luật*

Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra bởi TTNT cần phù hợp với các quy định liên quan trong pháp luật dân sự, bảo vệ dữ liệu cá nhân, thương mại điện tử, v.v để đảm bảo tính thống nhất. Từ đó, tránh dẫn đến mâu thuẫn giữa các quy định, làm giảm hiệu quả thực thi và gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn.

Việc hài hòa sẽ đảm bảo rằng các quy định sửa đổi không cản trở sự phát triển của các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, giao thông, và công nghệ. Ví dụ, trong lĩnh vực y tế, quy định bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra bởi TTNT cần đồng thời bảo vệ quyền tiếp cận của người dân đối với công nghệ y tế tiên tiến.

Ngoài ra, tính thống nhất trong pháp luật còn giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật do các quy định xung đột hoặc không rõ ràng. Nhờ vậy, tính khả thi và hiệu quả trong thực thi pháp luật được đảm bảo.

Đặc biệt, sự hài hòa giữa các nội dung sửa đổi bổ sung sẽ góp phần tạo ra sự minh bạch, nâng cao niềm tin của xã hội vào các quy định liên quan đến SHTT và TTNT. Đây là nền tảng để phát triển TTNT một cách bền vững, đóng góp vào sự ổn định kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

4.1.2. Nhóm định hướng xuất phát từ thực tiễn phát triển công nghệ trong nước

Việc tham chiếu thực trạng phát triển công nghệ trong nước sẽ giúp xây dựng các quy định phù hợp với năng lực quản trị, hạ tầng công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tránh sao chép máy móc các mô hình pháp lý quốc tế chưa tương thích với bối cảnh Việt Nam. Đây là nền tảng để đảm bảo rằng pháp luật SHTT vừa tạo động lực thúc đẩy sáng tạo ứng dụng TTNT, vừa kiểm soát rủi ro và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các chủ thể liên quan trong thực tiễn. Cụ thể:

- *Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là bảo hộ đầu tư*

TTNT là kết quả của đầu tư lớn về tài chính, công nghệ và nhân lực. Các tổ chức và cá nhân đầu tư vào TTNT kỳ vọng thu hồi vốn và tạo lợi nhuận thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ mà TTNT tạo ra.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT thường được sử dụng trong các lĩnh vực có giá trị kinh tế cao như y tế, giải trí, giáo dục, tài chính, và sản xuất. Bảo hộ quyền SHTT đảm bảo nhà đầu tư có quyền khai thác sản phẩm, ngăn chặn bên thứ ba sử dụng mà không có sự cho phép. Từ đó, các nhà đầu tư yên tâm về quyền kiểm soát và lợi nhuận đối với khoản đầu tư của mình, giúp thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển các TTNT sáng tạo hơn.

Ngoài ra, dữ liệu đầu vào cho TTNT cần được thu thập, xử lý và làm sạch, thường đòi hỏi chi phí rất lớn. Sản phẩm do TTNT tạo ra là kết quả từ việc xử lý khối lượng dữ liệu này, do đó, quyền SHTT giúp bảo vệ lợi ích kinh tế từ việc khai thác dữ liệu.

Như vậy, bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là bảo vệ đầu tư vào công nghệ, dữ liệu, và nguồn lực con người. Việc xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ sẽ không chỉ đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển TTNT bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

- *Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT cần định hướng theo các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm khả năng điều chỉnh đối với các sản phẩm này*

Các nội dung cụ thể cần được xây dựng dựa trên khảo sát thực tiễn hoạt động sáng tạo ứng dụng TTNT trong nước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cần xác lập rõ ràng phạm vi đối tượng SHTT trong môi trường số và ứng dụng TTNT, đặc

biệt là đối với các sản phẩm có yếu tố sáng tạo được tạo ra hoặc hỗ trợ bởi hệ thống tự động; các tiêu chí và điều kiện cụ thể để xác định chủ thể quyền; hình thức xác lập quyền để phù hợp với quy trình sản xuất sáng tạo phi truyền thống.

Nội dung sửa đổi bổ sung pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra bởi TTNT phải đảm bảo bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan và cân bằng lợi ích giữa các bên đã đầu tư công sức, tài chính và kỹ thuật vào phát triển TTNT và lợi ích xã hội trong việc sử dụng các sản phẩm do TTNT tạo ra.

4.1.3. Nhóm định hướng nhằm thực hiện chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia

Việc hoàn thiện pháp luật SHTT cần đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với các chủ trương, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia. Cụ thể:

- Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT phù hợp với Nghị quyết số 52-NQ/TW (27/9/2019) của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT phải được hoàn thiện trên cơ sở chủ trương chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2045.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng hành lang pháp lý cho TTNT nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia cũng như đánh giá thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập, Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó liên quan tới bảo hộ quyền SHTT liên quan tới TTNT là: Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về SHTT, để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; Hoàn thiện pháp luật SHTT, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền SHTT, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia;

Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

- *Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT tương thích với Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 của Chính phủ*

Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 của Chính phủ được quy định tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/11/2021. TTNT được coi là lĩnh vực công nghệ nền tảng của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững. TTNT phải góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT vào năm 2025 và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng TTNT mạnh đến năm 2030.

Từ đó, việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật tạo hành lang pháp lý nói chung và bảo hộ quyền SHTT nói riêng nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT vào cuộc sống trở thành định hướng chiến lược trong đó hoàn thiện thể chế, chính sách thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), các tập đoàn công nghệ cao đa quốc gia xây dựng trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT ở Việt Nam là định hướng cốt lõi cho định hướng thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TTNT.

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

4.2.1. Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Như đã trình bày ở Chương 3, pháp luật SHTT của Việt Nam được xây dựng từ cách tiếp cận hoạt động trí tuệ là của con người và chỉ có con người mới có thể sáng tạo. Trong khi đó, Chương 2 đã chỉ ra TTNT có thể sáng tạo và làm ra các sản phẩm có giá trị kinh tế, khoa học và văn hóa như sản phẩm của con người. Các quy định hiện tại chỉ bảo hộ các sản phẩm sáng tạo của con người, tạo ra khoảng trống pháp lý đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra.

Sản phẩm tạo ra từ TTNT thường liên quan tới nhiều bên như người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT, chủ sở hữu TTNT. Các quy định hiện hành chưa thể xác định ai là chủ sở hữu của các sản phẩm này.

Thực tiễn phát triển khoa học công nghệ đã, đang và sẽ dẫn tới hai kịch bản song song diễn ra: đó là con người và TTNT cùng sáng tạo ra sản phẩm thỏa mãn các điều kiện bảo hộ đối với yêu cầu sáng tạo của pháp luật hiện hành. Do đó, các quy định hiện hành còn nguyên giá trị để bảo hộ các đối tượng SHTT do con người tạo ra. Bên cạnh đó, vẫn cần có những quy định đặc thù để bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Việc này giúp phân bổ công bằng lợi ích giữa các bên và không ảnh hưởng tới việc bảo hộ các sản phẩm sáng tạo bởi con người.

Trong bối cảnh này, nếu mở rộng đối tượng bảo hộ sang sản phẩm do TTNT tạo ra vào văn bản luật có thể làm lung lay nền tảng lý luận cốt lõi của luật hiện hành, có thể dẫn đến xung đột với các nguyên tắc pháp lý hiện có và khó đảm bảo tính khả thi trong áp dụng. Việc áp dụng mô hình sandbox pháp lý là một hướng đi phù hợp để thử nghiệm chính sách, đánh giá rủi ro và hoàn thiện khung pháp luật SHTT cho thời đại TTNT.

Mô hình sandbox pháp lý được hiểu là một cơ chế thể chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép cơ quan quản lý, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu triển khai các thử nghiệm thực tế trong phạm vi pháp lý được giới hạn, nhằm kiểm chứng hiệu quả và tác động của chính sách trước khi thể chế hóa rộng rãi²⁶⁵. Áp dụng vào lĩnh vực bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra, sandbox sẽ đóng vai trò như một “phòng thí nghiệm thể chế”, nơi các chủ thể có thể đăng ký thử nghiệm việc xác lập, khai thác và chuyển giao quyền đối với sản phẩm của TTNT dưới sự giám sát của Cục Bản quyền tác giả, Cục Sở hữu trí tuệ và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc triển khai sandbox pháp lý trong lĩnh vực này không chỉ giúp kiểm soát rủi ro pháp lý và công nghệ mà còn tạo không gian thể chế linh hoạt thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng TTNT. Quan trọng hơn, đây là bước trung gian cần thiết để Việt Nam tiếp cận quá trình hoàn thiện khung pháp luật SHTT cho kỷ nguyên công nghệ số một cách thận trọng, minh

²⁶⁵OECD (2023), “Regulatory Sandboxes in artificial intelligence”, *OECD Digital Economy Papers*, July 2023, No. 356, tr. 15.

chứng cho tư duy quản lý thích ứng trong chính sách pháp lý đương đại. Đây là phương thức tiếp cận thận trọng, linh hoạt và hợp lý trong quá trình hoàn thiện pháp luật SHTT ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển của TTNT.

Các nội dung của sandbox nên bao gồm 6 nhóm thành phần cốt lõi dưới đây, dựa trên thực tiễn của OECD, EU, Singapore và các khuyến nghị của WIPO (2023): (i) Mục tiêu và phạm vi thử nghiệm; (ii) Đối tượng và điều kiện tham gia; (iii) Cơ chế vận hành và quản lý; (iv) Cơ chế đánh giá và tiêu chí thành công; (v) Cơ chế miễn trừ và giới hạn pháp lý; (vi) Thời hạn, báo cáo và kết thúc thử nghiệm.

Mục tiêu của sandbox là xác định tính khả thi, hiệu quả và tác động của việc áp dụng cơ chế bảo hộ SHTT đối với sản phẩm TTNT. Phạm vi thử nghiệm giới hạn ở tác phẩm và sáng chế.

Các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, tổ chức sáng tạo hoặc cá nhân có sản phẩm hoặc hệ thống TTNT cụ thể cần thử nghiệm bảo hộ đều có thể tham gia trên nguyên tắc tự nguyện tham gia - bắt buộc tuân thủ các điều kiện sau khi được phê duyệt.

Cơ chế đánh giá trong mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra được thực hiện định kỳ nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch. Tiêu chí đánh giá tập trung vào mức độ sáng tạo và giá trị kinh tế của sản phẩm, mức độ can thiệp của con người trong quá trình sáng tạo, cũng như tác động xã hội và pháp lý của việc thử nghiệm. Hội đồng giám sát liên ngành, gồm đại diện cơ quan quản lý, giới học thuật và doanh nghiệp, chịu trách nhiệm thẩm định kết quả. Kết quả đánh giá là căn cứ để xác định tính khả thi và hiệu quả của cơ chế bảo hộ thử nghiệm. Đây đồng thời là cơ sở thực tiễn quan trọng phục vụ việc hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nội dung của sandbox pháp lý cần thể hiện các vấn đề sau:

- Nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT;
- Các khái niệm cơ bản về TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, nhà phát triển TTNT, người sử dụng TTNT;
- Các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT;
- Các quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT, quyền và nghĩa vụ có liên quan của chủ thể này.

- Các quy định về đối tượng được bảo hộ và điều kiện được bảo hộ;
- Các quy định về nội dung bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT;

Nội dung của các quy định nói trên sẽ được đề xuất chi tiết tại những phần tiếp theo dưới đây.

4.2.2. Xác định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Hai nguyên tắc sau cần được tuân thủ khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

- Nguyên tắc bảo hộ dựa trên tác phẩm, không dựa trên tác giả khi xem xét tác phẩm tạo ra từ TTNT

Như đã phân tích ở Chương 2 và Chương 3, pháp luật SHTT của hầu hết các quốc gia trong đó có Việt Nam, khi xác định tính nguyên gốc của một tác phẩm, phụ thuộc vào sự sáng tạo của tác giả là cá nhân. Cách tiếp cận này có thể loại trừ hoàn toàn quyền bảo hộ đối với nhiều sản phẩm do TTNT sáng tạo có giá trị kinh tế cao. Do đó, khi xây dựng quy định về điều kiện bảo hộ của tác phẩm tạo ra từ TTNT, cần áp dụng cách tiếp cận dựa trên tác phẩm (work-based), tức là tập trung vào bản thân tác phẩm, thay vì chủ thể tạo ra nó khi xác định tính nguyên gốc của tác phẩm. Đề xuất này căn cứ vào những lý do dưới đây.

Thứ nhất, cách tiếp cận dựa trên tác phẩm đảm bảo rằng mọi tác phẩm, dù được tạo ra bởi con người hay TTNT, đều được xem xét bảo hộ, từ đó có thể xác định và bảo vệ quyền lợi của các bên có liên quan như người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT hay chủ sở hữu TTNT.

Thứ hai, khi con người chỉ đóng vai trò định hướng hoặc cung cấp dữ liệu đầu vào, còn toàn bộ quá trình tạo ra tác phẩm do TTNT thực hiện, thì vai trò "trí tuệ sáng tạo độc lập" của con người không còn rõ ràng. Điều này khiến cách tiếp cận hiện tại về tính nguyên gốc khó áp dụng, đặc biệt, khi sản phẩm được tạo ra hoàn toàn bởi TTNT.

Thứ ba, như đã đề cập ở Chương 2 và 3, cách tiếp cận dựa trên tác giả xuất phát từ quan điểm cho rằng sáng tạo gắn liền với cảm xúc của cá nhân. Con người thường sáng tạo dựa trên cảm xúc, trải nghiệm cá nhân, và khả năng đồng cảm nhưng điều đó không có nghĩa là TTNT không thể tái hiện cảm xúc cá nhân. Chính nhờ thực

tế TTNT không có cảm xúc nên có thể vượt qua những giới hạn cảm xúc và thành kiến cá nhân của con người để tạo ra các sản phẩm sáng tạo khách quan hơn, không bị chi phối bởi tâm trạng hoặc trải nghiệm cá nhân. Ngoài ra, TTNT có thể mô phỏng các mô hình cảm xúc từ dữ liệu và tái tạo cảm xúc. Thực tế là TTNT vẫn có thể sáng tác một bài nhạc buồn bằng cách học các yếu tố âm nhạc thường được sử dụng trong các bản nhạc buồn, như giai điệu chậm và âm điệu trầm. Ví dụ như AIVA và Amper Music là hai TTNT thông dụng để sáng tác nhạc dựa trên các thông số đầu vào do người dùng cung cấp, cho phép tạo ra các bản nhạc với cảm xúc cụ thể như buồn, vui hoặc hồi hộp. Việc thiếu cảm xúc có thể là lợi thế vì khi đó TTNT không bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực hoặc sự mất tập trung, cho phép nó tạo ra sản phẩm sáng tạo một cách nhất quán.

Thứ tư, cách tiếp cận này khuyến khích sự phát triển và ứng dụng TTNT vào hoạt động sáng tạo tác phẩm nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, tài chính.

Thứ năm, đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng của các tổ chức quốc tế chuyên môn như WIPO²⁶⁶. Một trong những chủ đề quan trọng xoay quanh các thảo luận của tổ chức này là xem xét khả năng bảo hộ dựa trên tác phẩm thay vì chỉ tập trung vào tác giả trong bối cảnh TTNT có thể tạo ra các tác phẩm mà không có sự can thiệp trực tiếp của con người.

- *Nguyên tắc bảo hộ SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là bảo hộ đầu tư*

Như đã phân tích ở Chương 2 và học tập kinh nghiệm quốc tế ở Chương 3, sản phẩm tạo ra từ TTNT thường đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, nhân lực và công nghệ cao. Vì vậy, sản phẩm này cần được coi là kết quả đầu tư và được pháp luật bảo vệ như một loại tài sản nhằm bảo vệ chủ thể bỏ vốn, công sức để tạo ra sản phẩm. Bảo hộ đầu tư không chỉ bảo vệ cho chủ thể đầu tư mà còn tạo động lực đổi mới và bền vững cho TTNT. Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở Chương 2, bảo hộ đầu tư chỉ áp dụng với các sản phẩm có giá trị với xã hội, cân bằng giữa quyền của nhà đầu tư và lợi ích xã hội.

4.2.3. Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản

- *Luật hóa khái niệm trí tuệ nhân tạo*

²⁶⁶ Xem chi tiết tại địa chỉ https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/artificial_intelligence/call_for_comments/pdf/ind_singh_kc.pdf truy cập ngày 2/3/2025.

Thuật ngữ “trí tuệ nhân tạo” được sử dụng trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT đến năm 2030 của Chính phủ tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/11/2021. Tuy nhiên, thuật ngữ này chưa được định nghĩa hay đề cập chính thức trong các văn bản pháp luật về SHTT. Ngay cả Quyết định số 6193/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021 của Cục SHTT ban hành Phụ lục 1 bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế cũng chỉ sử dụng thuật ngữ “*đối tượng được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế liên quan đến chương trình máy tính*”. Cụm từ “*Liên quan đến chương trình máy tính*” có phạm vi rộng. Thực tế này dẫn tới việc khó có thể xây dựng quy định rõ ràng về SHTT đối với TTNT và sản phẩm tạo ra bởi TTNT. Hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống TTNT có trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra khái niệm TTNT nhưng Hướng dẫn này chỉ mang tính khuyến nghị cho cơ quan, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động nghiên cứu, thiết kế, phát triển, cung cấp các hệ thống TTNT.

Việc đưa khái niệm TTNT vào văn bản pháp luật cũng là xu hướng chung của pháp luật nước ngoài. Ví dụ Báo cáo về TTNT năm 2024 của Đại học Stanford chỉ ra năm 2023, 48 quốc gia trên tổng số 80 quốc gia được nghiên cứu đưa TTNT vào văn bản quy phạm pháp luật của mình²⁶⁷. Những nước phát triển về TTNT như Hoa Kỳ²⁶⁸, Nhật Bản²⁶⁹, Canada²⁷⁰ đều đưa ra khái niệm TTNT trong văn bản pháp quy của mình.

Như phân tích ở Chương 2, hiện nay chưa có một khái niệm pháp lý thống nhất trên bình diện quốc tế về TTNT. Bên cạnh đó, các học giả cũng đưa ra các cách hiểu không giống nhau hoàn toàn về TTNT, tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, lĩnh vực ứng dụng và góc độ tiếp cận. Điểm chung trong rất nhiều khái niệm hiện có là TTNT được xem như một công nghệ tiên tiến có khả năng hỗ trợ hoặc thay thế con người trong nhiều hoạt động trí tuệ. Trong phạm vi bảo hộ quyền SHTT, từ các phân

²⁶⁷ Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Raymond Perrault, Vanessa Parli, Anka Reuel, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Katrina Ligett, Terah Lyons, James Manyika, Juan Carlos Niebles, Yoav Shoham, Russell Wald, and Jack Clark (2024), “The AI Index 2024 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, *Stanford University*, Stanford, CA, April 2024, tr. 386.

²⁶⁸ Ví dụ như Executive Order on AI 2020 (tạm dịch là Sắc lệnh về TTNT 2020)

²⁶⁹ Ví dụ như AI Guidelines for Business Ver. 1.0 (April 2024) (tạm dịch là Hướng dẫn về TTNT cho Kinh doanh)

²⁷⁰ Xem Artificial Intelligence and Data Act 2022 (tạm dịch là Đạo luật về Dữ liệu và TTNT)

tích tại Chương 2, có thể hiểu *TTNT là hệ thống là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn, mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động.*

Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ như sau. Thứ nhất, khái niệm phản ánh đúng bản chất kỹ thuật của TTNT, đó là mô phỏng trí tuệ của con người - đây là mục tiêu cốt lõi của TTNT²⁷¹, chính là trọng tâm, phù hợp với cách hiểu phổ biến trong lĩnh vực công nghệ và khoa học. Các hoạt động trí tuệ như phân tích thông tin, suy luận, và sáng tạo được coi là điểm mạnh nhất của TTNT hiện nay. Học máy và Học sâu là các công nghệ chủ đạo trong phát triển TTNT. Việc đưa hai công nghệ này vào định nghĩa phản ánh đúng thực trạng kỹ thuật của TTNT trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh hai phương pháp này thì vẫn còn một số phương pháp khác như phương pháp dựa trên quy tắc (rule-based systems), tuy không phổ biến nhưng vẫn được sử dụng rộng rãi trong một số lĩnh vực như hệ thống chuyên gia (expert systems) và tự động hóa quy trình²⁷². TTNT phụ thuộc lớn vào dữ liệu đầu vào để học hỏi và cải thiện hiệu suất. Khái niệm trên đã nhấn mạnh yếu tố này, thể hiện mối liên hệ chặt chẽ giữa dữ liệu lớn và TTNT.

Thứ hai, khái niệm khẳng định sẽ chỉ thừa nhận những TTNT không gây hại cho xã hội. TTNT không chỉ thực hiện nhiệm vụ hiệu quả mà còn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, minh bạch, và an toàn.

Thứ ba, khái niệm phù hợp với cách hiểu và sử dụng TTNT trong các ngành công nghiệp, từ y tế, giáo dục, đến thương mại và sản xuất.

Thứ tư, khái niệm được đề xuất trên cơ sở tham khảo các tài liệu học thuật trong và ngoài nước như trình bày ở Chương 1 và lựa chọn những điểm chung giữa các khái niệm này.

- *Luật hóa khái niệm sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Tương tự như khái niệm TTNT, hiện nay chưa có khái niệm trong các văn bản quy phạm pháp luật về “*sản phẩm tạo ra từ TTNT*”. Do đó, cần phải xây dựng và

²⁷¹ A.M. Turing (1950), “Computing Machinery and Intelligence”, *Mind, New Series*, Vol. 59, No. 236 (Oct., 1950), Oxford University Press, tr. 454.

²⁷² WIPO (2019), *Artificial Technology Trends 2019*, WIPO, tr. 31.

thống nhất cách hiểu về “*sản phẩm tạo ra từ TTNT*”. Thứ nhất, sản phẩm do TTNT tạo ra có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, như tác phẩm nghệ thuật, sáng chế, hoặc kiểu dáng công nghiệp. Định nghĩa rõ ràng giúp xác định sản phẩm này có thuộc phạm vi bảo hộ của Luật SHTT hay không. Đây là tiền đề để xây dựng các quy định về nội dung bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm này. Định nghĩa chính thức giúp các cơ quan thực thi pháp luật, như Cục Bản quyền tác giả, Cục SHTT, tòa án và cơ quan quản lý khác có căn cứ pháp lý rõ ràng để xử lý các vụ việc liên quan đến sản phẩm TTNT. Các tổ chức quốc tế như WIPO, OECD, và EU đã bắt đầu xây dựng các quy định và hướng dẫn liên quan đến sản phẩm do TTNT tạo ra trong đó có nội dung xác định thế nào là sản phẩm do TTNT tạo ra²⁷³. Có quan điểm cho rằng Việt Nam nên chờ tham khảo khái niệm chính thức của nước ngoài. Tuy nhiên, cần phải vừa tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình xây dựng khái niệm và vừa đưa khái niệm đề xuất vào văn bản dưới luật để thử nghiệm sự phù hợp của khái niệm với thực tiễn tại Việt Nam.

Do đó, khái niệm “sản phẩm tạo ra từ TTNT” cần được hiểu ***là sản phẩm tạo ra từ kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, an toàn.***

Thứ nhất, khái niệm trên thống nhất với khái niệm TTNT được đề xuất. Thứ hai, khái niệm tập trung vào TTNT là tác nhân chính tạo ra sản phẩm. Thứ ba, khái niệm chỉ thừa nhận sản phẩm dưới thông tin điện tử. Thông tin điện tử tồn tại dưới dạng số hóa (digital), có thể là văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, hoặc dữ liệu phức hợp, phản ánh đúng bản chất của đối tượng được bảo hộ bởi quyền SHTT. Những kết quả chỉ là thông tin trừu tượng thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật bảo hộ quyền SHTT.

- *Luật hóa khái niệm bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Từ hai khái niệm TTNT và sản phẩm tạo ra từ TTNT đề xuất ở trên, cần đưa vào mô hình sandbox pháp lý khái niệm bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc

²⁷³ Ví dụ như EU (2020), “White Paper on Artificial Intelligence- A European Approach to Excellence and Trust”; OECD (2019), Principles on Artificial Intelligence 2019.

Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT nhằm xác lập quyền và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

- *Phân loại sản phẩm theo mức độ tham gia của con người vào quá trình sáng tạo ra sản phẩm*

Trong thực tiễn sáng tạo, sự đóng góp của con người và TTNT khác nhau rất lớn. Việc phân biệt giúp đánh giá đúng vai trò của các bên liên quan. Vì vậy, bên cạnh việc xây dựng khái niệm “sản phẩm tạo ra từ TTNT”, cần có phân loại chính thức trong pháp luật SHTT về hai loại sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm sản phẩm tạo ra bởi con người sử dụng TTNT như một công cụ và sản phẩm hoàn toàn tạo ra bởi TTNT.

Phân loại chính thức có thể hài hòa hóa nội dung sửa đổi bổ sung với hệ thống pháp luật hiện hành khi mà sản phẩm hoàn toàn tạo ra bởi TTNT đang là khoảng trống pháp lý. Bên cạnh đó, phân loại chính thức có thể ngăn ngừa nguy cơ lạm dụng TTNT để chiếm đoạt quyền sở hữu trí tuệ hoặc làm giảm giá trị sáng tạo của con người. Ngoài ra, cách phân loại này phù hợp với xu hướng trên thế giới trong cùng lĩnh vực. Tầm quan trọng của việc phân biệt sản phẩm do con người tạo ra với sự hỗ trợ của TTNT và sản phẩm hoàn toàn do TTNT tạo ra được đề cập tới trong nhiều công trình nghiên cứu. Phân loại chính thức cũng giúp tạo môi trường sáng tạo, phát triển công nghệ TTNT một cách bền vững và công bằng.

- *Quy định chính thức cách xác định các bên liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT* bao gồm: (i) người phát triển TTNT là thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp TTNT; (ii) người sử dụng TTNT là người định hướng hoặc cung cấp dữ liệu đầu vào, kiểm soát quy trình và quyết định đầu ra của sản phẩm kể cả trong trường hợp sản phẩm tạo ra ngoài khả năng dự đoán của người sử dụng; (iii) chủ sở hữu TTNT - đây là chủ thể dễ dàng xác định được bằng các quy định hiện hành- thường là chủ thể đầu tư tài chính và sở hữu TTNT theo các phương thức luật định.

4.2.4. Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Như đã trình bày ở Chương 3, để bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, cần phải đảm bảo rằng các sản phẩm này hợp pháp, tức là phải có các quy định đảm bảo dữ liệu đầu vào phải hợp pháp, việc sử dụng dữ liệu hợp pháp, quá trình sáng tạo của TTNT và mục tiêu đặt ra cho TTNT không vi phạm pháp luật.

Các quy định đảm bảo dữ liệu đầu vào cho TTNT hợp pháp bao gồm (i) Quy định về nghĩa vụ cung cấp nguồn gốc dữ liệu sử dụng để huấn luyện TTNT như thông tin về nguồn cung cấp dữ liệu và chứng minh quyền sử dụng dữ liệu bao gồm cả dữ liệu cá nhân và dữ liệu được bảo hộ quyền SHTT; (ii) Quy định cấm sử dụng dữ liệu vi phạm quy tắc đạo đức, dữ liệu không công bằng do thiên vị (định kiến); (iii) Quy định về loại dữ liệu được phép sử dụng; (iv) Quy định về nghĩa vụ giải trình khi xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm liên quan đến tính hợp pháp của dữ liệu.

Các quy định kiểm soát TTNT trong quá trình tạo ra sản phẩm đảm bảo sản phẩm tạo ra phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý, đạo đức, và xã hội bao gồm: (i) Quy định về nghĩa vụ công khai mô tả thuật toán của TTNT; (ii) Quy định về nghĩa vụ lưu trữ quá trình sáng tạo của TTNT như cách thức mà thuật toán xử lý dữ liệu để tạo ra sản phẩm; (iii) Quy định về nghĩa vụ kiểm duyệt sản phẩm trước khi công bố hoặc đưa ra thị trường (không chứa nội dung vi phạm SHTT, đạo đức, hoặc luật pháp); (iv) Quy định về nghĩa vụ cung cấp hướng dẫn sử dụng TTNT và các trách nhiệm liên quan; (v) Quy định cấm sản phẩm tạo ra từ TTNT vi phạm các giá trị của con người, đạo đức xã hội theo các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam (ví dụ, các giá trị bao gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo...).

4.2.5. Xây dựng các quy định về điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

- Xây dựng quy định về điều kiện bảo hộ của tác phẩm tạo ra từ TTNT

Để triển khai được cách tiếp cận dựa vào tác phẩm như nguyên tắc đề xuất ở mục 4.2.2, một số tiêu chí cần được xem xét khi đánh giá tính nguyên gốc của tác phẩm nhằm xác định liệu tác phẩm do TTNT tạo ra có đáp ứng điều kiện bảo hộ quyền tác giả hay không. Trước hết, tác phẩm cần thể hiện sự kết hợp và xử lý dữ

liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra kết quả mới mà con người chưa từng sáng tạo ra trước đó, đồng thời không sao chép nguyên bản hoặc gần như nguyên bản từ dữ liệu được sử dụng trong quá trình học của hệ thống TTNT. Bên cạnh đó, tác phẩm phải thể hiện cách biểu đạt hoặc hình thức thể hiện mới, thể hiện sự chuyển hóa đáng kể dữ liệu đầu vào, qua đó tạo ra giá trị hoặc góc nhìn sáng tạo mới, chứ không đơn thuần là tái hiện lại những nội dung đã tồn tại. Cuối cùng, tiêu chí về tính độc lập trong quá trình sáng tạo cũng cần được xem xét, theo đó tác phẩm phải thể hiện mức độ tự động hóa cao trong quá trình hình thành, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự can thiệp của con người hay vào cấu trúc cụ thể của dữ liệu đầu vào.

- Xây dựng quy định về điều kiện “trình độ sáng tạo” của sáng chế tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Điều 61 Luật SHTT quy định trình độ sáng tạo của sáng chế được xác định là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Như phân tích ở Chương 3, quy định này không phù hợp khi xác định trình độ sáng tạo của sáng chế tạo ra từ TTNT. Cần bổ sung các tiêu chí riêng xác định trình độ sáng tạo của sáng chế tạo ra từ TTNT, theo đó đánh giá dựa trên khả năng của TTNT, không chỉ dựa trên người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Các tiêu chí riêng này cần linh hoạt với sự phát triển của TTNT.

Đó có thể là một hoặc kết hợp của một số các tiêu chí sau tùy vào từng trường hợp cụ thể: sáng chế tạo ra từ TTNT có trình độ sáng tạo khi sáng chế này không thể được tạo ra một cách dễ dàng bởi một TTNT khác hoặc giải pháp của sáng chế khi giải quyết vấn đề cụ thể có tạo ra sự khác biệt đáng kể so với giải pháp kỹ thuật hiện tại.

Sáng chế được tạo ra từ TTNT có thể được coi là có trình độ sáng tạo khi sáng chế đó không thể được hình thành một cách dễ dàng bởi các hệ thống TTNT khác trong cùng điều kiện kỹ thuật. Việc đánh giá tiêu chí này cần được thực hiện dựa trên một số yếu tố có tính kỹ thuật và logic. Trước hết, cần xem xét mức độ vượt trội của thuật toán mà hệ thống TTNT sử dụng trong quá trình tạo ra sáng chế, cụ thể là khả năng xử lý, học hỏi và sáng tạo của thuật toán đó có cao hơn đáng kể so với các mô hình cùng lĩnh vực hay không. Thứ hai, độ độc đáo của dữ liệu đầu vào cũng là yếu

tổ quan trọng, dữ liệu được sử dụng cần mang tính đặc thù, chưa được khai thác phổ biến, và có khả năng tạo ra kết quả sáng tạo mới. Ngoài ra, thời gian tạo ra sáng chế không được xem là tiêu chí đánh giá tính “dễ dàng”, bởi tốc độ xử lý giữa các hệ thống TTNT khác nhau phụ thuộc vào cấu trúc và năng lực tính toán chứ không phản ánh trình độ sáng tạo. Việc đánh giá nên được thực hiện tại cùng một thời điểm kỹ thuật nhất định, do năng lực của TTNT luôn thay đổi theo thời gian và sự phát triển của công nghệ; một sáng chế khó tạo ra hôm nay có thể trở nên dễ dàng trong tương lai. Cuối cùng, trong trường hợp sáng chế được hình thành với sự tham gia trực tiếp của con người, cần xem xét xem kết quả sáng tạo có nằm trong dự đoán hợp lý của người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật tương ứng hoặc trong kỳ vọng ban đầu của người điều khiển hệ thống hay không. Tiêu chí này nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa vai trò của yếu tố con người và khả năng sáng tạo tự động của TTNT trong quá trình đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế.

Việc đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế do TTNT tạo ra cần dựa trên khả năng giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể theo cách khác biệt đáng kể so với các giải pháp hiện có. Theo đó, sáng chế phải xác định rõ vấn đề kỹ thuật mà nó hướng đến, đồng thời trình bày minh bạch phương thức giải quyết vấn đề đó. Người nộp đơn xin bảo hộ có trách nhiệm chứng minh rằng các giải pháp hiện tại không thể hoặc chưa giải quyết triệt để vấn đề tương tự, và rằng giải pháp do sáng chế đề xuất mang lại hiệu quả vượt trội hoặc tiếp cận mới mẻ, thể hiện qua sự cải tiến đáng kể về hiệu suất, chức năng hoặc phương thức vận hành.

Quy trình tạo ra sáng chế của TTNT có thể vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của nhóm người có hiểu biết trung bình trong lĩnh vực kỹ thuật liên ngành tương ứng. Việc áp dụng tiêu chí này cần tính đến đặc thù của TTNT, một hệ thống có khả năng phân tích và kết hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi khó có thể xác định người có hiểu biết trung bình bao quát toàn bộ các lĩnh vực đó. Do vậy, việc so sánh nên được thực hiện với nhóm chuyên gia liên ngành có trình độ trung bình, để bảo đảm tính hợp lý và khách quan. Ngoài ra, quy trình sáng tạo của TTNT có những đặc điểm khác biệt như: sử dụng dữ liệu lớn làm đầu vào, khả năng tự tạo ra giải pháp mới từ việc kết hợp các yếu tố dữ liệu theo cách không hiển

nhiên, lựa chọn phương án tối ưu dựa trên tiêu chí nội tại, và đưa ra kết quả mà con người khó có thể lý giải bằng tư duy thông thường.

4.2.6. Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Nội dung bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ thuộc vào chương riêng theo giải pháp tại 4.2.1. Đối với đối tượng SHTT do con người tạo ra thì nội dung bảo hộ gồm quyền tài sản và quyền nhân thân. Cần áp dụng tương tự nội dung bảo hộ nói trên với những điều chỉnh phù hợp với đặc trưng của sản phẩm tạo ra từ TTNT, cụ thể:

- *Về quyền nhân thân của tác giả:*

Đối với tác phẩm, Điều 19 Luật SHTT ghi nhận các quyền nhân thân cho tác giả của tác phẩm bao gồm: (i) Đặt tên cho tác phẩm; (ii) Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; (iii) Công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm; (iv) Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Đối với sáng chế, Điều 122 Luật SHTT quy định tác giả sáng chế có các quyền nhân thân sau: (i) được ghi tên là tác giả trong Bằng độc quyền sáng chế ; (ii) được nêu tên là tác giả trong các tài liệu công bố, giới thiệu về sáng chế.

Cần xác định rõ quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với tác phẩm do TTNT tạo ra, đặc biệt trong việc công bố và ghi nhận nguồn gốc sáng tạo của tác phẩm. Trước hết, quyền công bố hoặc cho phép công bố tác phẩm nên được trao cho chủ sở hữu, bởi quyền này phản ánh ý chí sáng tạo và quyền kiểm soát của tác giả đối với kết quả sáng tạo. Trong trường hợp tác phẩm do TTNT tạo ra, việc không có tác giả cụ thể có thể dẫn đến khả năng công bố tùy tiện hoặc không có trách nhiệm pháp lý, gây bất bình đẳng giữa các chủ thể quyền. Việc giao quyền công bố cho chủ sở hữu sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng tác phẩm, khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghệ TTNT, đồng thời giảm thiểu tranh chấp liên quan đến quyền khai thác tác phẩm.

Bên cạnh đó, cần trao cho chủ sở hữu quyền ghi nhận nguồn gốc sáng tạo của tác phẩm hoặc sáng chế do TTNT tạo ra, thông qua việc ghi chú “Tác phẩm/sáng chế

được tạo ra bởi TTNT X”. Hành động này mang tính kỹ thuật, không liên quan đến quyền nhân thân, nhưng có ý nghĩa quan trọng về pháp lý, kinh tế và đạo đức. Về pháp lý, việc ghi nhận giúp phân biệt tác phẩm do TTNT tạo ra với tác phẩm khuyết danh hoặc do con người sáng tạo, hạn chế tranh chấp về quyền sở hữu. Về kinh tế, nó góp phần ghi nhận giá trị công nghệ và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực TTNT. Về đạo đức, việc ghi nhận rõ ràng vai trò của TTNT giúp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và trung thực trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật cũng như khoa học - công nghệ.

- *Về áp dụng quyền sui generis để bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Kết quả nghiên cứu Chương 3 cho thấy sưu tập dữ liệu là tác phẩm và được bảo hộ ở Việt Nam theo quyền tác giả. Các phân tích ở Chương 3 cho thấy quy định này bộc lộ bất cập trong bối cảnh TTNT phát triển, đó là sưu tập dữ liệu này không bao gồm dữ liệu từ đầu tư. Do đó, cần bảo hộ nhóm sưu tập dữ liệu từ đầu tư nhằm đảm bảo sự công bằng giữa chủ sở hữu sản phẩm và chủ thể đầu tư tài chính, kỹ thuật và công sức để tập hợp dữ liệu.

4.2.7. Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

- *Xây dựng quy định về thời hạn bảo hộ*

Như đã phân tích ở Chương 3, quy định về thời hạn bảo hộ hiện hành cho tác phẩm, sáng chế không phù hợp khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Cần xây dựng quy định riêng về thời hạn bảo hộ đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, nhằm phản ánh đúng đặc trưng của loại hình sáng tạo này và đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ sở hữu và lợi ích công cộng.

Trước hết, đối với tác phẩm do TTNT tạo ra, cần xác định mốc thời gian bắt đầu tính thời hạn bảo hộ theo hướng kế thừa kinh nghiệm của Vương quốc Anh. Theo đó, thời hạn bảo hộ nên được quy định là 50 năm kể từ cuối năm mà tác phẩm được tạo ra. Cách tiếp cận này khắc phục được hạn chế trong các quy định hiện hành vốn xác định thời điểm bảo hộ dựa trên “năm tác giả qua đời”, một tiêu chí không thể áp dụng trong trường hợp tác phẩm không có tác giả là con người.

Thứ hai, đối với sáng chế do TTNT tạo ra, nên rút ngắn thời hạn bảo hộ quyền tài sản tối đa xuống còn 10 năm. Cơ sở của đề xuất này xuất phát từ thực tế rằng vòng đời công nghệ của hệ thống TTNT thường không vượt quá 10 năm, do đó thời hạn này vừa đảm bảo cho chủ sở hữu có đủ thời gian khai thác giá trị thương mại của sáng chế, vừa giúp xã hội sớm tiếp cận và sử dụng miễn phí các thành tựu công nghệ mới. Đồng thời, đây cũng là khoảng thời gian hợp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khuyến khích sự phát triển liên tục của các thể hệ TTNT tiếp theo.

Cuối cùng, đối với sưu tập dữ liệu do TTNT tạo lập, nên áp dụng thời hạn bảo hộ từ 10 đến 15 năm, tính từ ngày công bố hoặc ngày hoàn thành việc tạo lập sưu tập dữ liệu, theo kinh nghiệm của EU. Cách tiếp cận này vừa đảm bảo bảo vệ quyền lợi của chủ thể đầu tư thu thập và xử lý dữ liệu, vừa hạn chế nguy cơ độc quyền kéo dài đối với nguồn tài nguyên dữ liệu - yếu tố nền tảng cho sự phát triển của các hệ thống TTNT trong tương lai.

- Xây dựng nguyên tắc xác định ngoại lệ trong trường hợp TTNT làm ra sản phẩm

TTNT sử dụng dữ liệu đầu vào là dữ liệu lớn khi làm ra sản phẩm, do đó, rủi ro xâm phạm quyền SHTT rất cao. Chương 3 cũng phân tích những bất cập về quy định ngoại lệ hiện hành khi áp dụng vào bối cảnh TTNT. Cần xây dựng nguyên tắc xác định trường hợp ngoại lệ của quyền SHTT đối với trường hợp TTNT tạo ra sản phẩm. Việc xây dựng nội dung cụ thể nào là trường hợp ngoại lệ không khả thi khi mà sưu tập dữ liệu TTNT sử dụng là dữ liệu lớn, đa lĩnh vực và trên phạm vi thế giới. Do đó, cần xây dựng các nguyên tắc xác định ngoại lệ trong việc sử dụng dữ liệu cho hoạt động của TTNT, thay vì quy định các trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Trước hết, TTNT không được phép sử dụng dữ liệu đầu vào theo cách làm giảm giá trị kinh tế hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền khai thác thương mại hợp pháp của chủ sở hữu dữ liệu. Nguyên tắc này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu, đồng thời hạn chế hành vi khai thác trái phép hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong môi trường số.

Bên cạnh đó, mục đích sử dụng dữ liệu của TTNT phải được giới hạn trong

phạm vi nghiên cứu, phát triển và phân tích phi thương mại, chẳng hạn như thử nghiệm, đánh giá hiệu quả hoặc huấn luyện mô hình mà không nhằm mục tiêu kinh doanh trực tiếp. Quy định này giúp cân bằng giữa quyền tự do nghiên cứu và bảo vệ quyền tài sản của chủ sở hữu dữ liệu, đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm.

Cuối cùng, nghĩa vụ chứng minh việc tuân thủ các nguyên tắc nêu trên thuộc về chủ sở hữu sản phẩm do TTNT tạo ra. Điều này bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng dữ liệu, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho việc xem xét, đánh giá và xử lý các vi phạm trong quá trình vận hành và phát triển hệ thống TTNT.

4.2.8. Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Việc xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể phân định trách nhiệm của các bên liên quan nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý các sản phẩm và hành vi của TTNT.

Vì vậy, ai là chủ sở hữu cần theo sự tự nguyện thỏa thuận của các bên có liên quan. Trong trường hợp không có thỏa thuận này, cần căn cứ vào vai trò và đóng góp tài chính của các bên liên quan. Hay nói cách khác là xác định mức độ tham gia của các chủ thể vào quá trình tạo ra sản phẩm để phân định quyền sở hữu. Đứng từ góc độ bảo hộ đầu tư thì chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT phải là người đã thực hiện các sắp xếp cần thiết để tạo ra sản phẩm. Kể cả trường hợp sản phẩm ngoài dự đoán hay kỳ vọng của các bên thì các sắp xếp cần thiết này vẫn là sắp xếp quan trọng và gián tiếp giúp TTNT tạo ra sản phẩm cụ thể. Thế nào là “sắp xếp cần thiết” sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, đó có thể là cung cấp dữ liệu đầu vào, định cấu hình hệ thống và/hoặc giám sát tinh chỉnh kết quả. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về các bên. Trường hợp không xác định được sắp xếp của chủ thể nào là cần thiết để tạo ra sản phẩm thì có thể áp dụng cơ chế đồng sở hữu.

Khi cơ chế đồng sở hữu đối với sản phẩm do TTNT tạo ra không thể đạt được, có thể trao quyền sở hữu cho người sử dụng TTNT. Kiến nghị này phù hợp với các quy định về quyền sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2015, phản ánh logic pháp lý của việc xác lập quyền đối với tài sản phát sinh từ việc khai thác công cụ thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp. Cụ thể, sản phẩm do TTNT tạo ra một cách

hoàn toàn tự động, không có sự tham gia trực tiếp của con người, có thể được xem là hoa lợi hoặc lợi tức của tài sản là TTNT theo Điều 109 Bộ luật Dân sự 2015. Người sử dụng TTNT là người có quyền hưởng dụng theo Điều 257 Bộ luật Dân sự 2015 và có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản trong thời gian quyền hưởng dụng có hiệu lực.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam có là một yêu cầu cấp thiết để đảm bảo Việt Nam không bị tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong bối cảnh kinh tế, văn hóa, xã hội của VN, nội dung của chương này đã đề cập đến các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, trên cơ sở 03 nhóm định hướng bao gồm (i) Nhóm định hướng xuất phát trong bối cảnh pháp lý quốc tế; (ii) Nhóm định hướng xuất phát từ thực tiễn phát triển công nghệ trong nước; (iii) Nhóm định hướng nhằm thực hiện chủ trương chính sách phát triển khoa học công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trên cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, tính cấp thiết và các định hướng xây dựng, vận dụng lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết vị lợi, lý thuyết thể chế, và lý thuyết về công bằng, 08 nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT được đề xuất bao gồm (1) Áp dụng mô hình sandbox pháp lý bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT; (2) Xác định các nguyên tắc bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (3) Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản bao gồm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT và chủ sở hữu TTNT; (4) Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; (5) Xây dựng các quy định về đối tượng và điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ TTNT; (6) Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo; (7) Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (8) Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT.

KẾT LUẬN CHUNG

Trong gần hai thập kỷ qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, được thể hiện qua các lần sửa đổi, bổ sung Luật SHTT vào các năm 2005, 2009, 2019 và 2022. Những nỗ lực này phản ánh quyết tâm của Nhà nước trong việc hoàn thiện khung pháp lý bảo hộ quyền SHTT, tiệm cận với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sự bùng nổ của TTNT và sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các sản phẩm do TTNT tạo ra trong nhiều lĩnh vực đã mang lại những thách thức mới, khiến các quy định hiện hành bộc lộ những hạn chế và khoảng trống pháp lý đáng kể.

Trên cơ sở phân tích toàn diện, vấn đề trên được tiếp cận từ góc độ liên ngành giữa luật học, kinh tế học và công nghệ, vận dụng các lý thuyết nền tảng như Lý thuyết về lao động, Lý thuyết về quyền tự nhiên, Lý thuyết về đại diện, Lý thuyết chi phí giao dịch, Lý thuyết vị lợi, Lý thuyết thể chế và Lý thuyết công bằng. Bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh luật học, tổng hợp và tiếp cận hệ thống liên ngành, đa ngành, câu hỏi nghiên cứu tổng quát và năm câu hỏi nghiên cứu cụ thể đặt ra trong Chương 1 đã được giải quyết.

Về lý luận, có sáu kết quả cơ bản giải đáp câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, cụ thể là: (i) Phân tích và làm rõ bản chất và khái niệm về “trí tuệ nhân tạo”, “sản phẩm tạo ra từ TTNT” và “bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT”, đồng thời xác định nội hàm của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm TTNT như một cơ chế Nhà nước sử dụng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sáng tạo, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng; (ii) Phân tích bản chất pháp lý và nội dung của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm TTNT, chỉ ra rằng cần mở rộng phạm vi điều chỉnh vượt ra ngoài sáng tạo của con người; (iii) Tính tất yếu trong nhu cầu của các chủ thể đối với việc định đoạt giá trị kinh tế và pháp lý phát sinh từ sản phẩm TTNT; (iv) Xác định chỉ những kết quả có giá trị sử dụng thực tế hoặc đáp ứng nhu cầu thị trường mới nên được xem xét bảo hộ; (v) Đề xuất tiếp cận g127; (vi) Kiến nghị điều chỉnh điều kiện bảo hộ: đối với tác phẩm, xác định tính nguyên gốc dựa trên sản phẩm thay vì tác giả; đối với sáng chế, yêu cầu chứng minh sáng tạo không thể dễ dàng được tạo ra bởi một TTNT khác.

Về thực tiễn, có bốn kết quả nổi bật giải đáp câu hỏi nghiên cứu số 02, 04, 05, cụ

thể là: (i) Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định chuyên biệt về bảo hộ sản phẩm TTNT và các quy định hiện hành chỉ phù hợp với sáng tạo của con người; (ii) Sự cần thiết khách quan của việc thiết lập cơ chế bảo hộ riêng cho sản phẩm TTNT nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghệ và kinh tế số; (iii) Ba nhóm định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT; (iv) Tám giải pháp cụ thể, gồm: Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xác định các nguyên tắc bảo hộ; Xây dựng các quy định về khái niệm cơ bản bao gồm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT và chủ sở hữu TTNT; Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng các quy định về đối tượng và điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo; Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, từ cả phương diện lý luận và thực tiễn. Về mặt học thuật, Luận án bổ sung và phát triển hệ thống khái niệm và nguyên tắc lý luận mới về bảo hộ SHTT trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời đề xuất cách tiếp cận dựa trên đầu tư sáng tạo và quyền hưởng lợi từ tài sản kỹ thuật số. Về mặt thực tiễn, Luận án cung cấp khung giải pháp cụ thể để xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách, góp phần định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với xu thế quốc tế và đặc thù phát triển công nghệ trong nước.

Với sáu kết quả lý luận và bốn kết quả thực tiễn, Luận án đã hình thành cơ sở khoa học và thực chứng cho việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung lý luận pháp luật về SHTT trong kỷ nguyên số, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm công bằng và hội nhập quốc tế. Luận án kỳ vọng rằng những đề xuất, giải pháp và định hướng nêu trên sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng chính sách pháp luật quốc gia về TTNT và SHTT trong tương lai gần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Bộ luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015), sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017
2. Bộ luật Dân sự (Luật số 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015
3. Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005
4. Luật số 36/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
5. Luật số 42/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ
6. Luật số 07/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
7. Hiệp định của WTO về Các Khía Cạnh Liên Quan đến Thương Mại của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
8. Công ước Bern về Bảo hộ Các Tác phẩm Văn học và Nghệ thuật
9. Nghị định 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

10. Hồ Tú Bảo, “Trí tuệ nhân tạo và chặng đường 50 năm”, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản tại địa chỉ [Microsoft Word - AI50years3.doc \(jaist.ac.jp\)](https://jaist.ac.jp) truy cập ngày 2/1/2023
11. Bộ Khoa học và Công nghệ (2024), Hướng dẫn một số nguyên tắc về nghiên cứu, phát triển các hệ thống trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm (Phiên bản 1.0) ngày 11/6/2024
12. Đặng Thái Bình, Nguyễn Trọng Luận (2022), “Quyền tác giả đối với tác phẩm được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022

13. Nguyễn Bá Bình, *Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ở Việt Nam: Pháp luật và thực tiễn*, Nhà xuất bản tư pháp năm 2005
14. Cục Sở hữu trí tuệ (2020), *Công văn số 6514/SHTT-PCCS ngày 6/5/2020 gửi Vụ Pháp chế Bộ Khoa học và Công nghệ*
15. Cục Sở hữu trí tuệ (2021), Quyết định số 6193/QĐ-SHTT ngày 31/12/2021 ban hành Phụ lục I bổ sung vào Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế được ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-SHTT ngày 31/3/2010 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 5196/QĐ-SHTT ngày 31/12/2020
16. Nguyễn Thị Phương Châm (2024), “Suy nghĩ về việc bảo vệ bản quyền cho các tác phẩm do AI tạo ra ở Việt Nam từ góc độ luật so sánh”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024
17. Nguyễn Thùy Dung (2021), “Bảo hộ tác phẩm từ AI- Xu hướng mới tại Việt Nam trong kỷ nguyên số”, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ [Document Viewer \(ueh.edu.vn\)](http://DocumentViewer(ueh.edu.vn)) truy cập ngày 8/9/2023
18. Ngô Thị Mỹ Dung (2022), Tư tưởng triết học pháp quyền Tây Âu và Ý nghĩa của nó đối với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam, *Tạp chí Khoa học Xã hội* số 6(286) 2022
19. Nguyễn Ngọc Hồng Dương (2022), “Bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Công Thương* số 9, tháng 5/2022
20. Trần Việt Dũng, Bàn về phát triển quy phạm đạo đức trong tiến trình xây dựng pháp luật về trí tuệ nhân tạo, *Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam* số 9 (181) (2024).
21. Lê Nam Hải (2011), “Nghiên cứu sáng tạo dưới quan điểm về nhân cách”, *Tạp chí Khoa học, Đại học Huế*, số 68
22. Trần Châu Hoài Hân (2024), Bảo hộ phần mềm dưới danh nghĩa sáng chế: Liệu có dễ? Bài viết đăng tải tại địa chỉ <https://apolatlegal.com/vi/blog/bao-ho-phan-mem-duoi-danh-nghia-sang-che-lieu-co-de/> truy cập ngày 1/10/2024

23. Võ Trung Hậu, Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet, Luận án tiến sĩ Luật Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2020
24. Trần Lê Hồng (2010), *Chuyên khảo về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học kinh tế (Tập 1)*, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
25. Trần Lê Hồng (2007), “Tài sản ảo- Từ nhận thức đến bảo hộ”, *Tạp chí Luật học* số 07/2007, tr. 30.
26. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Quan niệm của J.Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”. *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn* 28 (2012) 166-172
27. Lê Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Nguyễn Thị Hằng (2010), “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ”, *Chuyên khảo về Sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực khoa học kinh tế (Tập 1)*, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
28. Phạm Duy Khương và Nguyễn Thị Thùy Chung (2024), Thách thức về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh AI và Deepfake tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “*Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á*”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024
29. Trần Ngọc Mai, AI và nghiên cứu học thuật: Hướng tiếp cận đạo đức, *Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế*, số 160 (12/2023)
30. Lê Thị Minh (2022), Khả năng kiểm soát tài sản ảo dưới góc độ quyền sở hữu và quyền tự do hợp đồng, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp* số 19 (467), tháng 10/2022
31. Đinh Tiến Minh (2012), *Giáo trình Marketing căn bản*, Nhà xuất bản Lao động
32. Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Thảo Linh (2021), “Xác lập tư cách pháp lý cho trí tuệ nhân tạo”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp* số 12 (436), tháng 6/2021
33. Ngô Tuấn Nghĩa (2019), *Giáo trình Kinh tế Chính trị Mác- Lê Nin*, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tr.96.
34. Nguyễn Thị Tuyết Nga (2023), Một số học thuyết cổ điển biện minh cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, *Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn* số 54/2023

35. Nguyễn Thị Bích Ngọc và Hồ Thúy Ngọc (2023), “Trách nhiệm pháp lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ thực tiễn bảo hộ sáng chế của trí tuệ nhân tạo theo pháp luật Hoa Kỳ”, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam* số 08(168)/2023
36. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc (2022), Quyền sở hữu trí tuệ của Sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ, Kỷ yếu Hội thảo Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh ngày 12/11/2022
37. Ngô Kim Hoàng Nguyên và Đoàn Hồng Quân (2022), “Tư cách tác giả sáng chế của Trí tuệ nhân tạo tại các nước thông luật và một số gợi mở cho Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022
38. Phòng Pháp chế và Chính sách, *Báo cáo Hoàn thiện chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ- góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới*, Cục Sở hữu trí tuệ, 26/7/2022
39. Phòng Pháp chế và Chính sách, “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ- góp phần đưa hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam lên chuẩn mực thế giới”, Cục Sở hữu trí tuệ trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ https://ipvietnam.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/hoan-thien-chinh-sach-phap-luat-gop-phan-ua-he-thong-so-huu-tri-tue-cua-viet-nam-len-chuan-muc-quoc-te truy cập ngày 5/9/2023
40. Trần Phạm Khánh Toàn, Trương Trung Trực (2021), Thể chế và Phát triển Kinh tế: Minh chứng ở Việt Nam, *Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh*, 17(1)
41. Nguyễn Phương Thảo (2022), “Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022, tr. 229- 241

42. Lưu Minh Sang, Trần Đức Thành (2020), “Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số 8A (2020)
43. Lê Xuân Thảo, *Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ*, Nhà xuất bản tư pháp năm 2005
44. Nguyễn Phương Thảo (2022), “Trách nhiệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với trí tuệ nhân tạo và công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022
45. Vương Thanh Thủy (2024), “Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với AI- dưới góc nhìn của đạo đức truyền thống Á Đông”, *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á”*, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024
46. TTg (2021), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 ngày 26/01/2021
47. Nguyễn Đức Việt (2024), “AI là ai trong xác lập quyền sở hữu trí tuệ?- Từ vụ việc đăng ký sáng chế của AI Dabus đến những thách thức cho pháp luật Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á”*, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024
48. Đào Thị Vui và Nguyễn Hương Ly (2022), “Quyền tác giả và Trí tuệ nhân tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Kinh nghiệm một số nước và bài học cho pháp luật Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng Trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam”*, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, ngày 12/11/2022
49. Nguyễn Đức Uy (1999), *Tâm lý học sáng tạo*, NXB Giáo dục, Hà Nội
50. Vũ Thị Hải Yến (2024), “Trí tuệ nhân tạo và quyền tác giả, tiếp cận từ khía cạnh cân bằng lợi ích- xu hướng quốc tế và một số khuyến nghị cho Việt Nam”, *Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những thách thức về sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên của*

trí tuệ nhân tạo: So sánh pháp luật của các quốc gia châu Á”, Trường Đại học Luật Hà Nội, ngày 5/12/2024

TIẾNG ANH

51. Abdalbaki Turkmenoglu (2023), “Copyright Authorship in the Age of AI: Creativity Can Be Coded”, *The Bolgazici Law Review*, Vol. 1(2)
52. Adam Smith (1937), *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Random House Inc.
53. Ahsan, S M Mojahidul & Dhungel, Anurag & Chowdhury, Mrittika & Hasan, Md Sakib & Hoque, Tamzidul. (2024), Hardware Accelerators for Artificial Intelligence tại địa chỉ 10.48550/arXiv.2411.13717 tr. 10-11, truy cập ngày 1/3/2025.
54. Alex Hughes (2023), “ChatGPT: Everything You Need to Know About OpenAI’s GPT-4 Tool” tại địa chỉ <https://www.sciencefocus.com/future-technology/gpt-3> truy cập ngày 18/6/2024.
55. Anantrasirichai, Bull (2022), “Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review”, *Artificial Intelligence Review*, Vol. 55, 2022
56. Anna Ubaydullayeva (2023), “Artificial Intelligence and Intellectual Property: Navigating the Complexities of Cyber Law”, *International Journal of Law and Policy*, Volume 1, Issue 4, 2023
57. Adithiyaa D & C.Alamelu (2024), “A Review on Applications and Uses of Artificial Intelligence”, *World Journal of Advanced Engineering Technology and Sciences*, 12(1)
58. Andreas Rahmatian (2013), “Originality in UK Copyright Law: The Old “Skill and Labour” Doctrine Under Pressure”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Vol. 44, Springer
59. Andreas Rahmatian (2024), “European Originality in Copyright Law in the English Case of THJ System Ltd. V. Sheridan”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 55, Springer
60. Andreu Bordas Vives (2023), *Artificial Intelligence and the Creative Industries*, Luận án tiến sĩ 2023, Đại học Universitat Jaume, AE 1049

61. Andres Guadamuz (2017), “Artificial Intelligence and Copyright” đăng trên website của WIPO tại địa chỉ: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html. truy cập ngày 2/5/2024
62. Aditya Negi (2023), Theory of Bentham, *International Journal of Novel Research and Development*, Volume 8, Issue 5
63. Alexander P.B., Jason S.T., Christopher D., Randall W.E. (2020), “Differential and Experimental Approaches to Studying Intelligence in Humans and Non-Human Animals”, *Learning and Motivation*, Volume 72 (2020), Elsevier Inc
64. A.M. Turing (1950), “Computing Machinery and Intelligence”, *Mind, New Series*, Vol. 59, No. 236 (Oct., 1950), Oxford University Press
65. Andrei Dragon (2019), “The Value of Data from an Artificial Intelligence Perspective”, *Annals of the University of Craiova for Journalism, Communication and Management*, Volume 5
66. Ari (2021), “Who is GAN? History of GAN Speed Cube Manufacturer”, tại địa chỉ https://speedcubeshop.com/a/blog/who-is-gan-gan-manufacturer#mcetoc_1fkdrba070 truy cập ngày 6/7/2024
67. Arrow, K. J. (1962). *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention*. In *The Rate and Direction of Inventive Activity* (pp. 609–626). Princeton University Press
68. Atabekov A., Yastrebov O. (2018), “Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries: Legislation on the Move”, *European Research Studies Journal*, Volume XXI, Issue 4
69. Australian Copyright Act 1968
70. Australian Patent Act 1990
71. Ballardini, Rosa Maria, Kan He, Teemu Roos (2019), “AI-Generated Content: Authorship and Inventorship in The Age of Artificial Intelligence”, *Online Distribution of Content in the EU*, Edward Elgar Publishing, 2019
72. Bahman Zohuri (2023), “Artificial Super Intelligence (ASI) – The Evolution of AI beyond Human Capacity”, *Current Trends in Engineering Science*, Vol. 3 Issue 7, 2023

73. Barrett, B., & Crawford, D. (2002) “Integrating the intellectual property value chain”, *Nature Biotechnology*, 20(Suppl. 6), BE43–BE46
74. Bartneck et al. (2021), *An Introduction to Ethics in Robotics and AI, Book Series: Springer Brief In Ethics*, Springer Nature Switzerland AG
75. Barry M.Mitnick, “Origin of the Theory of Agency: An Account by One of the Theory’s Originators (May 30, 2019)”, tr.5-7 tại địa chỉ <https://ssrn.com/abstract=1020378> hoặc <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1020378> ngày 10/2/2024
76. Bayer V et al. (2017), “Advances in GPU Research and Practice”, *Emerging Trends in Computer Science and Applied Computing*, Elsevier Inc.
77. Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016), “Big data’s disparate impact”, *California Law Review*, 104(3)
78. Benjamin Sobel (2017), “Artificial Intelligence’s Fair Use Crisis”, *The Columbia Journal of Law & The Arts*, 41 (1)
79. Bhushan Pandit (2022), “Review of Artificial Intelligent (AI) Work as A Human Brain”, *International Journal of Novel Research and Development*, Vol 7, Issue 12
80. Boddington, P. (2017). *Towards a code of ethics for artificial intelligence*. Springer International Publishing
81. Bill Hibbard (2012), “Avoiding Unintended AI Behaviors” in *Proceeding of Artificial General Intelligence: 5th International Conference*, AGI 2012, Oxford, UK, 8-11/12/2012
82. Brazilian Law on Copyright and Neighboring Rights 1998
83. Brazilian Law on Patent 1996
84. Burger, B., et al. (2020), A Mobile Robotic Chemist, *Nature (London)*, 2020-07, Vol. 583(781)
85. CBS News, “This AI-Generated Portrait Just Sold for A Stunning \$432,500”, tại địa chỉ <https://www.cbsnews.com/news/ai-generated-portrait-sells-for-stunning-432500-portrait-of-edmond-de-belamy/> truy cập ngày 7/6/2024
86. Congressional Research Service (2023), *Artificial Intelligence: Overview, Recent Advances, and Considerations for the 118th Congress*

87. Chavie Lieber (2018), “Is AI The Future of Perfume? IBM is Betting On It”, tại địa chỉ <https://www.vox.com/the-goods/2018/10/24/18019918/ibm-artificial-intelligence-perfume-symrise-philyra> truy cập ngày 11/2/2024
88. Chloe Olewitz, “A Japanese AI Program Just Wrote a Short Novel, and It Almost Won a Literary Prize, Digital Trend”, tại địa chỉ <https://www.digitaltrends.com/cool-tech/japanese-ai-writes-novel-passes-first-round-nationnl-literary-prize/> truy cập ngày 19/9/2022.
89. Chiranjib C. et al. (2024), “From Machine learning to deep learning: Advances of the recent data-driven paradigm shift in medicine and healthcare”, *Current Research in Biotechnology* 7(2024), Elsevier Publishing Company
90. Chinese Copyright Law 2010
91. Chinese Patent Law 2020
92. Charlotte Jee (2019), “An AI System Identified A Potential New Drug In Just 46 Days”, *MIT Technology Review* tại địa chỉ <https://www.technologyreview.com/2019/09/03/133175/an-ai-system-identified-a-potential-new-drug-in-just-46-days/>
93. Christophe Geiger (2021), “Intellectual Property and Investment Protection: A Misleading Equation”, trong cuốn sách V. Fischer, G. Nolte, M. Senftleben & L. Specht-Riemenschneider (eds), “*Gestaltung der Informationsrechtsordnung - Festschrift für Thomas Dreier zum 65. Geburtstag*”, Munich, Beck, 2022
94. Cole G. Merritt (2023), “A Compulsory Solution to the Machine Problem: Recognizing Artificial Intelligence as Inventors in Patent Law”, *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, Vol. 25, Issue 1, tr. 211-237
95. Cornish, W. R., & Llewelyn, D. (2019). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*. Sweet & Maxwell
96. Cropley, D.H., Madeiros, K. and Demadzic, A., “The Intersection of Human and Artificial Creativity”, D. Henriksen. P. Mishra (Eds), *Creative Provocations: Speculations on the Future of Creativity, Technology & Learning, Chapter 2* (tr 19-34). Cham, Switzerland: Springer, 2022

97. Cuypers, Hennart, Silverman, Ertug (2021), Transaction Cost Theory: Past progress, Current Challenges, and Suggestions for the Future, *Academy of Management Annals*, Volume 15, No.1
98. Daron Acemoglu & James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail- The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Crown Publishers, New York
99. Denicola, Robert C. (2016), “Ex Machina: Copyright Protection for Computer Generated Works”, *Rutgers Rutgers University Law Review*, Volume 69
100. Didem O., Anke H. (2021), *Artificial Intelligence at Work: an Overview of the Literature*, Governing Work in the Digital Age Project Working Paper Series 2021-01
101. Demigha (2020), *The Impact of Big data on AI*, International Conference on Computational Science and Computational Intelligence 2020
102. Dowrick F.E. (1954), “The Relationship of Principal and Agent”, *The Modern Law Review*, Volume 17(1)
103. Dietz, Adolf (1999), The Protection of Intellectual Property in the Information Age: the Draft EU Copyright Directive of November 1997, *Intellectual Property Quarterly* Issue 4 (1998)
104. Drexl, Hilty et al. (2021), Artificial Intelligence and Intellectual Property Law Position Statement of the Max Planck Institute for Innovation and Competition of 9 April 2021 on the Current Debate, Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper No.21-10
105. E.E. Hettinger (1989), “Justifying Intellectual Property”, *Philosophy and Public Affairs*, Volume 18, No 1
106. EPO (2020), EPO Publishes Grounds for Its Decision to Refuse Two Patent Applications Naming a Machine as Inventor”, Press Release, January 28, 2020 tại địa chỉ <https://www.epo.org/en/news-events/news/epo-publishes-grounds-its-decision-refuse-two-patent-applications-naming-machine> truy cập ngày 6/9/2024
107. European Commission (2020), *Trends and Developments in Artificial Intelligence- Challenges to the Intellectual Property Rights Framework*, Final Report

108. European Commission, High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. (2019, April 8). *Ethics Guidelines for Trustworthy AI*. Brussels: European Commission
109. European Parliament (2020), *The Ethics of Artificial Intelligence: Issues and Initiatives*, EPRS
110. European Parliament (2009), Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on The Legal Protection of Computer Programs
111. European Parliament (2019), Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on The Legal Protection of Data Base, sửa đổi 2019
112. EU (2020), “White Paper on Artificial Intelligence- A European Approach to Excellence and Trust”; OECD (2019), Principles on Artificial Intelligence 2019
113. Francesca Mazzi (2024), “Authorship in Artificial Intelligence-Generated Works: Exploring Originality in Text Prompts and Artificial Intelligence Outputs Through Philosophical Foundations of Copyright and Collage Protection”, *The Journal of World Intellectual Property*.10.1111/jwip.12310, John Wiley & Sons Ltd
114. French Intellectual Property Code
115. Friedrike (2010), “The Concept of the Person in Hegel’s Philosophy of Right: Thinking About §§ 34-41 of His Elements of The Philosophy of Right”, “*Law Without Justice” Hegel and the Foundations of the Constitutional State*. Ed by Wischke, Mirko, Przylebski, Konigshausen & Neumann, 2010
116. Gabriela Rabago (2024), “Can AI Have A Signature? Legal Ownership and Authorship of Creative Materials Involving Artificial Intelligence”, *Undergraduate Research Journal, University of California*, Issue 16, Volume 2
117. Gillian Cameron et al (2018), *Back to the Future: Lessons from Knowledge Engineering Methodologies for Chatbot Design and Development*, Proceedings of British HCI 2018, BCS Learning and Development Ltd
118. Grand View Research, “AI In Media & Entertainment Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution (Hardware/Equipment, Services), By

- Application (Gaming, Personalization), And Segment Forecasts, 2022 – 2030”, Grand Review Search. <https://www.grandviewresearch.com> truy cập ngày 11/11/2023
119. Gerhard Roth, Ursula Dicke (2012), “Evolution of the Brain and Intelligence in Primates”, *Progress in Brain Research*, Volume 195, Elsevier Science & Technology
 120. Graham Wallas (1926), *The Art of Thought*, Jonathan Cape- Thirty Bedford Square London
 121. Guarnera, Luca & Giudice, Oliver & Nastasi, Cristina & Battiato, Sebastiao (2020), “Preliminary Forensics Analysis of Deepfake Images”, *2020 AEIT International Annual Conference (AEIT)*, Catania, Italy, 2020
 122. Harrington, Justin (2007), “The Games People Play: Nove Productions v Mazooma [2007] EWCA Civ 219 in the Court of the Appeal”, *The Computer law and security Report*, 2007, Vol. 23 (5), Elsevier Ltd
 123. Hugenholtz, P. B., & Quintais, J. P. (2021), “Copyright and Artificial Creation: Does EU Copyright Law Protect AI-Assisted Output?” *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volume 52 (9)
 124. IBM (2023), “Understanding the Different Types of Artificial Intelligence”, Oct 12, 2023, tại địa chỉ <https://www.ibm.com/blog/understanding-the-different-types-of-artificial-intelligence/> truy cập ngày 10/1/2024
 125. Indian Copyright Act 1957
 126. Indian Patent Act 1970
 127. ISO/IEC 12207 về tiêu chuẩn quốc tế về vòng đời phần mềm tại địa chỉ <https://www.iso.org/standard/63712.html#lifecycle> truy cập ngày 3/5/2023
 128. IFRS (2018), Conceptual Framework for Financial Reporting
 129. Jaime A et el (2023), “Human-and AI-Based Authorship: Principles and Ethics”, *Learned Publishing*, Volume 36 (3), Chichester, UK: John Wiley & Sons, Inc
 130. Jane C. Ginburg (2018), “People Not Machines: Authorship and What It Means In The Bern Convention”, *International Revision of Intellectual Property & Competition Law*, Volume 49

131. Janiesch C. et al. (2021), *Machine Learning and Deep Learning*, Electronic Markets, Springer Publishing Company
132. Japanese Copyright Law
133. Joel et al (2020), “The Surprising Creativity of Digital Evolution: A Collection of Anecdotes from the Evolutionary Computation and Artificial Life Research Communities”, *Artificial Life*, Volume 26 (2).
134. John MacCarthy & Patrick J. Hayes (1969), *Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence*, Stanford University Project
135. Josh Abramson et al. (2024), “Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3”, *Nature* Volume 630
136. J. Hughes (1988), The Philosophy of Intellectual Property, 77 *The Georgetown Law Journal* 287
137. Jiangfeng Hao (2024), “Thinking about the Originality of Artificial Intelligence Works in the Perspective of Legal Philosophy”, *Philosophy International Journal*, Vol 5 Issue 2, Medwin Publishers
138. Kaplan Andreas (2019), “Haenlein Michael (2019), Siri, Siri, in My Hand: Who’s the Fairest in the Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence”, *Business Horizon*, Volume 62 (2019)
139. Kaplan Andreas, Haenlein Michael (2019), “Siri, Siri, in My Hand: Who’s the Fairest in The Land? On the Interpretations, Illustrations, and Implications of Artificial Intelligence”, *Business Horizon*, Volume 62 (2019)
140. Kateryna Nekit et al (2020), “Artificial Intelligence as A Potential Subject of Property and Intellectual Property Relations”, *Revista de Derecho*, Volume 9(I) (2020)
141. Kay Withers (2006). *Intellectual Property and the Knowledge Economy*, Institute for Public Policy Research
142. Lagioia et al (2019), “The Use of Copyrighted Workds by AI Systems: Art Works in the Data Mill”, *European Journal of Risk Regulation*, Vol. 11, Issue 1, March 2020

143. Laurence R. Helfer (2007), “Toward a Human Rights Framework for Intellectual Property”, *Duke Law School Faculty Scholarship Respository* Vol 40:971
144. Lee, H. K. (2022), “Rethinking Creativity: Creative Industries, AI and Everyday Creativity”, *Media, Culture & Society*, Volume 44 Issue 3
145. Luciano Floridi et al (2018), “AI4People- An Ethical Framework for a Good AI Society Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations”, *Minds and Machines* Volume 28
146. Malaysian Patents Act 1983
147. MacQueen, H., Waelde, C., & Laurie, G. (2011). *Contemporary Intellectual Property: Law and Policy*. Oxford University Press
148. Marcos, Lukas (2019), *Artificial Intelligence and Creativity: New Concepts in Intellectual Property*, Curitiba, Gedai.
149. Martin Kretschmer & Luis H Porangaba (2021), *Artificial Intelligence and Intellectual Property: Copyright and Patents- A Response by the CREATE Center to the UK Intellectual Property Office’s Open Consultation*, CREATE, University of Glasgow, Ref: AH/S001298/1
150. Madelene Sta. Maria et al. (2022), “The Concept of Originality and Creativity in the Humanities, the Social Sciences and the Natural Sciences”, *Asia Pacific Journal of IP Management and Innovation* 1(1)
151. Maher Bashir Abolkasim, Chandra Reka Ramachandran (2021), “Human-Computer Interaction and Its Relation to Artificial Intelligence”, *Journal of Applied Technology and Innovation* Volume 5, No. 4 (2021)
152. Mario Franzosi (2003), “Non-Obviousness”, *The Journal of World Intellectual Property*, Vol. 6(2), Oxford, UK: Backwell Publishing Ltd.
153. Martin Fredrisson (2018), “Authors, Inventors and Entrepreneurs: Intellectual Property and Actors of Extraction”, *Open Cultural Studies 2018*, Volume
154. Matthew Gault, “An AI-Generated Artwork”, Techbyvice, 2022 tại địa chỉ <https://www.vice.com/en/article/bvmvqm/an-ai-generated-artwork-won-first-place-at-a-state-fair-fine-arts-competition-and-artists-are-pissed> tham khảo

ngày 19/9/2022 mô tả Tác phẩm được vẽ bằng trí tuệ nhân tạo có tên là MidJourney.

155. Megget Katrina (2021), “Artificial Intelligence AI Protein Database”, *Chemistry & Industry*, 85 (9)
156. Melina Pullin, AI Authorship and Copyright Protection tại địa chỉ <https://digi-con.org/ai-authorship-and-copyright-protection/> truy cập ngày 20/5/2024
157. Mittelstadt, B. D. (2021), “Principles alone cannot guarantee ethical AI”, *Nature Machine Intelligence*, 3(10).
158. Moumita G., Thirugnanam A (2023), “Introduction to Artificial Intelligence”, *Artificial Intelligence for Information Management: A Healthcare Perspective, Book Series: Studies in Big Data*, Volume 88, Springer Publisher 2023
159. Michael Haenlein, Andreas Kaplan (2019), “A brief History of Artificial Intelligence: On the past, Present, and Future of Artificial Intelligence”, *California Management Review* 61(4), July 2019
160. Nestor Maslej, Loredana Fattorini, Raymond Perrault, Vanessa Parli, Anka Reuel, Erik Brynjolfsson, John Etchemendy, Katrina Ligett, Terah Lyons, James Manyika, Juan Carlos Niebles, Yoav Shoham, Russell Wald, and Jack Clark (2024), “The AI Index 2024 Annual Report,” AI Index Steering Committee, Institute for Human-Centered AI, *Stanford University*, Stanford, CA, April 2024
161. Nordhaus, W. D. (1969). *Invention, Growth, and Welfare: A Theoretical Treatment of Technological Change*. Cambridge, MA: MIT Press
162. OECD (2019), *Artificial Intelligence in Society*, OECD Publishing, Paris
163. OECD (2019), *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, *OECD/LEGAL/0449*. OECD Publishing
164. Noson Yanofsky (2006), “Towards a Definition of an Algorithm”, *Journal of Logic and Computation* Feb 2006
165. Pamela Samuelson (1986), “Allocating Ownership Rights in Computer-Generated Works”, *University of Pittsburgh Law Review*, Volume 47

166. Paolo Bory (2019), “Deep new: The Shifting Narratives of Artificial Intelligence from Deep Blue to AlphaGo”, *Journal of Research into New Media Technologies* Volume 25(4)
167. Peter Drahos (1996), *A Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, tr.50
168. Pearlman R. (2018), “Recognizing Artificial Intelligence (AI) as authors and inventors under US Intellectual Property Law”, *Richmond Journal of Law & Technology*, 24(2), i-38
169. Philip Boucher (2020), *Artificial Intelligence: How Does It Work, Why Does It Matter, and What Can We Do About It?*, European Parliamentary Research Service
170. Poole, David L., Alan K. Mackworth (2010), *Artificial Intelligence: Foundation of Computational Agents*, Cambridge University Press, Sách trực tuyến tại địa chỉ <https://artint.info/3e/html/ArtInt3e.Ch1.S2.html> truy cập ngày 12/10/2023
171. Puneet Kohli, Anjali Chadha (2019), “Enabling Pedestrian Safety using Computer Vision Techniques: A Case Study of the 2018 Uber Inc. Self Driving Car Crash”, *Arai K., Bhatia R. (eds) Advances in Information and Communication. FICC 2019. Lecture Notes in Networks and Systems*, Volume 69, Springer, Cham
172. Qiangwei (2023), “The Research of the Relationship between Artificial Intelligence and Human Brain”, *Series: Frontiers in Artificial Intelligence and Application, Advances in Artificial Intelligence, Big Data and Algorithms*, Volume 373, IOS Press, 2023
173. Ramalho Ana (2017), “Will Robots Rule the Artistic World? A Proposed Model for The Legal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems”, *Journal of Internet Law* Volume 21
174. Ramalho Ana (2022), *Intellectual Property Protection for AI- generated Creations: European, the United States, Australia and Japan*, Routledge
175. Rapkauskas, Mantvydas (2017). *Whether Intellectual Property Created by Conscious Artificial Intelligence System Belongs to the Owner of that System?* Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Vytautas Magnaus, Lithuania

176. R. Hajishirzi & C.J.Cosat (2021), *Artificial Intelligence as The Core Technology for the Digital Transformation Process*, 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI), Chaves, Portugal, 2021
177. Russ Pearlman (2018), “Recognizing Artificial Intelligence (AI) as Authors and Inventors Under U.S. Intellectual Property”, *Richmond Journal of Law & Technology*, Volume XXIV, Issue 2
178. Ryan Betts, John Hugg (2015), *Fast Data: Smart and at Scale- Design Patterns and Recipes*, O’Reilly Media Inc.
179. Saikat Dutt et al. (2019), *Machine Learning*, Pearson
180. Sarah Hopton, John Enser, Ben Hitchens (2025), Copyright and AI: How is the UK Government proposing to strike a balance between the creative industries and AI sector?, CMS Law-Non, 14/01/2025
181. Schofield, P.S. and Harris, J. (1998), *The Collected Words of Jeremy Bentham- Legislator of the World: Writing on Codification, Law and Education*, Clarendon, Oxford
182. Smruti Sundar (2020), “Analysis of AI- Generated Art Under Copyright”, *International Journal of Legal Science and Innovation*, Volume 2, Issue 3
183. South African Copyright Act 1978
184. South African Patent Act 1978
185. Shlomit Yanisky- Ravid, Xiaoquiong Liu (2018), “When Artificial Intelligence Systems Produce Inventions: The 3A Era and An Alternative Model for Patent Law”, *39 Cardozo Law Review*
186. Stewart Pringle, “Beyond the Fence: How Computers Spawned a Musical”, *New Scientist* tại địa chỉ <https://www.newscientist.com/article/2079483-beyond-the-fence-how-computers-spawned-a-musical/> truy cập ngày 19/9/2022.
187. Stigler (1955), “The Nature and Role of Originality in Scientific Progress”, *Economica*, New Series, Vol 22, No. 88, Wiley Publishing Hous
188. Suknya Sarkar (2021), “Exclusive: India Recognises AI as Co-Author of Copyrighted Artwork”, *Managing IP* tại địa chỉ <https://www.managingip.com/article/2a5czmpwixyj23wyqct1c/exclusive->

[india-recognises-ai-as-co-author-of-copyrighted-artwork](#) truy cập ngày 11/12/2023

189. Talha Burki (2020), A New Paradigm for Drug Development, The Lancet Digital Healthy Volume 2, No.5, Elsevier Ltd.
190. Tami Koroye, “Intellectual Property and Artificial Intelligence: The Conflicting Issues of Creative Ownership” tại địa chỉ https://www.academia.edu/44000898/INTELLECTUAL_PROPERTY_AND_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_THE_CONFLICTING_ISSUES_OF_CREATIVE_OWNERSHIP, truy cập ngày 16/10/2023
191. Tim Mucci, What is an AI developer, IBM Think tại địa chỉ https://www.ibm.com/think/topics/ai-developer?utm_source=chatgpt.com, truy cập ngày 15/7/2025
192. Thampapillai, Dilan (2019), “If Value Then Right? Copyright and Work of Non-Human Authorship”, *Australian Intellectual Property Journal* 30 (2) 2019
193. The European Commission’s High- Level Expert Group on Artificial Intelligence (2018), *A Definition of AI: Main Capabilities and Scientific Disciplines*, European Commission
194. Tietje Christian (2008), “The Relevance of International Investment Protection and its Dispute Resolution Laws”, *International Investment, Protection and Arbitration: Theoretical and Practical Perspectives*, Berlin BWV Verlag
195. Tomasz Slapczynski (2022), “Artificial Intelligence in Science and Everyday Life, Its Application and Development Prospects”, *Scientific Journal of Bielsko-Biala Schol of Finance and Law*, Volume 25, No 4
196. Thomas J.Bouchard Jr et al (1996), “Intelligence: Knowns and Unknowns”, *American Psychologist*, Volume 51, No.2
197. UNESCO (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO.
198. UK Copyright Design and Patent Act 1988
199. US Code

200. USPTO (2019), 2109 Inventorship tại địa chỉ <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2109.html> truy cập ngày 10/10/2023
201. Virendra Kumar Tiwari et al (2024), “Automating AI: Streamlining the Development and Deployment Process”, *Journal of Information and Computational Science* Volume 14 Issue 03-2024
202. Vlasdislav V. Fomin (2021), “Chapter 13: The Shift from Traditional Computing Systems to Artificial Intelligence and the Implications for Bias”, *In Smart Technologies and Fundamental Rights edited by John Stewart Gordon, Value Inquiry Book Series Online*, Volume 350
203. Wang Limin (2019), “The Subjective Value of Artistic Creation in the Age of Artificial Intelligence”, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 341, Proceedings of the 5th International Conference on Arts, Design and Contemporary Education (ICADCE 2019)*, Atlantis Press
204. Wesley Newcomb Hohfeld (1913), Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, *The Yale Law Journal*, Volume 23, No. 1 (Nov. 1913)
205. Wingström, R. et al (2024), “Redefining Creativity in the Era of AI? Perspectives of Computer Scientists and New Media Artists”, *Creativity Research Journal*, Volume 36, No. 2
206. WIPO (2019), Artificial Technology Trends 2019
207. WIPO (2020), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI), Second Session*, Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO/IP/AI/2/GE/20/1/REV
208. WIPO (2020), Revised Issues Paper on Intellectual Property Policy and Artificial Intelligence, WIPO Secretariat
209. WIPO (2022), *WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Frontier Technologies*, Six Session, Geneva, September 21-22, 2022
210. WIPO (2004), *WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use*, 2nd ed., Geneva, 2004
211. WTO (2023), mục (6) Exclusions from Patentable Subject Matter trong Certain Aspects of National/ Regional Patent laws tại địa chỉ

https://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en/national_laws/exclusions.pdf

truy cập ngày 1/8/2024

212. Winston & Baker (1985), “Behavior Analytic Studies of Creativity: A Critical Review”, *The Behavior Analyst*, Volume 8 No.2 (Fall)
213. Xue Li & Baifeng Lin (2021), “The Development and Design of Artificial Intelligence in Cultural and Creative Products”, *Mathematical Problems in Engineering*, 2021 (3)
214. Yoo, C.S. (2019), “Rethinking Copyright and Personhood”, *University of Illinois Law Review*, Volume 2019 No 3
215. Zhuk (2023), “Navigating the Legal Landscape of AI Copyright: A Comparative Analysis of EU, US, and Chinese Approaches, *AI Ethics* (2023), Springer
216. Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs, New York 2019.

NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ

1. **Hồ Thúy Ngọc**, Bảo hộ quyền tác giả với tác phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, *Tạp chí Quản lý Nhà nước* số 348, tháng 1/2025.
2. **Hồ Thúy Ngọc**, “AI-Generated Works related Challenges and Opportunities to Developing Countries under Intellectual Property Law - A Case Study in Vietnam”, *Rethinking International Trade in Response to Emerging Challenges*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 6/2025.
3. **Hồ Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc**, “The Governance of Digital Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam: Pending Issues”, *The Governance of Digital Trade- At the Crossroads of Divergent Approaches*, Nhà xuất bản Đại học Laval (Canada).
4. **Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc**, Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ thực tiễn bảo hộ sáng chế của trí tuệ nhân tạo theo pháp luật Hoa Kỳ, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam* số 08 (168)/2023.
5. **Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc**, Quyền sở hữu trí tuệ của sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam” của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh* ngày 12/11/2022.